CURSO ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CICLO 2025

Manual de Estudio

Jerarquía Actual: Suboficial de Policía

Escalafón General

Subescalafón

- **Seguridad**
- **Judicial**
- **Investigación Criminal**

Santa Fe PROVINCIA | Ministerio de Justicia y Seguridad

Índice

ESCENA DEL CRIMEN Y RPI - PRIMERAS DILIGENCIAS..... 6
UNIDAD I..... 7
Definiciones Básicas en la investigación..... 7
Ciencia forense y sus clasificaciones..... 7
Principios fundamentales:..... 7
Siete preguntas básicas o fundamentales, que deben realizarse durante una investigación..... 8
Partes de la huella dactilar..... 12
UNIDAD II:..... 14
Actos del funcionario policial en el lugar del hecho delictivo..... 14
Lugar del hecho – Escena del Crimen..... 14
Tipos de Indicios..... 16
Deberes y Atribuciones..... 17
Intervención del funcionario policial en la Escena del Delito..... 19
Protección de la escena..... 23
Perímetros de preservación y custodia del lugar del hecho..... 24
Actos iniciales del primer funcionario policial en el lugar del hecho..... 26
Métodos de intervención o recorrido del lugar de los hechos..... 27
Formas de recolección y preservación de los indicios del lugar del hecho..... 29
UNIDAD III..... 32
Consideraciones del funcionario policial en el lugar del hecho delictivo y para la investigación..... 32
Investigación Penal Preparatoria (IPP)..... 32
Subordinación del funcionario policial ante la IPP..... 33
INTELIGENCIA EMOCIONAL..... 36
UNIDAD I..... 37
Introducción a la Inteligencia Emocional..... 37
UNIDAD II..... 41
Regulación Emocional..... 41
UNIDAD III..... 48
Empatía y Relaciones Interpersonales..... 48
UNIDAD IV..... 54
Comunicación Asertiva..... 54
UNIDAD V..... 62
Aplicación Práctica de la Inteligencia Emocional..... 62
LEGISLACIÓN POLICIAL..... 71
UNIDAD I..... 72
Conceptos Generales..... 72
Escala Jerárquica..... 72
Escalafones y Subescalafones..... 73
Estado y Autoridad Policial..... 74
Derechos Del Personal Policial..... 75
Institutos de Formación y Capacitación..... 76
Escuelas del ISeP..... 77
UNIDAD II..... 78
Régimen de Ascenso y Concurso..... 78
DECRETO N. 1166/2018 (Reglamenta Régimen de Ascensos y Concursos)..... 78
Nociones Régimen Disciplinario Policial y Decreto 461/15..... 82

Concepto de falta administrativa....82
Clasificación de faltas administrativas....82
El Decreto 0461 de fecha 16/02/2015....84
UNIDAD III....85
Organización Policial....85
Centralización administrativa y descentralización funcional....85
Plana Mayor Policial....86
Ley Nª 11.516: Modificación al art. 10 bis. Ley 7395....87
ACTUALIZACIÓN LEGAL C.P.P Y CÓDIGO CONVIVENCIA....89
UNIDAD I....90
Análisis, introducción y nociones generales del Código Penal....90
Código Procesal Penal de Santa Fe y Código de Convivencia....91
Concepto de Delito....92
Comparaciones y similitudes con las Contravenciones....92
Las penas en el Código Penal y en el Código de Convivencia....95
UNIDAD II....96
Principios y Garantías Constitucionales....96
Leyes de Fondo y de Forma....98
En el Proceso Penal -y Contravencional-, funciones del Personal Policial, del Ministerio Público de la Acusación, y del Juez....99
El imputado, la víctima y el querellante....102
La Mediación Penal y la Suspensión del Juicio a Prueba....106
UNIDAD III....107
Requisa. Registro. Allanamiento. Allanamiento sin Orden....107
Medidas Coercitivas, Presentación Espontánea, Citación, Arresto, Aprehensión, Detención, Prisión Preventiva y Flagrancia....109
Procedimiento de Hábeas Corpus....115
UNIDAD IV....116
Exceso en la legítima defensa....116
Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Falsedad ideológica....121
Delitos contra la Libertad cometidos por Funcionarios Públicos Incomunicación indebida Omisión o retardo en hacer cesar una detención ilegal....122
Retención ilegal de un detenido....123
Prolongación Indebida de la Detención....123
Vejaciones y apremios ilegales. Torturas (o tormentos)....124
PRÁCTICA POLICIAL....125
UNIDAD I....126
Marco Jurídico que Rige la Labor Policial....126
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de hacer Cumplir la ley....127
Uso Progresivo y Gradual de la Fuerza....128
Principios del Uso de la Fuerza....129
Carta Iberoamericana de la Función Pública....130
Unidad II....131
Acta de procedimiento – (Teórico / Práctico)....131
Entrevista Policial....134
Derechos de la Víctima y Derecho del Imputado....137
Definición de Violencia de Género....138

UNIDAD III..... 140
Allanamiento y Requisa..... 140
Identificación Policial..... 142
Situación de Peligro o Enfrentamiento Policial..... 143
Lugar del Hecho – Guía de Buenas Prácticas..... 145
Persecución ley de tránsito..... 147
Regla de Tuller..... 148
Implementación de la Ley de Microtráfico..... 151
COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN..... 158
UNIDAD I..... 159
Fundamentos de la Comunicación Escrita..... 159
Diferencias entre oralidad y escritura. Tipologías textuales y su función comunicativa..... 162
Principios de claridad y precisión en la redacción..... 165
Estructura del párrafo..... 168
Idea principal y secundarias. Conectores lógicos y cohesión textual..... 168
Redacción de textos descriptivos y narrativos..... 170
UNIDAD II..... 172
Introducción a las Técnicas de Redacción Institucional..... 172
Finalidades en el acto comunicativo y vocabulario técnico..... 172
Uso correcto de tiempos verbales y vocabulario técnico..... 173
Redacción de notas de pedido y solicitudes..... 173
Los partes diarios: registro de información con claridad y precisión..... 174
Redacción de actas de procedimiento: estructura y elementos clave..... 175
UNIDAD III..... 178
Comunicación formal y expresiva..... 178
Normas de cortesía y estilo en textos formales..... 178
Comunicación asertiva y corrección de errores..... 181
Estructura de la correspondencia formal:..... 182
Herramientas para detectar y corregir errores..... 184
Técnicas de mejora en la expresión:..... 185
Tipos de discurso..... 186
Habilidades del Buen Orador..... 188
Estrategia de Persuasión y Convencimiento..... 188
INFORMÁTICA INICIAL..... 190
UNIDAD I..... 191
Introducción A La Informática..... 191
Impacto De La Informática En La Vida Cotidiana..... 195
Componentes principales del hardware de una computadora..... 199
Niveles De Usuarios Y Tipos De Programas..... 203
¿Qué es un navegador Web?..... 205
Precauciones básicas al navegar en Internet..... 206
UNIDAD II..... 207
¿Qué es writer?..... 207
Información de sección u objeto..... 210
Trabajar con documentos..... 213
Crear índices y bibliografías..... 219
Enlazar con otra parte del documento..... 221

Primeros pasos con Calc..... 223
Libros de hojas de cálculo, hojas de cálculo y celdas.....224
BARRA DE TÍTULO..... 225
Seleccionar elementos en una hoja de cálculo.....235
Imprimir..... 246
UNIDAD III..... 248
Gestión De Correos Electrónicos Y Almacenamiento En La Nube.....248
Uso de Google Drive.....249
UNIDAD IV..... 251
Mantenimiento y Resolución de Problemas.....251
Verificar actualizaciones del sistema operativo.....252
TIRO..... 253
UNIDAD I..... 254
Introducción A La Seguridad Con Las Armas De Fuego..... 254
Medidas De Seguridad Y Prevención..... 255
Medidas Conductuales.....255
Seguridad en las normas y disposiciones de tiro.....256
Seguridad En Los Tiradores.....256
Medidas De Seguridad Anmac..... 260
UNIDAD II..... 260
Clasificación De Las Armas De Fuego Anmac..... 260
Arma De Fuego.....260
Armas Largas.....264
Armas según su sistema de disparo:.....266
Armas Según Su Tipo De Acción.....267
Armas de puño o armas cortas.....269
Cartuchos.....270

ESCENA DEL CRIMEN Y RPI - PRIMERAS DILIGENCIAS

UNIDAD I

Definiciones Básicas en la investigación

Ciencia forense y sus clasificaciones

Se trata del conjunto de disciplinas científicas que ayudan al funcionario policial y la justicia a determinar las circunstancias exactas de la comisión de un hecho del tipo delictivo o de otra cuestión de índole legal. La palabra forense viene del adjetivo latino “forensis”, que significa “perteneciente o relativo al foro”.

SE CLASIFICAN EN:

A)- CRIMINALÍSTICA: es una ciencia que se centra en la investigación, su objetivo es la confirmación de la prueba a través de una metodología científica. Para ello aplica los métodos, conocimientos científicos y técnicas para reconstruir los hechos acaecidos y llegar a la verdad histórica. Su misión es descubrir, obtener la explicación y probar de forma fehaciente los delitos, para identificar víctimas y autores. Una parte de los teóricos la considera una rama auxiliar del Derecho Penal, aunque otros la consideran útil para el Derecho en general.

La Criminalística también es conocida popularmente entre los expertos en la materia, como "La Ciencia de los detalles", basándose en principios INVESTIGATIVOS COMO: DESCUBRE, PRUEBA, EXPLICA E IDENTIFICA AUTORES Y VÍCTIMAS.

Principios fundamentales:

Principio de Intercambio: En 1910 el criminólogo francés Edmund Locard observó que todo criminal deja una parte de sí en la escena del delito y se lleva algo consigo, deliberada o inadvertidamente. También descubrió que estos indicios pueden conducirnos a su identidad. El razonamiento lógico de Locard constituye hoy en día la piedra angular de la investigación científica de los crímenes “Se origina intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos o en su caso entre el autor y el lugar de los hechos”. Este principio es el más quebrantado por la mala actuación o comportamiento, de los actuantes en la investigación, en el lugar del hecho.
Principio de Correspondencia: La acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerables sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características, reproduciendo la figura de su cara que impactan dando la base científica para estudios macro y micro comparativo con objeto de identificar el agente de producción.
Principio de producción: Un agente vulnerable puede ser definido como aquel elemento o instrumento de la más variada índole, cuya acción produce o causa alteración sobre determinada superficie con la que hizo contacto violento. Pueden ser mecánicos (barretas, garrotes, martillos, sogas, etc); químicos (ácidos o álcalis fuertes); físicos(radiación, electricidad) o biológicos (armas bacteriológicas). Siempre se producen indicios o evidencias materiales en gran variedad y morfología estructural que representan elementos reconstructores e identificadores. Por ejemplo, quedarán evidencias o indicios materiales de la fuerza ejercida sobre el tambor de ignición o arranque de una moto, si se aplica fuerza a tales componentes mediante destornilladores o herramientas utilizadas por el delincuente para su cometido para encender el motovehículo.

Principio de Reconstrucción de los Hechos: El estudio de las evidencias materiales asociadas al hecho, darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los hechos y así reconstruir el mecanismo del hecho.

Principio de Probabilidad: Es la reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acerque al conocimiento de la verdad pueden ser en un bajo o mediano o alto grado de probabilidad o simplemente ninguna probabilidad.

Principio de certeza: Las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan en la comisión de hechos, se logran con la utilización de metodología, tecnología y procedimientos adecuados, que dan certeza de su existencia y de su procedencia.

Utiliza, para poder probar estos principios:

a. Conocimientos científicos.
b. Aplica procedimiento y técnicas.
c. Reconoce e interpreta indicios, desde el punto de vista Intrínseco (característica que es de la cosa), Extrínseco (característica que no es de la cosa).

Siete preguntas básicas o fundamentales, que deben realizarse durante una investigación

1)- ¿"QUÉ" sucedió?: Para verificar si los hechos presentados son parte de una conducta delictiva y de esta manera establecer líneas de investigación, tales como: natural, accidental, delictiva o provocada. Se usa que en preguntas cómo por ej.: ¿Qué ocurrió? ¿Qué elementos entran al delito? ¿Qué medidas tomó el sospechoso para concretar el hecho? ¿Qué saben los testigos acerca del caso? ¿Qué se ha hecho con los medios probatorios? ¿Qué herramientas o instrumentos se usaron? ¿Qué armas se emplearon? ¿Qué información, destreza, o fuerza; fue necesaria para cometer el delito? ¿Qué medios de transporte emplearon para cometer el delito? ¿Qué motivo hubo?, etc.-

2)- ¿"CUÁNDO" sucedió?: Es un supuesto de temporalidad, que establece los momentos de realización de hechos controvertidos, y que permite establecer la relación lógica entre declaraciones de testigos y las realizadas por presuntos responsables. Establece a qué hora ocurrió, estrechamente con la interrogante anterior, considera como posible la participación de una persona por ubicarse en las dimensiones espaciales y temporales de las hipótesis que para el caso se formulan las posibles preguntas: ¿Cuándo se cometió el delito? ¿Cuándo se descubrió el hecho? ¿Cuándo se notificó a la oficina? ¿Cuándo llegó la policía al sitio del suceso? ¿Cuándo se vió a la víctima por última vez?, etc.-

3)- ¿"CÓMO" se desarrollaron los hechos?: Responde al tipo de acciones que se hubieron presentado para que el resultado se verificara en la forma en que se dio. Se usa por ej., en: ¿Cómo se cometió el hecho? ¿Cómo llegó el delincuente al sitio del suceso? ¿Cómo escapó el delincuente? ¿Cómo se murió la víctima? ¿Cómo, es que estaba la víctima en ese lugar y momento? ¿Cómo se descubrió el delito? ¿Cómo se obtuvo la información necesaria para cometer el delito? ¿Cómo se usaron los instrumentos del delito? ¿Cómo resultó el daño?, etc.

4)- ¿"DÓNDE" se desarrollaron los hechos? Se establece con claridad cuál fue el lugar de los hechos, donde la investigación rescata los elementos técnicos sometidos a estudio en las diversas áreas de la Criminalística, además mediante éste interrogante se establecen los ámbitos de competencia de las respectivas autoridades, se usa por ej., en: ¿Dónde se descubrió el hecho? ¿Dónde se cometió el hecho? ¿Dónde se vio al o los sospechosos? ¿Dónde estaban los testigos? ¿Dónde estaba la víctima? ¿Dónde se obtuvieron las herramientas y las armas? ¿Dónde vivía la víctima? ¿Dónde vivía el delincuente? ¿Dónde pasaba el delincuente o la víctima sus ratos de ocio? ¿Dónde está el delincuente ahora? ¿Dónde y con quién fue detenido el delincuente?, etc.-

5)- ¿"PORQUÉ" ocurrieron los hechos, ¿o cuáles eran las razones para que se diera el hecho?: Situado en el campo de la Criminalística sin confundirlo con el de la Criminología, busca elementos de carácter material, mas no significación causal, que sirvieron como elementos provocadores de un comportamiento y no de otro. Se usa, por ej. en: ¿Porque cometió el hecho? ¿Porque usaron determinadas herramientas? ¿Porque empleo un arma determinada? ¿Por qué fue esa la víctima? ¿Por qué fueron testigos? ¿Por qué se niegan a declarar? ¿Porque actúa de esa forma el delincuente?, etc.-

6)- ¿"QUIÉNES" participaron y con qué roles?: Se refiere a la identidad de los sujetos tanto activos, quién comete el acto; como a los pasivos, quiénes fueron afectados, que se encuentran involucrados en la realización del hecho motivo de participación. Se usa, en por ej.: ¿Quién es la víctima? ¿Quién dio parte del suceso? ¿Quién descubrió el hecho? ¿Quién vio u oyó algo de importancia? ¿Quién tenía un motivo para cometer el acto? ¿Quién cometió el delito? ¿Quién ayudó al perpetrador del hecho? ¿Quiénes son los compañeros frecuentes del delincuente?, etc.-

7)- ¿"CON QUE" se efectuaron los hechos?: Reconoce los instrumentos utilizados para generar un resultado, esta interrogante se liga con los indicios directamente, pues por el tipo y clase de instrumento utilizado, el uso que se le haya dado, las características que el fabricante incorporó al mismo, entre otros, permite diferenciar de entre varios de estructura semejante a aquel utilizado en la comisión del hecho y desechar los demás. Se usa por ej. en: ¿Con qué instrumento lo cometió? ¿Con qué objeto entró a ese lugar? ¿Con qué se defendió? ¿Con qué se condujeron al lugar de los hechos?, etc.-

B)- CRIMINOLOGÍA: Conjunto de ciencias cuyo objeto es el estudio de la conducta desviada que implica el delito o criminalidad, así como el proceso de definición y sanción de dicha conducta. Además, también se centra en la prevención y el tratamiento de estas conductas. Existen varios enfoques dentro de la Criminología, pero actualmente, el más extendido es la denominada Criminología Ambiental, la cual involucra en el estudio del delito, a las víctimas y victimarios, y cómo éstos se relacionan a un lugar en particular. La clave para estudiar esta rama criminológica es comprender cómo el medio ambiente y factores del entorno influencian el comportamiento individual o grupal.
La Criminología se ayuda de ciencias como la Psicología, Sociología, Filosofía o Antropología social.
"Es una disciplina que se encarga del estudio del fenómeno criminal con el objetivo de entender las causas y sus formas de manifestación".

Criminalística y Criminología: relación con el derecho

Su aplicación en el derecho penal no es la misma, la Criminalística, al esclarecer el hecho delictivo en sí, sirve para definir la verdad, centrándose más en el carácter de investigación, siendo su objetivo la confirmación de la prueba a través de una metodología científica. Por su parte, la Criminología es más preventiva, ya que no se aplica a posteriori sino más bien a priori, intentando entrar en la mente de los criminales para poder regular las conductas que no son apropiadas en una sociedad.
En definitiva, la Criminología estudia las causas del crimen y trata de entender el comportamiento antisocial del atacante en cuestión, mientras que la Criminalística trata de determinar cómo se ha cometido dicho delito.

C)- MEDICINA FORENSE: Es la rama de la Medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el Derecho. En el ámbito cotidiano del trabajo policial y judicial, se suelen utilizar indistintamente los adjetivos “legal” o “forense” para aludir a la “Medicina Forense”. Sin embargo, para muchos expertos e inclusive en la legislación de distintos países, aparecen diferencias en el alcance laboral del “médico legista” y del “médico forense”, aunque ambos actúan para la Justicia.

Criminalística, Criminología y Medicina Legal o Forense, en relación a la investigación: Todas estas ciencias son autónomas entre sí, pero colaboran en el proceso penal de la resolución del hecho que se investiga.

DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA CRIMINALÍSTICA: Fotografía pericial; Planimetría; Huellas y Rastros; Revenido químico; Balística Forense; Caligrafía, Documentología; Accidentología Vial; Dactiloscopia; Química Forense; Reconstrucción de rostros e identikit, etc. Las más usadas en la investigación científica de un hecho, son Fotografía pericial, Planimetría (fijan los indicios), Huellas y Rastros, las cuales van a buscar, recolectar y preservar todos los indicios de la escena, para su correcta demostración en el proceso.

FORMAS DE ABORDAJE EN LA INVESTIGACIÓN: se clasifica según el lugar donde se realice la investigación, y puede ser:

De campo: La Criminalística de campo es la disciplina que emplea diferentes métodos y técnicas con el fin de observar, fijar, proteger y conservar el lugar de los hechos. También se encarga de la búsqueda, recolección y preservación de los índicos relacionados con los hechos que se investiga, para posteriormente realizar un examen minucioso.
De laboratorio: Es la parte de la Criminalística que utiliza todos los métodos y técnicas de laboratorio para el estudio, análisis e identificación de los indicios y evidencias encontrados en el lugar del hecho o de hallazgo.

Estas formas de abordaje, preguntas y principios, también se puede utilizar en la forma de intervención por parte del funcionario policial actuante en el lugar del hecho, en las características de la investigación y sus aristas posteriores; que no sólo son de índole científico, sino que constan en la legalidad del Artículo N° 268 “Deberes y Atribuciones” Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Ley 12734.-

C)- IDENTIFICACIÓN HUMANA. DACTILOSCOPIA. SISTEMA DACTILOSCÓPICO ARGENTINO.

El funcionario policial, no puede desconocer las particularidades y el valor probatorio que tiene una huella dactilar y que de un aspecto científico inequívoco, permite lograr identidad humana o por obtención en el lugar del hecho puede guiar una investigación o definir un proceso judicial.
El error más común en la labor policial y por acortar tiempos o recursos, etc, es proceder a la identificación mediante los datos filiatorios que se aportan verbales por parte del involucrado o que constan en el Documento Nacional de Identidad, que si bien es válido y legal para acreditar su identidad, siempre se debe tener el criterio que podríamos estar ante un documento apócrifo. La única forma de establecer la identidad de una persona que se encuentra bajo una investigación, es que certifiquemos sus datos de identidad por medio de sus huellas dactilares, lo que permite dar una respuesta científica indubitable.

- "Identidad es el conjunto de características y particularidades de origen congénito o adquirido que hacen que una persona o cosa sea ella misma, con prescindencia de toda otra de la misma especie". LAGO, Pedro. ROSSET, Ricardo; (1984).

Existen diversas maneras de reconocer a un individuo mediante biometría, pueden ser: huella digital, geometría de la mano, reconocimiento del rostro, reconocimiento del iris, reconocimiento de la retina, reconocimiento y verificación de la voz, reconocimiento de escritura mano escrita y por tipeo, reconocimiento por A.D.N, reconocimiento por la forma de la oreja, reconocimiento por olor y por la forma de caminar del individuo, no siendo todas las posibilidades de reconocimiento, conforme va pasando el tiempo nuevos modos de identificación van surgiendo. Entre todos estos tipos de biometría una de las más usadas es la huella digital debido a su practicidad y efectividad. Esto se debe a que desde que nacemos hasta nuestra muerte, hay un registro fidedigno de las mismas y que está almacenado en un banco de datos de personas.

HUELLAS DACTILARES: Las huellas dactilares tienen un origen parcialmente genético, pero no únicamente genético, debido que es el resultado de campos de fuerza elástica no lineales en competición en la capa basal de células entre la dermis y la epidermis, lo que permite que se formen elevaciones y espacios.
FORMACIÓN DE LAS HUELLAS DACTILARES: Realmente no se sabe. La biología de la formación de las huellas dactilares durante la embriogénesis es extremadamente complicada y es difícil identificar los procesos biológicos más relevantes. Aún así, se han propuesto diferentes mecanismos de formación.
PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS HUELLAS: Es el resultado de una deformación (plegamiento) en una capa de células de la piel, la capa basal entre la epidermis y la dermis, que sufre un crecimiento celular rápido que genera esfuerzos que la contraen como una goma elástica, generando el relieve de la huella.
- Una vez la huella se ha formado, ya no cambia para el resto de la vida.-
- Los dedos empiezan a separarse unos de otros en el feto durante la sexta semana, generando ciertas asimetrías en la forma geométrica de cada dedo. -
- Las yemas de los dedos empiezan a definirse a partir de la séptima semana.-
- Décima semana, empiezan a formarse las primeras ondulaciones que formarán la huellas.-
- La formación de la huella se da por finalizada alrededor de la semana número 19.-

DOS SERES HUMANOS, PUEDEN TENER LAS MISMAS HUELLAS DACTILARES: No es posible, porque además de la información genética también influye el ambiente ya desde el útero. La piel mientras se forma en el útero es como cemento fresco y todo aquello que entre en contacto con ella se queda marcado, cuando la piel ya está definitivamente formada las huellas son permanentes. En resumen los genes determinan las características más generales de las crestas papilares mientras que el ambiente determina los detalles. Por eso ni siquiera los dedos de una misma mano pueden tener huellas iguales.
Los gemelos son los que proceden de un mismo óvulo fecundado que al principio del embarazo se divide en dos, formando dos embriones idénticos desde el punto de vista genético. A pesar de lo que mucha gente dice o cree; está demostrado científicamente que IMPOSIBLE que dos personas, aún siendo gemelas, tengan las mismas huellas digitales.

Partes de la huella dactilar

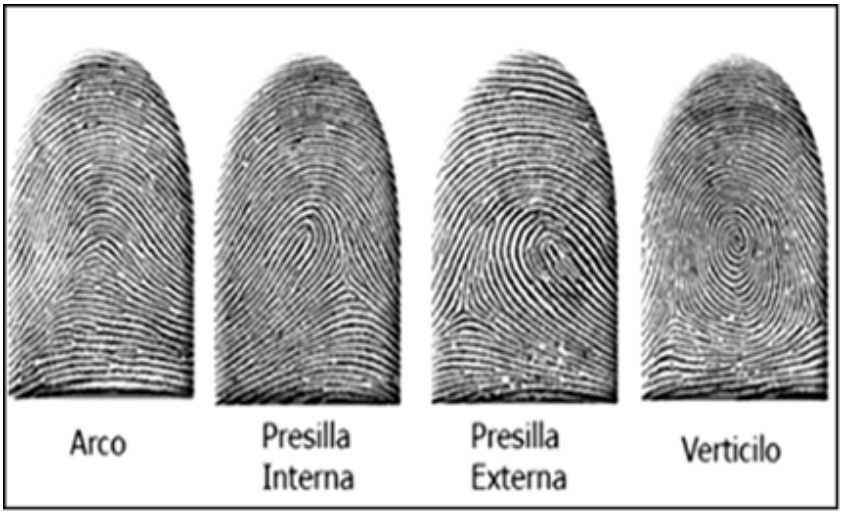
CRESTA PAPILARES: son glándulas de secreción de sudor, situadas en la dermis, llamadas glándula sudoríparas; constan de un tubo situado en el tejido celular subcutáneo, formado por un con un canal rectilíneo, que atraviesa la dermis, y termina en la capa córnea de la epidermis, concretamente en el poro, que es un orificio situado en los lomos de las crestas papilares. Una vez el sudor sale, se derrama por todas las crestas y se mezcla con la grasa natural de la piel; lo que da lugar a que, cuando se toque o manipule un objeto apto para la retención de huellas, las crestas dejen una impresión en él.
SURCOS INTERPAPILARES: Se les da el nombre de surcos a los espacios hundidos que se encuentran entre papila y papila. También se les conoce con el nombre de Surcos Interpapilares debido a que, al entintar los dedos, la tinta no cubre completamente las yemas, por ello al hacer la impresión de las huellas sobre cualquier superficie plana quedan espacios en blanco.
TRANSPIRACIÓN O SUDOR: Líquido transparente que producen unas glándulas que hay en la piel y que se expulsa a través de ella. Cuando una persona toca un objeto, esa capa de transpiración deja una impresión húmeda en la superficie del mismo.
PRINCIPIOS CIENTÍFICOS: con la finalidad de establecer en forma categórica e indudable la Identidad Física Humana, se basa en el principio de mismidad, el cual consta de la premisa que toda persona es igual a sí misma y diferente a todas las demás de su especie y principios científicos o postulados, que son los siguientes:
Perennidad: Las conformaciones papilares se estructuran definitivamente entre el 4to. y 5to mes de vida intrauterina, y persisten en el individuo durante toda su vida y hasta más allá de la muerte, cuando los tejidos son atacados por el fenómeno de la putrefacción cadavérica.
Inmutabilidad: Es la propiedad que poseen las crestas papilares de permanecer idénticas a sí mismas, desde la gestación y hasta la disgregación de sus tejidos por acción de la putrefacción cadavérica, por lo que es posible comprobar por medio de ellas, la identidad humana en cualquier momento de la vida de una persona.-
Variedad: Las crestas papilares presentan una variedad infinita en su recorrido, por lo que los dactilogramas son desiguales entre los distintos individuos de las distintas razas, sin excepción esta variedad y desigualdad también es tal entre los distintos dígitos de una misma mano, de una misma y única persona, por lo que cada dígito, solo es igual a sí mismo.-

DACTILOSCOPIA: Utiliza y ordena, los diseños papilares digitales, para aplicarlos como medio infalible e indubitable en el registro y verificación de la identidad humana. Desde el punto de vista pericial la dactiloscopia, va hacer la de mayor uso, por la facilidad de encontrar huellas dactilares.

SISTEMA DACTILÓSCOPICO ARGENTINO (S.D.A): 1891 JUAN VUCETICH, creó el más perfecto sistema de clasificación de huellas digitales. Las huellas fueron descubiertas hace siglos y era sabido que no existen dos individuos que tengan dibujos similares en las yemas de los dedos, pero hasta ese momento, no se había logrado implementar un sistema universalmente reconocido para la individualización de personas. El 1º de septiembre de ese año, el método de Vucetich comenzó a aplicarse oficialmente para la individualización de las personas, con el registro de las huellas dactilares de 23 procesados.
Los aciertos en la investigación policial, mediante el sencillo y eficiente método dactiloscópico de Vucetich, impulsaron al gobierno a generalizar el procedimiento de filiación: a principios de siglo se extendieron las primeras cédulas de identidad en Argentina y el método Vucetich -muy superior científicamente a los usados hasta entonces- se difundió por todo el mundo como técnica identificatoria

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA:
- Primer sistema dactiloscópico decadactilar (diez dedos) del mundo.
- Es eminentemente déltico.
- Clasifica y registra los diez dactilogramas (yema de los dedos de forma individual) de las personas en forma conjunta.
- Se basa en cuatro tipos patrones o fundamentales y que de acuerdo a la particularidades de su forma, la más importante son los deltas, donde en presencia o ausencia de ellos o su posición con respecto al observador, nos indican qué tipo fundamental es.

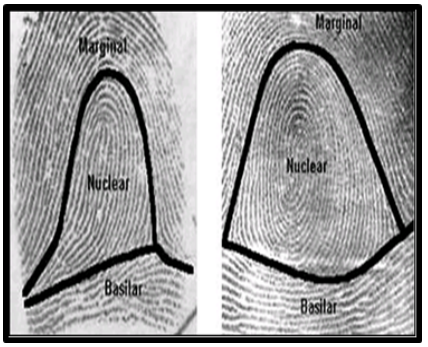
TIPOS FUNDAMENTALES: *ARCO, PRESILLA EXTERNA, PRESILLA INTERNA y VERTICILO*



DELTA: El delta es la figura triangular o zona en forma de pirámide que resulta de la aproximación o fusión de las 3 Regiones:

Basilar
Nuclear
Marginal





PUNTOS CARACTERÍSTICOS: Los puntos característicos se encuentran en las crestas papilares. El conocimiento de estos puntos es de suma importancia para comprobar la igualdad entre dos dactilogramas mediante el cotejo correspondiente. Muchos dactilóscopos hablan de 10 a 13, los puntos necesarios para probar la identidad entre dos dactilogramas.-

TIPO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Bifurcación	Línea que en su trayecto se abre o bifurca, formando un ángulo mas o menos agudo.	
Cortada	Línea que se interrumpe o corta una o varias veces durante su recorrido.	
Empalme	Entre dos líneas paralelas sale una a fin de unirse a otra en diagonal.	
Encierro	Es una línea dada que se le une otra formando un ojal.	
Extremo de línea	Es la línea que queda interrumpida en uno de sus extremos, o en ambos sin solución de continuidad.	
Horquilla	Es aquella que en algún lugar de su recorrido se une a otra sin formar ángulo.	
Islote	Línea que es un poco mas grande que el punto formada por 2 o mas puntos.	
Punto	Es la mínima expresión de una cresta papilar.	

- Para tener en cuenta: el uso de guantes es una medida preventiva, que el funcionario policial aplica para no dejar rastros papilares propios en el lugar del hecho (Principio de Intercambio); lo que no que no significa que si manipula objetos en el lugar del hecho innecesariamente, con su acción borre los posibles rastros papilares que el delincuente haya dejado en su actuar.

UNIDAD II:

Actos del funcionario policial en el lugar del hecho delictivo

Lugar del hecho – Escena del Crimen

1)- LUGAR DEL HECHO: es cualquier espacio o locación física, en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación con el propósito de establecer su naturaleza y quiénes intervinieron; incluyendo también aquellos lugares donde se han realizado los actos preparatorios y los posteriores en procura de su ocultamiento, fuga, simulación, etc.

Se caracteriza por la presencia de todo tipo de indicios, que puedan develar las circunstancias o características de lo allí ocurrido; además siempre será considerado potencial “ESCENA DEL DELITO”, hasta que se determine lo contrario. -

TIPOS: Dependiendo de la naturaleza del lugar, se puede establecer cuatro tipos y la acción policial se debe realizar en base a las características que se presenten: ABIERTO, CERRADO, MIXTO y móvil; como así también las consideraciones sobre los indicios.

ABIERTO: Espacio que no cuenta con protección a los factores ambientales como la luz solar, el viento, el polvo; es el caso de lugares que no poseen límites precisos y por lo general pueden ser: calles, parques, jardines, humedales, vía pública, un potrero, la playa, un desierto, etc.
CERRADO: son todos aquellos espacios que cuentan con alguna protección contra los factores ambientales, circunscriben límites precisos, siendo: el interior una vivienda, supermercado, etc.
MIXTO: Este lugar de los hechos que se halla compuesto por dos o más lugares, para el caso de inmuebles, vehículos, y la vía pública relacionados en un solo caso. Lugar de los hechos mixto es la composición de diferentes clases de lugares de los hechos que existen es decir tiene las características del escenario abierto y cerrado.
MÓVIL: todo espacio que se pueda trasladar de un lugar a otro, por ejemplo: un automóvil.

DIFERENCIA ENTRE LUGAR DEL HECHO Y ESCENARIO: en la común denominación diaria se los menciona como sinónimos, pero la diferencia radica en que el lugar como se menciona anteriormente es cualquier locación física, mientras que el escenario nos indica por la presencia de los indicios que allí puedo acontecer el hecho. Por lo tanto, puede haber más de un escenario donde haya ocurrido el hecho que se investiga, ej.: se comete un homicidio en una habitación de una casa, el cuerpo luego es introducido a un vehículo y trasladado a un campo, donde se lo deposita dentro un cajón de un bañado.
Ante este caso el lugar del hecho sería cronológicamente: La casa, vehículo, el campo y el bañado; los escenarios: la habitación, el vehículo y el cajón; entonces se pueden clasificar en primarias y secundarias y dentro de la misma puede haber varias secundarias.

INDICIOS – EVIDENCIAS – PRUEBA.

En todo hecho delictivo, se debe tener especial atención en las cosas significativas que están presentes o no en el lugar del hecho, o donde el aporte de un testimonio puede indicar y significar una valoración infinita para entender el suceso y las acciones a tomar.

INDICIO: significa en criminalística significa, todo rastro, vestigio, huella, sea del delito, del autor o de la víctima.
Por lo tanto, es todo material “sensible significativo” que tiene relación con un hecho delictuoso. Al decir material sensible significativo se entiende que está constituido por todos aquellos elementos que son localizados y percibidos mediante la aplicación de nuestros sentidos. O bien: “Hechos o circunstancias a partir de los cuales se puede inferir la exis-tencia de otros hechos, a través del razonamiento y la lógica”
Clasificación de Indicio: Por el momento de su producción, pueden ser:
- Antecedentes: los generados antes del hecho.
- Concomitantes: los que se generan durante el hecho.

- Consecuentes: los que se generan con posterioridad al hecho.

Tipos de Indicios

- **Biológicos:** Impresiones dactilares, manchas Hemáticas o seminales, huellas de mordedura, estigmas ungulares (producidas por las uñas ej.: arañazos, escoriaciones etc.), Pelos, saliva, restos dérmicos u óseos, etc.
- **Físicos:** Tierras, polvos, rastros papilares, todo tipos papeles (cartas, hojas, etc.), huellas (de pisada, neumático, etc.), marcas de herramientas, armas blancas, de fuego o contundentes, etc.
- **Químicos:** Pinturas, grasas, líquidos inflamables, aceites, medicamentos, cigarrillos, fósforos, drogas ilícitas, alcoholes, etc.
- **Informáticos:** software y hardware, información registral, de tráfico, de contenido.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PÉRDIDA DE LOS INDICIOS: climáticos, humanos, animal y zona hostil.
Cuando se hace referencia a la hostilidad de la zona, no es indicativo a un territorio barrial, sino que es a una situación en sí.
Teniendo en cuenta estos factores, la intervención policial, deberá realizarse en base a lo normado en el Artículo 268 CPP Sta. Fe.

ABIERTO: La posibilidad de la pérdida de los indicios es posible por los siguientes factores: Climáticos, Hostilidad del lugar, Humano y Animal. Ejemplo: campo, plaza, etc.
CERRADO: La posibilidad de la pérdida de los indicios es posible por los siguientes factores: Hostilidad del lugar, Humano y Animal. Ej.: casa, club, etc.
MIXTO: La posibilidad de la pérdida es proporcional a las opciones anteriores. Ej.: Quincho, etc.
MÓVIL: la posibilidad de pérdida es la misma que en el lugar mixto.

RASTRO- HUELLA: Es toda figura, señal o vestigio, producidos sobre una superficie por contacto suave o violento, con un objeto cualquiera, impregnados o no de sustancias colorantes orgánicas o inorgánicas.
Definición de "mancha": Es toda modificación de una superficie, ya sea por alteración del color de esa superficie o por el depósito de una sustancia extraña a la misma.

EVIDENCIA: Son aquellos indicios que fueron recolectados en el lugar de los hechos y que el posterior análisis de laboratorio ha comprobado que tienen relación con los hechos que se investigan. Pero en un sentido más amplio también está constituida por las versiones de los hechos plasmadas en las entrevistas, convirtiéndose en evidencia testimonial y la evidencia surgida de medios de alta fiabilidad como son los documentos, la evidencia documental.

PRUEBA: Cuando la evidencia permite determinar en cierta forma como se desarrolló el hecho delictivo y/o establecer la participación de un sujeto en el proceso judicial. Se la puede clasificar en prueba material, testimonial y documental.

EN TÉRMINOS CRIMINALÍSTICOS: "Indicio es sinónimo de Evidencia pero no es Prueba"

Primera etapa: Es donde se pueden recolectar los indicios (cosas materiales, testimonial o de índole documental), en el lugar del hecho en la función policial desde la primera intervención (tarea de campo) y que bajo las formalidades legales plasmadas en nuestro código procesal (actas, testigos, etc.) se envían para ser analizadas y estudiadas a otra instancia de investigación (puede ser científica, policial o judicial). Esta etapa es crucial en el aseguramiento de los indicios desde lo legal, para que la investigación procesal no sufra objeciones por la labor realizada, debido que es la más cuestionada en el estrado judicial. En el lugar del hecho, no se puede determinar la verdadera naturaleza del indicio, por lo tanto, no se debe afirmar que tal indicio es tal cosa o es veraz e indiscutible el testimonio que pueda obtenerse. Este tipo de comentarios por parte de los actuantes en el lugar, trae aparejado que a la víctima se le brinde información errónea y que en el desarrollo de la investigación esa información resulta nula en su significancia, permitiendo que se formule distintas hipótesis conceptuales, hacia todos los funcionarios policiales.

Segunda etapa Evidencia: el material recolectado por el funcionario policial en el lugar de los hechos y demás, es enviado a la instancia investigativa donde se le otorga el rigor científico o validez. En esta etapa se determina la naturaleza de los indicios o veracidad de los testimonios, etc. y donde se pone de manifiesto los posibles errores de la intervención policial por ej.: si no fue asegurado adecuadamente mediante un soporte contenedor (bolsa, caja, etc.) y sobre todo los formularios homologados del MPA (Rótulo de Elemento Secuestrado y Cadena de Custodia), actas, etc.

Tercera etapa Prueba: el indicio ya establecida su naturaleza, mediante los análisis que determinaron la misma, es elevada en calidad de evidencia por parte de los investigadores policiales al Fiscal del Ministerio Público de la Acusación interviniente en el caso y dependiendo de la aptitud y fidelidad de lo establecido en toda la actuación policial de campo y laboratorio, que afirman la investigación; será presentada en rango de prueba por la autoridad judicial ante del debido proceso.

ARTÍCULO 268 “Código Procesal Penal” de la Provincia de Santa Fe – Ley 12734.

Este artículo es primordial en toda la acción y actividad policial, ya sea desde el punto de vista investigativo como funcional. Los incisos que forman parte de este artículo no son de carácter optativo, sino que marcan una formalidad jurídica en el proceder y no pueden desconocerse por parte del funcionario policial.

Deberes y Atribuciones

La Policía investigará bajo dirección del Ministerio Público de la Acusación. Sin perjuicio de ello, deberá investigar todo delito de acción pública que llegue a su conocimiento en razón de su función, por orden fiscal o por denuncia, debiendo, en este último caso, comunicar dicho extremo en forma inmediata al Ministerio Público de la Acusación a los fines de recibir directivas. La Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

Los incisos remarcados, son los que más deben tenerse en cuenta en la primera intervención en el lugar del hecho e investigación:

1) recibir denuncias
2) requerir la inmediata intervención del Organismo de Investigaciones o, en su defecto, de la actuación operante del mismo, practicar sin demora las diligencias necesarias para hacer constar las huellas o rastros del delito, cuando hubiera peligro de que desaparezcan o se borren por retardo de estas diligencias;
3) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores e individualizar la evidencia que pueda dar sustento a la acusación;
4) realizar los actos que le encomendara el Fiscal;
5) aprehender, detener e incomunicar a las personas, en los casos que este Código autoriza, informándolo de inmediato al Fiscal. En todos los casos deberá poner a las mismas a disposición del Juez competente dentro de las veinticuatro (24) horas de efectuada la medida;
6) recoger las pruebas y demás antecedentes que pudiera adquirir en el lugar de la ejecución del hecho punible y practicar las diligencias urgentes que se consideraran necesarias para establecer su existencia y determinar los responsables, debiéndose recopilar por separado, en lo posible y de acuerdo con los distintos hechos que se investiguen, las respectivas actuaciones;
7) poner en conocimiento del Fiscal las informaciones y diligencias practicadas, requiriendo su autorización para realizar aquellas medidas probatorias que, por su naturaleza, sean definitivas e irreproducibles, y que deberán colectarse con control de la defensa, si el imputado estuviera individualizado. Si fuera imposible cumplir con estas exigencias ante el inminente peligro de frustración de la medida, la misma, excepcionalmente, se realizará con intervención del Juez Comunitario de Pequeñas Causas o certificándose su fidelidad con un (1) testigo mayor de dieciocho (18) años, hábil y que no pertenezca a la repartición, fotografías u otros elementos corroborantes. Si por las especiales circunstancias del caso no fuera posible la presencia de un (1) testigo, la diligencia tendrá valor con la constancia con dos (2) funcionarios actuantes y material fílmico registrado desde el inicio de la misma;
8) disponer que antes de practicarse las averiguaciones y exámenes a que debe procederse, no hubiera alteración alguna en todo lo relativo al hecho y estado del lugar en que fue cometido;
9) proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgara indispensables, recabando los informes y noticias que pudieran servir de utilidad al Fiscal o a la defensa, documentando las declaraciones sólo cuando se estime necesario;
10) secuestrar los instrumentos del delito o cualquier otro elemento que pudiera servir para el objeto de la investigación en caso de urgencia o peligro en la demora.
Sin embargo, no podrá imponerse de la correspondencia, papeles privados, material informático y grabaciones que secuestrara, sino que los remitirá intactos al Fiscal competente para que éste requiera autorización al Tribunal;
11) impedir, si lo juzgara conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del hecho o sus adyacencias, antes de concluir las diligencias más urgentes de investigación, con comunicación a la Fiscalía;
12) identificar al imputado;
13) informar al imputado inmediatamente de que fuera citado, aprehendido o detenido, que cuenta con los siguientes derechos:
a. nombrar abogado para que lo asista y represente;
b. conferenciar en forma privada y libre con su defensor, antes de prestar declaración o realizar un acto que requiera su presencia;

c. abstenerse de declarar sin que ello signifique una presunción en su contra, o solicitar ser escuchado por el Fiscal;
d. solicitar del Fiscal la intimación de los hechos que se le atribuyen, la calificación jurídica penal que provisionalmente merezcan y la prueba que existe en su contra;
e. solicitar se practique la prueba que estimara de utilidad. La información precedente le será entregada al imputado por escrito, dejando constancia fehaciente de su entrega. Rige lo dispuesto por el artículo 110;
14) cumplimentar lo necesario para que el imputado sea revisado por el médico, bioquímico o psicólogo, en los casos en que así correspondiera;
15) cumplimentar con la información a enviar al Registro Único de Antecedentes Penales;
16) desarrollar su actuación de acuerdo a los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución de la Provincia, Constitución Nacional y Pactos Internacionales que la integran, respetando los derechos humanos y garantizando su plena vigencia. (Conf. Ley 14.392)

Intervención del funcionario policial en la Escena del Delito

ACTOS DE DESPLIEGUE POLICIAL EN EL LUGAR DEL HECHO: Los actos son tres con tres acciones, que deben producirse como regla general en la intervención, siendo:

Acto de Intervención: al momento del arribo al lugar del hecho el funcionario debe desplegar siempre tres acciones: COMUNICAR, PRESERVAR Y CUSTODIAR. Estos despliegues hacen mención a la comunicación radial, donde se informa de la situación y los requerimientos necesarios para la correcta actuación; lo que permite establecer la preservación de lo que en el lugar, podría encontrarse como posible material probatorio a futuro y el criterio de la custodia perimetral para el desarrollo de las tareas de investigación.

Actos de Investigación: Esto refiere a las tres acciones que se debe efectuar, en caso de riesgo inminente de pérdidas de los indicios, en la investigación sumado al de intervención y procesal. Estos riesgos hacen referencia a los factores climático, humano, animal y zona hostil; lo que de acuerdo a la formalidad del Art. 268 CPP, el actuante debe proceder a BÚSQUEDA, RECOLECCIÓN Y PRESERVACIÓN.
En este acto es muy importante tener muy en cuenta el Artículo 260 CPP

“FORMALIDADES PARA ACTOS IRREPRODUCIBLES O DEFINITIVOS”: Deberán constar en actas debidamente formalizadas, con expresa mención de la fecha, hora, intervinientes, firmas de los funcionarios actuantes y mención de cualquier otro dato útil a la eficiencia y acreditación de la autenticidad del documento, los operativos dirigidos a la búsqueda e incorporación de pruebas, inspecciones, constataciones, registros, requisas, secuestros, aprehensiones, detenciones, reconocimientos y toda otra diligencia que se considerara irreproducible o definitiva. Las restantes diligencias de la investigación no guardarán otras formalidades que las exigidas por la reglamentación y por las instrucciones generales y especiales expedidas por el Ministerio Público Fiscal, salvo las que tuvieran una formalidad expresamente prevista en este Código. Este artículo es el más cuestionado en el debido proceso judicial, por la falta de profesionalismo policial.
Por lo tanto el funcionario policial está en obligación legal, de proceder a implementar esta acción en caso de riesgos inminentes de que se pierdan indicios o pueda frustrarse la

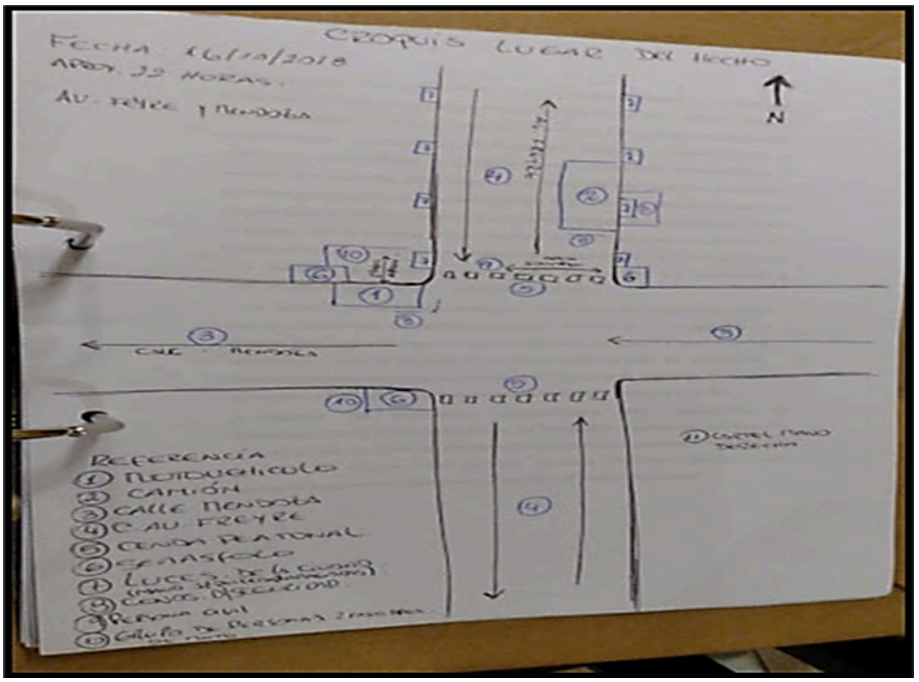
investigación, esto permite fijar los indicios del lugar del hecho o escena del delito en forma general, que estará presente, como documentación necesaria para la fidelidad del acto. En la regla general se debe tener en cuenta que *"TODO LO QUE SE OBSERVA, SE DIBUJA Y DESCRIBE"*; que con llevará a estar concatenado con el último acto y acciones que a continuación se menciona.

Actos Procesales: Este acto junto al de Intervención, son los dos que en la intervención del lugar del hecho, siempre deben desplegarse como primer funcionario en arribar o interventor, lo que en concordancia a lo dispuesto en el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe – Ley 12734, debe confeccionar: Acta de Procedimiento, Croquis Demostrativo del Lugar del hecho e Inspección Judicial (técnicamente es Inspección ocular)

Acta de procedimiento: Debe confeccionarse con un lenguaje claro y conciso (es narrar y describir todo lo que ocurrió y se hizo), plasmando cronológicamente las acciones desplegadas, en base a lo dispuesto en la tarea inherente a la función policial y por los Artículo 268 y 260 y demás del CPP.

Croquis Demostrativo del Lugar del hecho: en esta instancia, lo confecciona el primer interventor y es un dibujo a mano alzada del lugar del hecho o escena del delito, del tipo esquemático y que orienta el suceso, con ayuda de leyendas explicativas y sin usar una escala determinada (pudiendo utilizar pasos para medir de manera explicativa y referencial). El croquis del lugar del hecho o escena del delito debe: a) Reflejar dimensiones del lugar, distribución del escenario y localización de víctima/s, armas, objetos y rastros del hecho investigado susceptibles de registro. Además, dibujar todo elemento de relevancia que se observe a simple vista como roturas de puertas, ventanas, derrames, boquetes, etc. b) Indicar, previa determinación, en la parte superior del croquis, la dirección Norte. c) Incorporar el área circundante al lugar del hecho o escena del delito, anotando las calles, avenidas, rutas, etc., que lo rodean y cualquier circunstancia que pueda tener relación con el hecho que se investiga como pueden ser árboles caídos, obras en construcción, ubicación de semáforos, etc.

El croquis es indicativo del suceso y no solo lo elabora el primer interventor, sino que cualquier funcionario policial está capacitado para hacerlo y sobre todo en la función de R.P.I. Salvo en la relevancia del tecnicismo del hecho, necesita hacer constar de una manera más específica el lugar e indicios. Lo que no quita que la instancia pericial, al ser solicitada, pueda consultar a la autoridad judicial en el entendimiento de que tal suceso o magnitud del hecho, no requiere una intervención específica.



El croquis debe estar rotulado, con fecha, datos del hecho y firmado con aclaración del funcionario policial que lo confecciona y referencias de lo dibujado. Es parte del acto irreproducible en el lugar del hecho.

Plano: es algo más elaborado, que detalla las proporciones y las medidas de un objeto o de un lugar de una manera más técnica, plasmando con mayor detalle, para representar una idea o realidad.

Inspección Judicial (técnicamente es Inspección ocular): Se actúa bajo lo normado en el Art. 163 del Código Procesal Penal Sta. Fe en su “Capítulo II” “Inspección y reconstrucción”, donde se expone: Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiera, de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. De ella se labrará acta que describirá detalladamente esos elementos y, cuando fuera posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. La Fiscalía ordenará la individualización, recolección y/o toma de muestras de rastros biológicos y/o genéticos no individualizados en el lugar del hecho que permitan obtener huellas genéticas para su incorporación al Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Las inspecciones que por sus características exijan descripciones especiales u operaciones técnicas, serán realizadas de tal modo que no se afecte la dignidad o la salud de la persona. (Conf. Ley 14.374)
Por lo tanto esta inspección es un proceso metódico, sistemático y lógico de búsqueda de indicios que consiste en la observación minuciosa e integral del lugar del hecho o escena del delito. Una vez comenzada la inspección ocular del lugar del hecho o escena del delito no debe interrumpirse, salvo que se den circunstancias que impliquen peligro físico para el personal o daño para las cosas. El personal técnico especializado utilizará el método de inspección ocular que resulte más adecuado a las circunstancias del hecho y características geográficas del lugar.

Estos actos no significan, que el R.P.I. por jurisdicción no deba proceder a constituirse nuevamente en el lugar de los hechos (en caso de que no pudo hacerlo oportunamente). Lo que evidentemente y cronológicamente no va ser posible por el hecho que le atañe; pero si debe proceder a la acción investigativa propia de la función policial y lo dispuesto en el código, para añadir todo tipo de datos e indicios relacionados que al momento de la acción del primer interventor y que en la vorágine del acto, no pudo haberse dejado asentado.

Guía de procedimientos para la primera respuesta en la escena del delito del Ministerio Público de la Acusación del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Año 2014) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación.

Cualquier funcionario de policía, que llega a una escena en la que se hubiera cometido un delito es un incidente crítico, que requiere ser manejado adecuadamente, independientemente de su tamaño o complejidad; la falta de profesionalismo en el tratamiento del hecho produce desorganización e investigaciones ineficientes, lo que permitirá casos que quedan abiertos sin resolución, casos sin cargos para presentar o evidencias inadmisibles en el juicio. Lo que lleva a una posterior investigación judicial y sanción legal hacia los actuantes.
Las acciones del policía que llega a la **escena** del **delito** pueden complicar el avance de una investigación, o por el contrario, contribuir al esclarecimiento del hecho. Incluso un "caso sencillo" puede perderse como resultado de un deficitario manejo de la escena, iniciado por quien acuda a la respuesta inicial.
Ante tal responsabilidad primordial para el aseguramiento de todo el material probatorio que se encuentre en el lugar del hecho o se vaya recolectando durante la investigación, el Fiscal General del MPA instruyó para toda la Policía de Santa Fe en el Año 2014, una guía de buenas prácticas, que busca presentar de manera sencilla y específica las tareas que deben ser desplegadas:
El primer policía en arribar a la Escena del Delito tendrá a su cargo el control de la misma hasta tanto se presente en el lugar un responsable de la investigación o un Equipo Criminalístico. Esto implica que deberá articular la convocatoria a los servicios de emergencia que fueran necesarios y coordinar sus acciones en un primer momento.
En caso de tomar conocimiento directamente en el marco de la actividad de calle deberá dar aviso inmediatamente a un superior o a la central de comunicaciones y procurar arribar al lugar del hecho con celeridad y desplegar los actos de intervención.
Una vez allí, reportará de inmediato a la central de comunicaciones los hallazgos que realice, como personas muertas, heridas, signos de violencia, condiciones físicas y de seguridad del lugar y cualquier otro elemento que considere relevante. Para conducirse correctamente, deberá estructurar sus acciones en tomo a ***"tres preocupaciones básicas":***

Seguridad del Funcionario: El deber inicial de todo funcionario policial en estos casos es proceder de manera rápida pero cautelosa. Antes que nada al llegar al lugar realice una Inspección de seguridad del lugar, siendo siempre conveniente entrar a una escena segura. Para ello observe a los probables sospechosos, víctimas y otras personas que se encuentren en el lugar, e intente identificar a alguna persona que pudiera dañarlo a usted o a otros. Es bastante común además que al llegar a una escena existan situaciones potencialmente riesgosas, no sólo puede estar el sospechoso todavía en la misma o mezclado en el gentío, sino que también podría haber armas o explosivos peligrosos, peleas

en desarrollo, multitudes de personas agresivas, animales peligrosos, fuego, sustancias químicas, electricidad o escapes de gas, etc. En cualquier caso, requiera inmediatamente el auxilio necesario para neutralizar dichos riesgos.

Preservación de la vida: La vida siempre es más importante que la recolección o la protección de evidencia, incluye la suya y la de todos ej.: de los potenciales testigos, de la víctima o de los sospechosos. Su deber central como funcionario policial es la preservación de la vida, lo que debe asegurar requiriendo inmediatamente la asistencia médica a cualquier persona herida.
Tiene que aceptar que el personal médico va a perturbar la Escena del delito, su responsabilidad es minimizar este hecho, sin por ello interferir en el esfuerzo de salvar una vida. Al acudir los servicios médicos:
1- Anote los nombres de sus integrantes, como así también el número de interno de la unidad sanitaria y su dominio registral.
2- Tome nota también de sus acciones e indague del posible cuadro médico.
3- intente que siempre ingresen a la Escena del Delito por el mismo lugar, para contaminar lo menos posible el espacio y en lo posible, además, intente que esa vía de acceso sea diferente a aquella en la que Ud. sospecha que hay evidencia (por ejemplo. la entrada por la que ingresó o salió el sospechoso).
4- Si el equipo médico mueve algún objeto o una persona de la escena, o le pide a Ud. que lo haga, para poder realizar la intervención médica, registre este incidente por escrito y de ser posible, fotografíe el objeto antes de moverlo.
3- Si la persona herida debe ser trasladada a un centro médico para su mejor atención, anote el lugar; En lo posible un policía debe acompañar al personal médico, en especial si se trata de un sospechoso. Si es una víctima, intente escuchar y tomar nota de todo lo que pueda relatar, si es que con ello no interfiere en su atención médica y asegurar que un familiar lo acompañe.
4- En el caso de muerte, usted se encuentra en el control de la escena, por lo que minimice el ingreso de todo el equipo sanitario innecesario.
5- En caso de muertes sospechosas, no cubra el cuerpo con una sábana o elemento similar, esto puede alterar los patrones de mancha de sangre. No permita que nadie toque el cuerpo. Si es necesario, coloque una carpa alrededor del cuerpo.

Protección de la escena

La escena se protege por dos razones: En primer lugar, para prevenir la destrucción o remoción de cualquier indicio o evidencia; en segundo lugar: para permitir una adecuada reconstrucción de los hechos ocurridos en la escena.

¿Quién puede contaminar una Escena del Delito?:
- Quién brinda la respuesta inicial
- Otros funcionarios de policía
- Personas que quieran ayudar
- Sospechosos o sus cómplices
- Curiosos
- Todos los que estén presentes en el lugar del hecho. No importa cargo o función que destaque al que ingrese.

El funcionario policial que llegue inicialmente debe orientar todas sus acciones a preservar en la mayor medida posible la Escena del Delito y estar en condiciones de registrar y describir el contexto tal como se encontraba al momento de su arribo.

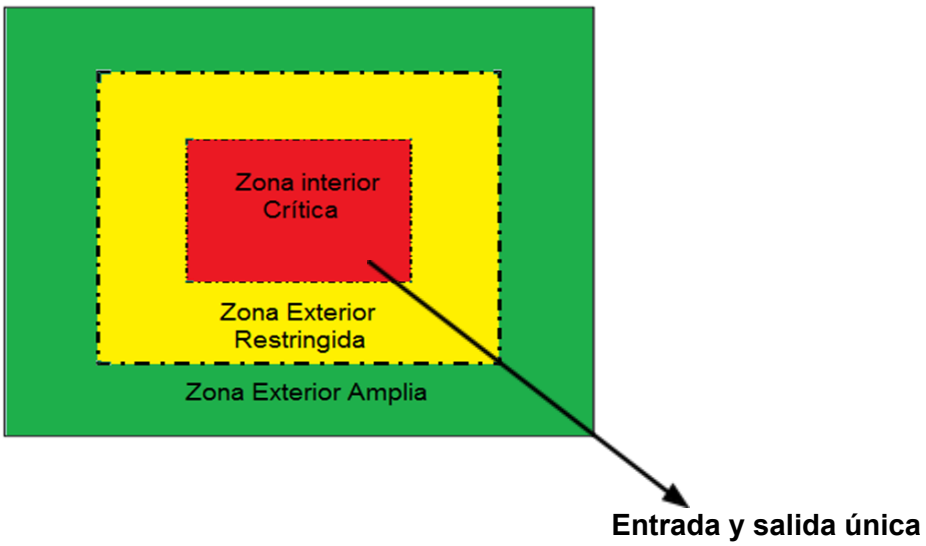
Para ello deberá:

Anotar la hora de arribo; estacionar el vehículo en un lugar que no afecte la Escena; observar todos los detalles posibles y documentar por escrito todo lo que perciba por cualquiera de sus sentidos, lo que escuche, vea o incluso si existen aromas particulares en el lugar; observar y documentar los datos de personas y vehículos que se encuentran en el área y de quienes abandonan el lugar; anotar las condiciones de tiempo, de luminosidad, etc.
Además, establecer perímetros de preservación y custodia del área donde posiblemente ocurrió el hecho delictivo; se recomienda que sea lo más amplia posible. Por ejemplo, si se trata de un homicidio y éste se produjo en una habitación, el perímetro interno debe establecerse sobre toda la casa, y no solamente en el cuarto en el que se encontrare el cuerpo. Se debe acordonar con una cinta o una cuerda. Si no se cuenta con estos elementos, también se puede sencillamente bloquear el acceso, por ejemplo cerrando una puerta o interponiendo un vehículo u otro objeto. No se permitirá acceder a este sector a ningún funcionario policial a excepción de los que investigan la escena, los que deberán hacerse constar en acta de estilo.
Debe crearse una vía única de acceso y salida para que sea utilizada por los investigadores. No permita que personas no autorizadas entren al perímetro.
Identificar Testigos, para ello siempre el funcionario policial debe tener “Actas de Entrevista de Testigo” y en caso de que no recabar los datos que lo identifiquen y posteriormente, se debe hacer lo que sea posible para mantenerlos en la escena hasta que un investigador hable con ellos.
Si se presenta un superior policial o una funcionario político de alto rango:
- Hacerle saber que ninguna persona que no esté autorizada por protocolo, puede ingresar al lugar del hecho.
- Hacer constar en acta de estilo del lugar del hecho, que se le formuló la correspondiente advertencia, por la entrada a la escena y su respuesta. Además si se le dio también conocimiento al R.P.I. y por supuesto a la autoridad judicial (en la primera intervención estos actores no van a estar presentes o pueden llegar después es por ello que la comunicación deba realizarse vía telefónica, lo más recomendado es por medio de la Central de Emergencias 911).
- Advertirle que puede ser citado a testificar.
- De ser posible, disponer que alguien asegure el perímetro y escoltarlo, documentando todo lo que esta persona haga, en caso de que haga caso omiso a la advertencia. Recuerde que como primer funcionario policial en arribar, todos los actos de la intervención, tienen una responsabilidad jurídica y administrativa.

Perímetros de preservación y custodia del lugar del hecho

El funcionario policial que llegue primero al sitio, realiza una correcto cordón perimetral y no permite que nadie ingrese bajo ninguna circunstancia, a excepción de por supuesto, un peligro real de la vida de alguien partícipe de dicho suceso, ya sea la víctima misma, el

victimario o un tercero. El LUGAR DEL HECHO o ESCENA DEL CRIMEN, en tres zonas cuyos límites están fijados de acuerdo a las características del suceso.



<u>Zona interior crítica:</u> Perímetro dentro del cual existen elementos, rastros y/o indicios del hecho que se investiga (escena). Sólo permanecerán el Equipo Pericial y Testigos.
En el caso del fiscal, el mismo puede ingresar, pero solo lo hará por un canal seguro, que el "coordinador del equipo pericial" le indique. Teniendo en cuenta que hay uno o más testigos que están observando la situación. Todo despliegue pericial o movimiento fuera de él, se hará constar en acto a los fines procesales correspondientes.

El Coordinador pericial puede disponer menos o más dimensiones de los perímetros que ya se hayan implementado y además mediante comunicación al fiscal o autoridad judicial interviniente la preservación del lugar por el tiempo que se requiera para la correcta búsqueda, recolección y preservación de los indicios.

Zona exterior restringida: Sector de libre circulación y permanencia solamente de los diversos especialistas convocados a tal efecto, Personal Policial o de Fuerzas de Seguridad de apoyo, Funcionarios Judiciales o del Ministerio Público, etc.

Zona exterior amplia: Sector de custodia, donde las diversas agrupaciones policiales en colaboración (incluye al primer interventor) al R.P.I, brindaran el aseguramiento de los demás sectores con los medios necesarios y adecuados ej.: Cinta perimetral, la cual indica la presencia policial y el límite para la gente, curiosos y medios periodísticos.

Entrada y salida única: es el canal por el cual, se podrá acceder de una manera segura, a las distintas zonas, por parte de la unidad sanitaria en caso de urgencias, morguera o bomberos. Este canal solo es de uso exclusivo para estas contingencias.

Los peritos Criminalísticos, tienen la potestad de ampliar o reducir los perímetros de aseguramiento según las características del lugar, debiendo el personal policial de seguridad brindar toda la colaboración posible, incluyendo la búsqueda de testigos civiles para el correcto despliegue pericial.

Actos iniciales del primer funcionario policial en el lugar del hecho

Debe extremar todos los recaudos a fin de PRESERVAR la intangibilidad del lugar, para lo cual debe:

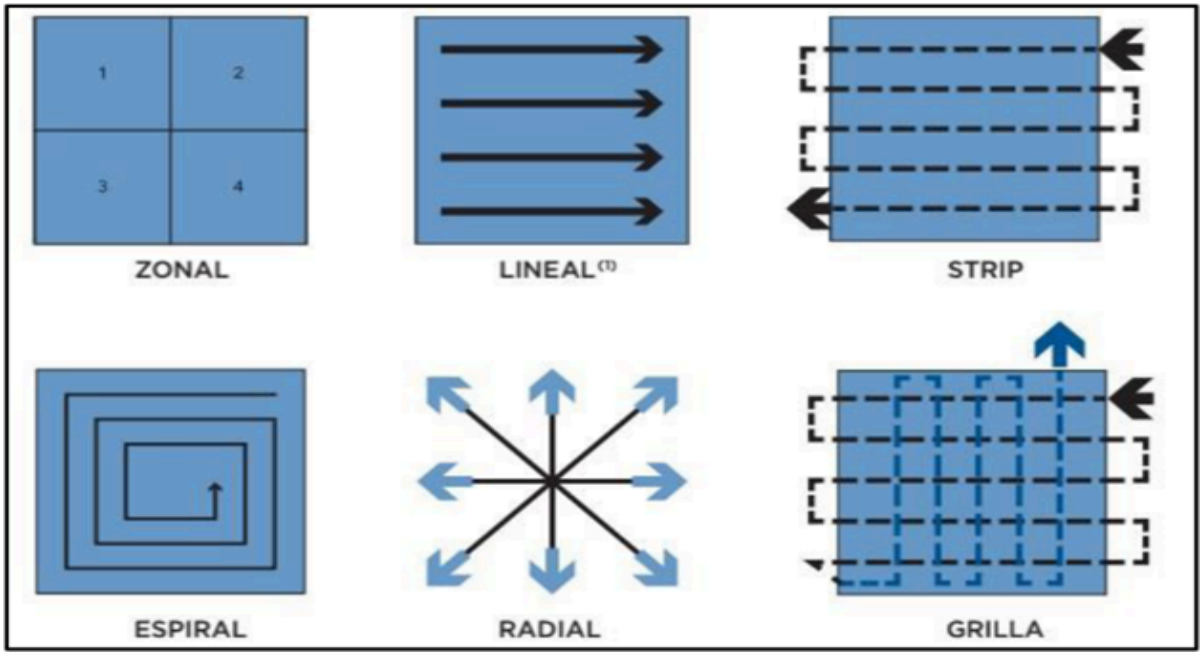
a. REGISTRAR la hora de arribo.
b. Permanecer en continuo ESTADO DE ALERTA partiendo de la premisa que podría estar en curso un delito.
c. Observar globalmente todo el lugar, a fin de EVALUAR la escena, con carácter previo al desarrollo del procedimiento en sí.
d. DESPEJAR el lugar, desalojando a los curiosos y restringiendo el acceso al lugar.
e. OBSERVAR Y REGISTRAR la presencia de personas, de vehículos o de cualquier otro elemento o circunstancia que, en principio, pudiera relacionarse con el acontecimiento.
f. RESGUARDAR la integridad de víctimas, presuntos autores y/o partícipes, testigos, agentes de las fuerzas de seguridad y público en general, tanto frente a derivaciones del hecho acaecido como a la posibilidad de explosiones, emanaciones tóxicas, derrumbes, descargas eléctricas, etc.
g. TOMAR todas las previsiones ante peligros inminentes para reducir al mínimo la posibilidad de que bienes materiales puedan resultar dañados.
H. COMUNICAR el conjunto de lo observado y actuado -por la vía más rápida- a la superioridad, la que será responsable de solicitar refuerzos, auxilios sanitarios, servicios públicos, etc.
I. RELATAR las características del hecho a la Policía Científica, a fin de determinar la dotación de especialistas periciales a intervenir.
J- No tocar, mover, comer, etc. Ni dejar que otros contaminen la escena del mismo modo.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL LUGAR EL HECHO

1)- No tocar, mover, limpiar, cambiar de lugar ningún objeto, sobre todo si tienen superficie lisa y pulida, huellas, manchas, etc.
2)- No abrir o cerrar puertas, ventanas, mover muebles.
3)- No alterar la posición del cadáver, no manipular armas o cualquier cosa por más insignificante que sea.
4)- Prohibido: Fumar, comer, arrojar cosas o basura.
5)- En todo momento el personal policial de seguridad brindará protección al personal de peritos abocados a la búsqueda y recolección de indicios.
6)- Los medios de comunicación deberán permanecer a una distancia prudente, a los fines de no entorpecer ni contaminar el lugar.
7)- No sacar fotos o filmar el lugar del hecho antes y después del arribo policial. Sólo la autoridad judicial de investigación dispone y autoriza al R.P.I. de la toma fotográficas digitales, en situaciones necesarias. En caso de ausencia definitiva del mismo, el personal policial como primer interventor y como medida de aseguramiento o fijación podrá realizarlo, previa comunicación a dicha autoridad judicial con testigos civiles o en caso de la premura y en ausencia total el policial; todo se debe dejar plasmado en acta de estilo con las circunstancias etc.
8)- No hablar de las circunstancias del hecho, debe abstenerse del mismo con terceras personas ajenas a la investigación.

Métodos de intervención o recorrido del lugar de los hechos

Dependerá del criterio del funcionario policial, al momento de observar las características del lugar del hecho que se investiga.



INTERVENCIÓN DEL EQUIPO CIENTÍFICO
FIGURA DEL COORDINADOR PERICIAL DE LA ESCENA DEL CRIMEN
basado de la resolución 26-2014 de la Fiscalía Regional N° 2 - Rosario

Para todos los funcionarios policiales que integran la Policía de la Provincia de Santa Fe, es muy importante conocer la actuación de este funcionario parte de esta institución y que solo le atañe la tarea de rigor técnico – legal en el abordaje científico del lugar del hecho y que trabaja concatenadamente con el R.P.I, con las disposiciones lógicas emanadas por la autoridad judicial de investigación que le haya impartido a ese funcionario y al mismo.

Coordinador Pericial: Es el máximo responsable, aún por encima del personal policial de mayor jerarquía o R.P.I, debido que tiene la dirección y procesamiento interno de la escena y equipo de peritos con las especialidades que se requieran.
Pero está sujeto en las disposiciones procesales que le ha indicado la autoridad judicial al R.P.I., mediante alguna instrucción específica.

<u>Funciones del Coordinador Pericial:</u>

- Dispone el correcto cerco perimetral, que debe está claramente definido con el empleo de elementos y fácilmente advertibles deben servir como valla para impedir el acceso.
- Definir los límites de la escena y las medidas para su preservación.
- Mantener alejadas a las personas que nada tengan que ver en la intervención del lugar, lo que incluye al personal policial y/o de seguridad, terceros, etc.

- Proceder al registro de las personas que, en razón de sus funciones, deben permanecer en el perímetro asegurado.
- Disponer el orden de ingreso de los peritos criminalísticos para llevar adelante sus funciones en el lugar del hecho.
- Advertir a las personas que inevitablemente tuvieran que estar dentro del perímetro cuales son los lugares en ha determinado la existencia de elementos rastros y/o indicios a los efectos de que no los contaminen, alteren o modifiquen.
- Controlar que no se incorporen elementos extraños en la zona del perímetro.
- Observar la existencia de peligrosidad y dar aviso al equipo criminalístico.
- Reseñar por escrito lo observado y lo actuado.
- Preguntar al personal policial ya presente sobre el hecho acaecido las medidas de seguridad adoptadas y las personas que allí ingresaron.
- Disponer la clausura de accesos cuando se trate de lugares cerrados ya sea con un personal policial en frente o sellando puertas y ventanas. Una vez aislado el lugar proceder a definir las tres zonas: crítica, restringida y amplia. Registrar los ingresos y egresos de la zona interior del perímetro delimitado.
- Seleccionar las áreas dentro del perímetro por donde se podrá transitar. Dejar constancia de los cambios o modificaciones inevitables producidas durante la intervención.
- Arbitrar los medios de protección hasta el arribo de los expertos, de todos aquellos muebles, aberturas interiores o exteriores, elementos de ornamentación y otros elementos que se presuma hayan estado en contacto con algún participante del hecho. Los mismos recaudos anteriores valen para los vehículos.
- Preservar las superficies impactadas por efectos de interés balístico o efracciones. Registrar por escrito toda alteración o sustracción de elementos que se encontraban en el lugar del hecho, así como la presencia de personas no autorizadas, sean estas del Poder Judicial, del Ministerio Público, u otros agentes o funcionarios de policía o de otras fuerzas de seguridad.
- En los lugares cerrados debe hacer el examen minucioso de puertas, ventanas, techos, aberturas dirigiendo la vista de arriba hacia abajo y viceversa. Recibir y analizar toda la información relevada anteriormente en la escena.
- Determinar respecto al lugar del hecho: ubicación geográfica, características generales, vías de acceso y condiciones climáticas, de iluminación y de visibilidad con el fin de caracterizarlo adecuadamente.
- Observar las áreas cercanas y distantes alrededor de los principales elementos, rastros y/o evidencia desplazándose con sumo cuidado, empleando la técnica que considere más adecuada para su recorrido.
- Revisar detenidamente o soporte y los objetos que se encontraran en el mismo y prestar especial atención a recorrido a ser tomado hacia el punto focal de la realización del hecho.
- Estar en permanente contacto con el equipo de detectives y con el fiscal informando en relación a presuntas hipótesis del acaecer del hecho.
- Arbitrar los medios para preservar la cadena de custodia de las evidencias recogidas en el lugar del hecho.

Remitirse a la Instrucción Fiscal Gral. N°4/2014 Anexo 14 referido a 3 prioridades y los procedimientos.

Para tener en cuenta: Las siguientes consideraciones están basadas en lo normado en el Código Procesal de la Provincia de Santa Fe, por lo tanto lo descripto en este apunte es

aplicable en todo el territorio de la provincia, más disposiciones vigente de la Fiscalía General o cada Fiscalía Regional mediante sus instrucciones.

- La liberación del lugar del hecho, es facultad exclusiva de la autoridad judicial de investigación. Solo lo decidirá en caso de que el R.P.I. o el equipo pericial le informe que ya está todo terminado, etc. Se deja expresa constancia en acta y legajo.
- El primer funcionario policial en arribar al lugar del hecho, debe comunicarse con la autoridad judicial en turno y darles los pormenores de lo acontecido y medidas tomadas (acciones propias a la función policial) , que incluye todos los actos que deba desplegar (instrucciones específicas de la autoridad judicial) y posteriormente delegar el procedimiento a seguir, si se hace presente al R.P.I. de la jurisdicción, quedando en colaboración y luego plasmar la debida intervención del acto de Intervención y Procesal.
- El primer interventor no debe abandonar o ser relevado del lugar, por ningún motivo o disposición del superior, debido que es el que obtuvo la primera impresión del hecho y debe informarla a la llegada del equipo pericial y al R.P.I.
- En caso de demora del equipo pericial y no hay riesgo de pérdida de los indicios, no asuma el rol de perito científico, por premura de retirarse.
- El R.P.I., debe hacerse presente en el lugar del hecho y asumir nuevamente todos los actos que conlleva la investigación. Pero en caso de que no lo pudo concretar por razones de servicio etc, dejará constancia en su Libro de Guardia y en luego en la confección del legajo.
- EL lugar del hecho se entrega de manera formal (Acta de estilo) entre “El primer interventor” y el RPI; donde lo que se hace constar es la actuación del primero y las medidas realizadas que luego le entregará cuando confeccione las actas y croquis.

Formas de recolección y preservación de los indicios del lugar del hecho

Todos los indicios recolectados en el lugar del hecho, nunca deben estar juntos en un mismo contenedor. Cada uno debe contener su identificación y las medidas adecuadas de protección y aseguramiento, a los fines de evitar la contaminación de estos. Ante la duda consultar al equipo pericial más cercano. Para todo tratamiento de la búsqueda, recolección y preservación de los indicios se debe tener muy presente lo normado en el Código Procesal de la Provincia de Santa Fe, sobre todo en los Art. 268, 163 y 260.-

<u>Se recomienda seguir las siguientes pautas aseguramiento y preservación de los indicios NO BIOLÓGICOS:</u>

Arma de Fuego: Desactivar y manipular lo menor posible y de forma segura.
- En caso de presentarse alguna anomalía, solicitar al perito o técnico especializado.
- Dejar constancia según lo establecido en los Actos Procesales que debe desplegar el funcionario policial, a los fines de documentar de las circunstancias del porqué procedió al Acto de Investigación relacionado a la búsqueda, recolección y preservación.
- Dejar constancia de las inscripciones estampadas en su estructura, relacionadas a la marca, fabricante, etc, y de la numeración serial. En caso de que no se observen, dejar constancia que no posee o no se encuentran visibles.
- En lo posible preservar en un contenedor con sujeción (caja de cartón, con precinto que la sostenga), o lo más común en poseer un envoltorio transparente (que sea asegurado en sus aberturas), para su posterior remisión y tener control del secuestro.

- Rotulado.
- Utilizar Fajas de seguridad (listones de papel firmados: testigos, personal policial actuante, aseguradas con cinta adhesiva del tipo transparente, en todos los sectores de apertura. El precintado, es válido, pero debe estar contenido el elemento en un soporte que no permita su acceso o manipulación.
- Sellos, firmas con aclaración.
- Demás consideraciones que se estimen de interés.





Cartuchería: Se sugiere inmovilizar el o los cartuchos, mediante cinta adhesiva, a lo fines de evitar roces, golpes y facilita la observación y conteo.-

Proyectil: Si se encuentra incrustado en madera u otro material de la pared, corte el material alrededor de la bala con un cuchillo afilado y evite producir rayaduras o rasguños al mismo (tener en cuenta que esto solo se podrá realizar en caso de riesgo inminente de riesgo de pérdida del indicio o falta de equipo pericial en la región).
Coloque el o cada proyectil, de forma separada en algún frasco o caja pequeña, con algodón o tela, diario, cualquier cosa que sea suave y no permita algún daño; en forma tal que no pueda moverse durante el transporte.

Soga: en caso de ahorcamiento o estrangulamiento, registrar el nudo de la cuerda, ligadura u objeto utilizado como elemento constrictor, sin deshacerlo o alterarlo. Coloque el elemento en un contenedor, séllelo e identifíquelo.

ELEMENTOS CON SANGRE:
- En la vestimenta o en telas permítale secarse en forma natural y no por exposición a la luz solar o al calor, séquela sobre una superficie limpia, para evitar la contaminación. Una vez seca, envuelva cada prenda por separado y proceda a sellarla (Usar papel cartón, sin impresiones, etc.).
- En superficies duras, vidrio o duras, vidrio o mancha con un cuchillo afilado u hoja de afeitar, coloque el producto del raspado en un frasco pequeño. Ciérrelo en forma segura utilizando cinta.
- En forma líquida, proceda a la succión utilizando un gotero y coloque la misma en un contenedor estéril cerrándolo en forma segura.
- En madera, utilice un cincel para extraer los pequeños trozos de madera que contienen la mancha de sangre. Coloque el producto en un frasco contenedor y cierre el mismo.
- En tierra, levante cuidadosamente la tierra que contiene la mancha de sangre con una cuchara y colóquela en un contenedor bien cerrado y séllelo.

RECEPCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DESDE LOS EFECTORES PÚBLICOS DE SALUD:

- Todo contenido biológico, no debe congelarse.

a)- Que el contenedor sea acorde en la seguridad e higiene para su recepción en ese momento y si está refrigerado
b)- Que esté rotulado con todos los datos de la persona a la que se practicó la extracción, como así también la fecha, hora. De constar además los datos del facultativo y su número de matrícula.
- En caso de que se recepcione la muestra, en condiciones vulnerables y a futuro pueda cuestionarse su preservación y custodia, se debe confeccionar acta de estilo de recibo y hacer constar mediante descripción las consideraciones que antes se mencionan. Como así también iniciar el registro adecuado de Cadena de Custodia con el formulario homologado del MPA, donde se expone la situación, quedando de manifiesto el porqué del inicio de la misma de quién la entrega y las condiciones de la muestra y la decisión de la autoridad judicial. Recuerde que esta comisión de traslado es una custodia y debe ser adecuada en la conservación por parte del emisor.
- Si no está refrigerado y no se tiene los medios para preservarlo, considerar la comunicación a la autoridad judicial de la investigación a los fines que sepa la situación y que disponga la inmediata recepción en el laboratorio biológico más cercano del MPA.
- Es muy importante la validez legal que tiene una muestra del tipo biológica, en un proceso judicial y es por eso que el funcionario policial debe dejar debidamente asentado todos sus actos.

CADENA DE CUSTODIA: es el procedimiento de seguridad y control que se utiliza para la identificación, preservación, aseguramiento y resguardo de los indicios materiales, abarcando desde la localización hasta su valoración por parte de los encargados del análisis pericial, atribuyendo responsabilidad a cada uno de sus intervinientes.



Para uso interno de la Fiscalía
Nº de CUIJ:

FORMULARIO DE CADENA DE CUSTODIA

(el presente formulario debe acompañar la evidencia en todo momento)

Datos que permitan identificar el caso:

Fecha y Hora del secuestro:

Lugar del secuestro:

EMBALAJE (Marque con una cruz lo que corresponda)

Bolsa Plástica		Bolsa/Sobre de Papel		Frasco		Otro:	
¿Está cerrado?	SI		NO				

Descripción del elemento secuestrado:

Observaciones:

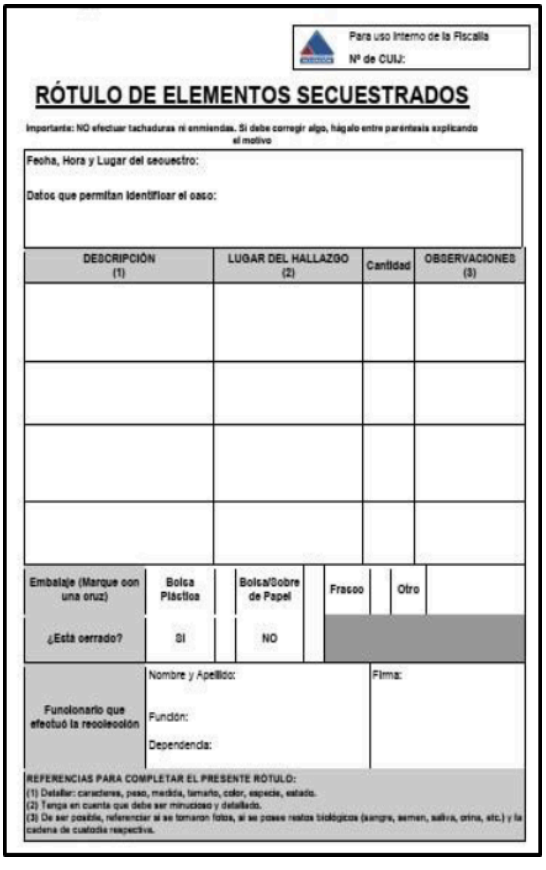
CADENA DE CUSTODIA

FUNCIONARIO QUE EFECTUÓ LA RECOLECCIÓN - ENTREGA

Nombre y Apellido	Función	Repartición oficial	Firma

RECIBE

Nombre y Apellido	Función	Repartición oficial	Firma



Para uso interno de la Fiscalía
Nº de CUIJ:

RÓTULO DE ELEMENTOS SECUESTRADOS

Importante: NO efectuar tachaduras ni enmiendas. Si debe corregir algo, hágalo entre paréntesis explicando el motivo

Fecha, Hora y Lugar del secuestro:

Datos que permitan identificar el caso:

DESCRIPCIÓN (1)	LUGAR DEL HALLAZGO (2)	Cantidad	OBSERVACIONES (3)

Embalaje (Marque con una cruz)	Bolsa Plástica		Bolsa/Sobre de Papel		Frasco		Otro	
¿Está cerrado?	SI		NO					

Funcionario que efectuó la recolección	Nombre y Apellido:	Firma:
	Función:	
	Dependencia:	

REFERENCIAS PARA COMPLETAR EL PRESENTE RÓTULO:
(1) Detallar: características, peso, medida, tamaño, color, especie, estado.
(2) Tenga en cuenta que debe ser minucioso y detallado.
(3) De ser posible, referenciar si se tomaron fotos, si se posee restos biológicos (sangre, semen, saliva, orina, etc.) y la cadena de custodia respectiva.

Su objetivo es garantizar que el objeto o sustancia que se presente en juicio como elemento de prueba sea el mismo que se recolectó como indicio relacionado con la ejecución de un posible delito, es decir que no haya sufrido alteraciones más allá de las propias de su natural deterioro o las necesarias para su evaluación.
Cumple con un registro minucioso de la posesión, asegurándose mediante un sistema de recibos y registros; dónde constaran los nombres de las personas que administrativamente o técnicamente han manejado la misma. Eso significa que debe asegurarse y preservarse en un lugar adecuado.
Todo elemento recolectado en el lugar del hecho o es constitutivo de la investigación, siempre se asegurará mediante los dos formularios homologados por el MPA: Rótulo de Elemento secuestrado y Cadena de Custodia. Ej.: Un vehículo que se secuestra, hasta un trozo de vidrio, etc.
Para cumplir este acto, el funcionario policial no necesita realizar un curso o tener un permiso; debido que es inherente a la actividad propia policial.

UNIDAD III

Consideraciones del funcionario policial en el lugar del hecho delictivo y para la investigación

La intervención del funcionario policial, a partir de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Ley N° 12734 en nuestra provincia, ha puesto de manifiesto una nueva manera de abordar las investigaciones, donde los medios probatorios cobran más notoriedad en lo que refiere a la función de intervención y sus formalidades.
Es por el ello que la actuación policial en los actos de investigación, están bajo la dirección de la autoridad del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe; pero esto no significa que se puedan realizar acciones propias e inherentes a la actividad profesional policial, permitiendo actuar en el auxilio de la justicia y brindar respuestas a la sociedad, ante el flagelo del delito. Es importante reforzar conceptos y definiciones constantemente, que hacen al trabajo cotidiano policial, desde su inicio, desarrollo y final:

Investigación Penal Preparatoria (IPP)

Etapa del proceso penal, que tiene por objeto determinar la existencia de delitos y la individualización de los eventuales autores. Tiene por finalidad preparar la acusación, determinando la prueba relevante que se producirá en el juicio. El responsable de la investigación penal preparatoria es el Fiscal, y actúa bajo el control de un Juez que debe garantizar la regularidad de su intervención. Puede iniciarse por Decisión del Fiscal: La Policía (o cualquier otro organismo de seguridad) presta colaboración y cumple las órdenes que se le impartan (Art. 254 CPP) o Acción de la Policía: la Policía comunica la novedad de inmediato al Fiscal para que éste controle la investigación e imparta instrucciones genéricas o específicas (Art. 251 y 252 CPP).

Legajo de Investigación del Fiscal: Los actos de investigación se deben documentar y esos documentos forman el legajo de investigación del Fiscal, esto permite al Fiscal tomar una decisión sobre el caso y posibilita el derecho de defensa. Puede ser confeccionado en la Unidad Fiscal o en la Policía. En otros términos: cuando el personal policial documenta una investigación, está confeccionando el legajo del Fiscal, suministrando los datos

necesarios para que éste tome una decisión sobre el caso. Antes este acto era llevado a cabo por el llamado sumariante que asentaba los sucesos del proceso en un sumario.
No existe, entonces, un "legajo policial". Existe el "Legajo de Investigación" del Fiscal, que puede ser labrado por la Policía y para su confección, el primer Fiscal General Dr. Julio de Olazábal mediante la Instrucción General N° 4 del Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación del año 2014, dispuso para todos los integrantes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, a ajustar sus actuaciones en función judicial en “Guías de actuación policial y pautas para la elaboración del legajo de investigación”

Por lo que esta etapa es muy importante la actuación policial, debido que desde su inicio se deben asegurar con todo el recaudo posible, los medios probatorios que va arrojando dicho proceso, desde un testimonio a un croquis demostrativo del lugar, etc., y que ayudará a la autoridad judicial a promover justicia por ese hecho que se investiga.

Subordinación del funcionario policial ante la IPP

Art. 270 Cumplimiento de directivas: La Policía de Investigaciones y los demás cuerpos policiales darán cumplimiento a las directrices y protocolos investigativos, bajo la dirección jurídica del Ministerio Público en los términos de los artículos 251 y 252 CPP.
En términos generales, hace referencia a que los funcionarios policiales a cargo de la IPP estarán bajo la autoridad del MPA, en lo que se refiere a dicha función.

Art. 271 Poder disciplinario: Cuando los funcionarios policiales violen disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retrasen la ejecución de un acto de sus funciones, o lo cumplan negligentemente, el Ministerio Público informará al Ministerio respectivo de los efectos disciplinarios correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penas que pudieran adaptar.

Dirección de la investigación: El Fiscal es el director de la investigación, los funcionarios policiales deben seguir las instrucciones del Fiscal en la investigación de todo hecho delictivo.
Ello no significa que cada acto de investigación deba ser previamente consultado al Fiscal, ya que el personal policial debe realizar las medidas que la averiguación del delito requiera. Las decisiones estratégicas de investigación deben ser consultadas al Fiscal, el puede disponer de instrucciones que pueden ser: genéricas: diligencias investigativas que, como regla, debe practicar el funcionario policial en una generalidad o categoría de delitos y que constan el Art. 268 CPP “Deberes y Atribuciones”; específicas: una diligencia investigativa concreta a realizar en un hecho particular.

Presencia del Fiscal en el lugar del hecho: Hacerse presente en el lugar es una decisión del Fiscal como director de la investigación, por lo tanto, luego de la toma conocimiento del hecho, este evaluará en cada caso particular si es necesario su presencia en el lugar del hecho; pero al no hacerlo delega en el funcionario policial que realiza las actuaciones de la investigación, la carga y marcha procesal de esa primera instancia y posterior.
El Fiscal puede hacerse presente en el lugar en cualquier tipo de hecho, sin previo aviso, por lo que se debe tomar los actos previstos en el Art. 268 CPP.

Responsable policial de la investigación (RPI): En cada caso, debe haber un funcionario policial, que asuma la responsabilidad de la investigación en sede policial, ese funcionario es el que expresa las disposiciones judiciales del Fiscal en el caso; además debe responder ante él, por la eficaz recolección de evidencias en el caso.

Designación: La institución policial establecerá quiénes cumplirán esa tarea, sin perjuicio de que el Fiscal decida, en un caso concreto, asignar la investigación a otra dependencia o funcionario. Esto indica que tal tarea puede ser realizada por todos los funcionarios que integran la Policía de Santa Fe, sin perjuicio del grado o escalafón, para el aseguramiento del debido proceso o preservación inicial del mismo; porque el Código Procesal de la Provincia de Santa Fe, no distingue en su contenido esas consideraciones de índole policial. Por lo tanto puede haber responsables especializados en determinados delitos Ej.: homicidios, violencia de género, etc., o responsables de la investigación de una generalidad de hechos que ocurran en un territorio, Ej.: jefes o RPI de comisarías, etc.

Funciones: El RPI debe reunir las evidencias y cumplir las diligencias necesarias para averiguar el hecho, individualizar a sus responsables, etc.; ya sea por sí mismo o mediante la colaboración de otros funcionarios policiales.
Entonces la función del RPI, no solo es recibir las actuaciones en sede policial, del primer funcionario en arribar al lugar del hecho, sino que debe ir y disponer las medidas que no se hicieron y en caso de no poder por causas mayores, que significa no cumplir con su presencia, deberá documentar el acto en sede policial y posteriormente cuando se libere, ir al lugar de los hechos nuevamente y ampliar todas medidas investigativas que se necesiten.
Al finalizar todos los actos de la investigación, debe verificar que el legajo esté completo antes de remitirlo y, eventualmente, declarar en el juicio.
Deber de colaboración: Para cumplir su tarea, el RPI debe recibir la colaboración de otras áreas Ej.: bomberos para el traslado de cadáveres, médico policial para revisación de la víctima o imputado, hospitales, Equipo criminalístico o psicológicos y de toda la fuerza policial que permita asegurar la escena del hecho, etc.
Si ocurre un hecho delictivo en una ciudad o zona diferente del lugar de residencia del RPI designado, este último podrá dar directivas a otro RPI u oficial policial de la sede o repartición policial del lugar de comisión del hecho delictivo, para que efectúe las medidas urgentes hasta tanto el RPI llegue al lugar del hecho.
Por ende, todos los agrupamientos o dependencias deben prestar colaboración al RPI, pues dicho funcionario está cumpliendo, en el caso, directivas (genéricas o específicas) del Fiscal.
Así, en la escena del hecho, es el RPI quien determina quién puede estar o no. Si una autoridad o funcionario policial ingresa a la escena del hecho, lo hace por autorización del RPI y bajo su responsabilidad, lo cual deberá ser documentado.
Situación de Reemplazo: Si un funcionario policial de mayor jerarquía y así lo considera necesario para una mejor averiguación del hecho, podrá asumir el rol de RPI, haciéndose cargo de la responsabilidad en la investigación del caso, informándolo al Fiscal y dejando constancia en el legajo del momento en que esto ocurre. Con el mismo fundamento y los mismos recaudos, se puede disponer el cambio del RPI, todo esto, sin perjuicio de lo que decida el Fiscal.

Esta situación de reemplazo debe estar justificada y documentada formalmente, para que el funcionario inicial en la actuación como RPI, delegue la carga procesal al nuevo RPI designado.
En caso que otro funcionario policial, se haga presente en el lugar del hecho y comience a dar directivas por el simple hecho de ostentar mayor jerarquía e ignorando o reemplazando "de hecho" al RPI actuante; éste debe informarlo inmediatamente al Fiscal interviniente, a los fines de proteger la investigación y hasta tanto no lo disponga esa autoridad judicial, el RPI debe continuar con su función.

Contenido del legajo: debe contener la documentación de todos los actos realizados para, averiguar el hecho delictivo y poder reunir los elementos que permitan probar la identidad de los autores y partícipes, el daño causado y las circunstancias personales y materiales del imputado (Art. 253 CPP).

Actos irreproducibles o definitivos: la intervención del primer funcionario en arribar al lugar del hecho, debe realizar las medidas para el aseguramiento de los medios probatorios: búsqueda, recolección y preservación de los indicios; Inspecciones, constataciones, registros, requisas, secuestros, aprehensiones, detenciones, reconocimientos, etc. El RPI debe guardar la misma formalidad. Art. 260 CPP, este es el pilar de la intervención policial y el más vulnerado en el incorrecto proceder, desde el abordaje del lugar del hecho y la investigación en sí.
La formalidad del aseguramiento del acto, se materializará mediante la confección de actas, donde deben constar: fecha y hora; intervinientes; la descripción del procedimiento y demás datos útiles; firma de los funcionarios actuantes.

Fidelidad del acto: Dos (02) testigos mayores de Dieciocho (18) años y comprendan el acto y en el caso que no sea esa cantidad se dispondrá de solo uno (01) y que no pertenezcan a la repartición o relación al hecho. Pero si no se puede disponer de los testigos civiles, oficiará el o los funcionarios policiales intervinientes, mediante Croquis, fotos u otro elemento corroborante. Esta situación debe ser comunicada o plasmada en el acta, a la autoridad judicial interviniente mediante los canales inmediatos que se disponga (vía telefónica o radial), dejando expresamente el porqué de no poseer testigos.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Inteligencia Emocional (IE)

Es una habilidad esencial en los tiempos actuales, especialmente en profesiones que requieren un contacto constante con la comunidad y la gestión de situaciones complejas, como es el caso de los empleados policiales. Esta materia, diseñada específicamente para los miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe, busca proporcionar herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de competencias emocionales que favorezcan un desempeño más eficiente, humano y ético.

En el contexto policial, la Inteligencia Emocional no solo permite manejar de manera efectiva el estrés y las emociones personales, sino que también resulta crucial para interpretar y responder adecuadamente a las emociones de los ciudadanos y compañeros de trabajo. Al abordar esta temática, los participantes del curso adquirirán habilidades para:

- Reconocer y gestionar sus propias emociones, incluso en situaciones de alta presión.
- Establecer una comunicación efectiva y asertiva con las personas a su alrededor.
- Construir relaciones basadas en la empatía y el respeto mutuo.
- Resolver conflictos de manera pacífica y creativa.

El contenido de este curso está estructurado en cinco unidades principales que abordan desde los fundamentos de la Inteligencia Emocional hasta su aplicación práctica en situaciones específicas del ámbito policial. La teoría estará complementada con ejemplos concretos y dinámicas grupales que permitirán a los participantes reflexionar sobre su propio desarrollo emocional y aplicar lo aprendido en su entorno profesional.

Esta formación no solo contribuirá al crecimiento individual de los funcionarios policiales, sino que también fortalecerá la confianza de la comunidad en su policía, promoviendo interacciones más positivas y seguras. A través de esta capacitación, se busca formar líderes capaces de combinar fortaleza y sensibilidad en el cumplimiento de sus funciones, destacándose como referentes en el ejercicio de su labor.

UNIDAD I

Introducción a la Inteligencia Emocional

1. Concepto y componentes de la inteligencia emocional

La **inteligencia emocional (IE)** es la capacidad de identificar, comprender y gestionar nuestras emociones, así como de reconocer e influir en las emociones de los demás. Este concepto, ampliamente desarrollado por **Daniel Goleman** (1995), plantea que el éxito en la vida no depende únicamente del coeficiente intelectual (CI), sino también de cómo manejamos nuestras emociones y nuestras relaciones interpersonales.

Componentes de la Inteligencia Emocional según Goleman:

1. **Autoconciencia**: Es la capacidad de identificar y entender nuestras emociones y cómo estas afectan nuestras acciones. Por ejemplo, un policía que reconoce sentirse ansioso antes de un operativo puede usar este conocimiento para prepararse mentalmente.
2. **Autorregulación**: Consiste en controlar y canalizar las emociones de manera positiva, evitando reacciones impulsivas. Un ejemplo sería un policía que, al ser insultado, mantiene la calma y responde de forma profesional.
3. **Motivación**: Se refiere a estar impulsado por metas internas, como mejorar en el trabajo o alcanzar un objetivo, incluso frente a dificultades. Por ejemplo, un policía que se esfuerza por resolver un caso complicado demuestra motivación intrínseca.
4. **Empatía**: La capacidad de ponerse en el lugar del otro, entendiendo sus emociones y perspectivas. Esto es crucial para interactuar con ciudadanos en situaciones de conflicto o crisis.
5. **Habilidades sociales**: Son las herramientas para construir relaciones efectivas, influir positivamente en los demás y colaborar en equipo. Un ejemplo sería un oficial que fomenta la cohesión en su unidad policial.

2. Importancia de la inteligencia emocional en el ámbito policial

El trabajo policial implica interactuar con diversas personas en situaciones de alta tensión, como emergencias, conflictos y crisis. La inteligencia emocional es clave para garantizar un desempeño efectivo y una relación positiva con la comunidad.

Beneficios de la inteligencia emocional en la labor policial:

- **Mejor toma de decisiones**: La autorregulación ayuda a pensar con claridad, incluso en momentos de presión extrema, como un operativo de alto riesgo.
- **Resolución pacífica de conflictos**: La empatía y las habilidades sociales permiten desescalar tensiones y prevenir enfrentamientos.
- **Gestión del estrés**: Reconocer y manejar las propias emociones ayuda a reducir el agotamiento y mejorar la salud mental.

- **Liderazgo efectivo**: Un líder policial con alta IE inspira confianza, motiva a su equipo y fomenta un ambiente de trabajo positivo.
- **Fortalecimiento del vínculo comunitario**: La capacidad de comprender y atender las preocupaciones de los ciudadanos mejora la percepción pública de la institución policial.

Ejemplo:

En una manifestación, un agente emocionalmente inteligente puede identificar la frustración de los manifestantes, gestionar su propia ansiedad y emplear la comunicación asertiva para calmar la situación.

3. Autoconciencia emocional: identificación y reconocimiento de las emociones

La **autoconciencia emocional** es el primer paso para desarrollar la inteligencia emocional. Se define como la capacidad de identificar y comprender las propias emociones en tiempo real, así como los factores que las desencadenan. Esta habilidad permite a los individuos tener un mayor control sobre sus reacciones y comportamientos, evitando respuestas impulsivas o poco adecuadas.

Componentes clave de la autoconciencia emocional

- **Identificación de emociones:** Implica reconocer sentimientos básicos como la alegría, tristeza, enojo, miedo o sorpresa, así como emociones más complejas como frustración, orgullo o culpa. Por ejemplo, un policía debe ser capaz de reconocer si siente irritación durante un operativo y analizar qué ha provocado esta emoción.
- **Conciencia del impacto emocional:** Ser consciente de cómo las emociones influyen en el comportamiento propio y en el entorno. Por ejemplo, si un líder policial está estresado, puede transmitir esa tensión al equipo, afectando el rendimiento grupal.
- **Reconocimiento de patrones emocionales:** Consiste en identificar situaciones recurrentes que provocan ciertas emociones. Por ejemplo, notar que siempre se siente ansiedad al recibir órdenes poco claras permite anticiparse y buscar formas de manejar esa emoción.

En el contexto policial, la autoconciencia emocional es esencial para:

- **Tomar decisiones acertadas:** Un agente que comprende sus emociones puede evitar que el miedo o la ira nublen su juicio en situaciones críticas.
- **Prevenir conflictos:** Reconocer emociones como frustración o estrés permite a los agentes actuar con calma y profesionalismo, incluso ante provocaciones.

- **Fomentar el autocuidado:** Identificar emociones negativas prolongadas, como agotamiento o desesperanza, ayuda a buscar apoyo y prevenir el desgaste emocional o el síndrome de burnout.

Estrategias para desarrollar la autoconciencia emocional:

1. **Reflexión diaria**: Dedicar tiempo a analizar cómo nos sentimos en diferentes momentos y qué situaciones provocaron esas emociones.
2. **Registro emocional**: Mantener un diario en el que se anoten emociones específicas, sus desencadenantes y nuestras reacciones.
3. **Retroalimentación**: Pedir a colegas o superiores que compartan cómo perciben nuestras reacciones emocionales en situaciones específicas.
4. **Mindfulness**: Practicar la atención plena ayuda a ser más conscientes de nuestras emociones en tiempo real.

Ejercicios prácticos para desarrollar la autoconciencia emocional

- **Diario emocional:** Registrar diariamente las emociones sentidas, su intensidad y las situaciones que las provocaron. Este ejercicio ayuda a identificar patrones y puntos de mejora.
- **Pausa reflexiva:** Durante el día, detenerse por unos minutos para analizar cómo se siente y qué lo ha generado. Esta práctica fomenta el hábito de la autorreflexión.
- **Retroalimentación externa:** Pedir a colegas o superiores que ofrezcan observaciones sobre cómo perciben las emociones que se expresan en el trabajo.

El desarrollo de la autoconciencia emocional es un proceso continuo que permite a los funcionarios policiales no solo ser más efectivos en su labor, sino también cultivar un mayor bienestar personal y profesional.

Ejemplo:

Un policía que reconoce sentirse tenso antes de un control vehicular puede prepararse mejor respirando profundamente y recordando la importancia de la paciencia para evitar tensiones con los ciudadanos.

UNIDAD II

Regulación Emocional

1. Estrategias para el manejo del estrés y la ansiedad

El estrés y la ansiedad son respuestas naturales del organismo ante situaciones de presión o incertidumbre. En el contexto policial, estas emociones pueden surgir por factores como turnos prolongados, exposición a riesgos o interacciones desafiantes con el público.

Conceptos clave:

❖ **Estrés:** El estrés es una respuesta física, emocional y psicológica que ocurre cuando una persona percibe que las demandas de una situación superan sus recursos para afrontarlas (Lazarus & Folkman, 1984). Este fenómeno puede ser adaptativo, ya que prepara al organismo para enfrentar desafíos, pero también puede ser perjudicial si se mantiene de manera crónica, afectando la salud y el bienestar.

- Estrés agudo: Surge ante situaciones específicas y temporales, como una emergencia en el trabajo policial.
- Estrés crónico: Ocurre cuando la exposición a factores estresantes persiste durante largos períodos, como el exceso de trabajo o la presión constante.

Ejemplo: Un policía puede experimentar estrés agudo durante una persecución y estrés crónico debido a turnos prolongados y eventos traumáticos recurrentes.

❖ **Ansiedad:** La ansiedad es un estado emocional caracterizado por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como aumento de la frecuencia cardíaca (American Psychiatric Association [APA], 2013). A diferencia del estrés, la ansiedad suele ser una respuesta a amenazas percibidas que no siempre están claramente definidas.

- Ansiedad normal: Es una reacción adaptativa frente a un peligro percibido, como anticiparse a una situación peligrosa.
- Ansiedad patológica: Se da cuando la intensidad y duración de los síntomas interfieren con las actividades diarias, como dificultades para concentrarse o evitar tareas importantes.

Ejemplo: Un policía puede sentir ansiedad normal al prepararse para un operativo riesgoso, pero si esa ansiedad persiste e impide que realice sus tareas, podría volverse problemática.

❖ **Diferencias clave entre Estrés y Ansiedad**

Aunque ambos términos están relacionados, el estrés suele estar vinculado a demandas externas, mientras que la ansiedad es más interna y está ligada a preocupaciones anticipatorias (Selye, 1974; Spielberger, 1983).

Estrés: "Tengo demasiado trabajo y poco tiempo para completarlo."

Ansiedad: "¿Qué pasará si no logro terminar mi trabajo a tiempo?"

❖ **Estrés Ocupacional**: El estrés ocupacional es una respuesta física y emocional del cuerpo a las demandas del trabajo que superan los recursos percibidos para afrontarlas.

 Características del estrés en el ámbito policial:

- **Exposición constante a situaciones de riesgo:** enfrentarse a la violencia, emergencias o conflictos puede mantener el cuerpo en un estado de alerta constante, agotando recursos mentales y físicos.
- **Presión por la responsabilidad:** portar un arma y tomar decisiones rápidas que pueden tener consecuencias graves genera una carga emocional significativa.
- **Desafíos administrativos y sociales:** expectativas de superiores, falta de reconocimiento y críticas de la sociedad pueden añadir presión.

 Síntomas comunes del estrés:

- **Físicos:** dolores de cabeza, insomnio, fatiga crónica, problemas digestivos.
- **Emocionales:** irritabilidad, ansiedad, depresión.
- **Cognitivos:** dificultad para concentrarse, pensamientos negativos recurrentes.
- **Conductuales:** aumento en el consumo de alcohol, aislamiento social, impulsividad.

❖ **Síndrome de Desgaste Profesional (Burnout):** El burnout es una forma severa de estrés crónico relacionada con el trabajo. Es especialmente prevalente en profesiones como la policial, donde la presión y la carga emocional son constantes.

 Tres dimensiones del burnout:

- **Agotamiento emocional:** sentir que ya no se puede dar más de uno mismo a nivel psicológico.
- **Despersonalización:** actitud cínica o negativa hacia los demás, especialmente hacia quienes se atienden o protegen.
- **Sensación de ineficacia:** creer que los esfuerzos no producen resultados y que uno no es competente en su trabajo.

❖ **Factores de riesgo en la policía:**

- Turnos largos y rotativos que afectan el sueño y la vida personal.
- Falta de apoyo emocional o espacios para desahogarse.
- Dificultades para desconectarse emocionalmente de las situaciones vividas.

❖ **Impacto del burnout:**

- Baja en el rendimiento laboral.
- Aumento del riesgo de errores en decisiones críticas.
- Problemas en las relaciones personales y mayor riesgo de problemas de salud física.

Estrategias efectivas:

El manejo del estrés no elimina los factores estresantes, pero ayuda a reducir su impacto en la salud física y mental.

1. **Técnicas de relajación**: La respiración profunda, la meditación y la relajación muscular progresiva ayudan a reducir la tensión física y mental.

- **Respiración consciente:**
  - Ayuda a disminuir la respuesta de "lucha o huida".
  - Técnica: inhalar profundamente por la nariz, retener la respiración y exhalar lentamente por la boca.
- **Relajación muscular progresiva:**
  - Ayuda a liberar la tensión física acumulada en el cuerpo.
  - Técnica: tensar y relajar gradualmente grupos musculares, desde los pies hasta la cabeza.
- **Atención plena (mindfulness):**
  - Permite enfocar la mente en el presente en lugar de preocuparse por el futuro o revivir el pasado.
  - Ejemplo: observar los pensamientos sin juzgarlos mientras se concentra en una tarea específica.

Nota: Estas técnicas son rápidas, prácticas y pueden aplicarse durante los turnos o en casa.

2. **Organización del tiempo**: Establecer prioridades y evitar la procrastinación disminuye la sensación de sobrecarga. La **procrastinación** es definida como el acto de

posponer o retrasar actividades, tareas o decisiones importantes, a pesar de ser consciente de que este retraso puede tener consecuencias negativas (Steel, 2007). Este comportamiento está asociado con la autogestión emocional y el manejo del tiempo, factores clave dentro de la inteligencia emocional.

3. **Actividad física**: Ejercitarse regularmente libera endorfinas, mejorando el estado de ánimo y reduciendo el estrés.

4. **Apoyo social**: Compartir preocupaciones con compañeros o familiares proporciona alivio emocional. Para evitar los posibles síntomas:

- Aislamiento: los policías pueden sentirse incomprendidos por personas fuera del ámbito policial.
- Dificultad para mantener relaciones: los altos niveles de estrés afectan la comunicación y la empatía.

Ejemplo:

Un agente que enfrenta estrés por turnos prolongados puede implementar pausas breves para realizar ejercicios de respiración y planificar su jornada de manera más eficiente.

2. Autorregulación: control de impulsos y automotivación

La autorregulación es una de las habilidades fundamentales de la inteligencia emocional, definida como la capacidad de gestionar las propias emociones, pensamientos y comportamientos de manera efectiva en diferentes contextos (Goleman, 1995). Este componente incluye dos sub habilidades clave: el control de impulsos y la automotivación. Ambas son esenciales para mantener el equilibrio emocional y alcanzar objetivos a largo plazo, especialmente en profesiones como la policial, donde el autocontrol y el compromiso constante son indispensables.

Conceptos clave:

- **Control de impulsos**: Capacidad de resistir reacciones inmediatas que puedan ser inapropiadas.
- **Automotivación**: Impulso interno para alcanzar metas, manteniendo una actitud positiva frente a los desafíos.

❖ **Control de Impulsos:** El control de impulsos se refiere a la capacidad de manejar reacciones emocionales inmediatas, evitando respuestas impulsivas que puedan generar

consecuencias negativas (Baumeister et al., 1994). Esta habilidad implica detenerse antes de actuar, evaluar las posibles consecuencias y elegir una respuesta adecuada.

- **Componentes clave del control de impulsos:**

- **Reconocimiento de impulsos:** Identificar cuándo surge un impulso emocional, como la ira o la frustración.
- **Regulación de respuestas:** Utilizar técnicas para calmarse, como la respiración profunda o la pausa reflexiva, antes de actuar.
- **Toma de decisiones racional:** Evaluar las alternativas y elegir una respuesta que se alinee con los valores personales y profesionales.

Ejemplo práctico en el ámbito policial: Un agente que enfrenta una provocación durante una intervención debe resistir el impulso de reaccionar con hostilidad y, en su lugar, responder con profesionalismo, manteniendo la calma.

❖ **Automotivación:** La automotivación es la capacidad de mantener el enfoque y la determinación para alcanzar metas personales y profesionales, incluso frente a desafíos y adversidades (Ryan & Deci, 2000). A diferencia de la motivación externa, que depende de recompensas externas, la automotivación se origina internamente y está impulsada por valores, propósitos y metas personales.

- **Factores que influyen en la automotivación:**

- **Establecimiento de metas:** Tener objetivos claros y realistas facilita el enfoque y la perseverancia.
- **Optimismo:** Creer en la capacidad personal para superar obstáculos y lograr resultados positivos (Seligman, 1998).
- **Autorecompensa:** Reconocer y celebrar pequeños logros para mantener el entusiasmo.

Ejemplo práctico en el ámbito policial: Un agente que se fija como meta mejorar su condición física puede mantenerse automotivado al establecer un plan de entrenamiento progresivo, reconocer avances y visualizar cómo este esfuerzo mejorará su desempeño en el campo.

❖ **Interrelación entre Control de Impulsos y Automotivación**

El control de impulsos y la automotivación están estrechamente relacionados. Mientras el primero evita que las emociones negativas interfieran en las acciones, el segundo proporciona la energía emocional necesaria para mantener el esfuerzo continuo. En

conjunto, estas habilidades permiten a los individuos gestionar eficazmente situaciones complejas y alcanzar sus metas.

Ejemplo combinado: Un agente policial puede sentir frustración al enfrentar un caso difícil. El control de impulsos le ayudará a evitar una reacción inapropiada, mientras que la automotivación le permitirá persistir hasta resolver el problema.

Estrategias prácticas:

1. **Identificar desencadenantes emocionales**: Reconocer situaciones que generan impulsividad o desmotivación y anticipar respuestas más efectivas.
2. **Establecer metas claras**: Dividir objetivos grandes en pasos pequeños y alcanzables fomenta la motivación continua.
3. **Practicar el autocontrol**: Técnicas como contar hasta diez antes de responder en una situación de conflicto ayudan a regular las emociones.

Ejemplo aplicado:

En una intervención con un ciudadano agresivo, un agente que controla sus impulsos evitará escalar el conflicto y buscará alternativas de diálogo.

3. Impacto de la regulación emocional en la toma de decisiones

La regulación emocional se refiere a la capacidad de gestionar las propias emociones para adaptarse a las demandas del entorno, mantener el equilibrio emocional y optimizar el comportamiento (Gross, 1998). En el contexto de la toma de decisiones, la regulación emocional desempeña un papel crucial, ya que las emociones influyen tanto en el proceso de evaluación de las opciones como en la selección de la respuesta más adecuada (Lerner et al., 2015).

❖ **Relación entre emociones y decisiones**

Las emociones actúan como un filtro cognitivo, influyendo en la forma en que se percibe la información, se evalúan las alternativas y se elige una acción. Por ejemplo:

- **Impacto positivo:** Emociones como la calma y el optimismo pueden facilitar decisiones racionales, promoviendo un análisis más objetivo de las situaciones (Isen, 2001).

- **Impacto negativo:** Estados emocionales intensos, como la ira o el miedo, pueden distorsionar la percepción y llevar a decisiones impulsivas o poco reflexionadas (Tiedens y Linton, 2001).

❖ **Beneficios de la regulación emocional en la toma de decisiones**

 Reducción de sesgos emocionales: La regulación emocional ayuda a evitar que las emociones negativas interfieren en la lógica y el juicio crítico. Por ejemplo, un policía que experimenta frustración durante una negociación puede utilizar técnicas de regulación para mantener la calma y evaluar mejor las opciones.

 Mejora del pensamiento estratégico: Al gestionar las emociones, las personas pueden enfocarse en los objetivos a largo plazo en lugar de reaccionar impulsivamente a estímulos inmediatos. Esto es especialmente importante en contextos de alta presión, como los operativos policiales.

 Incremento de la resiliencia emocional: La capacidad de manejar emociones difíciles fortalece la confianza y la determinación frente a decisiones complejas. Por ejemplo, un agente que enfrenta situaciones críticas puede utilizar la regulación emocional para superar la incertidumbre y tomar decisiones con claridad.

❖ **Estrategias de regulación emocional aplicadas a la toma de decisiones**

 Reevaluación cognitiva: Cambiar la interpretación de una situación para reducir su carga emocional. Por ejemplo, en un conflicto comunitario, un agente podría reinterpretar una actitud hostil como una manifestación de miedo o frustración en lugar de una agresión personal (Gross, 1998).

 Pausa reflexiva: Tomarse unos momentos para respirar profundamente o reflexionar antes de actuar, lo que permite que las emociones intensas disminuyan.

 Fijación de prioridades: Mantener el foco en los objetivos clave ayuda a evitar que las emociones desvíen la atención hacia aspectos menos relevantes.

❖ **Aplicación en el ámbito policial**

En el contexto policial, la regulación emocional en la toma de decisiones es crucial debido a la naturaleza impredecible y emocionalmente cargada de muchas situaciones. Por ejemplo:

Durante un operativo de alto riesgo, un agente que regula sus emociones puede evaluar mejor las condiciones y coordinar acciones con su equipo.

En una mediación comunitaria, controlar las emociones personales evita respuestas defensivas y facilita soluciones colaborativas.

❖ **Relación entre emociones y decisiones:**

- **Emociones descontroladas**: Pueden llevar a decisiones impulsivas o poco reflexivas.
- **Emociones reguladas**: Permiten evaluar las opciones de manera objetiva, considerando las consecuencias a corto y largo plazo.

Ejemplo aplicado:

En una situación de persecución, un agente que regula su miedo y ansiedad podrá evaluar si es más prudente esperar refuerzos o continuar la acción, evitando poner en riesgo su seguridad o la de terceros.

UNIDAD III

Empatía y Relaciones Interpersonales

1. Definición de empatía y su importancia en el contexto policial

La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otras personas, lo que implica tanto un componente emocional (sentir lo que el otro siente) como un componente cognitivo (entender el punto de vista del otro) (Davis, 1983). En el ámbito de las relaciones interpersonales, la empatía es fundamental para establecer conexiones significativas y manejar las interacciones de manera positiva, especialmente en contextos como el policial, donde se requiere responder con sensibilidad a diversas situaciones sociales y emocionales.

❖ **Definición y Componentes de la Empatía**

 Empatía cognitiva: La capacidad de comprender las perspectivas, pensamientos y emociones de otra persona sin necesidad de compartir sus sentimientos (Hogan, 1969). Por ejemplo, un agente policial puede comprender el miedo de una víctima sin necesariamente experimentarlo él mismo.

 Empatía emocional: La habilidad de experimentar las emociones que siente otra persona, como el dolor o la alegría. Esta conexión emocional fomenta la cercanía y el apoyo mutuo (Mehrabian& Epstein, 1972).

 Preocupación empática: Implica sentir compasión y un deseo de ayudar al otro. Este aspecto es particularmente relevante en el trabajo policial, ya que motiva acciones que priorizan el bienestar de los ciudadanos (Batson et al., 1987).

❖ **Importancia de la Empatía en el Ámbito Policial**

 Mejora de la comunicación: La empatía permite entender el estado emocional de los demás, lo que facilita una comunicación más efectiva y reduce la posibilidad de malentendidos o conflictos.

 Construcción de relaciones de confianza: Al demostrar empatía, los agentes pueden generar confianza con los ciudadanos y sus compañeros de trabajo, fortaleciendo las relaciones interpersonales.

 Resolución de conflictos: Comprender las emociones y necesidades subyacentes de las partes involucradas en un conflicto facilita encontrar soluciones colaborativas y pacíficas.

 Reducción de la tensión social: En situaciones tensas, como protestas o mediaciones comunitarias, la empatía ayuda a desescalar el conflicto y a promover interacciones más armoniosas.

❖ **Relaciones Interpersonales y su Vinculación con la Empatía**

Las relaciones interpersonales son las conexiones sociales que establecen las personas con los demás, basadas en la comunicación, la cooperación y el respeto mutuo (Hargie, 2011). La empatía desempeña un papel central en estas relaciones, ya que permite:

- Reconocer y responder a las necesidades emocionales de otros.
- Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.
- Desarrollar un entorno laboral saludable y productivo.

En el contexto policial, las relaciones interpersonales empáticas son esenciales para interactuar de manera efectiva con colegas, superiores y la comunidad en general, mejorando tanto el desempeño profesional como la percepción pública de la institución.

❖ **Estrategias para Desarrollar la Empatía**

 Escucha activa: Prestar atención plena a lo que dice y siente la otra persona, sin interrupciones ni juicios (Rogers, 1957). Por ejemplo, en una declaración de una víctima, un agente debe demostrar interés genuino y validación emocional.

 Toma de perspectiva: Practicar la habilidad de ponerse en el lugar del otro para comprender su experiencia y emociones (Galinsky et al., 2008).

- **Práctica de la autorreflexión:** Analizar cómo las propias emociones y prejuicios pueden influir en la interacción con los demás, lo que ayuda a adoptar una actitud más abierta y comprensiva.
- **Participación en actividades grupales:** Dinámicas como juegos de roles o simulaciones pueden ayudar a los agentes a practicar la empatía en situaciones controladas.

Ejemplo Aplicado al Ámbito Policial

En un operativo de mediación, un agente empatiza con los manifestantes al reconocer que sus emociones de frustración y enojo son válidas. Al expresar comprensión y buscar soluciones que tomen en cuenta las inquietudes de ambas partes, el agente no solo desescalará la tensión, sino que también reforzará la confianza de la comunidad en la policía.

2. Habilidades para interpretar emociones en los demás

Las habilidades para interpretar emociones en los demás, también conocidas como percepción emocional, son un componente esencial de la inteligencia emocional. Estas habilidades permiten a una persona identificar, comprender y responder adecuadamente a las emociones que manifiestan otros individuos a través de sus expresiones faciales, lenguaje corporal, tono de voz y otros indicadores (Mayer et al., 1990).

En el ámbito policial, esta competencia es fundamental para manejar interacciones sensibles, mediar en conflictos y evaluar situaciones de riesgo, ya que una interpretación precisa de las emociones facilita respuestas más empáticas y efectivas.

❖ **Componentes de la Interpretación Emocional**

- **Reconocimiento de señales emocionales:** Identificar emociones a partir de pistas externas, como expresiones faciales (Ekman& Friesen, 1971), lenguaje corporal, gestos y tono de voz. Por ejemplo, reconocer el miedo en una víctima por su postura retraída y temblorosa.
- **Evaluación del contexto emocional:**Entender cómo las emociones de una persona están relacionadas con las circunstancias que las rodean. Esto implica vincular las señales emocionales observadas con el entorno o los eventos que pueden haberlas provocado (Salovey& Mayer, 1990).

- **Detección de incongruencias:**Ser capaz de identificar discrepancias entre lo que una persona dice y cómo lo expresa emocionalmente. Por ejemplo, si alguien asegura estar tranquilo, pero muestra signos de ansiedad, como sudoración o respiración acelerada.
- **Interpretación cultural de emociones:** Comprender cómo las emociones pueden manifestarse de manera diferente según el trasfondo cultural de la persona, dado que las expresiones y reacciones emocionales no siempre son universales (Matsumoto, 2006).

❖ **Importancia de esta Habilidad en el Contexto Policial**

- **Resolución de conflictos:** Comprender las emociones de las partes involucradas ayuda a los agentes a encontrar soluciones que consideren las necesidades emocionales de cada lado, desescalando tensiones.
- **Manejo de situaciones críticas:** Detectar emociones como el miedo o la ira puede alertar sobre una posible escalada de violencia o la necesidad de apoyo inmediato en casos de crisis.
- **Construcción de confianza:** Los ciudadanos tienden a confiar más en los agentes que muestran una comprensión genuina de sus emociones, mejorando la relación entre la policía y la comunidad.
- **Prevención de errores de juicio:**Interpretar incorrectamente las emociones puede llevar a respuestas inapropiadas, como considerar hostil a alguien que en realidad está nervioso.

❖ **Estrategias para Mejorar la Interpretación de Emociones**

- **Entrenamiento en reconocimiento facial:** Utilizar herramientas como el sistema de codificación facial (Ekman, 2003), que enseña a identificar emociones básicas a través de microexpresiones.
- **Prácticas de escucha activa:**Escuchar con atención el contenido verbal y observar simultáneamente los indicadores emocionales no verbales, como el tono de voz o la postura (Rogers, 1957).
- **Retroalimentación de terceros:**Solicitar la opinión de compañeros o supervisores sobre cómo se interpretaron las emociones en situaciones pasadas, para mejorar la precisión.
- **Exposición a diversos contextos emocionales:**Participar en simulaciones o escenarios controlados que permitan practicar la interpretación de emociones en un entorno seguro.

Ejemplo Aplicado al Ámbito Policial

Durante una mediación en una disputa familiar, un agente percibe que, aunque el tono de voz del esposo es calmado, su lenguaje corporal (brazos cruzados y mandíbula tensa) refleja enojo. Esto permite al agente ajustar su enfoque, dirigiéndose a ambos miembros de la pareja con empatía y buscando evitar un posible conflicto.

3. Resolución de conflictos y construcción de relaciones de confianza

La **resolución de conflictos** se refiere a los procesos y técnicas utilizadas para gestionar y resolver desacuerdos o disputas entre dos o más partes. Implica una serie de estrategias que buscan el entendimiento mutuo, la negociación y la búsqueda de soluciones beneficiosas para todas las partes involucradas. Según Thomas y Kilmann (1974), existen cinco estilos principales de manejo de conflictos: la competencia, la colaboración, el compromiso, la evasión y la acomodación. Estos estilos varían en función de la assertividad (capacidad de expresar las necesidades propias) y la cooperación (voluntad de satisfacer las necesidades de los demás).

La resolución efectiva de conflictos puede mejorar las relaciones interpersonales y contribuir al crecimiento personal y profesional. Fisher y Ury (1981) destacan que la clave de una resolución exitosa es centrarse en los intereses subyacentes de las partes en lugar de en sus posiciones, lo que permite encontrar soluciones creativas que beneficien a todos.

La **construcción de relaciones de confianza** implica el establecimiento de un vínculo sólido basado en la honestidad, la coherencia y el respeto mutuo. Según Mayer, Davis y Schoorman (1995), la confianza se construye a través de tres componentes clave: competencia (la habilidad para realizar tareas de manera efectiva), benevolencia (la disposición a actuar en beneficio de la otra parte) y integridad (la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace).

La confianza es fundamental para el éxito de cualquier relación, ya que permite la apertura, la colaboración y la resolución constructiva de problemas. Un estudio de Dirks y Ferrin (2002) mostró que cuando las personas confían en sus colegas o líderes, están más dispuestas a compartir información y trabajar en conjunto, lo que mejora la productividad y el bienestar organizacional.

Ambos conceptos son fundamentales para el desarrollo de relaciones interpersonales y profesionales efectivas, ya que la resolución adecuada de conflictos y la construcción de confianza son procesos continuos que requieren habilidades emocionales y sociales.

❖ **Inteligencia emocional y resolución de conflictos**

La resolución de conflictos en el ámbito policial a menudo implica interacciones con individuos en situaciones de alto estrés, lo que requiere una regulación emocional efectiva. Los policías con alta inteligencia emocional son capaces de:

 Autogestionarse: Reconocer y manejar sus propias emociones para evitar reacciones impulsivas, lo cual es crucial en situaciones de confrontación.

 Empatía: Comprender las emociones de las personas con las que interactúan, lo que les permite evaluar de manera más efectiva las necesidades o temores de los involucrados en un conflicto y tomar decisiones apropiadas.La empatía es fundamental para resolver conflictos de manera efectiva y establecer relaciones sólidas. Los pasos clave incluyen:

- **Identificar las emociones subyacentes**: Comprender qué sentimientos están influyendo en el conflicto.
- **Validar las emociones de las partes involucradas**: Mostrar comprensión y respeto por sus perspectivas.
- **Buscar soluciones colaborativas**: Involucrar a las partes en la construcción de acuerdos.

 Habilidades sociales: Utilizar habilidades de comunicación efectiva y diplomacia para resolver disputas y alcanzar acuerdos pacíficos.

Goleman (1995) argumenta que la IE, que incluye la capacidad de reconocer las propias emociones y las de los demás, es esencial para la resolución de conflictos, ya que permite una mayor comprensión y manejo de las tensiones interpersonales.

❖ **Inteligencia emocional y construcción de relaciones de confianza**

La construcción de relaciones de confianza es fundamental para los agentes de policía, ya que necesitan ganarse la confianza de la comunidad a la que sirven y de sus compañeros. Una alta inteligencia emocional facilita:

 Autoconciencia: Los agentes pueden identificar sus emociones y cómo estas afectan sus interacciones con los demás, lo que les permite ser más conscientes de cómo sus acciones influyen en la percepción de la confianza.

 Motivación: La IE también está vinculada a una motivación interna para actuar de manera ética y en beneficio de los demás, lo que fortalece las relaciones de confianza.

 Relaciones interpersonales efectivas: La habilidad para gestionar y mantener relaciones positivas, incluso en situaciones difíciles, es fundamental para establecer la credibilidad y la confianza en su rol.

Bar-On (1997) subraya que la IE es clave para cultivar la confianza en un entorno organizacional, como el de la policía, donde la colaboración y el trabajo en equipo son esenciales para el cumplimiento efectivo de las tareas.

UNIDAD IV

Comunicación Asertiva

La **comunicación asertiva** es un estilo de comunicación que se caracteriza por la capacidad de expresar los pensamientos, sentimientos y creencias de manera clara, directa, honesta y respetuosa, sin violar los derechos de los demás ni someterse a los deseos de otros. Es un comportamiento interpersonal que favorece el respeto mutuo, la autoestima y la resolución eficaz de conflictos. A diferencia de la comunicación pasiva, que se centra en la sumisión y la evitación de conflictos, o la comunicación agresiva, que busca dominar o imponer la propia perspectiva, la comunicación asertiva se basa en un equilibrio entre la autoexpresión y la consideración por los demás.

❖ **Componentes de la comunicación asertiva**

 Autoconfianza: La comunicación asertiva implica tener la confianza para expresar opiniones, deseos y necesidades de manera clara, sin sentirse culpable o ansioso.

 Respeto por los demás: A través de la asertividad, se muestra respeto por los pensamientos, sentimientos y derechos de las otras personas, promoviendo relaciones más saludables y equilibradas.

 Expresión emocional adecuada: La comunicación asertiva no solo se refiere a expresar lo que uno piensa, sino también a gestionar las emociones y expresarlas de forma apropiada, evitando la represión o la explosión emocional.

 Escucha activa: Además de expresar nuestras ideas, la asertividad también implica saber escuchar de manera activa y empática, lo que ayuda a construir una comunicación efectiva y bidireccional.

❖ **Importancia de la comunicación asertiva**

La comunicación asertiva es esencial en diversos contextos, como en las relaciones personales, laborales o profesionales, ya que permite:

- **Mejorar las relaciones interpersonales:** Al ser claros y respetuosos al expresar nuestras opiniones, evitamos malentendidos y promovemos relaciones más abiertas y honestas.
- **Prevenir y resolver conflictos:** La asertividad ayuda a gestionar desacuerdos de manera constructiva, evitando la confrontación innecesaria o la sumisión.
- **Fortalecer la autoestima:** La habilidad de expresar nuestros pensamientos y deseos de forma respetuosa refuerza nuestra autoconfianza y bienestar emocional.

❖ **Estrategias de comunicación asertiva**

- **Uso de la "técnica del disco rayado":** Repetir de forma calmada y firme lo que se quiere expresar sin ceder a presiones externas. Esto ayuda a mantener la posición sin caer en la agresividad o sumisión.
- **Afirmaciones en primera persona:** Expresar las opiniones y deseos de manera personal, utilizando frases como "Yo creo", "Yo quiero", en lugar de formular críticas indirectas o generales.
- **Expresión de sentimientos de forma adecuada:** Utilizar declaraciones que expresen los sentimientos sin culpar a otros, como "Me siento frustrado cuando…" en lugar de "Tú siempre…".

Teorías y aportes

Según Alberti y Emmons (2008), la comunicación asertiva se basa en el concepto de "derechos humanos", donde las personas tienen el derecho a expresarse libremente sin temor a represalias o juicio, pero también tienen la responsabilidad de escuchar y respetar a los demás. Para estos autores, la asertividad implica tanto un derecho como un compromiso ético de interactuar de manera respetuosa y efectiva con otros.

Por otro lado, Bower (1989) subraya la importancia de la asertividad en el desarrollo de habilidades sociales, señalando que la habilidad de defender de manera efectiva los propios derechos y deseos sin recurrir a la agresión o la pasividad es un componente clave para una vida emocionalmente saludable.

En resumen, la comunicación asertiva es una habilidad esencial que permite a los individuos expresar sus pensamientos y emociones de manera clara y respetuosa, lo que favorece la construcción de relaciones saludables, la prevención de conflictos y el desarrollo de una autoestima sólida.

1. Diferencias entre comunicación pasiva, agresiva y asertiva

Las diferencias entre comunicación pasiva, agresiva y asertiva se encuentran en cómo una persona expresa sus pensamientos, sentimientos y necesidades, así como en el impacto que estas formas de comunicación tienen en las relaciones interpersonales. A continuación, se detallan las características y diferencias clave de cada tipo de comunicación:

❖ **Comunicación Pasiva**

La comunicación pasiva se caracteriza por evitar la expresión de pensamientos, sentimientos y deseos propios. Las personas con este estilo tienden a subordinarse a los deseos de los demás para evitar conflictos, lo que puede llevar a sentirse resentidas o no escuchadas.

 Características:

- **Evita conflictos:** No expresa lo que realmente piensa o siente para evitar enfrentamientos.
- **No defiende sus derechos:** Tienden a ceder o ceder sin poner límites claros.
- **Sentimientos de impotencia:** A menudo se sienten ignoradas o desvalorizadas.
- **Expresión emocional mínima:** Sus emociones no son claras, y pueden reprimirlas.

Ejemplo: En una conversación, una persona podría estar en desacuerdo con una idea pero no lo expresa, optando por estar de acuerdo solo para evitar el conflicto.

 Impacto en las relaciones: Puede generar frustración interna y resentimiento, ya que los deseos y necesidades personales no se comunican, lo que puede llevar a malentendidos y a una falta de satisfacción en la relación.

❖ **Comunicación Agresiva**

La comunicación agresiva es un estilo de comunicación donde la persona expresa sus pensamientos, sentimientos y deseos de manera dominante y, a menudo, inapropiadamente, con el objetivo de controlar, herir o intimidar a los demás. Se caracteriza por la falta de respeto hacia los otros.

 Características:

- **Exceso de control:** Intenta imponer su punto de vista sobre los demás.
- **Falta de empatía:** No considera los sentimientos o derechos de los demás.
- **Hostilidad y descalificación:** Usa ataques verbales o amenazas.

- **Postura dominante o beligerante:** A menudo utiliza un tono de voz alto o sarcástico.

Ejemplo: "No tienes ni idea de lo que estás hablando. Yo soy el único que sabe cómo hacer esto."

 Impacto en las relaciones: La comunicación agresiva puede causar resentimiento y alejamiento en las relaciones, ya que el receptor se siente atacado o menospreciado, lo que deteriora la confianza y el respeto mutuo.

❖ **Comunicación Asertiva**

La comunicación asertiva es un estilo de comunicación equilibrado que implica expresar pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara, honesta, respetuosa y directa, sin violar los derechos de los demás ni someterse a ellos. Es el estilo más saludable y efectivo para resolver conflictos y mantener relaciones interpersonales positivas.

 Características:

- **Respeto mutuo:** Expresa sus opiniones y sentimientos de forma respetuosa, tanto hacia uno mismo como hacia los demás.
- **Autoconfianza:** Sabe lo que quiere y tiene la capacidad de expresarlo de forma clara y calmada.
- **Empatía:** Escucha activamente a los demás y considera sus puntos de vista.
- **Manejo de emociones:** Expresa emociones de manera adecuada y controlada.

Ejemplo: "Entiendo tu punto de vista, pero yo creo que deberíamos abordar este tema de otra manera. Mi propuesta es…"

 Impacto en las relaciones: La comunicación asertiva fomenta relaciones de confianza y respeto mutuo, ya que las personas se sienten escuchadas y valoradas. Permite la resolución efectiva de conflictos y mejora la colaboración.

Resumen de las diferencias clave:

Características	Comunicación Pasiva	Comunicación Agresiva	Comunicación Asertiva
Objetivo	Evitar conflictos, evitar la confrontación	Dominar, controlar o atacar a los demás	Expresar pensamientos y emociones respetuosamente
Expresión de emociones	Reprimida o inexistente	Excesiva y hostil	Clara, directa, respetuosa
Respeto por uno mismo	Bajo, no defiende sus derechos	Bajo, sus derechos son vulnerados al agredir	Alto, defiende sus derechos sin invadir los de los demás
Respeto por los demás	Bajo, se cede a los demás por miedo o inseguridad	Muy bajo, no respeta las necesidades de los demás	Alto, se muestra empatía y consideración
Impacto en relaciones	Frustración, resentimiento y malentendidos	Conflictos, resentimiento y deterioro de la relación	Confianza, respeto mutuo y relaciones saludables

Ejemplo práctico:

En una intervención, un agente asertivo podrá explicar claramente sus instrucciones a un ciudadano, asegurándose de que las entienda y cumpla sin recurrir a un tono autoritario.

2. Prácticas de escucha activa

La escucha activa es una habilidad fundamental en la comunicación efectiva que implica no solo oír, sino comprender, interpretar y responder de manera adecuada al mensaje transmitido por el interlocutor. Esta práctica requiere atención plena y esfuerzo consciente para captar tanto el contenido verbal como el no verbal del mensaje. Según Gordon (2001), "la escucha activa es una forma de escuchar y responder a otra persona que mejora la comprensión mutua" .

- **Estrategias de la escucha activa**

Para implementar la escucha activa de manera efectiva, se pueden seguir diversas estrategias, cada una diseñada para fortalecer la conexión y el entendimiento en la comunicación. A continuación, se describen algunas de las principales estrategias basadas en investigaciones en comunicación interpersonal:

- **Prestar atención plena al interlocutor:** Implica evitar distracciones, tanto internas (pensamientos propios) como externas (ruido, teléfonos móviles, etc.). Mantener contacto visual y una postura corporal receptiva son indicadores de atención plena. Rogers y Farson (1979) destacan que "la atención total al hablante es esencial para captar la totalidad del mensaje, incluyendo sus matices emocionales".
- **Parafrasear el mensaje recibido:** Consiste en repetir o reformular lo que el interlocutor ha expresado para confirmar que el mensaje ha sido entendido correctamente. Por ejemplo, se puede decir: "Si entiendo bien, lo que me estás diciendo es...". Esta estrategia evita malentendidos y demuestra interés genuino por la conversación (Gordon, 2001).
- **Hacer preguntas aclaratorias:** Formular preguntas abiertas o cerradas ayuda a profundizar en la información compartida por el interlocutor y demuestra interés por su perspectiva. Por ejemplo: "¿Podrías explicarme un poco más sobre lo que acabas de mencionar?". Según Ivey, Bradford y Ivey (2018), las preguntas aclaratorias también permiten construir empatía y confianza en las relaciones comunicativas.
- **Mostrar empatía y validación emocional:** La empatía es clave para la escucha activa. Reconocer las emociones del interlocutor, tanto de manera verbal como no verbal, fortalece el vínculo interpersonal. Un ejemplo de validación emocional sería decir: "Entiendo que esto debe ser muy difícil para ti". La validación refuerza la idea de que los sentimientos y pensamientos del interlocutor son importantes (Goleman, 1995).
- **Evitar interrupciones y juicios prematuros:** Dejar que el interlocutor termine de hablar antes de responder permite una mejor comprensión y evita que el mensaje se distorsione. Además, suspender juicios o evaluaciones inmediatas ayuda a que la persona se sienta escuchada sin temor a ser criticada (Rogers &Farson, 1979).
- **Usar señales no verbales de escucha:** La comunicación no verbal, como asentir con la cabeza, sonreír, o expresar interés a través de expresiones faciales y posturas corporales abiertas, complementa la escucha activa. Estas señales refuerzan el mensaje de que el interlocutor tiene toda nuestra atención (Mehrabian, 1971).
- **Dar retroalimentación constructiva:** Responder de forma clara y adecuada al mensaje recibido demuestra que el interlocutor ha sido escuchado. La retroalimentación puede incluir tanto afirmaciones positivas como sugerencias, siempre y cuando se realicen con sensibilidad.

❖ Importancia de la escucha activa

La práctica de la escucha activa mejora la calidad de las relaciones personales y profesionales, fomenta la confianza y reduce los conflictos. Además, incrementa la eficacia

en la resolución de problemas al promover un entendimiento mutuo. Según Ivey et al. (2018), "la escucha activa es el fundamento de la comunicación efectiva y el desarrollo de relaciones significativas" .

3. Estrategias para dar y recibir retroalimentación

La retroalimentación es un proceso de comunicación en el cual se proporciona información sobre el desempeño, comportamiento o acciones de una persona, con el objetivo de fomentar el aprendizaje, el crecimiento personal y profesional, así como la mejora continua. Según Wiggins (2012), "la retroalimentación efectiva debe ser específica, descriptiva y orientada al desarrollo, para que el receptor pueda utilizarla de manera constructiva". Este proceso no solo implica proporcionar comentarios, sino también recibirlos de manera abierta y receptiva.

A continuación, se describen estrategias clave para dar y recibir retroalimentación de manera efectiva:

- **Estrategias para dar retroalimentación**

- **Ser específico y claro** la retroalimentación debe centrarse en hechos concretos y observables, en lugar de generalidades. Por ejemplo, en lugar de decir "Tu trabajo necesita mejorar", se puede decir: "El informe que entregaste no incluyó la sección de análisis, lo que afecta la claridad de las conclusiones". Como señala Carless (2015), "la especificidad ayuda al receptor a comprender qué aspectos requieren atención y cómo pueden mejorarse".
- **Proporcionar retroalimentación constructiva** Es importante equilibrar los comentarios negativos con aspectos positivos. La retroalimentación constructiva se enfoca en soluciones y pasos a seguir. Por ejemplo, se puede usar el enfoque de "sándwich" (positivo – aspectos a mejorar – positivo). Según McCarthy y Milner (2020), "este enfoque permite que el receptor acepte más fácilmente los comentarios críticos, al destacar primero los logros y luego las áreas de oportunidad".
- **Centrarse en el comportamiento, no en la persona** Evitar comentarios que parezcan ataques personales o que etiqueten al receptor. Por ejemplo, en lugar de decir "Eres desorganizado", se puede decir: "Noté que el proyecto no se entregó a tiempo debido a una falta de planificación; ¿cómo podemos mejorar esto juntos?". Como afirman Stone y Heen (2014), "la retroalimentación centrada en la conducta fomenta un ambiente menos defensivo y más orientado al cambio".
- **Elegir el momento y el lugar adecuados** La retroalimentación debe proporcionarse en un contexto privado y en un momento en que ambas partes estén calmadas y receptivas.

Según Hattie y Timperley (2007), "la oportunidad de la retroalimentación es crucial, ya que afecta directamente la disposición del receptor para actuar sobre ella".

 Usar un lenguaje positivo y respetuoso La forma en que se comunica la retroalimentación influye en cómo es recibida. Utilizar un tono empático y palabras positivas puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, en lugar de decir "No estás haciendo las cosas bien", se puede decir: "Creo que podríamos trabajar juntos para mejorar este aspecto en el futuro".

 Involucrar al receptor en el proceso Invitar al receptor a reflexionar y proponer soluciones promueve un aprendizaje activo. Por ejemplo: "¿Qué opinas sobre cómo podríamos abordar este desafío?" (Wiggins, 2012).

❖ **Estrategias para recibir retroalimentación**

 Escuchar activamente: Prestar atención plena al mensaje del emisor sin interrumpir ni reaccionar de manera defensiva. Es importante comprender el contenido antes de responder. Según Carless (2015), "escuchar de manera abierta es esencial para procesar y beneficiarse de la retroalimentación" .

 Controlar las emociones: Recibir comentarios críticos puede generar emociones intensas como frustración o vergüenza. Es clave mantener la calma y recordar que el propósito de la retroalimentación es constructivo. Como señalan Stone y Heen (2014), "aprender a separar el mensaje de la emoción inicial ayuda al receptor a reflexionar objetivamente sobre la retroalimentación" .

 Hacer preguntas aclaratorias: Cuando algo no queda claro, es útil pedir ejemplos o explicaciones adicionales. Por ejemplo: "¿Podrías darme un ejemplo específico de lo que mencionaste?" Esto asegura que se comprenda completamente el mensaje (Hattie y Timperley, 2007).

 Evitar la defensividad: Es importante no tomar la retroalimentación como un ataque personal, sino como una oportunidad para mejorar. Según Wiggins (2012), "los receptores que evitan reaccionar de manera defensiva son más capaces de implementar cambios basados en la retroalimentación".

 Reflexionar antes de responder: Tomarse un momento para procesar la información permite responder de manera más adecuada. Una respuesta considerada podría ser: "Gracias por tus comentarios, los reflexionaré y buscaré maneras de mejorar".

 Demostrar disposición al cambio: Mostrar una actitud proactiva al comprometerse con acciones concretas basadas en la retroalimentación. Por ejemplo: "Voy a trabajar en mejorar este aspecto y te mantendré informado sobre mi progreso" (McCarthy & Milner, 2020).

 Solicitar retroalimentación regularmente: Buscar retroalimentación de manera proactiva fomenta una cultura de mejora continua. Como indica Hattie y Timperley (2007),

"los individuos que solicitan retroalimentación están más comprometidos con su propio desarrollo personal y profesional".

❖ **Importancia de la retroalimentación efectiva**

La retroalimentación efectiva fomenta un entorno de aprendizaje y crecimiento, mejora las relaciones interpersonales y potencia el desempeño individual y grupal. Además, contribuye a la construcción de confianza y respeto mutuo en diversos contextos, como el educativo, laboral y personal. Según Wiggins (2012), "la retroalimentación es una herramienta esencial para cerrar la brecha entre el desempeño actual y el deseado".

UNIDAD V

Aplicación Práctica de la Inteligencia Emocional

1. Dinámicas grupales y simulaciones de situaciones reales

Las dinámicas grupales y las simulaciones de situaciones reales son técnicas efectivas que se utilizan para fomentar la interacción, el aprendizaje y la resolución de problemas en contextos educativos, organizacionales y terapéuticos. Estas herramientas permiten a los participantes reflexionar sobre sus comportamientos, adquirir nuevas habilidades y desarrollar competencias específicas en un ambiente controlado y participativo.

❖ **Dinámicas grupales**

Las dinámicas grupales son actividades diseñadas para facilitar la interacción entre los miembros de un grupo con el objetivo de alcanzar metas específicas, como mejorar la comunicación, fomentar el trabajo en equipo, resolver conflictos o promover la creatividad. Según Lewin (1947), "las dinámicas de grupo estudian los procesos de interacción, los roles y las fuerzas que operan en un grupo para influir en su desempeño y funcionamiento". Estas actividades pueden ser tanto estructuradas como espontáneas y son aplicadas en contextos diversos como el laboral, educativo o terapéutico.

 Objetivos de las dinámicas grupales

- Mejorar la comunicación entre los miembros del grupo.
- Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.
- Identificar y resolver conflictos internos.

- Potenciar habilidades como la empatía, la toma de decisiones y la resolución de problemas.
- Favorecer el desarrollo de un ambiente de confianza y cohesión grupal (Belbin, 2010).

Ejemplos de dinámicas grupales

- **Rueda de presentación:** Actividad para que los miembros del grupo se conozcan, compartan información personal y rompan el hielo al inicio de una sesión.
- **Lluvia de ideas (brainstorming):** Técnica que promueve la generación de ideas de manera colaborativa, sin juzgar inicialmente las propuestas, con el objetivo de estimular la creatividad del grupo.
- **Juego de roles:** Una dinámica en la que los participantes asumen roles específicos para analizar situaciones desde diferentes perspectivas y aprender a manejar problemas de manera efectiva (Lewin, 1947).

❖ Simulaciones de situaciones reales

Las simulaciones son representaciones prácticas de escenarios reales diseñadas para que los participantes enfrenten y resuelvan problemas específicos en un ambiente seguro y controlado. Según Gredler (2004), las simulaciones "son herramientas educativas que presentan situaciones auténticas para que los participantes exploren problemas complejos y ensayen respuestas efectivas". Este método es ampliamente utilizado en sectores como la educación, la medicina, los negocios y el entrenamiento militar.

Beneficios de las simulaciones

- Permiten que los participantes experimenten situaciones reales sin los riesgos asociados.
- Facilitan el aprendizaje experiencial, es decir, aprender haciendo.
- Promueven el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la adaptabilidad.
- Ayudan a desarrollar habilidades específicas, como el manejo de conflictos o la negociación, en un contexto práctico (Kolb, 1984).

Ejemplos de simulaciones

- **Simulaciones médicas:** En las que estudiantes o profesionales de la salud practican procedimientos médicos en pacientes simulados o maniquíes para perfeccionar habilidades técnicas y de comunicación.

- **Resolución de crisis en empresas:** Los participantes asumen roles de líderes o empleados en una empresa y trabajan juntos para resolver un problema, como una crisis financiera o un fallo en un producto.
- **Entrenamientos en manejo de emergencias:** Los equipos de primera respuesta, como bomberos o paramédicos, ensayan procedimientos en situaciones simuladas de desastres naturales o accidentes.

❖ **Dinámicas grupales y simulaciones: una combinación efectiva**

Las dinámicas grupales y las simulaciones son herramientas complementarias que se pueden utilizar juntas para potenciar los resultados de aprendizaje y desarrollo. Por ejemplo, en una sesión de entrenamiento, se puede iniciar con una dinámica grupal para fomentar la cohesión del grupo, seguida de una simulación que permita a los participantes aplicar lo aprendido en un contexto práctico.

❖ **Principios para implementar dinámicas grupales y simulaciones de manera efectiva**

- **Establecer objetivos claros:** Definir qué se busca lograr con la dinámica o la simulación, como mejorar habilidades específicas o resolver problemas.
- **Diseñar actividades adecuadas al grupo:** Considerar las características, intereses y nivel de experiencia de los participantes.
- **Crear un ambiente seguro y de confianza**: Es importante que los participantes se sientan cómodos para participar sin temor a ser juzgados.
- **Fomentar la reflexión y el análisis:** Posterior a la actividad, es clave realizar un proceso de retroalimentación para analizar lo aprendido y cómo se puede aplicar en la vida real (Kolb, 1984).
- **Contar con un facilitador capacitado:** El papel del facilitador es guiar la actividad, motivar la participación y garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Importancia en el desarrollo personal y grupal

El uso de dinámicas grupales y simulaciones contribuye al crecimiento personal y colectivo al proporcionar un espacio donde los participantes pueden experimentar, equivocarse y aprender en un entorno seguro. Estas herramientas son especialmente útiles para desarrollar competencias clave en el siglo XXI, como el liderazgo, la empatía, el pensamiento crítico y la colaboración (Belbin, 2010).

2. Evaluación de casos y reflexión sobre aprendizajes

La evaluación de casos y reflexión sobre aprendizajes es una estrategia pedagógica y profesional que permite analizar situaciones específicas, identificar problemas, proponer soluciones y reflexionar sobre los conocimientos adquiridos. Este enfoque es ampliamente utilizado en entornos educativos, laborales y clínicos, ya que promueve el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el aprendizaje experiencial.

Según Kolb (1984), el aprendizaje experiencial se fundamenta en la idea de que las personas aprenden mejor cuando reflexionan sobre sus experiencias, identifican lecciones clave y las aplican en situaciones futuras. A través de la evaluación de casos, los individuos pueden analizar escenarios reales o simulados, mientras que la reflexión facilita la internalización de los aprendizajes y su transferencia a otros contextos.

La reflexión sobre aprendizajes implica un proceso metacognitivo mediante el cual los individuos analizan sus experiencias, identifican áreas de mejora y extraen lecciones aplicables a su vida profesional o personal. Según Schön (1983), la reflexión "es el proceso mediante el cual los profesionales reflexionan sobre su práctica para mejorar su desempeño y tomar decisiones más fundamentadas".

- **Proceso de reflexión sobre aprendizajes**
- **Descripción de la experiencia:**

¿Qué ocurrió? Describir la situación, sus actores y los hechos relevantes.

Ejemplo: "Durante la resolución del caso, observé que no tuve en cuenta la perspectiva de un actor clave".

- **Análisis de la experiencia:**

¿Por qué ocurrió? Identificar causas, patrones y posibles errores o aciertos.

Ejemplo: "Mi enfoque se centró demasiado en los datos técnicos y descuidé las dinámicas interpersonales".

- **Identificación de aprendizajes clave:**

¿Qué aprendí? Determinar las lecciones específicas que se pueden extraer.

Ejemplo: "Aprendí la importancia de considerar las emociones de los demás en la resolución de conflictos".

- **Planificación de mejoras futuras:**

¿Cómo aplicaré lo aprendido? Diseñar estrategias concretas para mejorar el desempeño en situaciones similares.

Ejemplo: "En situaciones futuras, procuraré realizar preguntas abiertas para comprender mejor las perspectivas de los demás".

❖ **Importancia de la evaluación de casos y la reflexión sobre aprendizajes**

- **Desarrollo del pensamiento crítico:** La evaluación de casos permite a los participantes analizar información, evaluar alternativas y tomar decisiones fundamentadas. Según Brookfield (2017), el pensamiento crítico se desarrolla al cuestionar las suposiciones propias y las de los demás, lo cual es esencial en entornos complejos.
- **Mejora de competencias prácticas:**Al trabajar con casos, los participantes pueden aplicar sus conocimientos teóricos a problemas reales, lo que fortalece habilidades prácticas como la resolución de problemas, la comunicación y el liderazgo (Kolb, 1984).
- **Fomento del aprendizaje continuo:**La reflexión sobre aprendizajes promueve una mentalidad de mejora constante al convertir las experiencias en oportunidades de desarrollo. Según Schön (1983), los profesionales reflexivos son capaces de adaptarse a contextos cambiantes y enfrentar desafíos con mayor eficacia.

❖ **Estrategias para la implementación de un enfoque reflexivo en la evaluación de casos**

- **Uso de preguntas guía:**

¿Qué pasó? (descripción).
¿Por qué pasó? (análisis).
¿Qué puedo aprender de esto? (lección).
¿Qué haré diferente la próxima vez? (acción).

- **Redacción de diarios reflexivos:**Escribir sobre las experiencias vividas y las lecciones aprendidas permite estructurar el pensamiento y analizarlo con mayor profundidad (Moon, 1999).
- **Técnicas grupales de retroalimentación:**Realizar discusiones grupales sobre el análisis del caso, permitiendo a los participantes compartir perspectivas y enriquecer el aprendizaje colectivo.
- **Aplicación de modelos de reflexión:**Modelos como el de Kolb (1984) o el ciclo de Gibbs (1988) ofrecen marcos estructurados para analizar experiencias y reflexionar sobre ellas.

3. Plan personal para el desarrollo continuo de la inteligencia emocional

Cada agente puede crear un plan para fortalecer su inteligencia emocional, incluyendo:

1. **Establecer metas específicas**: Ej., mejorar la empatía en interacciones conflictivas.
2. **Practicar técnicas regularmente**: Como la autorregulación y la escucha activa.
3. **Buscar retroalimentación constante**: Pedir opiniones sobre el progreso a colegas y supervisores.

❖ **Plan Personal:**

 Diagnóstico inicial: Evaluar la inteligencia emocional actual

Antes de iniciar cualquier plan, es importante realizar una autoevaluación para identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora en la inteligencia emocional. Herramientas como el Emotional Quotient Inventory (Bar-On, 1997) o los cuestionarios de Goleman pueden ser útiles para evaluar las competencias emocionales.

 Ejemplo de preguntas para la autoevaluación:

¿Puedo identificar mis emociones y las razones detrás de ellas? (autoconciencia).

¿Cómo reacciono ante situaciones estresantes o de conflicto? (autorregulación).

¿Puedo identificar fácilmente las emociones de otras personas? (empatía).

Este diagnóstico servirá como punto de partida para definir metas específicas.

 Establecer metas claras y alcanzables

Las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido (SMART). Por ejemplo:

- **Meta 1:** Mejorar mi autoconciencia emocional identificando y registrando mis emociones tres veces al día durante los próximos dos meses.
- **Meta 2:** Practicar técnicas de regulación emocional, como la respiración consciente, cuando me enfrente a situaciones de estrés en el trabajo.

Según Locke y Latham (2002), establecer metas claras aumenta la motivación y el compromiso, lo que facilita el desarrollo de habilidades.

 Estrategias para desarrollar cada componente de la inteligencia emocional

a. Autoconciencia

La autoconciencia es la base de la IE, ya que implica reconocer las propias emociones y comprender cómo afectan el comportamiento.

- **Estrategias:**

- **Mantener un diario emocional:** Registrar las emociones experimentadas a lo largo del día, las causas y las consecuencias. Esto ayuda a identificar patrones emocionales (Goleman, 1995).
- **Practicar la atención plena (mindfulness):** Técnicas como la meditación permiten observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos, fomentando una mayor autoconciencia (Kabat-Zinn, 2005).
- **Solicitar retroalimentación:** Pedir a amigos, colegas o familiares su percepción sobre cómo reaccionamos ante diferentes situaciones.

b. Autorregulación

La autorregulación implica la capacidad de controlar las emociones, especialmente en situaciones difíciles o de estrés.

- **Estrategias:**

- **Respiración consciente:** Practicar ejercicios de respiración profunda para reducir la ansiedad y recuperar el control emocional (Brackett y Salovey, 2004).
- **Técnicas de reestructuración cognitiva:** Cambiar pensamientos negativos por positivos o neutrales. Por ejemplo, en lugar de pensar "esto es un desastre", decir "esta es una oportunidad para aprender".
- **Practicar la pausa reflexiva:** Antes de reaccionar impulsivamente, tomarse unos segundos para evaluar la situación y responder de manera adecuada.

c. Motivación

La motivación emocional está relacionada con el impulso interno para alcanzar metas y mantener una actitud positiva frente a los desafíos.

- **Estrategias:**

- **Definir un propósito claro:** Reflexionar sobre los valores personales y cómo se alinean con las metas profesionales y personales. Esto aumenta la motivación intrínseca (Ryan & Deci, 2000).

- **Celebrar logros:** Reconocer y recompensar los pequeños avances para mantener la motivación a largo plazo.
- **Visualización positiva:** Imaginar el éxito en una meta específica para reforzar el compromiso y la perseverancia.

d. Empatía

La empatía consiste en reconocer y comprender las emociones de los demás.

 Estrategias:

- **Escucha activa:** Prestar atención plena al interlocutor, evitando distracciones y mostrando interés genuino (Rogers, 1983).
- **Ponerse en el lugar del otro:** Reflexionar sobre cómo se siente la otra persona en una situación determinada para comprender mejor su perspectiva.
- **Observar el lenguaje no verbal:** Aprender a interpretar señales como expresiones faciales, tono de voz y postura.

e. Habilidades sociales

Las habilidades sociales se refieren a la capacidad de establecer relaciones positivas y manejar conflictos de manera efectiva.

 Estrategias:

- **Practicar la asertividad:** Expresar ideas y emociones de forma clara y respetuosa, evitando agresividad o pasividad.
- **Desarrollar la resolución de conflictos:** Aprender a negociar y buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.
- **Trabajar en equipo:** Participar activamente en proyectos grupales, practicando la colaboración y el apoyo mutuo.

 Implementación del plan y seguimiento

Para garantizar el éxito del plan personal, es importante establecer una rutina y un sistema de seguimiento:

- **Crear un cronograma:** Establecer horarios específicos para practicar las estrategias, como meditar 10 minutos al día o registrar emociones al final de cada jornada.
- **Monitorear el progreso:** Evaluar periódicamente el cumplimiento de las metas establecidas. Por ejemplo, al final de cada semana, reflexionar sobre los avances realizados.

- **Solicitar apoyo:** Buscar un mentor, coach o grupo de apoyo que fomente la rendición de cuentas y motive el desarrollo personal.

Evaluación y ajustes al plan

El desarrollo de la inteligencia emocional es un proceso continuo, por lo que el plan debe ser revisado y ajustado regularmente en función de los resultados obtenidos. Por ejemplo:

- Si se observa poco avance en la autorregulación, se puede incluir una nueva estrategia, como la práctica de ejercicios físicos para liberar el estrés.

Importancia del desarrollo continuo de la IE

La inteligencia emocional es clave para el éxito personal y profesional, ya que influye en la capacidad de manejar conflictos, liderar equipos, tomar decisiones y mantener el bienestar emocional. Según Goleman (1995), las personas con altos niveles de IE tienen una mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos, ya que son más resilientes, empáticas y socialmente competentes.

LEGISLACIÓN POLICIAL

OBJETIVO: Que el funcionario conozca la legislación que regula la actividad del Policía, sus regímenes y reglamentos. Adquirir las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones. Desarrollar y poner en práctica proactivamente acciones de prevención en Seguridad Pública y dispositivos, estrategias y acciones en pos de la Comunidad en su conjunto.

La normativa policial es muy amplia y sería imposible abocarnos al estudio de la totalidad de las leyes y reglamentos policiales, no obstante ello, considero que hay normas que el personal policial no puede desconocer como son: la Ley Orgánica Policial, la Ley del Personal Policial 12.521/06, el Decreto Reglamentario 461/15 y el Reglamento para Sumarios Administrativo (R.S.A.), este último vigente por aplicación del artículo 123 de la Ley 12521, en tanto y en cuanto sus disposiciones no sean contrarias a dicha ley.
En el presente curso analizaremos el contenido de algunos capítulos de la Ley 12521/06 y el Decreto Reglamentario 461/15, como así también de la Ley Orgánica Policial.

UNIDAD I

Conceptos Generales

LEY 12.521/06. CONCEPTOS GENERALES:

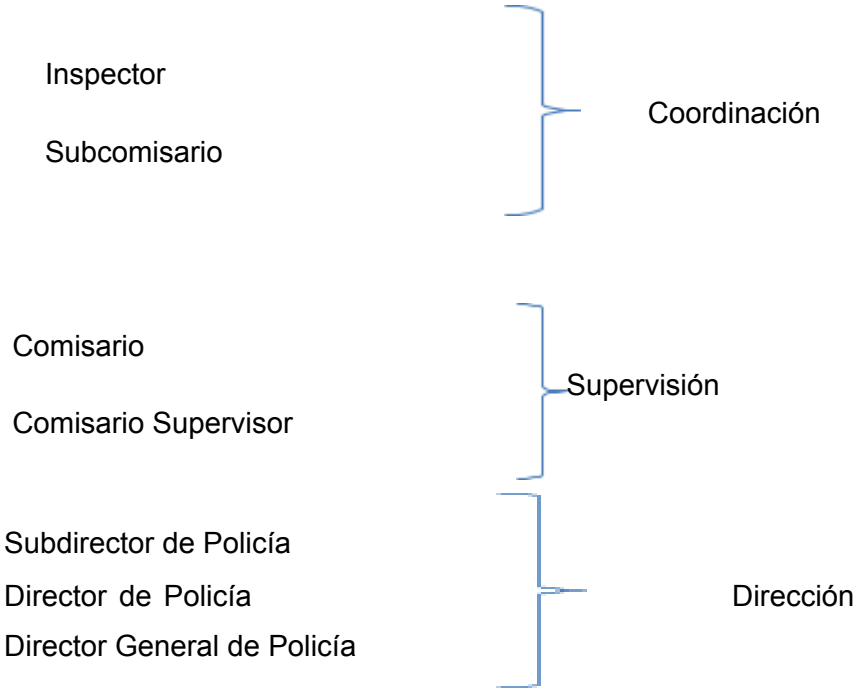
La Ley 12.521 fue dictada en el año 2006 y derogó la Ley 6769. Esta nueva ley produjo importantes modificaciones pudiendo mencionar, entre las más importantes, la estructura de un cuadro único en la escala jerárquica; la incorporación de un capítulo referente al Régimen de Responsabilidad Policial (derogando el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial); la modificación del sistema de ascensos policiales mediante la incorporación de un Régimen de Ascensos y Concursos (Capítulo V), entre otras cuestiones.-

Escala Jerárquica

Conjunto de grados que puede ocupar el personal en los respectivos escalafones. (Art. 2 L.P.P.12.521)

CUADRO ÚNICO

GRADOS	AGRUPAMIENTOS
Suboficial de Policía	Ejecución
Oficial de Policía	
Subinspector	



Escalafones y Subescalafones

1. **Escalafón General:** integrado por tres Subescalafones: Seguridad; Judicial e Investigación Criminal

2. **Escalafón Profesional:** integrado por tres Subescalafones: Jurídico, Sanidad y Administración

3. **Escalafón Técnico:** integrado por seis Subescalafones: Criminalista, Comunicaciones e Informática; Bombero, Músico, Administrativo y Sanidad.
4. **Escalafón de Servicios**: con dos Subescalafones: Servicios especializados y de mantenimiento

Superioridad Policial: es la situación que tiene el personal policial con respecto a otro en razón de:

- Grado jerárquico
- Antigüedad en el mismo
- Cargo que desempeña

Superioridad jerárquica: es la que tiene el personal con respecto a otro, por haber alcanzado un grado más elevado en la escala jerárquica.

- Impone el deber de respeto al superior, salvo que se trate del único presente en el lugar de un procedimiento policial, o se trate del superior de todos los presentes.

Superioridad por antigüedad: es la que tiene el personal con respecto a otro del mismo grado en relación a permanencia en el mismo.

- Impone el deber de respeto al superior, salvo que se trate del único presente en el lugar de un procedimiento policial, o se trate del superior de todos los presentes.

Superioridad por cargo: es la que resulta de la dependencia orgánica y en virtud de la cual el personal tiene superioridad sobre otro por la función que desempeña dentro de un mismo organismo o unidad policial.

- Impone al subordinado la obligación de cumplir órdenes del superior.

Estado y Autoridad Policial

Estado Policial

Es la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y decretos, para el personal policial de todos los escalafones.

Deberes del Estado Policial

Son deberes esenciales para el personal policial en actividad:

a) La sujeción al régimen disciplinario policial.

Esto implica acatar incondicionalmente el régimen de responsabilidad del personal policial. Para ello resulta indispensable conocer acabadamente dicho régimen, el cual se encuentra regulado en la Ley del Personal Policial 12.521 (Capítulo II)

b) Aceptar grado, distinciones, o títulos concedidos por autoridad competente y de acuerdo con las disposiciones vigentes.

c) Ejercer las facultades de mando y disciplinarias que, para el grado y cargo establece la reglamentación correspondiente.

Tener en cuenta que el Decreto Reglamentario 461/15 expresamente establece como falta administrativa el no sancionar. Asimismo, dicho decreto al regular el procedimiento de sanción directa, expresamente considera que el superior que constata la falta y no actúa en consecuencia incurre en la falta grave prevista en el artículo 43 inc. E) y k) de la Ley 12.521

d) Desempeñar los cargos, funciones y comisiones del servicio, ordenado por autoridad competente y de conformidad con lo que para cada grado y destino determinen las disposiciones legales vigentes.

e) Abstenerse de realizar distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en motivos raciales, de género, de color o de cualquier tipo legalmente no autorizadas.

f) Mantener, en la vida pública y privada, el decoro que corresponde para poder cumplir eficientemente las funciones policiales.

g) Promover judicialmente con conocimiento de sus superiores, las acciones

privadas que correspondan frente a imputaciones de delitos.
h) Presentar y actualizar anualmente, declaración jurada de sus bienes y las modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial y de la de su cónyuge, si lo tuviera.
i) Guardar secreto, aún después del retiro o baja de la institución, en cuanto se relacione con los asuntos del servicio que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales impongan esa conducta.
j) No desarrollar actividades lucrativas o de cualquier otro tipo incompatible con el desempeño de las funciones policiales que corresponden a su grado y cargo. A tal efecto, al incorporarse a la Institución se exigirá declaración jurada.
Tener en cuenta que el Decreto Reglamentario al regular el art. 41 hace una descripción de carácter enunciativa de cuales serían actividades incompatibles (Ejercicio de profesión liberal cuando exista conflictos de intereses; Actuar como apoderado o patrocinante en causas penales o contravencionales, Prestar servicios, integrar o dirigir Agencias de Seguridad Privada, estando en actividad. Ser proveedor del Estado)
k) En el caso de renuncia, seguir desempeñando las funciones correspondientes, hasta el término de treinta (30) días, si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión.
De no ser así el empleado incurre en abandono de servicio y lo que es más grave en el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Policial.

Autoridad Policial
El personal policial del Escalafón General: ***ÚNICO INVESTIDO DE AUTORIDAD POLICIAL (Art. 25 LPP)***
Implica los siguientes deberes:

- Defender contra las vías de hecho o riesgo inminente la vida, la libertad, la propiedad, y la integridad de los derechos de los habitantes.
- Adoptar en cualquier lugar y momento, cuando las circunstancias lo impongan, el procedimiento policial conveniente para prevenir el delito y/o contravención o interrumpir su ejecución.

El personal con autoridad policial a los fines del art. 25 de la LPP está obligado a portar arma de fuego durante el tiempo de prestación del servicio (Art. 29 LPP).
Esta fue otra de las modificaciones incorporadas ya que el régimen anterior establecía como falta administrativa el no portar el arma reglamentaria en todo lugar o circunstancia. En la actualidad es obligatorio portar el arma solamente durante la prestación del servicio, quedando a criterio del empleado su portación mientras se encuentre franco de servicio.

Derechos Del Personal Policial

Son <u>derechos esenciales</u> para el personal policial en actividad:

a) La propiedad del grado y el uso del título correspondiente.
b) El destino inherente a cada jerarquía y especialidad o escalafón.
c) El uso del uniforme, insignia, atributos y distintivos propios del grado, antigüedad, especialidad y función de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes, provistas por el Estado Provincial.

d) Los honores policiales que para el grado correspondan, de acuerdo con las reglamentaciones que rijan el ceremonial policial.

e) La percepción de los sueldos, suplementos y demás asignaciones, que las disposiciones vigentes determinan para cada grado, cargo y situación.

f) La asistencia médica y psicológica permanente y gratuita y la provisión de los medicamentos necesarios hasta la total curación de lesiones o enfermedades contraídas durante o con motivo de actos propios del servicio.

g) El desarrollo de sus aptitudes intelectuales y físicas, mediante la asistencia a cursos extra policiales, estudios regulares en establecimientos oficiales o privados de cultura general o formación profesional, práctica de deportes y otras actividades análogas, siempre que su concurrencia no dificulte su presentación normal de servicios exigibles por su grado y destino y los gastos consecuentes sean atendidos por el interesado.

h) No sufrir distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en motivos raciales, de género, de color o de cualquier tipo legalmente no autorizadas.

i) La presentación de recursos o reclamos según las normas que los reglamenta.

j) La defensa letrada a cargo del Estado en los juicios penales o acciones civiles que se le inicien por particulares, con motivo de actos o procedimientos del servicio, o motivados por éste (No se encuentra reglamentado)

k) El uso de una licencia anual ordinaria, de las especiales y las por causas extraordinarias o excepcionales, previstas en la reglamentación.

l) Los ascensos que le correspondieren, conforme a las normas reglamentarias.

m) Los cambios de destino, que no causen perjuicio al servicio, solicitados para adquirir nuevas experiencias policiales, tendientes al perfeccionamiento profesional, o fundados en razones personales.

n) El servicio asistencial para sí y los familiares a cargo, conforme las normas legales vigentes.

o) La notificación escrita de las causas que dieron lugar a la negación de ascensos, uso de licencias reglamentarias u otros derechos determinados en las normas vigentes aplicables.

p) La percepción del haber de retiro para sí y la pensión policial para sus derechohabientes, conforme las normas legales en vigencia.

q) Las honras fúnebres que, para el grado y cargo determine la reglamentación correspondiente.

Institutos de Formación y Capacitación

Decreto 12.333/2004 (Creación del I.Se.P.)

ARTÍCULO 1.- Creación. Créase el Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P.) como persona de derecho público autárquica en la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, el que reemplazará a la Dirección General de Institutos Policiales y las actuales Escuela Superior de Policía “Brigadier General Estanislao López”, Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia “Comisario Inspector Antonio Rodríguez Soto”, y Centros de Instrucción en destino de las distintas Unidades Regionales.

ARTÍCULO 2.- Objetivos. El ISeP tendrá como objetivos la formación de recursos humanos en el área de seguridad con especialización en la seguridad pública, por medio de carreras de nivel terciario y otras actividades educativas que a través de él se dicten en el marco integral de los derechos humanos, para la prevención del delito, la resolución pacífica de conflictos, la protección de la vida y la seguridad de los bienes de las personas; procurando un perfil del egresado en condiciones de desempeñarse en el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario dentro de las instituciones; de desenvolverse con solvencia en distintos procedimientos judiciales, criminológicos y de investigación científica; con alto grado de formación en la especificidad profesional y con capacidad para asumir responsabilidades, discernir técnicamente de acuerdo a su rol, hacer uso de la fuerza y tomar decisiones en virtud a su rango y función, dentro del respeto y aceptación de las jerarquías, con arreglo a la ética.

ARTÍCULO 3.- Carreras. Créanse en el ámbito del ISeP las carreras terciarias de Auxiliar en Seguridad y de Técnico Superior en Seguridad. Los títulos respectivos serán otorgados, aprobados que sean los exámenes que se establezcan, sin que sea posible la promoción automática por la sola circunstancia del cursado.

Concepto de autarquía: La autarquía es una situación de independencia y autosuficiencia total en términos políticos y socioeconómicos. En tal sentido podemos decir que el ISeP es un organismo descentralizado de derecho administrativo con personalidad jurídica creada para una función de interés común con cierta libertad e independencia.

Escuelas del ISeP

<u>Decreto 688/15</u>

Crea en el ámbito de la provincia el Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P.)

- Escuela Superior de Seguridad Pública.
- Escuela de Especialidades en Seguridad
- Escuela de Investigaciones
- Escuela de Policía
- Cinco Centros de Formación en Seguridad (Reconquista, Rafaela, Recreo, Rosario, Venado Tuerto)

Misión

Dictado de carreras y cursos de formación y/o de perfeccionamiento (conducción, y actualización), regulares y/o complementarios, especialización, orientación obligatorios y/o voluntarios, presenciales y/o a distancia, y para todos los grados, escalafones y subescalafones de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

ESCUELA SUPERIOR

Finalidad: dictar cursos de perfeccionamiento para los agrupamientos Dirección y Supervisión (es decir para el ascenso a las Jerarquías de: Director General de Policía, Director de Policía, Subdirector de Policía, Comisario Supervisor y Comisario)

ESCUELA DE ESPECIALIDADES

Finalidad: dictar cursos de perfeccionamiento para los agrupamientos Coordinación y Ejecución (es decir para el ascenso a las jerarquías de: Subcomisario, Inspector y Oficial de Policía)

UNIDAD II

Régimen de Ascenso y Concurso

Art. 73 – 74 L.P.P. 12.521:

Los ascensos del personal policial se regirán por el principio constitucional de Idoneidad. Se producirán por decreto del Poder Ejecutivo. Serán grado a grado y por sistema de concursos.

Anualmente se llamará a concurso público, de antecedentes y oposición, para cubrir las vacantes por grado que disponga el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Seguridad.

DECRETO N. 1166/2018 (Reglamenta Régimen de Ascensos y Concursos)

ARTÍCULO 73°: De los Ascensos extraordinarios y post mortem:

A. Los ascensos extraordinarios serán propuestos en base a las pruebas reunidas en actuaciones administrativas que se sustanciarán al efecto, en las que deberá demostrarse acabadamente el hecho que los motiva, las circunstancias que califican al mismo y expresarse la justificación del pedido, debiendo estar siempre relacionado a un acto de arrojo, en circunstancias de estar cumpliendo funciones policiales, con grave y real riesgo sufrido por el empleado policial, en defensa de la vida, los bienes y derechos de las personas, mostrando en su actuar condiciones excepcionales de valor, coraje y responsabilidad, distinguiéndose notablemente en el cumplimiento de sus deberes policiales.

B. Los ascensos post mortem podrán concederse al personal que perdiere la

vida en las circunstancias y condiciones descritas en el inciso a) precedente.

C. Los ascensos extraordinarios no estarán sujetos a los requisitos generales exigidos para los ascensos ordinarios ni pesarán sobre los mismos las causales de inhabilitación establecidas por el Artículo 78° de la Ley N° 12521.

D. Las actuaciones serán tratadas por un Jurado con similares características e integración conforme al tramo o agrupamiento correspondiente que las que se conforman para evaluar los (5:1 ascensos ordinarios (Art. 77° Ley N° 12521). Dicho Jurado recibirá, tratará y analizará cada petición, debiendo expedir un acto fundado acerca de su procedencia en base a las constancias de la causa y, de estimar procedente el pedido o de surgir disidencias entre las opiniones de los integrantes de dicho cuerpo colegiado, elevar las actuaciones al señor Ministro de Seguridad quien propondrá el ascenso al Poder Ejecutivo y finalmente resolverá a su respecto. Tanto los ascensos extraordinarios como los post mortem se considerarán perfeccionados y tendrán efectos a partir del dictado del acto administrativo que lo disponga, que puedan tener carácter retroactivo.

ARTÍCULO 74°: De la convocatoria a los concursos: Al fijar el número de vacantes por grado a cubrir, el Poder Ejecutivo establecerá, en función de las mismas, la cantidad de jurados a intervenir en los concursos y el lugar donde funcionará cada uno, determinando su ámbito territorial de actuación. Los criterios para la determinación de la cantidad de jurados o sedes serán, por Unidad Regional, por Delegaciones de Zonas o por cantidad de inscriptos, o por el criterio que en el futuro se pueda crear por disposición del Poder Ejecutivo. El Ministro de Seguridad será el encargado de dictar anualmente una o más resoluciones llamando a los Concursos de antecedentes y oposición para cubrir las vacantes que disponga el Poder Ejecutivo, debiendo prever el inicio de las actividades de los Jurados a partir del 1° de Septiembre de cada año.

ARTÍCULO 75°: De quienes pueden participar:

A. Personal de la jerarquía inmediata anterior al objeto de la convocatoria.

B. Cumplimentar el Tiempo Mínimo Cumplido previsto en el Anexo de la Ley del Personal Policial.

C. Haber cumplimentado satisfactoriamente con los exámenes de aptitud psicofísica, habilitantes para participar en el concurso.

D. No encontrarse comprendido en el resto las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 78° de la Ley N° 12521. Para los supuestos de excepcionalidad señalados en los párrafos segundo y tercero del Artículo 75° de la Ley N° 12521, la admisión de la inscripción de los mismos se producirá, siempre que existan necesidades institucionales debidamente fundadas, y luego de haber fracasado la convocatoria ordinaria, o bien una vez resueltos los recursos que hubiesen interpuesto los postulantes que no hubiesen aprobado.

ARTÍCULO 76°: De la permanencia en el grado: El personal policial que estando en condiciones de concursar no lo hiciere o que, habiendo concursado, no haya logrado ascender, ya sea por no haber aprobado el concurso o bien, habiéndolo hecho, por haberse cubierto la totalidad de las vacantes con participantes que lo

precedían en el orden de mérito, tendrá derecho a participar en posteriores concursos de ascenso que se convoquen, siempre que cumpla las condiciones legales y reglamentarias.

ARTÍCULO 77°: De la integración del jurado y del reglamento de concursos:

Dictado por el Poder Ejecutivo el decreto que dispone las vacantes por grado a cubrir en los distintos Escalafones y Subescalafones y el número de jurados a intervenir en los concursos, el Ministro de Seguridad deberá proveer lo conducente a la conformación de los jurados. A tales efectos, deberá designar un representante de dicho Ministerio que intervendrá como jurado, cursar requerimientos a la Jefatura de Policía de la Provincia para que efectúe la propuesta del funcionario policial de dirección que integrará el jurado, así como, al Ministerio de Educación, a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que designen el representante que integrará cada jurado, notificándose la fecha límite que se establezca para remitir el nombre de los designados. La elección del representante del personal policial en actividad, se realizará entre sus pares por simple mayoría de votos válidos emitidos mediante el sistema de voto igual, universal, secreto y obligatorio. A tales fines, el Ministro de Seguridad dictará una resolución estableciendo el cronograma electoral, las condiciones a reunir para ser elector y candidato, lo conducente a la formación del Registro de Candidatos que se habilitará para cada jurado, el tipo de boleta, sus recaudos formales y las demás cuestiones que sean pertinentes.

ARTÍCULO 78: De las inhabilidades: El Ministerio de Seguridad arbitrará lo conducente para la publicación de un listado del personal inhabilitado para inscribirse en el concurso, a cuyo fin deberá recabar los informes pertinentes de las reparticiones ministeriales y/o policiales. Dicha publicación se deberá realizar por cinco (5) días en los medios previstos en el Artículo 3° del Reglamento de Concurso y con una antelación mínima de diez (10) días al comienzo de la inscripción al Concurso. El afectado podrá interponer recurso directo ante el Poder Ejecutivo contra la declaración de inhabilitación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la última publicación. La pretensión deberá presentarse por Mesa de Entradas del Ministerio de Seguridad sede Santa Fe o Rosario, debiendo estar fundada con las constancias documentales respaldatorias de sus dichos. Toda pretensión que no cuente con la debida fundamentación o la documental respaldatoria, será rechazada in limine por el Ministerio de Seguridad. Contra la resolución que rechaza la impugnación podrá interponerse el recurso previsto en el Artículo 5° del Decreto N° 916/08. De verificarse la existencia de una causa de inhabilitación en un participante con posterioridad a la inscripción al concurso, sea por no haber sido advertida o por haberse producido efectivamente con posterioridad a ello, se deberá dar inmediata noticia al Ministro de Seguridad para que disponga la inclusión del mismo en el listado de inhabilitados y su exclusión del concurso, lo que será notificado al afectado.

Inciso a) sin reglamentar

Inciso b) De los cursos y exámenes previos: La realización y aprobación de los cursos de actualización y/o perfeccionamiento en el ámbito del Instituto de Seguridad Pública habilitarán a los interesados a participar de los concursos de ascenso que les corresponda. Serán convocados y dictados por el Instituto en la forma, tiempo y lugar que determine, para lo cual, la Dirección General del Instituto de Seguridad Pública dictará las normas de cursado mediante resolución a la que los cursantes deberán ajustarse. El o los participantes que incurrieren en incumplimientos podrán ser apartados del cursado regular por la autoridad que fije la resolución. Finalizado el ciclo académico, el Instituto de Seguridad Pública elevará al Ministerio de Seguridad, la nómina de personal que participó de los cursos con los resultados obtenidos.

Inciso c) Se establece que cuando se menciona como causal de inhabilidad el hecho de hallarse bajo sumario judicial con auto de procesamiento deberá asimilarse tal estadío de la audiencia imputativa del Artículo 274° del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Ley N° 12734.

Inciso d) De la suspensión de empleo: Se establece que el ario del concurso refiere al ario inmediato anterior al de los ascensos que se tramitan en cada concurso. De este modo, los años a ser revisados y que inhabilitarán para concursar en caso de registrarse suspensión de empleo, serán los dos inmediatos anteriores al de los ascensos que se tramita en cada concurso.

Inciso e) De los exámenes de aptitud psicofísica: Todos los interesados en participar en los LiT concursos de ascenso deberán acreditar aptitud física y psíquica mediante los exámenes que a estos fines se dispongan. La aptitud física de los participantes deberá ser evaluada en el marco de los cursos de capacitación a los que se refiere el inciso b) y teniendo especial consideración de las funciones que cumple el personal conforme el escalafón y subescalafón en el cual reviste. El personal que se encuentre gozando de alguna licencia médica al momento de la convocatoria que le imposibilite cumplir sus funciones de manera habitual y/o padezca alguna afección física o psíquica que, a criterio de los médicos del Instituto de Seguridad Pública le impida realizar actividad física, no podrá participar de los cursos.

ARTÍCULO 79°: Del personal bajo sumario administrativo: El personal que se encontrare bajo sumario administrativo no resuelto, donde se investigue su responsabilidad por la eventual comisión de faltas administrativas, podrá participar del concurso, pero en su caso, el Ministerio de Seguridad deberá dictar una resolución dejando en suspenso la propuesta de ascenso hasta la conclusión del mismo. Resuelto el sumario administrativo por absolución, sobreseimiento o archivo de las actuaciones, podrá el interesado solicitar se deje sin efecto la suspensión de su ascenso. Lo mismo ocurrirá cuando el sumario concluya con la aplicación de una sanción correctiva -reconvención o apercibimiento-, o una suspensión provisional por falta leve. De haberse resuelto el sumario con la aplicación de una sanción de suspensión de empleo por falta grave o una destitución no corresponderá el ascenso. Esta solicitud será considerada y resuelta por el Ministerio de Seguridad, previo dictamen de la asesoría jurídica competente y, si hubiera correspondido su ascenso, propondrá el mismo al Poder Ejecutivo, efectivizando el ascenso a partir de

la fecha del dictado del acto administrativo pertinente, no pudiendo tener efecto retroactivo

Nociones Régimen Disciplinario Policial y Decreto 461/15

El régimen Disciplinario Policial se aplica al personal en actividad, al personal retirado (porque conserva el ESTADO POLICIAL y por ende sigue sometido al régimen disciplinario) y al dado de baja, pero por hechos cometidos mientras se encontraba en actividad.

Concepto de falta administrativa

Constituye falta administrativa toda infracción a los deberes policiales establecidos expresamente o contenidos implícitamente en las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes. Ante la atribución de una falta, el agente policial tiene los derechos de defensa y de debido proceso. (art. 39 LPP 12.521).

Clasificación de faltas administrativas
La Ley 12.521 las clasifica en **faltas administrativas leves (**Art. 41) **y faltas administrativas graves** (Art. 43)

FALTAS LEVES (Art. 41):

a) El incumplimiento de los deberes prescritos en el artículo 23 inc. A), c) y j) de esta ley y los relativos al régimen de servicio fijado.
b) Las faltas a la ética policial que signifiquen incorrecciones en las relaciones que requieren el servicio policial, tanto en el ámbito interno como externo.
c) La tardanza o inasistencia injustificada de hasta 72 (setenta y dos) horas, con descuento de haberes por el término de incumplimiento de servicio.
d) Prestar servicio con falta de diligencia, capacidad, eficiencia, seriedad o fuera de lugar, tiempo, forma y modalidad que por reglamento o resolución se establezca.
e) No cumplir las disposiciones legítimamente adoptadas por sus superiores para establecer el orden interno o las relacionadas con aspectos básicos del servicio.
f) No controlar debidamente los servicios que por su cargo y grado le correspondan, ni responder fundadamente por los incumplimientos o infracciones de los subordinados, ni adoptar las medidas tendentes a hacer cesar la falta y de responsabilidad de los infractores
g) No comunicar dentro del plazo de los tres días de notificada cualquier resolución judicial o administrativas susceptibles de modificar su situación de revista o la prestación de sus servicios.
h) No suministrar información necesaria por razones administrativas relacionadas con prestaciones asistenciales u otras necesarias según la política institucional para el sector.
i) Realizar gestiones o valerse de influencias o procurarselos para cuestiones relacionadas con el régimen de servicio o la situación como funcionario o empleado policial.
j) Realizar actos que comprometan la función policial o a la Administración, sea

por declaraciones o comunicaciones de cualquier naturaleza, induciendo a error a los responsables del organismo donde se desempeñe o formulando denuncias falsas o improcedentes.
k) Consumir en acto de servicio o inmediatamente antes de su prestación, sustancias que puedan producir afectación en relación a la prestación del servicio por influenciar o comprometer su plenitud psicofísica, cualquiera fuese la cantidad utilizada. La prueba de ello se complementará con los dictámenes que correspondan. La negativa injustificada implica presunción en contra de quien la ejerza. Quien deba hacerlo por razones de tratamientos o diagnósticos, deberá informar con la debida antelación y debidamente acreditado.
l) Producir por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de deberes o reglamentos daño, pérdida o deterioro de bienes del Estado o de particulares.

FALTAS GRAVES (Art. 43)

Son faltas graves aquellos hechos que atenten gravemente contra el orden constitucional, los poderes públicos o las instituciones constituidas o los derechos humanos establecidos o contra la repartición o la Administración. Sin perjuicio de tal calificación típica, especialmente, se consideran faltas graves:

a) Todos los deberes esenciales establecidos en el artículo 23 de esta ley, con excepción de los incisos a), c) y j), y los que surjan de las leyes y reglamentos policiales cuando fueren esenciales para la función y el orden interno de la Repartición.
b) Prestar servicios inherentes a la función policial o que deban prestarse por el sistema de policía adicional o que fueren manifiestamente incompatibles con los presta en la Repartición, en beneficio propio o de terceros, para personas físicas o jurídicas. Igualmente, desarrollar actividades lucrativas o de cualquier tipo incompatibles con las funciones policiales. Un reglamento establecerá lo concerniente a desarrollar actividades permitidas sean de orden técnico, profesional o artesanal que no constituyan incompatibilidad.
c) No intervenir debidamente, cuando está obligado a hacerlo, sin causa que lo justifique y sin dar conocimiento inmediato al Funcionario policial o al magistrado judicial competente de la jurisdicción donde ocurre el hecho o acto.
d) Utilizar o blandir el arma de fuego provista o que utiliza para el servicio en situaciones que no correspondan por razones de seguridad para la integridad
e) de las personas, proporcionalidad de los medios empleados en los hechos y con agotamiento de las medidas preventivas que establezcan los reglamentos policiales para las intervenciones en el servicio policial.
f) No intervenir haciendo cesar y adoptando las medidas de responsabilidad para con los infractores de faltas leves o graves o denunciando formalmente los hechos que lleguen a su conocimiento sean o no personal subalterno del que constata.
g) Las inasistencias injustificadas por espacio de 4 o más días corridos o alternados en el término de 10 días, en el año calendario, con descuento de haberes.

h) Las faltas de respeto graves cometidas contra el superior o personal policial de cualquier jerarquía a cargo y los actos de insubordinación que de cualquier modo afecten el orden interno de la Repartición o los servicios que debe prestar la misma o sus dependientes.
i) Mantener vinculaciones personales con personas que registren actividad o antecedentes delictivos o contravencionales públicamente conocidos, u otorgando información en cualquier modo que pueda ser utilizada para frustrar, impedir o dificultar investigaciones de orden penal, de faltas administrativas.
j) La vinculación con cualquier actividad o profesión que signifique otorgar ventaja o conocimiento que pueda ser utilizado a favor material de una persona, en especial lo concerniente a personas privadas de libertad o en condiciones de hallarse en tal situación y sin perjuicio de las obligaciones de comunicación, incomunicación y tratamiento humano que corresponde otorgar a las personas.
k) Demorar las rendiciones de cuentas o los fondos o sumas de dinero que por cualquier concepto corresponda con su función le sean entregadas o entren en su esfera de vigilancia o no controlar o hacer controlar los inventarios y/o los depósitos de efectos de bienes que pertenezcan a la Repartición o a las personas en general o no informar los hallazgos o secuestros de elementos en forma inmediata ante la autoridad de la jurisdicción, dentro o fuera del horario de servicio.
l) Los incumplimientos a los deberes y atribuciones policiales y a las competencias que determina el Código Procesal Penal de la Provincia.
m) Aceptar todo tipo de dádiva por sí o por terceros u ocasionar por negligencia la fuga de detenidos o la violación de su incomunicación o no dar trámite a sus pedidos o recursos o someterlos a tratos inhumanos o degradantes de cualquier naturaleza que produzcan menoscabo a sus derechos humanos, sin perjuicio de la adopción de las medidas de seguridad debidamente autorizadas.

El Artículo 42 de la LPP es un **AGRAVANTE** de las faltas leves cuando se den algunas de las circunstancias allí enumeradas.
Las faltas leves (Art. 41) se transforman en graves cuando las consecuencias produzcan alteración del:

- Orden interno.
- La investidura pública de los funcionarios o empleados.
- La repartición o la administración.
- Que importen menoscabo relevante a lo dispuesto en leyes y reglamentos.

El concurso de tres faltas leves implica falta grave.

El Decreto 0461 de fecha 16/02/2015

Reglamentó el régimen de responsabilidad administrativa del personal policial incorporando nuevas conductas no enunciadas expresamente en la Ley 12.521/06 como faltas administrativas.
Así por ejemplo al reglamentar el art. 41 inc. d) que dice: “Prestar servicios con falta de diligencia, capacidad, eficiencia, seriedad o fuera de lugar, tiempo, forma y

modalidad que por reglamento o resolución se establezcan", estableció que quedan comprendidos en la descripción que acabamos de mencionar: -La falta de aseo o descuido en la conservación del uniforme, armamento y equipo; -Fumar dentro y fuera de las dependencias policiales o lugares de servicio;

Usar indebidamente, en horarios de servicios, teléfonos celulares, entre otras. Es decir las faltas administrativas están enumeradas en la Ley 12.521/06 en los arts. 41 (faltas leves) y 43 (faltas graves). Lo que hace el Decreto 461 es reglamentar dichas faltas, es decir incorpora nuevas conductas como integrantes del tipo descrito en dichos artículos. Es importante señalar que la enumeración de faltas administrativas que hace el Decreto 461/15 es meramente enunciativa, pudiéndose incorporar otras conductas no previstas expresamente.

UNIDAD III

Organización Policial

Las organizaciones Según Schvarstein L. (citando a Etzioni), define a las organizaciones como las "unidades socialmente construidas para el logro de fines específicos". Hace una descripción de la existencia de la misma desde varios aspectos:

a. Las organizaciones como *establecimientos*. Por ejemplo: una Comisaría, la Jefatura de Policía, el edificio del ISeP a los cuales se les asigna una finalidad social, en este caso, estos "lugares" albergan la finalidad de brindar seguridad a la comunidad o educar a los componentes de la policía.

b. Las organizaciones como *unidades simples* o *compuestas*. Un ejemplo de unidad simple sería una comisaría del pueblo o ciudad como unidad de orden público de la zona, o sea como componente de un sistema más amplio que la incluye. Este sistema más amplio, por ejemplo, una Unidad Regional, sería una unidad compuesta, ya que incluye a muchas unidades simples.

c. Finalmente, Schvarstein subraya el carácter de construcción social de las organizaciones. Se refiere a que aún en su carácter de establecimiento, sólo existen por la *construcción perceptual* del observador. ¿Quién vio, tocó u olió una organización? En efecto, estamos frente a un concepto cultural y que como toda descripción, existe en el lenguaje.

Pero más allá de esta clasificación y retomando la definición, la organización policial fue socialmente construida con fines de brindar seguridad a la comunidad. En este sentido, la L.O.P. en su art. 1 dice que "La Policía de la Provincia de Santa Fe es la institución que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público y la paz social... desempeña sus funciones en todo el territorio de la provincia con excepción de lugares sujetos a jurisdicción militar o federal o de otra policía de seguridad.

Centralización administrativa y descentralización funcional

La centralización administrativa es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo un mando unificado y directo del titular de la administración pública. Como señala el tratadista uruguayo Enrique Sayagués, la centralización existe cuando el conjunto de órganos administrativos está enlazado bajo la dirección de un órgano central único.

La ley orgánica policial hace una salvedad en el artículo 4to. que, sin abandonar esta centralidad, aclara que las divisiones administrativas para el desempeño de la organización policial "son meramente de orden interno". De hecho, reafirma su posición verticalista al depositar en un único cargo, el Jefe de Policía, la responsabilidad de conducir operativa y administrativamente la institución (Art. 27.).
La Policía Provincial se organizará en forma de un cuerpo centralizado en lo administrativo y descentralizado en lo funcional. Los comandos de unidades, en las áreas de su responsabilidad, desarrollarán tareas de planeamiento, organización, ejecución, control y coordinación de operaciones (Art. 54)

La Policía de la Provincia de Santa Fe está organizada de la siguiente manera:

Jefe de la Policía de la Provincia (J.P.P.)
Subjefe Policía de la Provincia (S.J.P.P) Jefe de Plana Mayor Policial

Plana Mayor Policial

La Plana Mayor Policial (P.M.P.), será el organismo de planeamiento, control y coordinación de todas las actividades policiales que se desarrollen en la Provincia. Además, conforme se determinará en el Reglamento Orgánico de la Plana Mayor Policial (R.O.P.M.P.), algunas de sus dependencias ejecutarán funciones auxiliares y de apoyo técnico. La Jefatura de la Plana Mayor Policial será ejercida por un Comisario General del escalafón seguridad, con las funciones que determinará el reglamento orgánico de la misma.

La Plana mayor Policial la integran **CINCO Departamentos**:

Departamento Personal (D-1).
El Departamento Personal (D-1), tendrá responsabilidad sobre todos los asuntos relacionados con los integrantes de la policía provincial, como individuos, son de competencia: el planeamiento, organización, ejecución, control, y coordinación del reclutamiento; régimen disciplinario, regímenes de calificaciones; promociones; licencias y cambios de destino, formación y perfeccionamiento profesional, bajas y servicios sociales de la institución.

Departamento Informaciones (D-2)
El departamento informaciones policiales (D-2), realiza tareas de inteligencia. El Reglamento del Departamento de Informaciones Policiales (R.D.I.P.), establecerá los detalles de organización de sus dependencias y las funciones correspondientes a las mismas. El mismo tendrá carácter “Reservado”.

Departamento Operaciones (D-3)
El Departamento Operaciones Policiales (D-3), tendrá a su cargo las funciones del planeamiento, organización, control y coordinación de las operaciones policiales de seguridad, y los servicios auxiliares y complementarios de la misma, incluidos los de tránsito, bomberos y de protección de menores.

Departamento Logística (D-4)
El Departamento Logística (D-4), tendrá a su cargo las funciones de planeamiento, organización, ejecución, control y coordinación de Abastecimiento, mantenimiento, racionamiento, construcciones, contralor patrimonial y otras afines que determinará el Reglamento de Logística. (R.D.L.)

Departamento Judicial (D-5)
El Departamento Judicial (D-5), tendrá a su cargo las funciones de planeamiento, organización, control y coordinación de las tareas de policía judicial, que ejecuten las unidades operativas de orden público. También compilará e informará los antecedentes judiciales y contravencionales de personas; dará apoyo técnico requerido para la comprobación de rastros y producción de pericias y documentación gráfica de la prueba; y compilará, clasificará, custodiará, intercambiará y difundirá entre las dependencias policiales que fuere necesario o conveniente, los datos, fotografías y otros medios de difusión de la identidad de delincuentes prófugos, modus operandi de los mismos y otros métodos, recursos y procedimientos actualizados para la represión de la delincuencia.

Además, existen Direcciones que Asesoran a la Jefatura de Policía y a la Plana Mayor. Ellas son:
- Dirección General de Asesoría Letrada.
- Dirección General de Administración.
- Dirección General de Medicina Legal Policial (Antes denominada Dirección Gral. Sanidad Policial)
- Departamento Relaciones Policiales.

Posteriormente se fueron creando distintas Direcciones que también dependen directamente del Jefe de Policía de Provincia y que fueron creadas para cumplir funciones específicas.
- Dirección General de Seguridad Rural (DGSR)
- Dirección General de Seguridad Vial (DGSV)
- Dirección General de Policía de Acción Táctica (DGPAT)
- Policía de Investigaciones (PDI)
- Agencia de Control Policial (ACP) Antes denominada Dirección Provincial de Asuntos Internos (D.P.A.I.)
- Unidad Especial Policía Casa de Gobierno.
- Unidad Especial Protección de Testigos y Víctimas Vulnerables.
- Tropas de Operaciones Especiales
- Central de Emergencias 911
- Dirección General de Bomberos.

Ley Nª 11.516: Modificación al art. 10 bis. Ley 7395.

La citada ley modifica e incorpora como artículo 10 bis de la ley N° 7.395 el siguiente texto: "Artículo 10 Bis: Salvo los casos previstos por el Código de Procedimiento Penal, la Policía no podrá detener o restringir la libertad corporal de las personas sino por orden de autoridad competente. Sólo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas, que pudieran relacionarse con la

preparación o comisión de un hecho ilícito, podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad. En este caso, la demora no podrá exceder las seis (6) horas corridas y en el transcurso de las cuales, los que sean trasladados a dependencias policiales, no podrán ser alojados en lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones y tendrán derecho a hacer una llamada telefónica tendiente a plantear su situación y a los fines de colaborar en su individualización e identidad personal. En la primera actuación policial se impondrá a la persona demorada de sus derechos y garantías, no será incomunicada y se labrará de inmediato, acta individual o colectiva, en la que constará la causa de la demora, fecha y hora de la medida, debiendo ser firmada por el funcionario actuante, por el demorado y dos (2) testigos que hubieren presenciado el procedimiento si los hubiere , con entrega de las copias respectivas a los interesados."

Este texto introduce algunas novedades, en *primer lugar* se refiere a mencionar específicamente a la flagrancia prevista en el CPP como supuesto en el que el policía puede detener. En *segundo lugar,* la variación se relaciona con la posibilidad de detener a una persona por resistencia a ser identificado en la vía pública (las otras causales no sufren variación) y cambia la postura frente a la manera duda en que se puede realizar la actividad policial y que el legislado tuvo en cuenta al dictar la ley 12.734.

No se discute la facultad de que la policía pueda identificar a una persona en la calle, la que solo podrá ser demorada a tales efectos. Lo que no es admisible es que se invoque, para la intromisión, una sospecha de criminalidad.

Lo concreto es que será obligación del funcionario dejar debida constancia de los motivos que lo llevaron a identificar a determinada persona (y sospecha de ella) .

La tercera modificación, asegura que cuando una persona es demorada se debe dar aviso a la Defensa Pública para que provea la asistencia de los derechos del ciudadano intervenido.

ACTUALIZACIÓN LEGAL C.P.P Y CÓDIGO CONVIVENCIA

UNIDAD I

- *Análisis, introducción y nociones generales del Código Penal.*
- *Código Procesal Penal de Santa Fe y Código de Convivencia.*
- *Concepto de Delito.*
- *Comparaciones y similitudes con las Contravenciones.*
- *Las penas en el Código Penal y en el Código de Convivencia.*

Análisis, introducción y nociones generales del Código Penal.

Los delitos son violaciones a bienes jurídicos fundamentales: la vida, la libertad sexual, la propiedad, etc. Se encuentran tipificados en nuestro Código Penal o por leyes y disposiciones especiales que tienen validez en todo el territorio de la nación.
Un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Este concepto toma en cuenta primero a la conducta (que sea típica y antijurídica) y luego a su autor (que sea reprochable su proceder). Delito y hecho punible son sinónimos
Las contravenciones, por su parte, son transgresiones de menor significación, tipificadas en códigos de faltas o contravencionales, también llamados (actualmente) de convivencia o de convivencia ciudadana, dictados por las provincias, teniendo como ámbito de aplicación el territorio provincial que lo ha dictado.
En nuestra Provincia de Santa Fe, en materia de contravenciones encontramos al reciente Código de Convivencia (C.C.), registrado como Ley 13.774, que modifica el texto de la Ley 10.703.
Ante todo, corresponde destacar que la ley 13.744 (su art. 1º) ha sustituido íntegramente a los Libros I y II de la ley 10.703, libros que actualmente comprenden a sus arts. 1º a 65. Pero la reforma, si bien modificó a algunos de los artículos contenidos en su Libro III ("De las faltas y sus penas"), no adecuó a lo anterior a los numerales de estos preceptos, manteniendo la numeración con la que contaban. Es de entender que su texto (la secuencia de esos numerales) será oportunamente ordenado por Decreto.
Además de las diferencias antes enunciadas con el Derecho Penal, encontramos que el Cód. Penal requiere necesariamente para la aplicación del mismo de un Código Procesal Penal –dictado por las provincias (la Nación tiene el suyo propio: Cód. Procesal Penal Federal)-, mientras que el C.C. ya cuenta incorporado entre su articulado con el proceso contravencional.
Es decir que nuestro C.C. cuenta con una parte general que expresa por ej., su ámbito de aplicación, tipos de penas y demás reglas generales; una parte procesal, que describe el proceso contravencional desde su inicio hasta la resolución final, y por último una parte especial, en la que se describen los bienes jurídicos protegidos y las conductas que afectan aquellos, con más las respectivas penas que correspondan a quienes incurran en una contravención.

Código Procesal Penal de Santa Fe y Código de Convivencia.

Ámbito de aplicación y Principios Aplicables: Como ya fuera adelantado, a diferencia de las leyes de fondo –Cód. Penal, Cód. Civil y Comercial, etc.- que se aplican y tienen validez

en todo el territorio de la Nación, el C.C. solo se aplica en el territorio de la Provincia de Santa Fe, y exclusivamente para las contravenciones previstas en su parte especial.
El **Art. 1º**, del C.C. expresa: *"Este Código de Convivencia se aplicará a las contravenciones previstas en la parte especial, que se cometan en el territorio de la Provincia de Santa Fe"*.
Esto es así por tratarse de una *ley local,* dictada conforme a las facultades reservadas por las provincias, conforme a nuestro sistema constitucional (organización institucional federativa: arts. 1º, 5º, 121 a 123 y 126, CN).
De modo prácticamente uniforme, se entiende que el dictado de las leyes contravencionales es una facultad reservada de las provincias, en tanto que a la Nación le compete legislar exclusivamente acerca de las contravenciones relativas a las áreas comprendidas en el gobierno federal, tal como, en 1957, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En cuanto a las ***contravenciones*** contempladas en el Libro III. del C.C., ellas forman parte del poder punitivo del Estado, es decir, que *las contravenciones no son algo separado del sistema penal, sino que forman parte del poder penal del* Estado, porque la legislación contravencional implica casi siempre un ejercicio de la coerción penal. Esto es así porque las contravenciones atienden a conductas (disvaliosas) que afectan bienes jurídicos, y porque esas conductas desviadas (hechos ilícitos, en definitiva) son efectivamente sancionadas, incluso con penas privativas de la libertad (arresto: arts. 11, inc. a], y 14, C.C.). De tal modo que *el sistema contravencional tiene poder punitivo*. Y al reconocerse su naturaleza penal, se lo somete a las exigencias y garantías del Derecho Penal (cfr. C.C., art. 2º, inc. 2]). Por lo tanto, su juzgamiento se debe regir por las mismas condiciones y garantías pensadas para el caso de los delitos, por lo cual, p. ej., rige plenamente el ***principio de legalidad****:* cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un acto que está legalmente *tipificado* (cfr. art. 2º, inc. 5], C.C.), y así, solo existe una contravención, si acontece una violación de una determinada norma legal previa que contempla expresamente al acto de que se trate como una contravención (especificidad). Siendo además y por tanto, que la analogía no es aplicable a los fines del juzgamiento de contravenciones.
Consecuentemente, el ***derecho contravencional*** puede calificarse como *derecho penal especial de baja intensidad aflictiva,* en tanto y en cuanto genera una reacción estatal de carácter punitivo frente a su infracción.
Por todo lo anterior, aunque comparta su naturaleza (punitiva), se diferencia del Derecho Penal en cuanto éste establece y sanciona delitos. En tanto que la finalidad de las sanciones aplicables ante una contravención (hechos antijurídicos captados por el legislador local, que no se encuentran tipificados penalmente como delitos) no responde propiamente a una retribución o castigo, sino que tienden a mantener la paz social y una mejor convivencia ciudadana en base a la buena fe y respeto hacia la comunidad y personas en particular (cfr. art. 2º, inc. 1], C.C.).
Además, potencialmente, muchas contravenciones constituyen el preludio de un hecho más grave (por tanto, tienden a evitar la escalada de conflictos a grados mayores), sino la antesala del delito.
En relación a la ***aplicación de sus disposiciones*** por parte de los órganos de actuación, está sujeta a los siguientes principios (art. 2º, C.C.):
1).- Paz social: la actuación de la justicia de faltas tiende a mantener la buena convivencia social, el orden público, la buena fe y el respeto hacia la comunidad y las personas en particular; **2).- Principios constitucionales:** en la interpretación y aplicación del Código de Convivencia resultan operativos todos los principios, derechos y garantías consagrados en

la Constitución de la Nación Argentina, en los Tratados de Derechos Humanos que forman parte de la Constitución Nacional, en los demás tratados ratificados por el Congreso de la Nación y en la Constitución de la Provincia de Santa Fe; **3).- Actuación y eficiencia:** los operadores del sistema deberán actuar con inmediatez, eficiencia profesional y responsabilidad funcional para garantizar un proceso constitucional justo y sencillo que contribuya a la tutela efectiva de los derechos y, además, tenga por finalidad primordial restablecer la tranquilidad, mejorar los niveles de convivencia social y de la calidad de vida en relación de la comunidad en general y de las personas en particular; **4).- Responsabilidad personal por el acto:** las contravenciones son dolosas o culposas. La forma culposa debe estar expresamente prevista en la Ley. La responsabilidad es personal, no pudiendo extenderse en ningún caso al hecho ajeno; **5).- Principio de Legalidad. Interpretación con sana crítica:** todo proceso debe estar fundado en acciones u omisiones tipificadas por ley, dictadas con anterioridad al hecho reprochado. Las pruebas serán valoradas de acuerdo a la regla de la sana crítica racional.

Estos principios aplicables, hacen que la finalidad de las sanciones aplicables ante una contravención no sea una represión o retribución castigo, sino por el contrario, mantener la paz social y una mejor convivencia en base a la buena fe y respeto hacia la comunidad y personas en particular, actuando los operadores del sistema con inmediatez y eficiencia profesional, debiéndose siempre –como en cualquier orden jurídico- respetar los principios constitucionales básicos.

Concepto de Delito

Acción u omisión humana, típica, antijurídica y culpable.

Comparaciones y similitudes con las Contravenciones

Causales de no Punibilidad: En el artículo 4º del C.C. Se establecen las causales de no punibilidad, las cuales constituyen una de las principales diferencias con el Código anterior, ya que introduce como responsables por la comisión de una contravención a las personas menores de 18 años y mayores de 16 años de edad.

No se les aplicará la pena establecida en el inc. A) del Art. 11, es decir pena de arresto, quedando facultados los jueces a aplicar otras penas o medidas establecidas en el código en cualquier tipo. En caso de reincidencia o incumplimiento de la pena y/o medida impuesta -y a partir del cumplimiento de la mayoría de edad-, el juez podrá prever su conversión en la pena de arresto.

Los menores de edad, lógicamente siempre serán juzgados ante los jueces de menores y/o por los que en el futuro los reemplacen, siempre respetando los principios establecidos en la Ley 12.967 de “Promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

Siendo también aplicables las causales de justificación que contempla el art. 34 del Cód. Penal, todas ellas.

A su vez, los casos de tentativa no son punibles, salvo en aquellos supuestos en que estuviere previsto, aplicándose una pena disminuida a la mitad de la que hubiese correspondido si se hubiese consumado la contravención.

- Penas: Las penas principales establecidas en el Código de Convivencia (art. 11) son: a) arresto; b) clausura; c) multa; d) decomiso; e) inhabilitación; f) prohibición de concurrencia o acercamiento; g) suspensión del servicio telefónico, de internet, de cuentas en redes sociales o de todo otro medio y/o dispositivo de comunicación que utilice soporte tecnológico.

Estas penas podrán ser sustituidas, de manera excepcional y con la debida fundamentación individual del caso y en base a la actitud del infractor, por reparación del daño causado y/o trabajo comunitario.

La principal modificación se percibe en el inc. F, el cual sólo disponía Prohibición de Concurrencia, y actualmente se le ha agregado la Prohibición de Acercamiento.

Asimismo, el inc. c) se ha actualizado a estos tiempos en cuanto se incluye –además de la suspensión del servicio telefónico según texto anterior- la suspensión del servicio de internet, cuentas en redes sociales o de otro medio y/o dispositivo de comunicación que utilice soporte tecnológico.

Se incluye además una nueva modalidad de cumplimiento de la pena y/o sustitución de la misma, la cual consiste en la reparación del daño causado y/o trabajo comunitario.

- Penas accesorias (art. 12): En el caso de tratarse de mayores de 18 años, podrán ser accesorias a otras penas, la instrucción especial, la promesa caucionada de no ofender y el abordaje interdisciplinario, con especificación del plazo en caso de corresponder. Si se tratase de un infractor menor a 18 y mayor de 16 años, las accesorias arriba mencionadas podrán ser únicas penas, debiendo en todos los casos perseguir fines reparadores y educativos.

Se incluyen en este artículo una nueva modalidad de cumplimiento de pena, con más la posibilidad de las siguientes accesorias:

1- Instrucción o formación especial. (Explicada en el art. 26 C.C.)

2- Promesa caucionada de no ofender. (Explicada en el art. 25 C.C.)

3- Abordaje interdisciplinario. (Explicada en el art. 27 C. C.)

Para los menores de 18 años y mayores de 16 años, estas accesorias podrían constituir únicas penas, debiendo siempre perseguir fines reparadores y educativos.

- Formas de arresto (art. 14): Podrá disponerse que la pena de arresto se cumpla en horas nocturnas, días no laborables o feriados. Con la debida fundamentación, el arresto también podrá cumplirse en el domicilio particular del infractor sujeto a las condiciones que en cada caso se fijen. El que quebrante el arresto domiciliario dejará de gozar de este beneficio y cumplirá el resto de la sanción impuesta en el establecimiento correspondiente. En todos los casos el juez deberá asegurar, en coordinación con el Poder Ejecutivo, que en el cumplimiento del arresto el infractor no sea ubicado con personas privadas de libertad imputadas o condenadas.

Este artículo constituye un claro ejemplo de que el Derecho Contravencional no tiene una finalidad puramente represiva. Es por ello que el cumplimiento de la pena de arresto se podrá cumplir en horarios nocturnos, días no laborables o feriados. Es decir, tiene por intención no perjudicar en sus tareas cotidianas a quien fuera penado con la pena de arresto.

Se dispone además el arresto domiciliario y las consecuencias que deriven del incumplimiento de esta pena impuesta.

Resulta importante además diferenciar la figura del arresto en el Derecho Contravencional –el cual es impuesto como pena mediante resolución de juez- de la figura del arresto en el Derecho Procesal Penal (una medida cautelar, propia de la IPP).

Al respecto, el **art. 211° del CPP** dispone: “Arresto. Cuando en el primer momento de la Investigación Penal Preparatoria no fuere posible individualizar a los presuntos responsables y a los testigos, se podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de declarar, y aún ordenar el arresto si fuera necesario por un plazo no mayor de veinticuatro horas”.

- El Jus. Destino de los importes de las multas (art. 16): La unidad para determinar la cuantía de la multa es el Jus, esto es, la unidad que se emplea para las regulaciones de honorarios profesionales de abogados y procuradores de la Provincia de Santa Fe (Ley 6767 y modificatorias), y tiene la particularidad de actualizarse periódicamente. O sea que las multas son fijadas en Unidades Jus, que equivalen a una suma de pesos de acuerdo su valor al momento de aplicar la sanción.

El importe de las multas será destinado a finalidades de bien público según lo establezca la reglamentación.

En caso de no abonar las sumas correspondientes a la pena de multa en el plazo de tres días de notificada la sentencia, el Juez podrá disponer su conversión al arresto, a razón de un día de arresto a cada medio Jus de multa.

- Prohibición de concurrencia (art. 19): La prohibición de concurrencia consistirá en la obligación del condenado de abstenerse de concurrir a determinados lugares, espectáculos públicos o de permanecer en determinada circunscripción territorial, cuando la asistencia a esos sitios lo hubieran colocado en ocasión de cometer la contravención por la que fue condenado. Esta pena no podrá superar un año de duración. Esta limitación no regirá respecto de la prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos.

Art. 20: Si el contraventor no cumpliere con la prohibición de concurrencia impuesta en los términos y con los alcances previstos en los artículos 19 y 20 del C.C, la pena será convertida en arresto a razón de un día por cada fecha de prohibición de concurrencia que deba cumplir, el cual deberá hacerse efectivo, entre otros, durante los días en que se desarrolle el evento correspondiente. En ningún caso la pena excederá el máximo fijado para la falta de que se trate, salvo que la pena de arresto no fuere prevista en cuyo caso no excederá de quince (15) días.

- Suspensión del servicio telefónico, de internet, de cuentas en redes sociales y de todo otro medio y/o dispositivo de comunicación que utilice soporte tecnológico (art. 22): Si la infracción fuera cometida mediante el uso de teléfono, servicio de internet, redes sociales o cualquier otro medio y/o dispositivo de comunicación que utilice soporte tecnológico y su titular resultare condenado, el juez podrá disponer la suspensión de los mismos con comunicación a la empresa prestataria del servicio. La pena podrá incluir, también, la prohibición de obtener otra línea telefónica, servicio de internet, cuenta en redes sociales o cualquier otro medio y/o dispositivo de comunicación que utilice soporte tecnológico por el mismo lapso de la suspensión.

- Reparación del daño causado (art. 23): La reparación del daño causado por el contraventor consistirá en el pago de una suma de dinero, en la realización de un trabajo o en la prestación de un servicio en favor de la víctima. La imposición de esta pena deberá considerar especialmente la capacidad de cumplimiento del infractor y la conformidad de la víctima.

- Trabajo comunitario (art. 24): El trabajo comunitario obliga al contraventor a prestar su actividad para tareas de bien público u obras de beneficio común. El trabajo se fijará de acuerdo a la capacidad física e intelectual del contraventor. Para la determinación de los días, horas y lugares de cumplimiento, el juez deberá tomar en cuenta la situación personal,

laboral y familiar del contraventor. Cada día de trabajo comprenderá, como máximo, la prestación de cuatro (4) horas, y no podrá superar tres (3) meses continuados o seis (6) meses discontinuados.

- Promesa caucionada de no ofender (art. 25): La caución de no ofender importa la obligación de depositar en un banco oficial una suma de dinero, con el compromiso de no cometer una nueva contravención durante el tiempo que se fije, que no podrá ser mayor a seis (6) meses. Si en dicho lapso la persona no cometiere una nueva falta, se le reintegrará la suma depositada. En caso contrario la perderá, y tendrá el mismo destino que el dinero obtenido de la pena de multa.

- Formación especial (art. 26): La formación especial consiste en la asistencia a algún tipo de curso relacionado con la infracción cometida y orientado a remover las causas que la originaron. La instrucción no podrá superar el año de duración, salvo consentimiento expreso del contraventor.

- Abordaje interdisciplinario (art. 27): El abordaje interdisciplinario consistirá en el sometimiento voluntario y consensuado a tratamientos orientados a disminuir los factores que llevaron al condenado a cometer la contravención. Este abordaje no podrá superar los seis (6) meses de duración, salvo consentimiento expreso del contraventor para continuarlo.

Las penas en el Código Penal y en el Código de Convivencia.

Tipos de Pena en nuestro Código Penal:

En nuestro sistema penal coexisten penas principales y accesorias. Las principales son: Privativa de la libertad; Reclusión y Prisión (hoy unificadas), Inhabilitación y Multa.

Las penas privativas de libertad: **Reclusión o Prisión**, y se caracterizan por el depósito y estancia del condenado en un instituto o establecimiento con un régimen más o menos cerrado, en el cual permanecerá un determinado tiempo, conforme establece el cómputo de pena adjunto a la sentencia condenatoria, y conforme a los supuestos establecidos por la normativa en materia de ejecución penal y su aplicación por parte del juzgado de ejecución correspondiente.

La Pena de Multa: Es la imposición legal del deber de entregar una suma de dinero al estado, y consiste en la obligación de pagar una suma de dinero, impuesta por el juez. Es una verdadera pena, cuyo fin es herir al delincuente en su patrimonio.

La Pena de Inhabilitación: Resulta en la imposición de una prohibición legal para realizar determinadas actividades, gozar de beneficios o asistencia estatal y/o ejercer ciertos derechos.

La inhabilitación es principal, cuando es la única pena que prevé el tipo en cuestión, y es accesoria, cuando acompaña a otra pena principal que prevé el tipo. Es perpetua cuando regirá durante toda la vida del penado, o solamente temporal cuando rige sólo por un tiempo determinado.

UNIDAD II

- Principios y Garantías Constitucionales.
- Leyes de Fondo y de Forma.
- En el Proceso Penal -y Contravencional-, funciones del Personal Policial, del Ministerio Público de la Acusación, y del Juez.

- El imputado, la víctima y el querellante.
- La Mediación Penal y la Suspensión del Juicio a Prueba.

Principios y Garantías Constitucionales.

Principios procesales: son simples pautas para dictar normas prácticas sobre comunicaciones.

Oralidad y Publicidad: la publicidad emana de la forma republicana de gobierno (art. 1 CN) por ello se trabaja por establecer el juicio oral y público en materia penal. Los autores consideran que la publicidad y la oralidad son garantías que posibilitan el respeto y el control de las restantes garantías procesales. Así, la publicidad es la que asegura el control, tanto interno como externo, de la actividad judicial, la cual debe extenderse a todas las fases del proceso.

Contradicción y Concentración: el principio de contradicción es una de las características fundamentales del nuevo modelo. Este método cognoscitivo es el mejor para acceder a la verdad en el marco de un proceso penal, puesto que permite someter a prueba la tesis de la acusación, con la posibilidad de su refutación; es el método que permite el conocimiento de la verdad no en forma unidireccional, sino por medio de la confrontación de hipótesis contrarias entre sí. Luego, la concentración supone el examen de toda causa en un período único que se desarrolla en una audiencia o en pocas audiencias muy próximas de modo tal que los actos se aproximan en el tiempo o se suceden ininterrumpidamente.

El debate deberá sustanciarse con la presencia continua del imputado y su defensor, el acusador y los jueces que dictarán una eventual sentencia.

Inmediatez, Simplificación y Celeridad: los operadores del sistema, prácticamente en cualquier momento del procedimiento pueden abreviar el mismo y/o arribar a soluciones abreviadas del conflicto, teniendo como únicos límites la garantía del debido proceso y el juicio oral público. Luego, la celeridad tiene directa relación con el plazo razonable en que un proceso penal debe desarrollarse de modo que se obtenga una decisión judicial rápida y eficaz.

PRINCIPIOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO

Juicio Previo. Reza el art. 18 de la CN: “Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”

Luego, toda sentencia judicial debe ser fundada para ser considerada válida. Esto deriva de la interpretación sistema del texto de la CN, en especial de la garantía del juicio previo fundado en ley anterior al hecho o la que dispone la inviolabilidad de la defensa del imputado, y sobre todo como exigencia de la forma republicana de gobierno.

Así, con esta garantía, ningún habitante puede verse “sorprendido” por una sentencia o por cualquier acto de poder que lo despoje de su libertad, vida o propiedad.

Juez natural. Una buena manera de asegurar la independencia e imparcialidad del tribunal es evitar que sea creado o elegido, por alguna autoridad, después de sucedido el hecho; esto es, que se coloque frente al imputado tribunales ad hoc, creados para el caso o para la persona a juzgar. Es por ello que nuestra Constitución Nacional prohíbe que alguien sea juzgado por comisiones especiales o sea sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

Presunción de inocencia. La CN impide que se trate como si fuera culpable a la persona que se la atribuye un hecho punible, cualquiera sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta - tanto el Estado no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena.

De allí que se afirme que el imputado es inocente durante la sustanciación del proceso o de que los habitantes de la Nación gozan de un estado de inocencia mientras no sean declarados culpables por sentencia firme.

Non bis in ídem (prohibición de múltiple persecución por el mismo hecho): La CN prohíbe que se persiga penalmente a una misma persona más de una vez por el mismo hecho, y si bien no está expreso, surge implícito del contexto de las "declaraciones, derechos y garantías" y de los pactos internacionales.

Al referirse al "hecho" y dejar de lado el término "delito", se da cuenta de que lo que interesa es lo fáctico y no la calificación penal. El hecho es la materialidad de la conducta con sus elementos objetivos, subjetivos y condicionantes de la imputación, con abstracción de su calificación penal.

"In dubio pro reo". La falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia de la que goza el imputado, construida por la ley como una presunción a su favor, razón por la cual, la duda conduce a la absolución.

El Estado debe destruir el estado de inocencia que ampara al imputado, el que debe ser absuelto si el juez no alcanza una convicción plena, una certeza positiva, respecto de la autoría y participación del sujeto en los hechos que se le atribuyen.

Lo consagra el art. 7 CPPPSF: "En caso de duda sobre los hechos, deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado, en cualquier grado e instancias del proceso"

"Onus probandi". En el procedimiento penal, la carga de la prueba de la inocencia no le corresponde al imputado, sino que la carga de demostrar la culpabilidad del imputado le corresponde al acusador. Esto porque el imputado no tiene la necesidad de construir su inocencia, sino que es tarea del Estado poder destruirla y demostrar su culpabilidad.

Derecho de Defensa, Puede conceptualizarse como la oposición a la persecución penal y como la serie de actividades tendientes a la acreditación de la inocencia o a la invocación de circunstancias que atenúen la responsabilidad del imputado, todo dentro de las reglas del debido proceso.

El titular del derecho de defensa va a ser el imputado, y las actividades que este puede realizar, se sintetizan en la Facultad de ser oído; de controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente en la sentencia; de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal; de valorar la prueba producida y exponer las razones fácticas y jurídicas, para obtener del tribunal una sentencia favorable.

Inviolabilidad de la defensa. Art. 8 CPPPSF. Es el único medio para salvaguardar la dignidad de la persona humana. Tiene consagración expresa en el art. 18 de la CN, así como en tratados internacionales con jerarquía constitucional. El código enumera algunos de los derechos que hacen a la operatividad y eficacia de la garantía. Los derechos enumerados por la norma son: Derecho a ser oído: refiere a la posibilidad de que el imputado manifieste libremente todo lo que considere necesario para replicar o atenuar los cargos que se le imputan; Derecho a contar con asesoramiento y representación técnica: la ley procesal prevé que el mismo sea asistido por un abogado, de modo tal que su situación procesal no sufra un menoscabo ante la acusación del MPF; Ofrecer prueba y

controlar su producción: ello es así, a los fines de permitir que el sometido a proceso se pueda oponer a los extremos de la imputación, neutralizando o atenuando la misma. Estas facultades de prueba procuran la equiparación del perseguido penalmente respecto al acusador; Alegar sobre el mérito de la prueba: esta actividad también consolida la igualdad de partes y tiende a influir en todos los aspectos del decisorio y a replicar las afirmaciones y postulaciones esgrimidas por la acusación; Impugnar resoluciones judiciales: es un recurso, una garantía con que cuenta toda persona que sufre una condena a raíz de la decisión de un tribunal para que otro tribunal superior revise la medida y la atenué, modifique o elimine. Estos recursos, en materia penal, operan únicamente a favor del imputado, a través de la exigencia de doble instancia para la validez de la sentencia.

Leyes de Fondo y de Forma.

Organización Constitucional Federativa. Leyes de fondo y de forma.

Conforme a nuestro sistema constitucional (*organización institucional federativa:* arts. 1º, 5º, 121 a 123 y 126, de la Constitución de la Nación Argentina [CN]), las provincias (y la situación particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [CABA]: art. 129, CN) conservan todos los *poderes no delegados* al Gobierno Federal. Esto y en lo aquí interesa, tiene relevancia en: el dictado de leyes (de derecho común, federales y locales); la organización administrativa (es materia local), y la organización del sistema judicial (en suma: local y federal). Así, un Estado Federal se caracteriza por la coexistencia de dos órdenes políticos: el general, que rige en todo el territorio (p. ej., Presidencia de la Nación), y el local, limitado a ámbitos territoriales determinados (p. ej., Gobernadores de provincia).

Entre las ***facultades legislativas delegadas****,* se encuentra la de dictar todos los códigos de fondo (materiales o sustanciales). Entre ellos, el Código Penal (y las leyes incorporadas que lo integran, modifican o amplían). Por lo tanto, su dictado pertenece con exclusividad al Congreso de la Nación (arts. 75, inc. 12º, y 126, CN). De allí que sea uno sólo, llamado “Código Penal de la Nación Argentina”, y que sea de aplicación en todo el territorio del país (derecho común).

En cambio, las provincias ***no han delegado*** a la Nación, entre otros, el dictado de los códigos procesales (“de forma” o “de rito”), lo cual es materia de sus propias legislaturas (Const. de la Provincia de Santa Fe [CPSF], art. 55, inc. 27.). De allí que cada una de ellas cuente con su propio Cód. Procesal Penal.

Lo mismo ocurre en materia contravencional: *son leyes locales* (cfr. art. 1º, (Código Contravencional). De modo prácticamente uniforme, se entiende que el dictado de las leyes contravencionales es una facultad reservada de las provincias, en tanto que a la Nación le compete legislar exclusivamente acerca de las contravenciones relativas a las áreas comprendidas en el gobierno federal, tal como, en 1957, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Nuestro Código de Convivencia contiene una parte general que expresa por ejemplo, los tipos de penas y demás reglas generales; una parte procesal, que describe el proceso contravencional desde su inicio hasta la resolución final, y por último una parte especial, en la cual se tipifica a las contravenciones.

En cuanto a las *contravenciones* contempladas en el Libro III. del Código de Convivencia, ellas forman parte del poder punitivo del Estado. Esto es así porque las contravenciones atienden a conductas (disvaliosas) que afectan bienes jurídicos, y porque

esas conductas desviadas (hechos ilícitos, en definitiva) son efectivamente sancionadas, incluso con penas privativas de la libertad (arresto: arts. 11, inc. a], y 14, C. de C.). De tal modo que *el sistema contravencional es poder punitivo*. Y al reconocerse su naturaleza penal, se lo somete a las exigencias y garantías del Derecho Penal (cfr. C. de C., art. 2º, inc. 2]).

Por lo tanto, su juzgamiento se debe regir por las mismas condiciones y garantías pensadas para el caso de los delitos, por lo cual, p. ej., rige plenamente el ***principio de legalidad****:* cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un acto que está legalmente *tipificado* (cfr. art. 2º, inc. 5], C.C.), y así, solo existe una contravención, si acontece una violación de una determinada norma legal previa que contempla expresamente al acto de que se trate como una contravención (especificidad). Siendo además y por tanto, que la analogía no es aplicable a los fines del juzgamiento de contravenciones.

En el Proceso Penal -y Contravencional-, funciones del Personal Policial, del Ministerio Público de la Acusación, y del Juez.

Partes y Sujetos del Proceso Penal

El proceso se desarrolla con una secuencia de actos que deben ser ejecutados por diversas personas que concurren al proceso, dándole a éste el dinamismo adecuado y aportando con sus actos en común una contribución a la búsqueda de la verdad de los hechos, que serán la base de la acusación que, como ya adelantamos, está en manos del Fiscal.

Estas personas que asumen los distintos roles lo hacen representando intereses distintos, y no tienen reconocidas iguales condiciones.

Por ello es conveniente hablar de partes necesarias y de partes eventuales en el proceso. Serán partes necesarias el acusador (el fiscal) y el imputado (y su defensa). Es que ser parte implica la asunción de una parcialidad en la contribución al juicio definitivo.

Por ello podemos decir con seguridad que el o los jueces nunca serán parte en el proceso, ya que deben ser imparciales a la hora de resolver el proceso. A su turno, diremos que partes eventuales en el proceso podrán ser aquellas tales como la víctima o particular damnificado, el actor civil, etc.

El proceso penal posee tres sujetos que siempre, necesariamente, deberán estar presentes: el acusador (Fiscal), el juez o tribunal, y el imputado.

El acusador (el Agente Fiscal) será quien detente la capacidad acusatoria, inicie e impulse la persecución penal y procure obtener, mediante la exhibición de la prueba recolectada, -en el marco de un juicio-, una sentencia condenatoria.

El imputado será aquel contra quien se dirija la acusación y quien, merced a un adecuado ejercicio de su derecho de defensa, pueda refutar la persecución iniciada en su contra, presentando pruebas y contra examinando la prueba de la contraparte, es decir, el Agente Fiscal.

El juez o tribunal serán quienes dirijan el proceso, controlen la legalidad del mismo y velen por el adecuado cumplimiento de las garantías que el ordenamiento constitucional y ese orden ritual específico prevean para con todas las partes y sujetos del proceso, siendo por ello que deben ser Imparciales.

Es entonces que el Ministerio Público de la Acusación, o conjunto de los fiscales, es el sujeto público principal que necesariamente, y por imperio de la ley hace valer la pretensión penal; es el acusador público de actuación inevitable en el sistema de acusación oficial, una de las dos partes esenciales del proceso adversarial, quien decide sobre la forma que tomará la acción penal y quien toma sobre sus espaldas la confianza que los ciudadanos han depositado sobre el Estado a través del sistema de justicia que prevé una república democrática. Finalmente, el imputado es la persona que efectiva y necesariamente se introduce como sujeto principal del proceso, por dirigirse en su contra la pretensión penal y, eventualmente la pretensión civil. Ejerce el derecho de defensa que la constitución le acuerda, haciendo valer la pretensión de rechazo de la imputación, ofreciendo la prueba que considere necesaria y rebatiendo los argumentos del fiscal y, eventualmente, del querellante constituido como tal.

Por enfrentarse a un proceso letrado, contra un adversario letrado, es condición necesaria y principal que cuente con un adecuado servicio de defensa, ya sea a través de un defensor de su confianza o defensor particular o a través de un defensor conferido por el Estado, denominado Defensor Oficial.

El Ministerio Público Fiscal

Tiene por finalidad custodiar el interés social de justicia en todo tipo de proceso, promoviendo y ejerciendo la acción penal de carácter público. Además dirige a la policía en función judicial.

En síntesis, el fiscal es quien tiene por misión llevar a cabo cuanta medida procesal exista a fin de comprobar la existencia de un hecho para, a partir de allí procurar determinar la autoría responsable por el hecho delictuoso, para lo cual promoverá la acción penal, indicará a la policía en Función Judicial las actividades que desplegará para, una vez documentados los alcances de aquellas actividades, volcarlas a la Investigación Penal Preparatoria, que se tratará –materialmente hablando- de un compendio de diligencias que tendrán por fin componer una suerte de carpeta de donde emergerán los elementos útiles para imputar aquél hecho a una determinada persona.

Competencia, Funciones, Deberes y Atribuciones del Personal Policial.
Remisión al Art. 268 Código Procesal Penal de Santa Fe

La Policía investigará bajo dirección del Ministerio Público de la Acusación. Sin perjuicio de ello, deberá investigar todo delito de acción pública que llegue a su conocimiento en razón de su función, por orden fiscal o por denuncia, debiendo, en este último caso, comunicar dicho extremo en forma inmediata al Ministerio Público de la Acusación a los fines de recibir directivas.

El CPPSF en sus Artsº. 251, 252, y 254, hacen referencia a la competencia y rol del Personal Policial dentro del marco del proceso penal.

Al respecto, el ARTÍCULO 251º.- Competencia. Corresponde al Ministerio Público de la Acusación la dirección técnica y jurídica de la investigación penal, el diseño de la estrategia procesal y la litigación en estrados judiciales. Como responsable de la dirección investigativa, la Fiscalía dirigirá sus requerimientos **a la Policía de Investigaciones**, de manera centralizada en cada Circunscripción y por conducto de la autoridad que designe la Fiscalía Regional. Las directivas de investigación serán formalizadas por sistema u otro

medio fehaciente, y en ningún caso se dirigirán a funcionarios policiales determinados. Queda expresamente prohibida la asignación de efectivos policiales para realizar tareas investigativas bajo dependencia de una agencia o unidad fiscal en particular. La investigación podrá asimismo quedar a cargo del querellante, en los términos de este Código, debiendo requerir al Juez las medidas coercitivas que correspondan.

El ARTÍCULO 252º expresa lo siguiente: “Competencia policial. Por iniciativa propia o cumpliendo órdenes del Ministerio Público de la Acusación, podrán prevenir en la Investigación Penal Preparatoria, el Organismo de Investigaciones, la Policía de Investigaciones y los demás organismos policiales o facultados legalmente para funciones investigativas. Fuera de los casos en que se reciban directivas de investigación, la Policía de Investigaciones podrá aplicar protocolos de activación automática ante determinado evento, los que serán creados por convenio entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación, con noticia posterior a la Fiscalía”.

Por último, el ARTÍCULO 254º, dice que: “Iniciación y duración de la Investigación Penal Preparatoria. La Investigación Penal Preparatoria podrá iniciarse por decisión del Ministerio Público de la Acusación, o por acción de la Policía con noticia inmediata a la Fiscalía”.

Asimismo, según lo establece el Art. 268 del CPPSF, La Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1) recibir denuncias; 2) requerir la inmediata intervención del Organismo de Investigaciones o, en defecto, de la actuación operante del mismo, practicar sin demora las diligencias necesarias para hacer constar las huellas o rastros del delito, cuando hubiera peligro de que desaparezcan o se borren por retardo de estas diligencias; 3) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores e individualizar la evidencia que pueda dar sustento a la acusación; 4) realizar los actos que le encomendara el Fiscal; 5) aprehender, detener e incomunicar a las personas, en los casos que este Código autoriza, informándolo de inmediato al Fiscal. En todos los casos deberá poner a las mismas a disposición del Juez competente dentro de las veinticuatro (24) horas de efectuada la medida; 6) recoger las pruebas y demás antecedentes que pudiera adquirir en el lugar de la ejecución del hecho punible y practicar las diligencias urgentes que se consideran necesarias para establecer su existencia y determinar los responsables, debiéndose recopilar por separado, en lo posible y de acuerdo a los distintos hechos que se investiguen, las respectivas actuaciones; 7) poner en conocimiento del Fiscal las informaciones y diligencias practicadas, requiriendo su autorización para realizar aquellas medidas probatorias que, por su naturaleza, sean definitivas e irreproducibles, y que deberán colectarse con control de la defensa, si el imputado estuviera individualizado. Si fuera imposible cumplir con estas exigencias ante el inminente peligro de frustración de la medida, la misma, excepcionalmente se realizará con intervención del Juez Comunitario de Pequeñas Causas o certificándose su fidelidad con dos (2) testigos mayores de dieciocho (18) años, hábiles y que no pertenezcan a la repartición, fotografías u otros elementos corroborantes. Si por las especiales circunstancias del caso no fuera posible la presencia de dos (2) testigos, la diligencia tendrá valor con la intervención de uno (1) solo y si ello fuera absolutamente imposible, de cuyas causales deberá dejarse constancia, con dos (2) funcionarios actuantes; 8) disponer que antes de practicarse las averiguaciones y exámenes a que debe procederse, no hubiera alteración alguna en todo lo relativo al hecho y estado del lugar en que fue cometido; 9) proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgara indispensables, recabando los informes y noticias que pudieran servir de utilidad al Fiscal o a la defensa, documentando las declaraciones sólo cuando se estime

necesario; 10) secuestrar los instrumentos del delito o cualquier otro elemento que pudiera servir para el objeto de la investigación en caso de urgencia o peligro en la demora. Sin embargo, no podrá imponerse de la correspondencia, papeles privados, material informático y grabaciones que secuestrara, sino que los remitirá intactos al Fiscal competente para que éste requiera autorización al Tribunal; 11) impedir, si lo juzgara conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del hecho o sus adyacencias, antes de concluir las diligencias más urgentes de investigación, con comunicación a la Fiscalía; 12) identificar al imputado; 13) informar al imputado inmediatamente de que fuera citado, aprehendido o detenido, que cuenta con los siguientes derechos: a. nombrar abogado para que lo asista y represente; b. conferenciar en forma privada y libre con su defensor, antes de prestar declaración o realizar un acto que requiera su presencia; c. abstenerse de declarar sin que ello signifique una presunción en su contra, o solicitar ser escuchado por el Fiscal; d. solicitar del Fiscal la intimación de los hechos que se le atribuyen, la calificación jurídica penal que provisionalmente merezca y la prueba que existe en su contra; e. solicitar se practique la prueba que estimara de utilidad. La información precedente le será entregada al imputado por escrito, dejando constancia fehaciente de su entrega. Rige lo dispuesto por el artículo 110; 14) cumplimentar lo necesario para que el imputado sea revisado por el médico, bioquímico o psicólogo, en los casos en que así correspondiera; 15) cumplimentar con la información a enviar al Registro Único de Antecedentes Penales.

El imputado, la víctima y el querellante.

Derechos del imputado

El carácter de imputado recae desde el momento en que a una persona le pesa una sospecha en su contra sin importar si fue o no notificado de ello. Nos remitimos a los siguientes arts. del CPPSF, los cuales refieren al Imputado en el proceso penal:

ARTÍCULO 100: Calidad de imputado. Los derechos que este Código acuerda al imputado, podrá hacerlos valer la persona que fuera detenida o indicada como autor o partícipe de un hecho delictuoso, en cualquier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra y en función de la etapa en que se encuentre, hasta la terminación del proceso. Si estuviera privado de su libertad podrá formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, quien la comunicará inmediatamente al Tribunal interviniente.

ARTÍCULO 101 Derechos del imputado. Los derechos que este Código le acuerda, serán comunicados al imputado apenas nace su condición de tal. En la oportunidad que este Código establece, el imputado deberá conocer: 1) la existencia de una causa seguida en su contra con los datos necesarios para individualizar; 2) el o los hechos que se le atribuyen y la calificación legal que provisionalmente corresponda; 3) los derechos referidos a su defensa técnica; 4) que podrá solicitar audiencia a fin de prestar declaración cuando lo estime conveniente, presumiéndose mientras tanto que ejerce el derecho de abstenerse a declarar sin que ello signifique ninguna presunción en su contra.

ARTÍCULO 102 Identificación. La identificación del imputado se practicará por sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares, los que deberá brindar. Si se negara a suministrar esos datos o los diera falsamente, se procederá a la identificación por testigos en la forma prescripta para los reconocimientos o por otros medios que se estimaran convenientes. La individualización dactiloscópica, fotográfica o por cualquier otro

medio que no afectará la dignidad ni la salud del identificado se practicará, aun contra su voluntad, mediante la oficina técnica respectiva.

ARTÍCULO 103 Identidad física. Cuando fuera cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos, no alterarán el curso del procedimiento, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado del mismo o durante la ejecución de la sentencia.

ARTÍCULO 104 Domicilio. El imputado deberá denunciar su domicilio real y fijar domicilio legal dentro del radio del Tribunal. Deberá mantener actualizados esos domicilios comunicando al Ministerio Público Fiscal y al Tribunal, según el caso, las variaciones que sufrieren. La falsedad de su domicilio real, así como la omisión inexcusable del informe de las variaciones serán consideradas como indicio de fuga. Serán válidas las notificaciones dirigidas al domicilio legal. Si no lo constituyere dentro del radio del Tribunal, se tendrá por tal el del defensor.

ARTÍCULO 105 Certificación de antecedentes. Previamente a la audiencia del debate, el secretario del Tribunal de Juicio extractará en un solo certificado los antecedentes penales del imputado. Si no registrara condena, certificará esa circunstancia. Los informes necesarios para la certificación de antecedentes serán requeridos en la forma, contenido y modalidad que indique la reglamentación respectiva.

ARTÍCULO 106 Incapacidad. La afección mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento y voluntad, provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas que rigen el juicio para la imposición exclusiva de una medida de seguridad, la comprobación de esta incapacidad impedirá el procedimiento intermedio, el juicio y toda labor crítica del comportamiento que se le atribuye que no autorice expresamente la ley, pero no inhibirá la averiguación del hecho, su antijuridicidad y autoría, o que se continúe el procedimiento con respecto a otros coimputados. La incapacidad será declarada por el Tribunal competente, a pedido de parte y previo dictamen pericial. Sospechada la incapacidad, el Ministerio Público Fiscal o el Tribunal competente ordenarán la peritación correspondiente. Sin perjuicio de su propia intervención, las facultades del imputado podrán ser ejercidas por su curador o el designado de oficio si no lo tuviere. Si carece de defensor o hubiere sido autorizado a defenderse por sí mismo, se designará inmediatamente un defensor de oficio. Los actos que el incapaz hubiera realizado como tal, carecerán de valor.

ARTÍCULO 107 Internación. Cuando para la preparación del informe sobre el estado psíquico del imputado fuera necesaria su internación en un establecimiento psiquiátrico, la medida sólo podrá ser ordenada por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria o por el Tribunal competente según el caso. La internación será ordenada por resolución fundada, sólo cuando existiera la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho y no fuera desproporcionada respecto de la importancia del procedimiento y de la pena o medida de seguridad que razonablemente pudiera corresponder. La internación sólo durará un plazo razonable para obtener la información técnica que la motiva, debiéndose velar por la celeridad en el cumplimiento de la medida.

ARTÍCULO 108 Examen médico inmediato. Si el imputado fuera aprehendido con breve intervalo de cometido el hecho, se procederá a su inmediato examen psicológico, médico o bioquímico para apreciar su estado psíquico o si sufre intoxicación por ingestión alcohólica o uso de sustancias toxicomanígenas o alucinógenas, salvo que no se justifique dicho examen. Regirán al respecto los límites establecidos por el artículo 163.

ARTÍCULO 109 Examen psicológico y/o psiquiátrico. Si al imputado se le atribuyera la comisión de delito o concurso de delitos, que estuviera reprimido con pena superior a los ocho años de prisión o reclusión, el Fiscal de Distrito requerirá siempre el examen psicológico y/o psiquiátrico del mismo que deberán practicar psicólogos y/o médicos oficiales.

La víctima en el Proceso Penal

ARTÍCULO 9.- Derechos de la víctima.- Para quien invocara verosímilmente su calidad de víctima o damnificado o acreditará interés legítimo en la Investigación Penal Preparatoria, se le reconocerá el derecho a ser informado de la participación que puede asumir en el procedimiento, del estado del mismo, de la situación del imputado y de formular las instancias de acuerdo a las disposiciones de este Código

ARTÍCULO 80 Derechos de la víctima.- Las autoridades intervinientes en un procedimiento penal garantizarán a quienes aparezcan como víctimas u ofendidos penalmente por el delito los siguientes derechos: 1) a recibir un trato digno y respetuoso; 2) a la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho motivante de la investigación; 3) a obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, debiendo notificársele la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia del debate; 4) a minimizar las molestias que deban ocasionársele con motivo del procedimiento; 5) a la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este Código; 6) a la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan a su favor, preservándolos de la intimidación y represalia, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada; 7) a requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código; 8) a obtener la revisión de la desestimación de la denuncia o el archivo, y a reclamar por demora o ineficiencia en la investigación, ante el superior inmediato del Fiscal de Distrito. Cuando la investigación se refiera a delitos que afectasen intereses colectivos o difusos, las personas jurídicas cuyo objeto fuera la protección del bien tutelado en la figura penal, tendrán la legitimación a la que se hace referencia en el presente inciso; 9) a presentar querella y a ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible, en los términos de este Código. Una ley especial establecerá la forma de protección a que alude el inciso 6) de este artículo, la que podrá hacerse extensiva, si fuere necesaria, a imputados u otros testigos.

ARTÍCULO 81 Asistencia genérica.- Desde los primeros momentos de su intervención, la Policía y el Ministerio Público Fiscal, suministrarán a quien invoque verosímilmente su calidad de víctima, la información que posibilite su derecho a ser asistida como tal por el Centro de Asistencia a la Víctima u organismo pertinente, aún sin asumir el carácter de querellante.

ARTÍCULO 82 Asistencia técnica.- Para el ejercicio de los derechos que se le acuerdan a quien invoque su condición de víctima, no será obligatorio el patrocinio letrado, salvo lo dispuesto en el artículo 94. Si no contará con medios suficientes para contratar un abogado a fin de constituirse en querellante, el Centro de Asistencia a la Víctima u organismo pertinente, se lo proveerá gratuitamente.

El Querellante en el Proceso Penal

ARTÍCULO 93.- Querellante.- Sin perjuicio de lo establecido por este Código para el juicio por delito de acción privada, quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de acción pública o sus herederos forzosos, podrán intervenir en el proceso como parte querellante y ejercer todos los derechos que este Código establece. También podrá serlo la persona jurídica cuyo objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal, cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos.

ARTÍCULO 94.- Requisitos de la instancia.- La instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder especial, y en su caso con patrocinio letrado. El escrito, deberá contener: 1) nombre, apellido, domicilio real y legal del particular; 2) una relación sucinta del hecho en que afirma se funda su pretensión y el carácter que invoca; 3) nombre y apellido del o de los imputados si los conociera; 4) la petición de ser tenido como parte querellante y la firma.

ARTÍCULO 95.- Oportunidad.- La instancia de constitución como parte querellante podrá tener lugar hasta la audiencia preliminar Pasado ese momento, la instancia se rechazará, sin recurso. En ningún caso paralizará la tramitación de la causa.

ARTÍCULO 97.- Facultades y deberes.- Sin perjuicio de los derechos reconocidos a toda víctima, quien haya sido admitido como querellante, durante el transcurso de la Investigación Penal Preparatoria y de todo el proceso, tendrá los siguientes derechos y facultades: 1) proporcionar durante la Investigación Penal Preparatoria elementos de prueba y solicitar diligencias particulares para el esclarecimiento del hecho objeto de la misma, la responsabilidad penal del imputado y la cuantificación del daño causado. Estas instancias serán presentadas al Fiscal interviniente, y su rechazo otorgará la facultad de proceder conforme lo establecido por el artículo 286, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo, acerca de la procedencia de la solicitud o propuesta; 2) pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y costas; 3) asistir a las declaraciones de testigos durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones, pero no deberá necesariamente ser citado con anticipación, salvo que lo requiriera por escrito; 4) intervenir en el juicio dentro de los límites establecidos por este Código 5) interponer las medidas que estime adecuadas para activar el procedimiento; 6) requerir pronto despacho; 7) formular acusación; 8) recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público. La intervención como querellante no lo exime del deber de declarar como testigo. En ningún caso su actividad estará subordinada a directivas o conclusiones del Fiscal.

La Mediación Penal y la Suspensión del Juicio a Prueba

Reglas de Disponibilidad. Criterios de Oportunidad.
Mediación Penal. Suspensión del Juicio a Prueba.

El Código también contempla procedimientos especiales. El más importante es el Juicio Abreviado, que puede ser solicitado por el fiscal y el defensor conjuntamente en cualquier momento de la I.P.P.

El Tribunal, si lo declara admisible, remite la causa al Tribunal del juicio que oye al imputado y, en su caso, dicta sentencia de conformidad con la pena solicitada.

Alternativas de solución frente al conflicto social.

Antes del nuevo Código Procesal Penal, se establecía como única respuesta posible frente al delito la imposición de una pena, generalmente privativa de la libertad (cárcel). Esto era desproporcionado en determinados casos (delitos menores) y se hacía siempre sin considerar la voluntad de la propia víctima del delito, que en ocasiones no estaba interesada en que se privara de libertad al acusado.

El nuevo Código Procesal Penal establece alternativas a la aplicación de penas, considerando las particularidades del caso (delitos menores) y privilegiando fundamentalmente la voluntad de las partes en el conflicto concreto (víctima e imputado) y la reparación de los daños y perjuicios derivados del hecho delictivo.

Es lo que sucede cuando el fiscal recurre a la aplicación de algunos de los llamados **criterios de oportunidad**; o cuando se resuelve la suspensión del procedimiento poniendo a prueba al imputado (exigiéndole determinada conducta por un tiempo); o cuando víctima e imputado arriban a una conciliación a través de la mediación penal. Todas las alternativas mencionadas están previstas para los casos de delitos para los que se establecen penas menores y tienen por finalidad la superación del conflicto social que, como decíamos, subyace en todo delito.

La reforma del CPPSF, registrada bajo el Nº 14258**,** en su ARTÍCULO Nº 1, expresa al respecto: “Modifícase el artículo 19 de la Ley N° 12.734 - Código Procesal Penal de la Provincia y modificatorias, el cual queda redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO 19º.- Criterios de oportunidad. El Ministerio Público de la Acusación podrá no promover o prescindir total o parcialmente, de la acción penal, en los siguientes casos: 1) cuando el Código Penal o las leyes penales especiales lo establezcan o permitan al Tribunal prescindir de la pena 2) cuando se trate de hechos que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público, salvo que fuesen cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo o que se hubiesen utilizado armas de fuego para la comisión; 3) cuando las consecuencias del hecho sufridas por el imputado sean de tal gravedad que tornen innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena, salvo que mediaren razones de seguridad o interés público; 4) cuando la pena en expectativa carezca de importancia con relación a la pena ya impuesta por otros hechos; 5) cuando exista conciliación entre los Interesados, y el Imputado haya reparado los daños y perjuicios causados en los hechos delictivos con contenido patrimonial cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas, salvo que existan razones de seguridad, interés público o se encuentre comprometido el Interés de un menor de edad; 6) cuando exista conciliación entre los interesados y el imputado, en los delitos culposos, lesiones leves, amenazas y/o violación de domicilio, salvo que existan razones de seguridad, interés público, se encuentre comprometida el interés de un menor de edad, se hubiesen utilizado armas de fuego para la comisión, o se tratare de un hecho delictivo vinculado con la violencia de género; 7) cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable en estado terminal, según dictamen pericial, o tenga más de setenta (70) años, y no exista mayor compromiso para el

interés público; 8) si hubiere transcurrido un año del inicio de la investigación penal y se presuma que no haya de resultar pena privativa de la libertad; 9) si el caso objeto de investigación no se encontrare previsto como prioritario de acuerdo a los lineamientos generales político criminales establecidos previamente mediante Resolución fundada de la Fiscalía General. En los supuestos de los incisos 2, 3 y 6 es necesario que el imputado haya reparado los daños y perjuicios ocasionados, en la medida de lo posible, o firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido, o afianzado suficientemente esa reparación. Cuando el hecho delictivo cuya persecución se prescindiera o limitara, tuviere una pena máxima de reclusión o prisión de seis (6) años o más, se requerirá el consentimiento del Fiscal Regional respectivo".

ARTÍCULO 20 CPPSF.- Mediación.- A los efectos de lograr la conciliación señalada anteriormente, se establecerán procesos de mediación entre los interesados según la reglamentación respectiva, asegurando la dignidad de la víctima, del imputado y la igualdad de tratamiento de ambos.

UNIDAD III

- Requisa, Registro, Allanamiento, Allanamiento sin Orden.
- Medidas coercitivas, Presentación Espontánea, Citación, Arresto, Flagrancia, Aprehensión, Detención, Prisión Preventiva, requisitos y alternativas.
- Habeas corpus.

Requisa. Registro. Allanamiento. Allanamiento sin Orden

Registro

El Art. 167 del CPPSF, expresa: **"Registro"** Se podrá ordenar fundadamente el registro de lugares determinados. La orden de registro establecerá las condiciones de tiempo y modo, así como las medidas precautorias a adoptar, para evitar molestias innecesarias.

Requisa

El Art. 168 del CPPSF, dice: **"Requisa"** La requisa personal deberá justificarse fundadamente cuando hubiera motivos razonables para presumir que alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la requisa se lo invitará a exhibir el objeto cuya ocultación se presume. Se podrá registrar un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos útiles vinculados a una investigación preexistente o cuando mediare fuerte presunción de que tales objetos son resultantes de la comisión de un delito o serán empleados para la inminente perpetración de un delito, lo que deberá hacerse constar así. Se asegurará el respeto por la dignidad del requisado.

Allanamiento

En relación al **allanamiento,** la nueva reforma del CPPSF, registrada bajo el Nº 14258**,** en su ARTÍCULO Nº 9, expresa: “Modifícase el artículo 169 de la Ley N° 12.734 - Código Procesal Penal de la Provincia y modificatorias, el cual queda redactado de la siguiente forma: **ARTÍCULO 169º- Allanamiento**. Cuando el registro deba efectuarse en lugar habitado, casa de negocio o en sus dependencias y siempre que no se contará con la autorización libre y previamente expresada por quien tenga derecho a oponerse, el Tribunal, a solicitud fundada, autorizará el allanamiento con la mayor celeridad posible. La medida podrá ser cumplida personalmente por el Juez, o en su defecto éste expedirá autorización escrita en favor del Fiscal, o del funcionario judicial o policial a quien se delegue su cumplimiento, y comunicada por cualquier medio, incluso electrónico o informático. Si la diligencia fuera practicada por la Policía será aplicable en lo pertinente el artículo 268 inciso 6) y la diligencia deberá ser filmada desde el inicio del procedimiento. El Juez podrá, de manera fundada, eximir el cumplimiento del recaudo de filmación. La diligencia deberá autorizarse individualizando los objetos a secuestrar o las personas a detener. En cuanto a los objetos, podrá prescindir de dicha individualización, dando suficientes razones de tal imposibilidad, brindando todos los detalles conducentes a la misma. La diligencia sólo podrá comenzar entre las siete (7) y las veintiún (21) horas Sin embargo, se podrá autorizar a proceder en cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consientan, o en los casos graves y que no admitan demora por el riesgo de frustrarse la investigación, o cuando peligre el orden público. La autorización del allanamiento será exhibida al que habita u ocupa el lugar donde deba efectuarse, o cuando estuviere ausente, a su encargado a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. A la persona se le invitará a presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta. Si en el acto se hallaren objetos que presumiblemente estuvieran relacionados a otros hechos delictivos o armas de fuego cuya tenencia no estuviera legalmente justificada, deberán ser secuestrados informando al Juez. Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de todas las circunstancias útiles para la investigación. El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere se expondrá la razón. La autorización no será necesaria para el registro de los edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones, o cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación. Cuando para el cumplimiento de sus funciones o por razones de higiene, para prevenir daños ambientales o inundaciones, moralidad u orden público, alguna autoridad nacional, provincial, municipal o comunal competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará directamente al Juez autorización de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido. El Juez resolverá la solicitud pudiendo requerir que se amplíe la información que se estime pertinente y ordenará los recaudos para su cumplimiento.

Allanamiento Sin Autorización Judicial

La misma reforma del CPPSF, registrada bajo el Nº 14258**,** en su ARTÍCULO Nº 10, expresa al respecto: “Modificase el artículo 170 de la Ley N° 12.734 - Código Procesal Penal de la Provincia y modificatorias, el cual queda redactado de la siguiente forma: **ARTÍCULO 170º- Allanamiento sin autorización judicial.** No será necesaria la autorización de allanamiento cuando la medida se deba realizar mediando urgencia que se justifique por: 1)

incendio, inundación u otra causa semejante que ponga en peligro la vida o los bienes de los habitantes; 2) búsqueda de personas extrañas que hubieran sido vistas mientras se introducían en un local o casa, con indicios manifiestos de cometer un delito; 3) persecución de un imputado o presunto autor de delito que se hubiera introducido en un local o casa; 4) indicios de que en el interior de una casa o local se estuviera cometiendo un delito, o desde ella se solicitará socorro; 5) existencia de objetos o efectos relacionados con la comisión de un delito que pudieran ser advertidos a simple vista o con el auxilio de medios técnicos; 6) inmuebles abandonados o visiblemente intrusados; 7) en los supuestos de homicidios, amenazas y extorsiones, en contexto de criminalidad organizada o de conmoción pública, el Fiscal podrá disponer el allanamiento de un lugar habitado, casa de negocio o sus dependencias, o lugares comprendidos en un ámbito territorial determinado, según la gravedad y complejidad de los hechos investigados y el peligro que la demora pudiera acarrear para la investigación o para la seguridad pública. En todos los casos, deberá anoticiar al Juez por cualquier medio; 8) si durante la ejecución de una medida surgieren elementos serios y verosímiles que indiquen la necesidad de allanar lugares contiguos o adyacentes, y hubiere peligro de pérdida de la evidencia. En los supuestos de los incisos 5, 6, 7 y 8, la legalidad del allanamiento será controlada de oficio por el Juez, dentro de las veinticuatro (24) horas de concluida la medida. En su caso, la declaración de ilegalidad hará viable la exclusión probatoria de las evidencias que hubieran sido halladas, pero no impedirá la destrucción del material cuya tenencia estuviera prohibida o constituyera un riesgo para la seguridad pública".

Medidas Coercitivas, Presentación Espontánea, Citación, Arresto, Aprehensión, Detención, Prisión Preventiva y Flagrancia

Medidas Coercitivas

El proceso penal, como actividad reconstructiva de un hecho humano ya pasado (el o los delitos imputados a una o más personas), demanda tiempo para su realización. Es durante ese lapso que la investigación puede verse impedida o dificultada, cuando no, coartada, por maniobras de distorsión de huellas, ocultamiento de pruebas o creación artificiosa de otras, organizadas y ejecutadas todas por el, o los responsables del [o de los] delito[s] investigado[s], fuga, entorpecimiento del proceso, etc. Para evitar tales situaciones, es que se instrumentan las ***medidas cautelares*** (de aquí en adelante: M.C.), que también son llamadas medidas precautorias o asegurativas, las cuales son herramientas que el Juez penal puede disponer provisionalmente con el fin de asegurar que la actuación del Derecho no se frustre.

Las M.C. (la actividad cautelar) son de dos tipos: ***cautela o coerción personal*** (arresto, aprehensión, detención, incomunicación, prisión preventiva, internación previsional) y ***cautela o coerción real*** (embargo, inhibición y secuestro).

Generalmente se ubican en el principio de los procedimientos penales y representan un punto crítico de la investigación. Habitualmente muchas de ellas se encuentran a cargo del personal policial que trabaja sobre lugares que es preciso asegurar, y sobre personas a las cuales se deben evitar conductas evasivas (p.ej., art. 211, CPPSF: arresto). Todo ello se traduce en material esencial para el procedimiento, y no pocas veces esas medidas se han visto atravesadas por errores originados en el desconocimiento de su contenido y dinámica.

La coerción personal sobre el imputado. Conceptos y fines.

Las medidas de coerción, en general (lo reiteramos y ampliamos aquí), son restricciones a derechos personales o patrimoniales impuestas en la realización penal para obtener o asegurar los fines del proceso, el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la sanción punitiva.

Medios espontáneos: La presentación espontánea. La comparecencia anticipada.

Existen, juntamente a las medidas de coerción, otras en las que son los actores del proceso quienes toman la iniciativa de realizar actos trascendentales para su desarrollo.

Naturalmente, no se trata de peticiones del Fiscal o del Querellante ordenadas por el Juez o dispuestas de oficio por éste, sino de iniciativas tomadas por una persona que estuviere en la creencia de que tiene relación a un hecho delictivo investigado u ocurrido, por la cual asiste ante la Fiscalía que pudiere estar interviniendo a los fines de que se asiente dicha presentación y se convoque a través de una citación, si ello es considerado necesario por la autoridad ante la cual concurrió. Esta comparecencia es, pues, anticipada a su citación (art. 210) o a su detención (art. 214), ordenadas por el Fiscal.

En el CPPSF, se encuentra regulada en su art. 209. Se trata de un derecho del imputado, para cuyo ejercicio exige tres requisitos: que exista una I.P.P. iniciada (arts. 93 y 521); que el presentante se encuentre imputado (art. 100), y que éste corriera riesgo de que sea ordenada su detención. Los dos primeros son presupuestos objetivos, y el tercero, parte de una estimación subjetiva del presentante (quién además, corresponde entender, por los motivos que sepa plantear, puede peticionar ser citado a prestar declaración imputativa: cfr. art. 280, CPPSF, por aplicación analógica, y 259). Sin embargo, su presentación espontánea no impide que el Fiscal solicite su detención cuando aparezca procedente la prisión preventiva (art. 219).

Medios provocados: la citación, arresto, aprehensión policial y privada.

Conjuntamente con los medios espontáneos existen otros, que se denominan provocados y en los cuales se desarrolla actividad por parte del Ministerio Público Fiscal en conjunto o separadamente con la Policía para que una persona comparezca ante los estrados convocantes de manera personal, salvo que hubiere un motivo justificado y suficiente que impida su asistencia.

Uno de los medios provocados más conocido es **LA CITACIÓN** que en el CPPSF aparece en su art. 210 (se trata de la regla general para lograr la comparecencia del imputado -es la menos intensa de las medidas de cautela personal-, a la cual también torna procedente su presentación espontánea, como antes se dijo). Es dispuesta bajo condición de que no fuera procedente la detención de la persona de que se trate, la citación opera en dos supuestos.

En primer lugar, para que se practique la *identificación policial,* la cual será llevada a cabo por la dependencia de la fuerza con competencia para ello o por la unidad de investigaciones, siguiendo las reglas del art. 102 y pudiendo utilizarse medios dactiloscópicos, fotográficos o de otro tipo.

En segundo lugar, la citación podrá hacerse *para celebrar la audiencia imputativa* (del art. 274), para lo cual será menester que se encuentre abierta la I.P.P. en el que se encuentren individualizadas la o las personas sospechadas de tener responsabilidad penal en los hechos bajo investigación y haber efectuado un Fiscal una estimación de la que surja,

en grado de probabilidad, que el implicado puede resultar autor, partícipe o encubridor de los hechos subsumibles penalmente y bajo investigación. En otra parte se ha señalado que la regla del proceso es la libertad y que las restricciones a ella son excepciones. También se ha señalado que un conjunto de disposiciones legales, comenzando por la Constitución Nacional y los documentos sobre DD.HH. incorporados a ella y siguiendo por la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el CPPSF, establecen pautas temporales y concretas para privar a una persona de su libertad ambulatoria.

En el marco de esas disposiciones la ley de rito local prevé distintas figuras, entre ellas la del **ARRESTO**. En efecto, el art. 211, CPPSF (en consonancia con su art. 268, inc. 10º) lo limita a un *primer momento de la* I.P.P. y *siempre que no fuere posible individualizar* (identificar) *presuntos responsables y testigos de un ilícito que se encuentren en el lugar del hecho* (de lo cual se desprende que en tal lugar deben encontrarse varias personas). A esas dos condiciones agrega que procederá sobre los *presentes para que no se alejen de dicho lugar, ni se comuniquen entre sí antes de declarar.* Su extensión máxima será de 24 horas, lo que establece un marco legal y preciso ajustado a las pautas que ya se han comentado del art. 7º de la CADH.

Se advierte que tiene una *dimensión temporal limitada* y resulta importante dejar en claro que el arresto no opera sobre quien ya ha sido individualizado como presunto autor o partícipe de un hecho delictivo pues sobre él habrá que disponer la detención o su citación a los fines expuestos en el punto anterior. Así el arresto es la consecuencia de la imposibilidad de discernimiento acerca del carácter que deben asumir o tienen ciertas personas, sea como imputados o como testigos, cuando no se encuentran establecidas la calidades que los involucren o no en los hechos investigados. De dónde se sigue que su finalidad consiste precisamente en la determinación de quiénes de esas personas que se encuentran presentes en ese lugar puedan tener responsabilidad penal del hecho acaecido y quiénes puedan resultar testigos, siendo por ello acertada la posibilidad de incomunicación entre sí.

En la práctica el arresto también asume una *dimensión geográfica limitada* (delimitación espacial) ya que opera en el contexto en el que se lleva a cabo esta medida de coerción. En esa situación tiene como objetivo que no se pierdan elementos útiles que sirven al esclarecimiento de lo investigado o que las declaraciones que proporcionen los testigos no sean desvirtuadas, sea porque resultan presionados o intimidados o porque sus dichos pierden espontaneidad o, luego, olvidan puntos trascendentales para la investigación. Este aspecto del arresto queda patente en la expresión que utiliza el art. 211 del CPPSF al decir que la autoridad interviniente *"podrá disponer que los presenten no se alejen del lugar…" o "que no pueden comunicarse entre sí antes de declarar"*. O sea que esta M.C. presenta tres variables de intensidad creciente: (1) que no se alejen del lugar, (2) dicha incomunicación, y (3) el arresto con fines preventivos, por el plazo señalado.

Siendo que estas tres medidas pueden jugar en forma individual o conjunta.

En las dimensiones temporales y geográficas o espaciales del arresto existe una clara limitación a la movilidad y a la comunicación, que podrá extenderse y agravarse o no, de acuerdo al avance de la investigación o a la contundencia de los elementos colectados en la aplicación de ésta u otras medidas.

Pueden disponer el arresto el Fiscal a cargo de la I.P.P. y los funcionarios policiales que pueden intervenir por iniciativa propia o recibiendo órdenes del Fiscal, de acuerdo al art. 252.

En el caso de la actuación de la policía, que representa la mayoría de los supuestos de arrestos cotidianos, es sumamente necesario tener presente que su intervención se

realiza en el marco de lo ordenado en el art. 268, debiendo ajustarse a las limitaciones operativas e imperativas emergentes de las reglas de los arts. 10 y 11, debiendo adecuarse a los principios de mínima intervención y trascendencia.

Otra de las medidas coercitivas usuales en el trabajo cotidiano de la policía es **LA APREHENSIÓN**. En el CPPSF está consagrada en el art. 212, y procede en caso de flagrancia (definida por su art. 213, hoy reformado por ARTÍCULO 13º de la Ley 14258).

La aprehensión, que es sinónimo de atrapar, apresar, capturar, asir o prender a alguien, aparece como una medida caracterizada por la urgencia, alentada por la clara sospecha o evidencia de que *una persona está cometiendo o acaba de cometer un hecho presuntamente delictivo* (que son tipos de flagrancia).

Fuera de la cobertura del art. 18 de la C.N. y exclusivamente en esos casos, permite que (al igual que en el caso de la demora, pero instrumentada conforme al art. 10 bis, LOP), sin orden judicial previa, se pueda restringir la libertad ambulatoria de una persona, mantenerla en un lugar y/o impedir que se aleje del mismo. Esa habilitación opera ante delitos de acción pública, expresión que es comprensiva tanto de las acciones promovibles de oficio (arts. 71, Cód. Penal, y 16, CPPSF) como de los delitos dependientes de instancia privada (arts. 72, Cód. Penal, y 17, CPPSF), siendo que en este segundo caso "será informado de inmediato el titular del poder de instar", y de así hacerlo, cabe la aprehensión (si éste no presentase la denuncia en este mismo acto, el aprehendido será puesto en libertad). Quedan fuera de esta figura los delitos de acción privada del art. 73, Cód. Penal, que difícilmente generen una coerción de este tipo, como las calumnias e injurias, la violación de secretos (salvo en los casos de los arts. 154 y 157, Cód. Penal), la concurrencia desleal (art. 159, Cód. Penal) o el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima sea el cónyuge.

Los *legitimados* para llevar adelante esta medida son, primero y principalmente, **la policía** en tanto y en cuanto es quien generalmente actúa en estas situaciones y en relación a sus funciones de seguridad y prevención, cargando en su caso con la obligación que surge del art. 268, inc. 4º, que es la de comunicar inmediatamente al Fiscal, puesto que de ello surgirá que la aprehensión se convierta o no en detención (art. 217). Quiere decir, que el objeto de la aprehensión, a más de la identificación del sujeto, es ponerlo a disposición del Fiscal, para que éste decida si la misma debe cesar o disponer la detención, si la considera procedente

También pueden llevarla a cabo **los particulares** (lo cual es facultativo para ellos, no un deber) cuando ante su presencia sea llevada adelante la acción presuntamente delictiva o la misma fuera perpetrada inmediatamente antes o el autor fuere perseguido sin interrupción de tiempo tras el hecho, o éste trasportare efectos o tuviere rastros de la anterior e inmediata comisión (art. 213), sin importar que el aprehensor haya sido víctima o no del suceso delictivo.

Flagrancia: El ARTÍCULO 13 de la Ley 14258, modificó el artículo 213º del CPPSF, y hoy expresa lo siguiente: ARTÍCULO 213º- Se considerará que hay flagrancia cuando el presunto autor: a) fuera sorprendido en el momento de intentar o de cometer el hecho; b) fuera en el momento y lugar de intentar o cometer el hecho indicado por la víctima o un tercero como autor o partícipe de un delito; c) fuera perseguido o aparezca en un registro audiovisual inmediatamente después de su comisión; d) tuviera objetos o exhibiera rastros que hicieran presumir que acaba de participar en el delito; e) se hubiese fugado de un establecimiento penitenciario o de cualquier otro lugar de detención.

Respecto a la **Detención,** la reforma al art. 214 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe vinculada a la detención trae como novedad que tendrá una duración máxima de noventa y seis (96) horas y que, a pedido fundado de parte, el Juez podrá prorrogar sin recurso alguno su duración por otro plazo idéntico.

Agrega: "Cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada o trasnacional, la detención tendrá una duración máxima de quince (15) días. A solicitud del Fiscal, el Tribunal podrá ordenar la prórroga de la detención por el término máximo de quince (15) días más. En ningún caso será aplicable la duplicación de los términos previstos por el artículo 346. Si al vencimiento de la detención o de su prórroga no se hubiera solicitado la audiencia prevista en el artículo 224, el imputado o su defensa podrán plantear denuncia de hábeas corpus. En todos los casos dentro de las veinticuatro (24) horas desde el Inicio de la privación de la libertad, el imputado deberá ser llevado ante los estrados judiciales, a fin de que el Tribunal controle sumariamente la legalidad de la detención." Esta modificación implica que una persona que anteriormente podía estar detenida por un plazo máximo de 72 horas, hoy pueda pasar entre 96 horas y 30 días en dicha condición antes de que el fiscal formule el correspondiente pedido de medida cautelar.

Ampliar el plazo de detención a 15 días para casos de criminalidad organizada resulta razonable a los fines de que el fiscal pueda tener un tiempo adecuado para reunir los elementos que serán utilizados para la audiencia imputativa y el pedido de medida cautelar, lo que no parece justificable a priori es que dicho plazo se pueda prorrogar por otros 15 días a la simple petición del fiscal, sin siquiera requerir conformidad del Fiscal Regional.

La Prisión Preventiva

La prisión preventiva, como medio de coerción implica que la detención que el imputado viene sufriendo se extenderá en el tiempo, excepcionalmente, en tanto aparecen peligros ciertos de que el Imputado intentará entorpecer la investigación o se fugará, situaciones que ya hemos analizado anteriormente.

Sin que los elementos aportados por el Agente Fiscal a consideración del Juez hayan adquirido carácter de plena prueba (eso se verá si ocurre en ocasión del debate oral), en este caso, cuando concurran suficientes elementos para formar el convencimiento del Juez en que los hechos habrían sucedido como los presentó el Agente Fiscal en su requerimiento así como que el detenido aparece con un grado de responsabilidad que podría demostrarse en debate oral y público, para el cual -y hasta entonces- necesita ser privado de su libertad para asegurarse su presencia en aquél, ordenará su prisión preventiva en un desarrollo escrito de las razones que lo llevan a aquella convicción.

Así, los indicios que la ley requiere para dictar la prisión preventiva no pueden ser evidentemente los necesarios para llegar a una condena, pero han de ser suficientes para llevar al ánimo del Juez la vehemente sospecha de que el procesado es autor del hecho que se investiga.

Art. 220 CPPSF: Procedencia de la prisión preventiva. A pedido de parte, podrá imponerse prisión preventiva al imputado, cuando se estimaran reunidas las siguientes condiciones: 1) existencia de elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho investigado; 2) la pena privativa de libertad, que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena, sea de efectiva ejecución. En

este sentido, y para ser válidas, las decisiones relativas a eventuales condenaciones condicionales deberán proyectarse sobre todos los elementos del artículo 26 del Código Penal; 3) las circunstancias del caso autorizarán a presumir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. El presupuesto de validez de la medida es la celebración previa de la audiencia imputativa prevista por los artículos 274 y siguientes.

Art. 221 CPPSF.- Peligrosidad procesal: La existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación podrá elaborarse a partir del análisis de alguna de las siguientes circunstancias, sin perjuicio de la valoración de otras que, en el caso, resultaren relevantes y fueran debidamente analizadas y fundadas: 1) la magnitud y modo de cumplimiento de la pena en expectativa. Se tendrán en cuenta a este respecto las reglas de los artículos 40, 41, 41 bis, 41 ter, 41 quater y 41 quinquies del Código Penal; 2) la importancia del daño a resarcir y la actitud que el imputado adoptara voluntariamente frente a él; 3) el comportamiento del imputado durante el desarrollo del procedimiento o de otro procedimiento anterior, en la medida en que perturbara o hubiere perturbado el proceso. Particularmente, se tendrá en cuenta si puso en peligro a denunciantes, víctimas y testigos o a sus familiares, si influyó o trató de influir sobre los mismos, si ocultó información sobre su identidad o proporcionó una falsa; 4) la violación de medidas de coerción establecidas en el mismo proceso o en otros anteriores; 5) la declaración de rebeldía durante el desarrollo del procedimiento o de otro procedimiento anterior o el haber proporcionado datos falsos o esquivos sobre su identidad o actividades; 6) la falta de arraigo del imputado, de su familia y de sus negocios o trabajo, como así también toda circunstancia que permita razonablemente expedirse acerca de sus posibilidades de permanecer oculto o abandonar el país; 7) la ausencia de residencia fija. Ante pedido del Fiscal o del querellante, la residencia denunciada deberá ser debidamente comprobada.

Art. 222 CPPSF.- Atenuación de la coerción. El Tribunal, de oficio, o luego de escuchar en audiencia a las partes, morigerará los efectos del medio coercitivo en la medida que cumplimente el aseguramiento perseguido. Con suficiente fundamento y consentimiento del imputado, podrá imponerle: 1) su prisión domiciliaria con el control o la vigilancia que se especifique, en los casos establecidos en el artículo 10 del Código Penal; 2) su encarcelamiento con salida diaria laboral y/o salida periódica para afianzar vínculos familiares, bajo la responsabilidad y cuidado de una persona o institución que se comprometa formalmente ante la autoridad y suministre informes periódicos; 3) su ingreso en una institución educadora o terapéutica, pública o privada, que sirva a la personalización del internado en ella.

Art. 223 CPPSF.- Oportunidad.- En la oportunidad prevista en el artículo 274, el Fiscal solicitará al Tribunal de la Investigación Penal Preparatoria audiencia para resolver acerca de la prisión preventiva, por escrito, haciendo mención sucinta de los hechos que se le atribuyen al imputado y su calificación jurídico-penal. Vencido el término sin deducirse la instancia, la defensa podrá plantear una denuncia de hábeas corpus, sin perjuicio de procederse de oficio.

Art. 224 CPPSF.- Audiencia oral.- El Tribunal convocará en un plazo que no excederá de setenta y dos (72) horas, al Ministerio Público de la Acusación, en su caso al querellante, al imputado y su defensa, a la audiencia a que refiere el artículo anterior. A pedido fundado de parte, el Tribunal podrá posponer sin recurso alguno la celebración de la audiencia oral

hasta veinticuatro (24) horas después de convocada. Abierto el acto, se concederá la palabra en primer término al actor penal, quien deberá fundamentar su pretensión cautelar. Seguidamente, se oirá al querellante si lo hubiera, al defensor y en caso de contradicción, las partes ofrecerán aquella prueba que estén en condiciones de producir sin dilación alguna. Producida la prueba las partes alegarán oralmente sobre su mérito. Finalizada la audiencia, el Tribunal hará conocer su decisión en el acto, y dentro de las veinticuatro (24) horas, dictará por escrito la resolución fundada. En caso de estar detenido el imputado, estos plazos se computarán a partir del inicio de su privación de libertad, conforme lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 274.

Art. 227 CPPSF.- Cesación de la prisión preventiva.- El Tribunal dispondrá, de oficio o luego de oídas las partes en audiencia, la cesación de la prisión preventiva cuando: 1) por el tiempo de duración de la misma, no guardara proporcionalidad con el encarcelamiento efectivo que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena; 2) su duración excediera de dos (2) años. En este último caso, antes de que se cumpliera tal plazo, el Ministerio Público de la Acusación podrá solicitar a la Cámara de Apelación la prórroga del encarcelamiento preventivo. Dicha prórroga será otorgada excepcionalmente por un plazo máximo de un (1) año. Vencido dicho plazo, si no hubiera comenzado la audiencia de debate, la prisión preventiva cesará definitivamente. Dictada la sentencia condenatoria, si se concedieran recursos contra ella, la prisión preventiva no tendrá término máximo de duración, sin perjuicio de su cese por el inciso primero.

Procedimiento de Hábeas Corpus

En el marco del Proceso Penal, el Hábeas Corpus, procede ante un acto u omisión de la autoridad pública que arbitrariamente y en violación de normas constitucionales implique: 1) una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, sin orden escrita de autoridad competente; 2) el mantenimiento manifiestamente ilegítimo de una privación de la libertad inicialmente dispuesta por orden escrita de autoridad competente; 3) una agravación ilegítima de las formas y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin perjuicio de las facultades propias del Juez del proceso si lo hubiera.

Podrá ser denunciado tanto por el afectado, como por cualquier otra persona a su favor, sin necesidad de poder, ni patrocinio letrado, siendo competente el Juez letrado que tuviera jurisdicción en el lugar donde se hubiera efectuado o se presuma que está por efectuarse la privación o restricción de la libertad personal.

Su procedimiento se encuentra regulado en nuestro CPPSF desde el Art. 370.

UNIDAD IV

- Exceso en la legítima defensa.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica. Delitos contra la Libertad cometidos por Funcionarios Públicos.
- Retención Ilegal.
- Prolongación Indebida de la Detención.
- Incomunicación Indebida.
- Vejaciones y Apremios Ilegales.

Exceso en la legítima defensa

Tratar este tema, requiere necesariamente aludir a la legítima defensa -y a la legítima defensa putativa-, ya que, de su propio concepto y recaudos, se sigue cuándo su ejercicio puede ser excesivo.

a.) La legítima defensa. 1.) Se trata de una *causal de justificación* que está contemplada en el **art. 34** del **Cód. Penal**, abarcando a la legítima defensa propia (y, dentro de ella, a la legítima defensa privilegiada) y a la legítima defensa de terceros. En ambos casos, la defensa sólo es legítima si es necesaria.

El **Art. 34** del Código Penal expresa: "No son punibles: (…) 6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia; 7º. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

2.) El inc. 6° de este art. 34 prevé el tipo permisivo de la *legítima defensa propia,* cuyos requisitos se enumeran en los apartados a), b) y c) (primer párrafo), y dos casos de legítima defensa privilegiada o presunta: cuando se rechaza el escalamiento o la fractura nocturna de la morada (segundo párrafo) y cuando se rechaza a un extraño en el hogar (tercer párrafo).

3.) De acuerdo a lo establecido en nuestro Cód. Penal, se puede conceptuar a la legítima defensa como la repulsa o impedimento de la agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla.

Se trata, entonces, de la respuesta a un ataque valorativamente desaprobado, y mediante el cual se afecta un bien jurídico. Se la concibe como un derecho, y, de estar amenazada la vida, como un corolario del derecho a la propia existencia.

El fundamento de la legítima defensa se ve en el principio según el cual "el derecho no necesita ceder ante lo ilícito". Por ese motivo, el agredido no está obligado, en principio, a evitar la agresión mediante un medio distinto de la defensa, por ejemplo, huyendo.

Para librarnos del peligro inminente, y por la necesidad de nuestra defensa, no nos limitamos a la simple repulsa del ataque, sino que procedemos aún a la ofensa del agresor (herirlo, matarlo). Y en este sentido, es la defensa que resulta necesaria para apartar de uno mismo o de otro una agresión actual y antijurídica, siendo la legítima defensa una reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada.

Los bienes defendibles pueden ser referidos a la propia persona o a cualquier otra, a derechos propios y derechos ajenos, lo que hace que prácticamente no queden bienes desprotegidos en la legítima defensa.

4.) Los **presupuestos legales** (requisitos o recaudos) de la legítima defensa son: (1) La agresión ilegítima: Por *agresión* se entiende la amenaza de lesión o puesta en peligro de derechos jurídicamente protegidos. Esta agresión, que ha de ser antijurídica (esto es, no

justificada), se puede plasmar por comisión o por omisión. Por lo común, es dolosa, pero se entiende que también puede tratarse de una conducta imprudente.

La ley no sólo autoriza a repeler la agresión sino a impedirla. P. ej., el enfrentamiento de dos personas y el ademán de extraer armas por una de ellas, con efectiva portación de ellas, representa una agresión en el sentido de que la vida o integridad personal se hallan en inminente peligro de lesión. En esas circunstancias, esperar la extracción del arma (máxime si es de fuego) para suponer la agresión, es una exigencia excesiva; especialmente teniendo presente que tales actitudes ocurren en un santiamén, por lo que no pueden imponerse tolerancias lamentables.

En cuanto a la temporalidad de la agresión, ella tiene que ser actual. Debe estar en curso o ser al menos inminente, esto es, cuando el peligro de la agresión es suficientemente próximo como para que el agente se vea obligado a actuar para neutralizarla. Por eso, repelemos lo actual e impedimos lo inminente.

(2) La racionalidad del medio empleado: Con los términos" necesidad racional del medio empleado", nuestro Cód. Penal caracteriza la acción de defensa propiamente dicha. De ello resultan dos premisas: -que se haya creado una situación de necesidad para el que se defiende; y -que el medio empleado sea racionalmente adecuado para evitar el peligro.

La necesidad constituye una exigencia tan básica como lo es el ataque y, por tanto, una condición de la que no se puede prescindir. Sin el requisito de ser necesaria no puede hablarse de defensa, ni completa ni excesiva.

La ley requiere algo más: que el medio con que se repele la agresión sea racionalmente necesario, para lo cual han de tomarse en cuenta todas las circunstancias del caso concreto. "La palabra 'medio' tiene la significación amplia comprensiva de todo género de acciones u omisiones defensivas.

Ejemplificamos. Por sentencia de fecha 08/03/2022, la Sala 6ta. de la Cámara Nac. de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (Capital Federal) revocó el procesamiento y sobreseyó a un comisario imputado por matar de un disparo a un hombre que, en principio, lo amenazó con un arma de fuego a él y su pareja, al intentar robarles. El Tribunal destacó que el hecho aconteció “en unos pocos segundos” (un factor cronológico a tener en cuenta), que debe atenderse a la magnitud del peligro corrido, y que quién se defiende “*está legitimado para emplear como medios defensivos los medios objetivamente eficaces que permitan esperar con seguridad la eliminación del peligro"*. Atendiendo a la racionalidad del medio empleado, el Tribunal citó al jurista Horacio Díaz, según el cual dicha racionalidad “se vincula con la necesidad de que quien se defiende emplee un medio eficaz para neutralizar la agresión; pero a su vez, *en caso de contar con varios medios de defensa a su alcance, use el menos lesivo* (…) se trata de un juicio de optimización. *La reacción tiene que ser proporcional a la agresión, en el sentido de adecuada para neutralizar con eficacia el peligro para los intereses a defender*. Esto en modo alguna quiere significar que si me atacan con un cuchillo no me puedo defender con armas de fuego; por el contrario, *la proporcionalidad no tiene que ver con una igualdad de armas, sino que la solución habrá de ser eminentemente tópica* (…) *en la hipótesis de contar con un único medio de defensa, el Derecho legitima su uso en caso de agresión ilegítima actual”* (Lo destacado en cursiva es nuestro.

(3) Falta de provocación suficiente: La tercera exigencia es que no haya mediado provocación suficiente por parte de quien se defiende. De manera que no toda provocación torna ilegítima la defensa; la provocación insuficiente la mantiene en el ámbito de lo lícito. La palabra “suficiente” da una idea de cantidad, lo que en el aspecto que nos ocupa se traduce

en cierta gravedad. Una provocación insignificante no perjudica la licitud de la defensa, pero no por ello es necesario que alcance la cuantía de agresión ilegítima, pues si "provocación suficiente" quiere decir "agresión ilegítima", no era necesario que la ley dijera lo mismo dos veces, y la que es agresión terminaría siendo una defensa.

El agredido no debe causar conscientemente la agresión. Se entiende que ha sido provocado por la víctima cuando se ha colocado voluntariamente en peligro inmediato de que se produjera la agresión dolosa, p. ej., desafiando a pelear al atacante. Obviamente se trata de una conducta anterior a la agresión ilegítima y al asumir esa “conducta” niega el “ánimo de defensa” que debe existir en este instituto. Es lógico pensar que quien se coloca voluntariamente en estado de necesidad, debe asumir las consecuencias de su conducta y no puede alegar legítima defensa.

5.) Legítima defensa privilegiada: Se trata de supuestos donde *la ley presume que concurren las condiciones de la legítima defensa,* incluso mortal para el agresor, cuando implica el rechazo del escalamiento o fractura nocturna de la morada o la resistencia de un extraño en el hogar. Así, se entenderá que concurren los presupuestos aludidos respecto del primer párrafo, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.

De lo anterior, empero, no se colige que se trate de una presunción que no admita prueba en contrario.

El escalamiento o la fractura deben realizarse en un lugar habitado, pues sólo en este caso existirá el peligro personal que supone el precepto. No es necesario, sin embargo, que el ataque ocurra contra el lugar habitado en sí mismo, sino que también puede tener por objeto sus dependencias. Son tales aquellos lugares cerrados que le dan acceso y que complementan materialmente la morada, como ser el jardín, otros recintos o locales. Su invasión ya significa actuar en el ámbito de seguridad material de la vivienda. Debe ocurrir durante la noche, obedeciendo ello a la mayor alarma que despierta en los moradores del hogar la acción del invasor desenvuelta al reparo de la oscuridad y del reposo general. Claro está que el escalamiento o la fractura deben hallarse en curso, de lo contrario faltará la materialidad constitutiva del ataque peligroso que por su manera especial de ejecución fundamenta la presunción legal, y operarán las reglas generales. De ahí también que suponga el rechazo y no su persecución, como sucedería si se lo lesionara o matara después de haber abandonado toda actitud peligrosa.

La razón del precepto, por último, extiende la titularidad del derecho de defensa de la habitación a cualquiera que, encontrándose en el interior de ella, pueda verse expuesto al peligro personal que tiene en cuenta. En esta hipótesis la ley no amplía el concepto a las dependencias, pero la circunstancia de que se encuentre a una persona extraña en el hogar, que además ofrece resistencia, basta para que se prescinda de la condición de la nocturnidad. El encuentro o hallazgo en estas condiciones supone sorpresa. Es así que de haberse invadido el hogar ante los ojos del dueño y de los terceros, la regla general de la defensa de la persona y sus derechos retoma su imperio. La persona debe ser extraña, vale decir, ajena al hogar por no vivir en él, sin que interese que resulte conocida, puesto que la presunción del peligro personal surge de la resistencia ofrecida por dicha persona. No hay peligro, entonces, cuando el intruso al que se encuentra dentro del hogar responde a la intimación que se le formula, sea entregándose, alejándose o huyendo.

6.) Legítima defensa de terceros: Es tradicional que las leyes no reconozcan solamente el principio de la autodefensa, sino que, dada una situación de peligro determinada por una agresión ilegítima, autoricen a cualquiera a intervenir en apoyo del necesitado. Siendo que, para la Policía, esto es un deber suyo (arts. 11, LOP, y 25, LPP).

En cuanto a los bienes defendibles, tiene el mismo alcance que la defensa propia. La particularidad, en cambio, reside en el requisito de falta de provocación suficiente de la agresión, pues mientras la defensa propia queda excluida si la agresión ha sido suficientemente provocada por el agredido, en la defensa de un tercero esto resulta inoperante si en esa provocación no ha participado el tercero defensor. Participa, en cambio, en la provocación del agredido, quien ha sido coautor de ella o de alguna manera ha cooperado. Las consecuencias de la provocación son, en principio, las mismas que en la defensa propia.

b.) Legítima defensa putativa. En general, cuando el error del autor acerca de la debida medida de su acción, no le es imputable, entra en función la *justificación putativa,* puesto que cree, fundadamente, estar siendo objeto de una agresión ilegítima (como tal, por él no provocada).

Se habla de «legítima defensa putativa» cuando el sujeto cree, errónea pero fundadamente, que concurren los presupuestos objetivos de la legítima defensa. El autor sabe lo que hace, pero supone erróneamente que estaría permitido, porque supone, también erróneamente (pero no por negligencia suya, y por eso se habla de *error invencible*: no hay forma de advertir que se está en error), que concurre una causa de justificación (las del art. 34, incs. 6° y/o 7°, Cód. Penal).

Ejemplifiquemos. Tras darse a conocer como policía e impartir dos veces la voz de alto a un ladrón que había amenazado, con un arma que esgrimía, al chofer y a una pasajera del colectivo en el que viajaba, al ser apuntado por ese ladrón, el efectivo abrió fuego y lo mató. Luego se comprobó que el arma del delincuente era de juguete.

En su sentencia de fecha 14/12/2010, la Sala VI de la Cámara Nac. de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (Capital Federal) sobreseyó por unanimidad a ese policía. Los jueces consideraron que aquél obró en cumplimiento de su deber (art. 34 inc. 4, Cód. Penal) y dentro del marco justificado por la legítima defensa (art. 34 inc. 6 Cód. Penal), enfatizando que, en este caso, el policía “actuó en el convencimiento erróneo de que el elemento que esgrimía el joven efectivamente era una pistola, con el peligro que ello implicaba para él y los demás que se encontraban en el transporte público y precisamente fue esa circunstancia la que condicionó el medio escogido para repelerla”. Destacando que, “luego de constatarse que se trataba de una pistola de plástico lo que empuñaba el joven (lectura ‘ex post’), es fácil concluir que la respuesta armada no era necesaria para impedir o repeler ese tipo de ataque” pero “al momento del hecho esa circunstancia era desconocida para el funcionario, por lo que puede concluirse que se representó una agresión real que fue repelida a su juicio de manera proporcional”.

En esa línea el tribunal consideró que se estaba ante un “error de prohibición, donde el autor creyó que se daban los presupuestos de una causal de justificación”.

O sea que, en el momento del hecho y tal como aconteció, este policía no podía saber ni advertir que se trataba de un artefacto inofensivo, y al sentir en peligro su vida y la de terceros (el chofer y los pasajeros), disparó. Y aquí hay proporcionalidad entre la conducta del policía y el accionar del delincuente, ya que el medio escogido (disparar) era idóneo para repeler la agresión, sólo que en la falsa creencia de que lo que se le exhibía se trataba de un artefacto letal, no así de una réplica de un arma de fuego, extremo que, en este caso, obviamente, otra vez, no podía saber.

Es decir que *el agente creyó haber actuado amparado por una causa de justificación*. Es lo que dijo el Tribunal: “el autor creyó que se daban los presupuestos de una causal de justificación. Es el caso de la defensa necesaria putativa”.

c.) <u>Exceso en la legítima defensa</u>. Esta figura está contemplada, en términos generales, en el **art. 35** del **Cód. Penal**: "El que hubiere excedido los límites impuestos por la Ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia".

Llevándola al campo de la legítima defensa (propia o de terceros), se parte de la base de que se ha dado esta figura (la defensa ha comenzado justificadamente), para luego incurrir en un exceso intensivo o exceso en los medios. De tal modo que el exceso de legítima defensa consiste en una intensificación de la acción, yendo más allá de lo que exige la necesidad. Ha habido, como presupuesto, una legítima defensa inicial, para luego acontecer una intensificación innecesaria.

En este orden de idea, se ha dicho que uno de los requisitos del art 35 del Cód. Penal es que el agente inicialmente actúe en legítima defensa, pero que se exceda en su actuación, sin otro propósito que el de defenderse. Para aplicar el art 35 es imprescindible que exista legítima defensa inicial, como presupuesto, pues la figura prevé una intensificación innecesaria de una actitud inicialmente justificada. Siempre existe una licitud inicial en la actuación del sujeto activo, quien termina sobrepasando los límites impuestos por la necesidad y obrando de un modo ilícito; carácter general de modo que, preexistiendo una situación objetiva de justificación (agresión legítima, situación de necesidad, deber legal de obrar, derecho en ejercicio) se obra luego en exceso, exorbitando el sujeto los límites de la acción. Para exceder los límites de ese ámbito. Quien en ningún momento estuvo dentro del tipo permitido, de modo alguno podrá exceder sus límites. (CSJ Tucumán, 15/11/96. "A.A.A. y otros", *LL* 1998-C 949 [40.480-S]).

La atenuación de la culpabilidad -reflejada en la menor pena (la del tipo culposo de la figura correspondiente)- sólo puede obedecer a que la acción excesiva -antijurídica, por cierto- tiene un menor contenido ilícito por haber comenzado justificadamente. Debiendo destacarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que, una vez neutralizada la agresión de la víctima y desaparecido el peligro que originó la reacción del procesado, debe desecharse la eximente de legítima defensa invocada por quien, después de haber inferido a la víctima una profunda puñalada en defensa de su padre, regresa armado de un hacha y le aplica un golpe mortal para ultimarla, por el temor que le tenía, magnificado por el estado de ebriedad parcial en que se hallaba.

La doctrina ha distinguido entre *exceso extensivo* (cuando la conducta continúa una vez cesada la situación objetiva de justificación) e *intensivo* (cuando la conducta lesiona más de lo racionalmente necesario). Como consecuencia de que debe preexistir una situación objetiva de justificación, corresponde descartar el exceso intensivo *ab initio,* pero no el sobreviniente (p. ej., cuando el agresor sigue agrediendo, pero con un medio menos lesivo que el inicial, y quien se defiende lo sigue haciendo con el mismo medio que empleara antes). Y en cuanto al exceso extensivo, p. ej., si el agredido hiere al atacante la lesión estará justificada; solamente en el caso de que, luego de conjurado el acometimiento sigue golpeando, las posteriores lesiones que cause serán castigadas con la pena fijada para el delito de lesiones culposas (art. 94, Cód. Penal).

Otro ejemplo. En sentencia de fecha 30/09/2013, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió, por mayoría, imponer cuatro años de prisión, de efectivo cumplimiento a un funcionario de la Policía Federal Argentina, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa. Los hechos fueron estos: Ese funcionario concurrió, en horas de la madrugada, al llamado del portero de un garaje lindero a su domicilio por presuntos movimientos sospechosos de dos

masculinos alrededor de los autos estacionados en la calle. Al acudir, este policía, tras divisar a los individuos, dio la voz de alto y sin mediar respuesta procedió a disparar su arma reglamentaria contra uno de ellos, quien horas más tarde falleció en el nosocomio al que había sido trasladado por el SAME.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Falsedad ideológica

a.) En su Capítulo referente al "**Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos**", el **art. 249** del **Cód. Penal** reprime con multa e inhabilitación especial de un mes a un año, al "funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".

Aquí se sanciona a la ineficiencia en el desempeño de la función pública. Siendo claro que autor de este delito, que es doloso, sólo puede ser un funcionario público en ejercicio de su propia función o tarea administrativa.

La acción típica tiene tres modos de comportamiento: omitir es no llevar a cabo (no ejecutar el acto en el momento en que debió hacerlo); rehusar hacer es negarse a acatar una orden o un pedido legítimo, y retardar es no actuar en su tiempo debido. Es no llevar a cabo lo que debe, pero tras haber recibido una orden o un pedido legítimo.

Véase que las omisiones a las que apunta el legislador deben ser contrarias a derecho. La palabra "ilegalmente" indica precisamente eso: que la omisión no tiene ningún amparo legal. El hecho es doloso. En el aspecto subjetivo del tipo, el autor debe tener conocimiento que está omitiendo, rehusando o retardando un acto. Este "conocer" la ilicitud de su actitud no es necesario que le provoque ningún beneficio en su favor ni traiga aparejado ningún daño para la administración pública.

A su turno, el **art. 252** del **Cód. Penal**, en lo que aquí interesa, establece que: "Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500) e inhabilitación especial de un (1) mes a un (1) año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos".

La comisión de estos delitos atenta contra la incolumidad o seguridad de la prestación del servicio público. En el 1er. párr., dada la vacancia contraria a la ley de los cargos creados para atender sus necesidades. En el 2do. párr., p. ej., al desamparar a un testigo al que debe proteger (cfr. arts. 80, inc. 6], y 174, CPP; art. 5º, ley 13.013; ley 13.494: "Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos y Fondo Provincial de Recompensas" para procesos penales).

b.) En materia de falsificación de documentos, el **art. 293** del **Cód. Penal** dice: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un

instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años".

El último párrafo de su art. 292 dice que "están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento, y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento".

Y su **art. 298** indica que cuando alguno de dichos delitos "fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena".

A este delito, que es doloso, se lo denomina *falsedad ideológica* (o histórica) de documento público: es mentira todo o parte de lo que ese documento expresa (en cambio, hay *falsedad material,* cuando una persona hace en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio; es la falsificación de un documento).

Insertar significa aquí incluir en un documento público declaraciones que no son verdaderas. *Hacer insertar* es lograr que se incluyan en el documento público manifestaciones que no revelan la verdad pasada, dando como ocurrido lo que no sucedió o lo que ocurrió de un modo distinto.

Los verbos típicos "insertar" y "hacer insertar" no son excluyentes, pues puede darse la connivencia de todos los que llevan adelante una parte de dicho actuar. P. ej., en un acta policial, el que inserta la falsedad es el funcionario policial que la labra, y los que la hacen insertar pueden ser civiles.

La expresión "concernientes a un hecho que el documento debe probar" exige que las falsedades incluidas en el documento tengan que ver con determinada/s circunstancia/s que se debe/n probar mediante el mismo. P. ej., la hora en que se cometió algún delito

Delitos contra la Libertad cometidos por Funcionarios Públicos Incomunicación indebida Omisión o retardo en hacer cesar una detención ilegal

El artículo 143 del C.P. se aboca a los temas mencionados, siendo ese artículo el que tipifica el delito de privación ilegal de la libertad cometido por un funcionario público (concepto: todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular, o por nombramiento de autoridad competente). Este funcionario debe poseer facultades para restringir la libertad de las personas, atribuciones que ejerce con evidente abuso de su cargo.

Retención ilegal de un detenido

Aquí se refiere al caso del sujeto legalmente detenido, privado de la libertad en general o preso (por auto de prisión preventiva o sentencia de condena a pena privativa de la libertad), cuya libertad debe decretarse o llevarse a cabo, cosa que no sucede por abuso del funcionario público competente. Es un delito doloso, no siendo punible el obrar culposo. Sea de hecho como de derecho.

Prolongación Indebida de la Detención

Refiere a la omisión de comunicar la determinación producida al juez competente, lo cual sucede con el vencimiento del plazo previsto por los códigos procesales para que el funcionario público ponga al detenido a disposición del juez.

Incomunicación Indebida

El delito se consuma cuando el funcionario público carece de facultades para incomunicar al detenido o las tiene y se extralimita en esa actitud, fuera sea porque las aplica fuera o más allá de los casos establecidos legalmente (ley procesal).

Recepción Ilegal de Condenados o Colocación en Lugar Indebido

El sujeto activo de este delito debe ser el jefe de la Prisión, o de otro establecimiento penal o el que legalmente lo reemplace. Una conducta es la de recibir en prisión a un condenado sin verificar el testimonio de la sentencia firme que ordenó dicha pena. La otra es alojar al condenado en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto, pudiendo ello implicar violaciones a reglamentos, cuando ello no implique posibles vejaciones o severidades previstas en el art. 144 bis inciso 3ro del C.P. En este delito debe existir el dolo, sino la punibilidad queda desplazada por el error, aun culpable, y por la negligencia.

Recepción ilegal de detenidos

Aquí el sujeto activo debe ser el alcalde o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad. El sujeto pasivo es un detenido, no un condenado, y la conducta punible consiste en recibirlo sin que exista orden de autoridad competente. Se excluye el caso en que la detención se haya producido en el momento mismo de cometer el delito (flagrante delito).

Omisión, Retardo o Negativa en Hacer Cesar una Detención Ilegal

Aquí es necesario que el sujeto activo tenga competencia para hacer cesar una detención ilegal de la que tomó conocimiento o comunicar a quien tiene facultades para hacerlo, es decir que tenga obligación, por razón de su cargo, de hacer cesar la detención ilegal. Es un delito de comisión por omisión, pues el funcionario público omite, retarda o se rehúsa al cese o la comunicación.

Vejaciones y apremios ilegales. Torturas (o tormentos)

El artículo 144 bis y 144 ter, se abocan al tema de mención.

Vejaciones y apremios ilegales

Las vejaciones comprenden los malos tratos, humillaciones, agravios que el funcionario público cometa contra la víctima durante un acto de servicio.
Los apremios ilegales, en cambio, están constituidos por todo tipo de presión física o moral aplicada a una persona para obligarla a hacer o decir algo. Generalmente los apremios

ilegales son utilizados para provocar la confesión de algún tipo de delito, lo cual resulta contradictorio al contenido del art. 18 de la C.N.

Severidades, vejaciones o apremios ilegales a presos

Aquí se contempla la situación de quien se encuentra legalmente detenido, pero que se ve expuesto a vejaciones o a apremios ilegales.

Torturas

El art. 144 ter, hace alusión a la tortura, norma consecuente con el contenido del art. 18 de la C.N.: *Quedan abolidos para siempre…toda especie de tormento y los azotes, configuran torturas los tormentos físicos y psíquicos de gravedad suficientes.*
El sujeto activo de este delito puede ser un funcionario público como un particular.
Es doloso porque los tormentos son aplicados con intencionalidad con la intención de torturar a la víctima, sin interesar cuales fueron los móviles interiores (confesión, venganza, etc.).
Se agrava el delito de torturas por el resultado muerte o lesiones gravísimas. Estos resultados deben ser culposos o preterintencionales, sino dicha muerte se encuadra en el art. 80 inc. 2 del C.P.
Es punible la omisión de evitar o denunciar torturas. Del funcionario con competencia y omite como del que toma conocimiento, no tiene la competencia pero no lo denuncia dentro de las 24hs de tomado conocimiento. Lo mismo para el juez que tomado conocimiento en razón de su función no instruyere sumario o no denunciare ante juez competente el hecho dentro de las 24hs. Además se les impondrá la inhabilitación correspondiente.

PRÁCTICA POLICIAL

UNIDAD I

Marco Jurídico que Rige la Labor Policial

El personal policial rige su accionar en el conjunto de leyes, reglamentos, protocolos y diferentes directivas que derivan del conjunto jurídico de mayor rango. El accionar está sujeto a normativas que determinan su proceder dejando, en algunas ocasiones, el temperamento a seguir por parte del personal pero respetando los procederes o lineamientos a cumplimentar con carácter de exigibles, entre todo este conjunto se puede deducir que tanto la Ley del Personal Policial 12.521/2006 como la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe 7395/1975 son los pilares para con nuestra Institución, de nuestra Institución para consigo mismo y otras entidades respectivamente. En consecuencia, se puede concluir la importancia y la necesidad de que la totalidad del personal policial tenga pleno conocimiento de todo el marco jurídico en materia de competencia, sea éste, Internacional, Nacional, Provincial e incluso Municipal y por supuesto, interna y propia de la Institución. A lo largo del presente nos iremos introduciendo y mencionando alguno de ellos, pero es de vital importancia que el empleado policial comprenda la necesidad de incursionar en la totalidad y en los diferentes niveles para poseer un correcto entendimiento de las diferentes situaciones que debe afrontar en cada procedimiento y así tomar la decisión adecuada en el marco de la ley.
La labor policial es una de las más importantes en una sociedad democrática. Los agentes de policía son los encargados de velar por el orden público, proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley. Para desempeñar estas funciones de manera eficaz y justa, como se ha mencionado, es fundamental que los policías posean un amplio conocimiento de la normativa legal.

¿Por qué es tan importante el conocimiento legal para un policía?

1. **Garantizar la legalidad de las actuaciones:** Toda acción policial debe estar amparada en la ley. Un policía que desconoce la ley puede cometer errores que vulneren los derechos de los ciudadanos y pongan en riesgo la credibilidad de la institución policial o desmoronar el proceso penal.
2. **Proteger los derechos humanos:** El conocimiento de los derechos humanos y las garantías constitucionales es esencial para que los policías actúen siempre respetando la dignidad de las personas.
3. **Resolver conflictos de manera eficaz:** El conocimiento de las leyes y los procedimientos legales permite a los policías abordar los conflictos de manera más eficiente y justa, buscando siempre una solución pacífica y respetuosa de los derechos de todos los involucrados.
4. **Justificar las decisiones:** En muchas ocasiones, los policías deben tomar decisiones rápidas y difíciles. Un conocimiento sólido de la ley les permitirá justificar sus acciones ante sus superiores, ante los jueces y ante la sociedad en general.
5. **Mantener la integridad personal y profesional:** Un policía que actúa conforme a la ley y a los principios éticos, fortalece la confianza de la comunidad y contribuye a una mejor imagen de la institución policial y personal como buen servidor público.

¿Qué aspectos legales debe conocer un policía?

El ámbito legal que debe dominar un policía es amplio y abarca diversas disciplinas, entre las que se destacan:

- **Derecho Penal:** Es fundamental conocer los tipos penales, los elementos constitutivos de cada delito, las penas aplicables y los procedimientos penales.
- **Derecho Procesal Penal:** Este conocimiento es esencial para entender las etapas del proceso penal, las garantías del imputado, los medios de prueba y las decisiones judiciales.
- **Derecho Constitucional:** El conocimiento de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos es indispensable para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
- **Derecho Administrativo Policial:** Los policías deben conocer las normas que regulan la organización y funcionamiento de la fuerza policial, así como las relaciones entre la policía y otros organismos estatales.
- **Legislación especial:** Dependiendo de la especialidad del policía, puede ser necesario conocer leyes específicas como la Ley de Tránsito, la Ley de Armas, la Ley de Drogas, Código de Convivencia, Leyes, Reglamentos, protocolos propios, etc.

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de hacer Cumplir la ley

Principios adoptados por el 8vo. Congreso de las Naciones Unidas en el año 1990, y cuando decimos “principios” no nos referimos a un inicio sino a un conocimiento supremo, máximo, de esto se desprende el reconocimiento que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hacen frente a un sinfín de situaciones en la labor policial y en estos actuares se generar respuestas diferente a cada proceder según el lugar, la situación de la amenaza, del contexto y las situaciones generales que comprende dicho evento, expresa que solo se recurrirá al empleo de la fuerza con el máximo respeto de la ley y sin dejar de valorar el efecto o consecuencia que pueda causar la aplicación de misma sobre los Derechos Humanos, así surge varios principios y entre ellos se mencionan el Principio de Legalidad, el cual refiere a que el actuar debe estar apegado a la ley en todo su proceso y el uso de la fuerza debe estar fundamentada en la legislación nacional y provincial, por su parte el principio de necesidad es base para determinar si se debe, o no, utilizar la fuerza y en los casos afirmativo el nivel de fuerza a aplicar siempre recordando que se utilizara medios no violentes en la medida de lo posible, por otra parte el principio de proporcionalidad nos permites determinar si existe un equilibrio entre los beneficios del usos de la fuerza y las posibles consecuencias de daños causado por su uso y éste principio prohíbe el uso de la fuerza cuando el daño que cause excede a sus beneficios, en este caso nos alejaríamos del logro de un objetivo legítimo, así mismo cabe resaltar que la proporcionalidad no refiere al arma usada sino al riesgo potencial, por su parte el principio de la protección de la vida exige que no se utilice la fuerza letal solo para proteger el orden público u otros intereses similares, es decir, el objetivo principal debe ser para salvar una vida.

Podemos concluir que los principios constituyen una especie de reglamento del Código de Conducta, por lo cual especifican las condiciones que deben cumplirse para el empleo de armas de fuego y siempre bajo las condiciones:

• En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves;
• Para evitar particularmente un delito grave que entrañe una seria amenaza para la vida y;
• Con el objeto de detener a una persona que represente una seria amenaza para la vida y oponga resistencia a la autoridad.

Uso Progresivo y Gradual de la Fuerza.

El cumplimiento de la Ley es delegado en el Estado, lo que da origen a un accionar mediante un procedimiento policial, que luego recae en los operadores jurídicos del sistema, es decir Fiscales y Jueces, es por ello que, una ineficiente, ineficaz o irregular actividad policial no podrá redundar en un decisorio judicial que logre seguridad jurídica y alcance al valor de la justicia.
Es necesario que los agentes policiales tenga completo conocimiento de las normas que enmarcan su accionar en cuanto a sus atribuciones y funciones, para poder realizar un trabajo ajustado a derecho y que resguarde los intereses de la sociedad en su conjunto de vivir pacíficamente.
En línea con lo anteriormente detallado, el personal policial encuadra su conducta sobre la Constitución Nacional, Tratados Internacionales sobre DDHH, Constituciones Provinciales, Códigos Procesales, Leyes Nacionales y Provinciales, Reglamentos y Disposiciones Internas, por su parte la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22 enumera los instrumentos de DDHH que cuentan con jerarquía institucional y establece el procedimiento para igual rango a otros tratados del mismo carácter. En el año 1979 la ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS en su sesión del 17 de diciembre aprobó el "CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY".
Que por la LEY DE SEGURIDAD INTERIOR N° 24.059, en su artículo 22, el ESTADO ARGENTINO adoptó expresamente el citado Código al disponer que los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior "deberán incorporar a sus reglamentos el CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL establecido por la ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS".
En un estado de derecho democrático, nuestra Policía se encuentra facultada, en condiciones excepcionales, para requerir coercitivamente a los ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia - con la presión psicológica que ésta implica - hasta la fuerza física propiamente, en sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza letal. Es oportuno resaltar que el uso correcto del uniforme es símbolo indiscutible de la presencia policial (rótulo identificatorio, correaje con pistolera, porta cargador, bastón policial, porta esposa, cubre cabeza y chaleco balístico provisto, pudiendo anexar porta objeto con linterna entre otros). Debemos tener presente que el uso de la FUERZA, se ampara en bases jurídicas, resultando la fuerza coercitiva del derecho y por tal, su aplicación se debe fundar y guiar en las bases respectivas.
Las Naciones Unidas a través de la Oficina de Alto Comisionado, ha creado manuales que pueden ser utilizado por las policías para el entrenamiento y orientación, en donde señala lo siguiente en relación al uso de la fuerza:
● En primer lugar, debe recurrir a medios no violentos.

- Se utiliza la fuerza sólo cuando fuere estrictamente necesario.
- El uso de la fuerza siempre será proporcional a los objetivos lícitos.
- La fuerza se utilizará siempre con moderación.
- Se reducirán al mínimo los daños y las lesiones.
- Se dispondrá de medios que permitan el uso diferenciado de la fuerza.
- Todo policía recibirá instrucción en el uso de los medios no violentos.
-

Las armas de fuego solo se utilizan en defensa propia o defensa de otros en caso de **amenaza inminente** de muerte o de lesiones graves.

Principios del Uso de la Fuerza

LEGALIDAD: ¿Cuándo se utiliza? Cuando el objetivo que se pretende alcanzar y el modo en que se utiliza ese recurso, se encuentran respaldado por las normas jurídicas.
OPORTUNIDAD: ¿En qué momento se utiliza? Cuando todos los medios legítimos para alcanzar los objetivos resulten ineficaces y el uso de la fuerza no acarreé consecuencias más lesivas que aquellas que no se producirían en caso de recurrir a ellas. Se conjuga lo táctico y lo ético.

PROPORCIONALIDAD Y MODERACIÓN: ¿Cuánta fuerza se utiliza? Debe ser proporcional a la agresión recibida, la gravedad de la amenaza y los riesgos objetivos, Evitar daños innecesarios (prima la moderación).

RESPONSABILIDAD: ¿Cómo se controla el uso de la fuerza? El personal debe asumir la responsabilidad y rendir cuentas por las acciones realizadas. Quien utiliza la fuerza, sus superiores, y en última instancia el estado debe rendir cuentas y responder por las consecuencias de su uso. Cuando hablamos de la fuerza se debe tener presente:

- **La "Fuerza" a aplicar será proporcional a la "Resistencia" ofrecida por el ciudadano que transgrede la ley, la proporcionalidad se guiará por los siguientes niveles del uso de la fuerza y siempre se debe tener como horizonte el desescalamiento, por el contrario, no provocar un escalamiento innecesario de la violencia.**



En concordancia, y siguiendo los lineamientos internacionales, la Policía de la Provincia de Santa Fe, en el uso proporcional de la fuerza, se rige por la Resolución 0326/2020 del Ministerio de Seguridad – Protocolo de Uso Racional, Progresivo y Proporcional de la Fuerza para el Sistema Policial de la Provincia de Santa Fe y entre su articulado se menciona:

El registro de toda arma del estado o particular puesta al servicio del mismo para su posterior identificación en eventuales investigaciones, la incorporación de equipo de letalidad atenuada y su utilización en casos o situaciones en los que se requiera su accionar contra una o varias personas para neutralizar conductas cuya peligrosidad implique riesgos no vitales para sí mismo, para el personal policial interviniente o terceros. Respecto a su principio de actuación rige que el empleo de técnicas y de armas potencialmente letales deberá producirse en caso de peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, personal policial, víctimas o terceros; la preservación de la vida y la integridad física de todas las personas es siempre el primer objetivo; la integridad de bienes materiales nunca debe priorizarse sobre la vida o integridad física, expresa la Resolución que muchos delitos, infracciones u oportunidades para la ocurrencia de manifestaciones violentas, pueden ser resueltas con un abordaje gradual de la fuerza, como la presencia policial preventiva, el patrullaje, guardias, custodias, vigilancia, controles y la presencia visible del personal uniformado.

En síntesis, se pretende que la fuerza sea un mecanismo de control en una situación en donde potencialmente se encuentre en riesgo bienes, personas o todo aquello que tutele el Estado a través de sus leyes y en donde no existe otro medio de lograr el control, esa aplicación de la fuerza debe ser dosificada en niveles de respuestas.

Fuerza no es igual a Violencia, la fuerza fácilmente puede convertirse en violencia ya sea física, psicológica o de cualquier otra naturaleza, el objetivo de la fuerza es solo para lograr el control de la situación, la fuerza solo se utiliza para proteger bienes jurídicos tutelados por el estado.

Carta Iberoamericana de la Función Pública.

Esta Carta busca fomentar el aprendizaje y el intercambio continuo de buenas prácticas entre los países firmantes, con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción. Más allá de la lucha contra actos ilícitos, se aspira a consolidar un sistema de integridad robusto que afiance la práctica común en nuestras administraciones: el comportamiento honesto de nuestros servidores públicos. Un comportamiento que no debe verse empañado por las acciones de minorías, sino que debe ser defendido y promovido activamente. Es fundamental destacar que esta Carta no se limita a prevenir conductas ilegales, sino que ofrece un camino integral para desarrollar una acción pública basada en la integridad. Al proporcionar un marco genérico, la Carta permite a cada país adaptar sus principios a su propia realidad, considerando su historia, cultura y sistema institucional. Uno de los objetivos principales de la Carta es promover un enfoque común sobre la calidad y la excelencia en la gestión pública. Se busca integrar las diversas perspectivas políticas y técnicas presentes en las administraciones públicas, impulsando una cultura de mejora continua orientada a satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. La calidad en la gestión pública se define por su capacidad para servir al interés público con justicia, equidad, objetividad y eficiencia, y se mide por su capacidad para cumplir con los estándares establecidos y superar las expectativas de los ciudadanos.

Los ciudadanos tienen derecho a una gestión pública de calidad, reconocida y garantizada por el ordenamiento jurídico nacional. Este derecho implica, entre otros aspectos, el acceso a información completa, veraz y actualizada sobre los resultados de la gestión pública y el desempeño de las instituciones. Los ciudadanos podrán presentar peticiones, solicitudes o reclamos y recibir respuestas oportunas, así como participar en el diseño y mejora de los servicios públicos. Para sintetizar, la Carta Iberoamericana es un compromiso con la ética policial; como servidores públicos, estamos llamados a cumplir un rol fundamental en nuestra sociedad. La Carta Iberoamericana de funcionarios Públicos nos recuerda los valores y principios que deben guiar nuestro actuar diario. La honestidad, la integridad y el respeto por los derechos humanos son pilares fundamentales de nuestra profesión. Al adherirnos a estos principios, no sólo fortalecemos nuestra institución, sino que también contribuimos a construir una sociedad más justa y equitativa.
La Carta nos invita a reflexionar sobre nuestra labor y a comprometernos con una mejora continua en nuestro desempeño. La excelencia en el servicio público es un objetivo que debemos perseguir día a día.

Unidad II

Acta de procedimiento – (Teórico / Práctico)

El Acta de Procedimiento es un relato circunstanciado e histórico de la intervención policial en cualquier tipo de actuación que requiera su accionar específico, en la prevención o comisión de un delito, y aun, la intervención posterior a estos, para dejar constancia de los hechos acaecidos. Asimismo, se labrarán Actas de Procedimientos cuando la policía actúe por orden de cualquier funcionario ajeno a la repartición propiamente dicha, es decir como auxiliar de la justicia, para dejar fehaciente constancia de todo lo actuado y los resultados del acto.

En el Acta de Procedimiento, se plasman por escrito todos los pormenores de cualquier tipo de intervención policial, y debe contener como requisito SINE QUA NON, los siguientes elementos:

1. Lugar.
2. Fecha y hora, tanto de comienzo como de finalización.
3. Personal policial interviniente, dejando constancia de nombre y apellido completo (con preferencia de indicar Número Identificatorio del agente interviniente, dados los casos de personal homónimo dentro de la fuerza), y dependencia policial a la cual se halla destinado.
4. Asignación de responsabilidades dentro del acto jurídico: deben constar en el acta los encargados del procedimiento, auxiliares, escribientes, etc. Se debe cuidar en este paso la utilización del pronombre adecuado (en 1ra o 3era persona del singular) para no inducir al error interpretativo. Es decir que, si el acta se comienza en 1ra persona del singular, se debe seguir así hasta su finalización; y no se debe comenzar en 3ra persona del singular y continuar en 1ra persona, para evitar equívocos interpretativos.
5. Relato histórico y circunstanciado. Se deben relatar los hechos tal como sucedieron respetando el orden histórico, tratando de indicar la mayor cantidad de detalles que coadyuven a la comprensión posterior de la autoridad judicial interviniente.

Tener presente que el acta de procedimiento es dejar por escrito lo que uno realizó o lo que uno escuchó, o lo que uno vivió y eso puede tener repercusión (judicial y/o administrativa) en un futuro. El acta debe contener de manera clara y no confusa las circunstancias de los hechos.

- Donde estamos (Lugar), Qué momento del día y en qué día (Fecha y Hora), Quienes estamos participando (todas las personas que tengan relevancia en el hecho), Que hizo cada persona, o que refiere que hizo, o qué hacemos nosotros, (debe ser un relato claro sobre el hecho que nos avoca, saber los datos de relevancia para que consten en el acta) o que omitió hacer las personas obligadas legalmente.

Modelo de Acta de Procedimiento sin aprehendidos (escrita en 3ra persona del singular)

En la ciudad de Rosario, departamento del mismo nombre, provincia de Santa Fe, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 14:15 horas, yo, el funcionario policial que suscribe, Inspector Jxxx Axxx Pxxx, N.I 000.000, Superior de Servicio de la Comisaría 4ta de policía, dependiente de la Agrupación Unidades de Orden Público de la Unidad Regional II de la Policía de la provincia de Santa Fe, labro la presente acta de procedimiento a los efectos legales que diere lugar, haciendo constar las siguientes circunstancias y comprobaciones: Que en el día de la fecha, mientras patrullaba la zona asignada por la superioridad en prevención de ilícitos y contravenciones, haciéndolo en el móvil oficial Nro 0000, llevando como chofer al Suboficial de Policía Cxxx Rxxxx, N.I. 000.000; y siendo las 12,30 horas, es que al llegar a la intersección de las calles Cerrito y Alem, observo que la puerta de ingreso a la verdulería “La Mejor”, ubicada en el inmueble sito por calle Alem y señalado con el número catastral 2103, se hallaba abierta. Que acto seguido descendemos del móvil para verificar la posible comisión de algún ilícito en el lugar, y comprobamos que el local comercial se hallaba en un gran desorden, con la cerradura de la puerta principal forzada, y al ingresar al mismo vemos que la caja registradora se hallaba abierta y visiblemente violentada. Que efectuamos una revisión íntegra del local no encontrando persona alguna en su interior. Que, a posterior de esto, solicitamos vía radial por frecuencia del 911 la presencia del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones para que examine el lugar del hecho, colocando cinta perimetral en sus adyacencias para preservarlo. Siendo las 13:00 horas se apersona en el lugar del hecho el móvil 0000 de la Policía de Investigaciones a cargo del Inspector Jxxx Axxx, N.I. 000.000, con el Oficial de Policía Exxx Vxxx, N.I, 000.000 de Fotografía, el Suboficial de Policía Cxxx Lxxx, N.I. 000.000 de Rastros, el Suboficial de Policía Gxxxx Axxx, N.I. 000.000 de Planimetría, quienes proceden a realizar las pericias de rigor. Que una vez realizadas estas, y previas averiguaciones entre vecinos del lugar, establecemos comunicación telefónica al Número de celular 000000 con el llamado Jxxx Sxxx, propietario de la verdulería, para que se haga presente en el lugar, llegando en su auto particular a los pocos minutos. Que el mismo es impuesto de la situación, y se hace cargo del local comercial. Luego de ello nos dirigimos a dependencias de la Comisaría 4ta para labrar la presente por razones de comodidad y espacio. Siendo las 14:45 horas se hace entrega de la presente al oficial de Guardia de Comisaría 4ta Suboficial de Policia Cxxx Axxx, N.I. 000.000, quien recibe de conformidad Con lo que no siendo para más se da por finalizada el acto del que previa lectura y ratificación total de lo actuado firman al pie los funcionarios actuantes para

constancia por ante mí que suscribo y certifico. De acuerdo al tipo de procedimiento es oportuna la necesidad u obligación de confeccionar Inspección Ocular y Croquis ante la posible presencia de pruebas materiales o vestigios existentes en el lugar del hecho.

¿Qué es la inspección ocular?

La inspección ocular es un examen y registro minucioso del lugar donde ocurrió un delito. Se realiza de inmediato para preservar pruebas y entender la dinámica del hecho. Es un acto único e irrepetible que debe documentarse en un "acta de inspección ocular", su importancia es vital, permite registrar evidencias cruciales para la investigación, ayuda a entender cómo se cometió el delito y el modus operandi del delincuente, el acta y sus anexos (croquis, fotos) sirven como prueba en el juicio.
Recordar restringir el acceso para evitar contaminación de la escena evitando que personas ajenas interfieran, toquen, muevan o alteren objetos, si la escena fue alterada, dejar constancia.

Apreciación General:

- Impresión total del lugar: ubicación, dimensiones, muebles, posición de cadáveres, etc.
- Plano borrador y notas.
- Condiciones del tiempo y visibilidad (si aplica).

Búsqueda de Elementos:

Puertas y ventanas (abiertas, cerradas, forzadas), huellas de pisadas, rastros biológicos (sangre, semen, etc.), cabellos y fibras, armas, vainas y/o proyectiles, vidrios y astillas, rastros de violencia (en puertas, cajas fuertes, etc.), documentos y notas relevantes, herramientas delictivas, huellas dactilares.
Se debe tener presente, previo análisis, la posible extensión de la Inspección: Buscar elementos en lugares adyacentes (pasillos, patios, etc.).

Principios Clave

- Precisión: Describir objetos y medir distancias con exactitud.
- Integridad: No omitir detalles, aunque parezcan sin importancia.
- Método: Ir de lo general a lo particular.
- Recuerda: La inspección ocular es fundamental para la investigación. Debe realizarse de forma metódica y rigurosa, siguiendo protocolos. Preservar la escena es clave para el éxito de la investigación.

¿Qué es un croquis?

Un croquis es un dibujo o diseño rápido y simplificado que representa una imagen o idea. Se elabora a mano alzada, sin instrumentos técnicos de precisión, capturando las líneas principales de un dibujo. Su objetivo es plasmar de forma clara y concisa la distribución y elementos relevantes de un lugar.

Importancia en la labor policial

El croquis es una herramienta fundamental en la inspección ocular y otras diligencias policiales, ya que permite: *Documentar la escena del crimen*, *Registrar la ubicación de objetos, personas, evidencias y otros detalles relevantes, o*frecer una representación visual de la escena, sirve como evidencia gráfica en procedimientos judiciales, entre otros.

Las características principales son la Sencillez (claro, fácil de entender y sin detalles innecesarios), la Precisión (en cuanto a distancias, etc.), la ubicación (que permitan ubicar el lugar con precisión (calles, catastrales, puntos de referencia) los elementos relevantes (destacar los importantes para la investigación (cadáveres, armas, huellas,etc.), respecto a los tipos de croquis se puede mencionar el Panorámico, el cual ofrece una visión general del lugar, mostrando su distribución y dimensiones, el De detalle: Se centra en un área específica, mostrando elementos particulares con mayor precisión.

Como recomendaciones adicionales tener presente utilizar papel de tamaño adecuado (oficio o similar, doblado a tamaño A4), utilizar lápiz para facilitar correcciones, incluir una leyenda con los símbolos utilizados, conservar el croquis original como evidencia, elaborar croquis adicionales si es necesario (por ejemplo, uno panorámico y otro de detalle).
En resumen, el croquis es una herramienta valiosa para el policía, ya que permite documentar de forma visual y precisa la escena de un crimen u otro lugar relevante para la investigación. Su correcta elaboración, siguiendo las recomendaciones mencionadas, contribuye al éxito de la investigación y al esclarecimiento de los hechos.

Entrevista Policial

La entrevista policial es una de las acciones claves, no solo para entender lo más acertado posible el hecho en el cual se interviene, sino que en su formato de documento público brindará detalles de importancia al Fiscal para su investigación" puede perfeccionarse para lograr mayor claridad, precisión y fluidez.
Usted como buen investigador o ejerciendo ese papel al momento de la entrevista deberá recordar siempre ser cortés, la coerción impide que la información a recibir sea precisa y asegura la obtención básica y apenas necesaria lo que no enriquecerá a la investigación, siempre buscar respuestas al ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Porque?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, buscará familiarizarse con cada detalles del caso, tener pleno conocimiento de a quién va a entrevistar, preparar planes alternativos de entrevistas, procurar el tiempo más ventajoso para la entrevista, dejar claro el lugar donde se realiza la entrevista, realizar anotaciones.
La manera en la que Usted comience la entrevista puede tener un gran efecto sobre el éxito o fracaso, establezca armonía en la conversación y considere:

- Presentación e identificación.
  - El valor de un buen apretón de mano.
  - El entrevistado no debe dudar jamás de quién es el entrevistado.

- De una explicación del propósito de la entrevista.

- Su franqueza da lugar a la franqueza del entrevistado.
- Generalmente es mejor no andar con rodeos.

- Tome en cuenta los derechos constitucionales y que le asisten al entrevistado.

- Estudie y evalúe la situación de la persona.
  - Esto puede determinar el método para abordar lo que Usted va a usar y puede ayudarle a que el entrevistado hable.

- Establezca un ambiente que facilite la conversación, elimine las barreras físicas y psicológicas.

- Empiece con preguntas que el entrevistado no tenga miedo de responder.
  - Descripción física.
  - Historia personal.
  - Interés o conocidos mutuos.

- Utilice y adapte el léxico al que el entrevistado comprenda.
  - No hable en un nivel más elevado del que pueda comprender el entrevistado.
  - Bajo ninguna circunstancia recurra a palabras groseras o vulgares.

Permita que el entrevistado relate su historia con sus propias palabras y al ritmo que necesite, cuando se permite la narración libre , generalmente, el resultado es que la persona dará mayor información, la ventaja de una narración sin restricciones serán ofrecer la oportunidad de decir la verdad, de hablar libremente, presiona al entrevistado a que siga hablando, el pensamiento es auto dirigido, le añada continuidad y claridad al relato, le ayuda a la memoria, amplía el campo de la entrevista, facilita la extracción importante de la historia, sirve de guía para hacer preguntas directas. No rechace conversaciones que aparentan no estar relacionadas, sea buen oyente, en esta etapa deje que el entrevistado hable en términos generales, no trate que sea específico, preste atención particular a esa parte donde el entrevistado titubea (se siente inseguro).

Tenga presente que las preguntas directas se usan para redondear la historia, puede usarse para llenar vacíos y para esclarecer puntos especifico, nunca permita que el entrevistado acabe entrevistándolo a Usted, de al entrevistado para contestar las preguntas, siga el orden del tiempo y la secuencia, agote cada tema antes de continuar con el otro, separe los hechos de las opiniones, tenga cuidado con el uso de las palabras, muchas palabras tienen significados múltiples, utilice aquellas con las cuales esté seguro de describir lo que corresponde, muchas palabras tienen diferente sentido para cada persona, los adjetivos son los que dan más problemas, evite las preguntas con doble sentido, evite preguntas que tienden a infiltrar ideas a la cabeza del entrevistado, formule las preguntas importantes con más énfasis.

Durante la confección de la entrevista se observará como reglas generales las siguientes:

- Información General:

o Fecha, lugar, hora de comienzo y finalización de la entrevista, datos de contacto (domicilio personal, domicilios alternativos (vecino, familiar, laboral, etc.) teléfono móvil, teléfono fijo, teléfonos alternativos (vecino, familiar, laboral, etc.), e-mail personal, e-mails alternativos, otros datos de contacto.

- Registros Completos:

o **¿Cuándo** ocurrió el hecho / fue descubierto / la policía arribó al lugar / otro? ¿Dónde ocurrió el hecho / se encontraba al momento de producirse el hecho / puede haber evidencia / pueden encontrarse otros testigos / pueden encontrarse a los sospechosos / etc.? ¿Quién puede ser sospechoso (con su completa descripción) / fue víctima / puede contar con información importante (datos de contacto de potenciales testigos) / descubrió el delito / puedo haber tenido un motivo para cometer el delito, etc.?

o **¿Qué** tipo de delito se cometió / daño provocó / fue lo que ocurrió (narración de los hechos) / escuchó / etc.?

o **¿Cómo** ocurrió el hecho / puede relacionarse el hecho con otros / obtuvo la información que está brindado / era las condiciones climáticas y de luz / etc.?

o **¿ Por** qué fue cometido el delito / fue cometido en determinado lugar / fue cometido a una hora determinada / etc.?

o *Es conveniente dejar asentadas las condiciones en que se desarrolló la entrevista.*

- Precisos:

Las notas deben ser específicas en cuanto a la información atinente a medidas, pesos, distancias, tiempos, etc.

No deben utilizarse palabras vagas o imprecisas, descartándose especialmente el uso de vocablos tales como “poco”, “algunos”, “muchos”, “frecuentemente”, “seguido”, “bastante”, “largo”, “corto”, “grande”, “chico”, “mediano”, etc.;

En los casos en que sea necesario, debe citarse textualmente (entre comillas) lo dicho por testigos.

- Objetivos:

o El lenguaje utilizado debe ser imparcial;

o Deben seleccionarse palabras que no connoten factores emocionales tales como lástima, burla, simpatía, etc.;

o Debe evitarse el uso de vocablos y expresiones discriminatorias en función de la raza, la religión, el nivel económico, la preferencia sexual, etc.;

o Se incluirán todos los hechos, aun cuando sean contrarios a la teoría del caso elaborado;

- Concisos:

o Deben descartarse las palabras que no aporten información relevante.

- Registros Claros:

o La información volcada debe ser inequívoca;

o Podrán adjuntarse referencias (croquis o fotografías de lugares)

o Información asentada de un modo gramaticalmente correcto, para evitar confusiones;

o Debe evitarse el uso del el lenguaje judicial, burocrático o complicado;

- Debe descartarse el uso de abreviaturas o acrónicos pocos conocidos;
- Deben incluirse detalles cuando éstos aporten claridad;
- Deben utilizarse oraciones breves, contenidas en párrafos cortos.

- La información debe versar sobre los hechos.

- En los casos que el personal policial posea conocimientos sobre comunicación no verbal deberá estar atento a dichas deducciones.

Como puntos orientativos y de acuerdo al hecho que se comenta la propia entrevista estará orientada a la resolución de ese tipo de penal, por ejemplo, en aquellos delitos contra la vida, homicidio simple - Art 79 del Código Penal (C.P.) y en donde se pretenderá determinar o aportar a la investigación si determinada persona/s tuvo intervención mediante su conducta en la acusación de la muerte, su participación y el modo comisivo (acción u omisión) y modo propiamente dicho (si hubo arma de fuego, arma blanca, etc.), así mismo se deberá tener presente si existe alguna causal de ausencia de conducta , atipicidad, legítima defensa, estado de necesidad, etc.

Derechos de la Víctima y Derecho del Imputado.

La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de Ley registrada 14.181 los Derechos y Garantías de las Personas Víctima de Delitos con el objeto de establecer derechos por delitos cometidos en la provincia de Santa Fe y con alcance a los tres poderes del Estado que involucre a víctimas de delitos y cuya observancia es obligatoria para los magistrados, funcionarios, auxiliares de la justicia y empleados.
El Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, (art. 80 y concordantes) establece un conjunto de derechos fundamentales para las víctimas de delitos. Estos derechos tienen como objetivo garantizar una justicia justa y equitativa, brindando a las víctimas un papel activo en el proceso penal y protegiéndolas de revictimización.

Principales derechos de la víctima:

- **Derecho a ser informada:** Las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre sus derechos desde el primer momento en que realizan la denuncia y a lo largo de todo el proceso, **Derecho a un trato digno y respetuoso:** Las autoridades deben tratar a las víctimas con dignidad y respeto en todas las interacciones, **Derecho a la información clara y precisa:** Las víctimas tienen derecho a recibir explicaciones claras y detalladas sobre el proceso penal y sobre las lesiones o daños sufridos, **Derecho a minimizar las molestias:** Se deben tomar medidas para reducir al mínimo las molestias causadas a la víctima, como por ejemplo, permitiendo que preste declaración en su domicilio o evitando convocatorias innecesarias, **Derecho a la intimidad:** Se protegerá la intimidad de la víctima, reservando su identidad y datos personales cuando sea necesario, **Derecho a la protección:** Las víctimas de delitos violentos o de organizaciones criminales tendrán una protección especial, **Derecho a la reparación:** Las víctimas tienen derecho a solicitar la reparación del daño causado por el delito, **Derecho a ser oída:** Las víctimas tienen derecho a ser escuchadas en audiencias importantes, como las que versan sobre la aplicación de medidas cautelares o la suspensión del juicio a prueba, **Derecho a la información sobre el proceso:** Las víctimas tienen derecho a recibir información sobre el avance de la

investigación y el resultado del proceso, **Derecho a la asistencia:** Las víctimas tienen derecho a recibir asistencia y patrocinio legal gratuito.
En resumen, el Código Procesal Penal de Santa Fe otorga a las víctimas un conjunto amplio de derechos que buscan garantizar su participación activa en el proceso penal, su protección y su reparación. Estos derechos son fundamentales para asegurar una justicia más justa y humana resultando fundamental que el empleado policial notifique de los mismos a la víctima.
En referencia al imputado, nuestro C.P.P.P.S.F, (artículo 100, 101 y concordantes). Se considera como imputado a cualquier persona que sea detenida o señalada como responsable de un delito, desde el inicio, es decir desde que nace su condición de tal y deben ser comunicados desde ese momento y válidos hasta su finalización.

¿Cuáles son los derechos del imputado?

El texto legal garantiza que el imputado pueda hacer valer sus derechos en cualquier momento del proceso, incluso si se encuentra privado de su libertad formulando los mismos ante el encargado de su custodia, si el imputado se encuentra detenido, puede presentar sus peticiones al funcionario a cargo de su custodia, quien tiene la obligación de comunicárselas de inmediato al tribunal correspondiente. Estos derechos se hacen efectivos desde el momento en que una persona es señalada como responsable de un delito y se mantienen hasta la finalización del juicio.

El Código reza, el imputado deberá conocer:
1) La existencia de una causa seguida en su contra con los datos necesarios para individualizarla;
2) El o los hechos que se le atribuyen y la calificación legal que provisionalmente corresponda
3) Los derechos referidos a su defensa técnica;
4) Que podrá solicitar audiencia a fin de prestar declaración cuando lo estime conveniente, presumiéndose mientras tanto que ejerce el derecho de abstenerse a declarar sin que ello signifique ninguna presunción en su contra.

Guía de acompañamiento de personas en situación de violencia por motivo de género.

El Gobierno dela provincia de Santa Fe a través de su Ministerio de Igualdad , Género y Diversidad brindó la Guía de Acompañamiento de Personas en Situación de Violencia por Motivos de Género, esta guía está diseñada para orientar a todas las personas que requieran dicho asesoramiento y por supuesto representa una guía para la policía de la provincia de Santa Fe en lo que respecta a la atención y acompañamiento de personas en situación de violencia de género en donde se busca asegurar un trato respetuoso y eficiente, garantizando los derechos de las víctimas.

Definición de Violencia de Género

Como punto de partida, la Violencia de género se define e incluye cualquier conducta, acción u omisión que, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad,

dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona. Se reconoce a todas las personas que se identifiquen como mujeres, independientemente del sexo asignado al nacer.

Entre sus leyes más relevantes podemos citar
Ley Nacional 26.485: Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Ley Provincial 13.348: Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Santa Fe.
Respecto a los lugares donde se puede efectuar la denuncia se encuentran los Centros Territoriales de Denuncias, Fiscalías, Comisarías y Comisaria de la Mujer, siendo esta última, a nivel policial, aquella que cuenta con mayor experiencia, profesionalidad y recursos para afrontar este tipo de proceso.

Al denunciante le asisten los derechos de:
- Ser escuchada en un espacio de intimidad.
- Recibir una respuesta rápida y efectiva.
- Estar acompañada durante la denuncia.
- No necesita presentar pruebas ni testigos.
- Recibir una copia de la denuncia.
- Ser informada sobre el fiscal interviniente y las medidas dispuestas.
- Todos los trámites son gratuitos.

Recibida la denuncia, ésta deber ser remitida en el menor tiempo posible a la autoridad judicial competente no excediendo el plazo mayor a las 24 horas, es oportuno recordad que las denuncias pueden ser efectuadas por la persona afectada, su representante legal, cualquier persona en caso de discapacidad de la afectada, o la persona que haya padecido violencia sexual.

En los casos en donde el personal deba proceder ante este tipo de denuncia debe tener presente las siguientes etapas de actuación:
- **Anoticiamiento del Delito**: Derivación a reparticiones competentes de corresponder.
- **Gestión del Riesgo**: Diagnóstico y medidas de protección.
- **Averiguación**: Investigación Penal Preparatoria.
- **Resolución del Conflicto**: Abordaje de la situación del agresor.

Respecto a la recepción de testimonio siempre se debe respetar, Evitar la revictimización, Separar a la denunciante del agresor, Consultar si prefiere ser entrevistada por una mujer o un varón, No emitir juicios de valor, No someter a largas esperas, Rechazar comentarios que minimicen la violencia.

UNIDAD III

Allanamiento y Requisa

El marco legal, se constituye entre otro, por la Constitución de la Nación Argentina, artículo 18, garantías constitucionales, Ley 23984 C.P.P.N., Ley 12734 C.P.P.P.S.F., Resolución 15/14 Instructivo General para Allanamientos del M.P.A. Anexo I, Resolución Min. Seg. Nac. 535 E/2017 PGA (Protocolo General de Actuación para la Realización de Allanamiento y Requisas Personales – 06/06/2017 entre otros.

Nuestra Constitución Nacional en su artículo 18 refiere al Domicilio como Inviolable como así también la correspondencia epistolar y los papeles privados, una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su Allanamiento y ocupación. Debido Proceso, garantía constitucional que tiende a proteger el Derecho a la Seguridad Personal de los individuos, significa que el lugar donde vive una persona y desarrolla su vida privada (casa, habitación de un hotel, camarote, etc.) así como las cartas y otros escritos privados (historias clínicas, legajos personales) están protegidos por la Constitución.

Nuestro Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe reza, “Cuando el registro deba efectuarse en lugar habitado, casa de negocio o sus dependencias y siempre que no se contará con la autorización libre y previamente expresada por quien tenga derecho a oponerse, el Tribunal, a solicitud fundada, autorizará el allanamiento con la mayor celeridad posible. La medida podrá ser cumplida personalmente por el Juez, o en su defecto éste expedirá autorización escrita en favor del Fiscal, o del funcionario judicial o policial a quien se delegue su cumplimiento, y comunicada por cualquier medio, incluso electrónico o informático. Si la diligencia fuera practicada por la Policía será aplicable en lo pertinente el artículo 268 inciso 6) y la diligencia deberá ser filmada desde el inicio del procedimiento.

El Juez podrá, de manera fundada, eximir el cumplimiento del recaudo de filmación”, a excepción de lo descripto, el personal policial, teniendo como fundamento el artículo 170 del mencionado código, podrá llevar adelante un allanamiento sin orden judicial siempre que la medida requiera urgencia y se justifique por:

- incendio, inundación u otra causa semejante que ponga en peligro la vida o los bienes de los habitantes;
- búsqueda de personas extrañas que hubieran sido vistas mientras se introducían en un local o casa, con indicios manifiestos de cometer un delito;
- persecución de un imputado o presunto autor de delito que se hubiera introducido en un local o casa;
- indicios de que en el interior de una casa o local se estuviera cometiendo un delito, o desde ella se solicitará socorro;existencia de objetos o efectos relacionados con la comisión de un delito que pudieran ser advertidos a simple vista o con el auxilio de medios técnicos;
- inmuebles abandonados o visiblemente intrusados;
- en los supuestos de homicidios, amenazas y extorsiones, en contexto de criminalidad organizada o de conmoción pública, el Fiscal podrá disponer el allanamiento de un lugar habitado, casa de negocio o sus dependencias, o lugares comprendidos en un ámbito territorial determinado, según la gravedad y complejidad de los hechos investigados y el peligro que la demora pudiera acarrear para la investigación o para la seguridad pública. En todos los casos, deberá anoticiar al Juez por cualquier medio;

- sí durante la ejecución de una medida surgieren elementos serios y verosímiles que indiquen la necesidad de allanar lugares contiguos o adyacentes, y hubiere peligro de pérdida de la evidencia.

Por su parte el C.P.P.N. respecto al **Allanamiento Sin Orden** Menciona: No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la policía podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:

1. Por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.
2. Se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
3. Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se persigue para su aprehensión.
4. Voces provenientes de una casa o local anunciaren que allí se está cometiendo un delito o pidan socorro.
5. (Inciso incorp. Ley 25.760) Se tengan sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad y corra peligro inminente su vida o integridad física. El representante del Ministerio Publico fiscal autorizará la diligencia y será necesaria su presencia en el lugar.

Respecto al Registro, en el artículo 167 del C.P.P.P.S.F. reza, Se podrá ordenar fundadamente el registro de lugares determinados. La orden de registro establecerá las condiciones de tiempo y modo, así como las medidas precautorias a adoptar, para evitar molestias innecesarias., por su parte el C.P.P.N. Si hubiere motivo para presumir que en determinado ***lugar*** existen ***cosas vinculadas a la investigación de un delito***, o que allí ***puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad***, el juez ordenará por ***auto fundado*** el ***registro*** de ese lugar.

- El ***juez*** podrá ***proceder personalmente*** o ***delegar la diligencia*** en el ***fiscal*** o en los ***funcionarios de policía o de las fuerzas de seguridad***. En caso de delegación, expedirá una ***orden de allanamiento*** escrita, que contendrá: ***la identificación de causa*** en la que se libra, la ***indicación concreta del lugar*** o lugares que habrán de ser registrados; la **finalidad con que se practicará el registro** y la ***autoridad que lo llevará a cabo***. El funcionario actuante ***labrará un acta*** conforme lo normado por los art. 138,139 de este código.
- (Párrafo agregado por ley 25760) En caso de urgencia cuando medie delegación de la diligencia, la ***comunicación de la orden*** a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por ***medios electrónicos***.
- Siempre se bregará por la división de funciones y las cuales deberán constar en actas respectiva (filmador, escribiente, quien requisa o buscador, etc.), referente al acta de diligenciamiento se debe especificar al número de CUIJ, el o la Fiscal que solicita o Juez/a que autoriza la medida, domicilio y demás datos, en los casos donde tenga intervención un Grupo de Irrupción se deberá dejar los datos de quienes lo conforman.Cuando en el lugar a allanar se encontraren menores de edad, personas con capacidad restringida, incapaces, con capacidades diferentes, mujeres embarazadas o víctimas en situaciones especiales o de crisis, se procurará alejarlos del accionar policial, haciéndolos permanecer a la guarda preferentemente de un familiar o de personal idóneo para preservar su integridad. Bajo

ningún concepto se los puede reducir, esposar, agredir o dejarlos solos sin resguardo de un adulto responsable.

- La requisa a diferencia de la simple identificación nace de motivo razonables que hagan presumir que alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito, es decir, existe una observación y conclusión subjetiva y objetiva que fundamenta el futuro accionar policial, nuestro Código de Procedimientos provincial en su artículo 168 reza: *La requisa personal deberá justificarse fundadamente cuando hubiera motivos razonables para presumir que alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la requisa se lo invitará a exhibir el objeto cuya ocultación se presume (debe constar en acta). Se podrá registrar un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos útiles vinculados a una investigación preexistentes* o cuando mediante fuerte presunción de que tales objetos son resultantes de la comisión de un delito o serán empleados para la inminente perpetración de un delito, lo que deberá hacerse constar así. Se asegurará el respeto por la dignidad del requisado.

Identificación Policial

La **identificación policial** es una práctica esencial dentro de las fuerzas de seguridad, consiste en un conjunto de medidas y elementos que permiten lograr la identificación de personas a fin de mantener el orden público y cumplimiento de la ley. Esta identificación es un elemento clave para garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios agentes, además de fortalecer la confianza entre la comunidad y la policía, no solo por generar la seguridad de sentirse seguro por la presencia policial sino porque en este tipo de tarea policial debe ser aprovechada para tal fin, es decir, en la misma el empleado policial a través de un trato digno, correcto, profesional y amable, pero nunca falto de firmeza, deberá saludar a las personas a identificar y exponer los motivos de la misma, *buenos días Sr., estamos realizando un control vehicular de rutina, me permite su documentación por favor…,* se debe ser cordial durante todo el proceso de la misma, ahora bien, en varias oportunidades se ha cuestionado procedimientos que han tenido origen producto de identificaciones rutinarias, y por tal vamos a definir algunos conceptos que debemos entender y tener presente en lo que respecta a una identificación.

La doctrina señala …***aun cuando el ordenamiento jurídico no prevé de modo expreso que la policía tenga la competencia para requerir la exhibición del documento, esa facultad surge de modo implícito de las funciones que le han sido asignadas, en particular, la de prevenir el delito,*** la policía tiene la potestad de requerir la exhibición del documento de identidad siempre que:

- La medida sea ejercida razonablemente,
- Tenga por finalidad prevenir el delito, y
- No viole una garantía constitucional

La competencia para requerir el documento de identidad está implícitamente reconocida en la ley siempre que su ejercicio constituya una “actividad de seguridad”, esto es de prevención del delito, para constituir un ejercicio de una función administrativa:

1) la medida tiene que estar guiada por un propósito previsto en la ley (prevención del delito), no perseguir otros fines ni privados ni públicos;
2) estar inscripta en el ámbito de competencia de quien la dispone; y
3) no puede violar una garantía constitucional, no debe discriminar, no debe asumir solapadamente criterios de sospecha por notas de las personas que harían odiosa una distinción (color de la tez, nivel económico revelado por la indumentaria, juventud,género, etc.), es decir debe existir en **Azar** en la "selección" y no debe ser injustificadamente invasiva.

La facultad de requerir la identificación de las personas, en lugares públicos o de acceso público, por parte de la autoridad policial no exige la concurrencia de circunstancias sospechosas o indiciarias acerca de la hipotética comisión de un ilícito, sino que dicha facultad razonablemente se justifica en la propia función de prevención y disuasión que les concierne como funcionarios públicos encargados de hacer cumplir las leyes y de velar por una convivencia pacífica de todas las personas que transitan libremente por estos lugares.

La mera interceptación fugaz en la vía pública no constituye un arresto o detención, en los términos de los arts. 18 C.N., o una privación de la libertad en los de los arts. 7º C.A.D.H. y 9º P.I.D.C. y P., bajo dos condiciones:

1) que no pase de una simple interrupción momentánea de la circulación;
2) que la persona requerida para identificarse tenga la libertad de irse una vez que lo haya hecho.

Se desprende que la habilitación policial está condicionada a que se verifiquen dos requisitos esenciales:

1) que se trate de *controles generales* fundados en razones de seguridad pública o prevención de delitos; y
2) que se ejercite proporcional y razonablemente, sin discriminar.

La identificación policial no debe confundirse con los supuestos de arresto, detención o requisa policial, pues estos requieren orden judicial en función de razones urgentes o sospechas razonables respecto de la comisión de un delito.

Se sugiere para una mejor comprensión dar lectura al artículo 18 de la Constitución Nacional – Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Artículo 7 de la Convención Americana de DDHH Derecho a la Libertad Personal.

Situación de Peligro o Enfrentamiento Policial

"Coincidimos en que el conocimiento es fundamental para enfrentar las diversas situaciones que se presentan en nuestra labor policial. Comprender las reacciones fisiológicas ante el estrés táctico es crucial, ya que nos permite controlarlas mejor y actuar de manera más eficaz. A través de un entrenamiento adecuado, podemos minimizar el impacto del estrés en nuestro desempeño y tomar decisiones más acertadas, incluso en situaciones críticas-

En estudios realizado se ha podido concluir que ni las mentes más entrenadas resultan inmunes a las reacciones instintivas e inconscientes del cerebro, toda persona ante una amenaza sorpresiva como ser el enfrentamiento armado, lo primero que hace es asustarse e instintivamente echarse hacia atrás para luego aflorar la profesionalidad del empleado policial que fue adquirida gracias al entrenamiento recibido previamente. Justo antes de que aparezca la fase profesional, el circuito cerebral del miedo ubicado en la amígdala nos prepara para la situación, y está opta por dos situaciones bien definidas, la de luchar y enfrentar la misma o la de huir del peligro percibido, durante este proceso se dispara una serie de reacciones neurológicas y fisiológicas que puede poner tanto en peligro al policía como a terceros.
Análisis estadísticos indican que, ante una amenaza armada recibida, una reacción habitual es responder el fuego y al disparar, involuntariamente se hará hacia la zona inferior del cuerpo, ésta respuesta, sumada a una postura de disparo rígida producto de un empañamiento con ambas manos, brazos rígidos que producen una rigidez en la zona inferior del cuerpo, puede generar pérdida de equilibrio producto del desplazamiento del centro de gravedad, y comprometer la efectividad del disparo el cual generalmente, como se ha mencionado, se efectúa involuntariamente. a la parte inferior del cuerpo del atacante.
La formación en técnicas de disparo adecuadas y en gestión del estrés es crucial para optimizar el desempeño policial en situaciones de alto riesgo y así corregir o contrarrestar acciones como las mencionadas.

Efecto Túnel, transformación fisiológica, este efecto producido por la liberación de hormonas como la adrenalina y cortisol afecta la visión periférica reduciendo la misma y convirtiéndola en una ventana, surge el efecto de profundidad, es decir solo nos centramos en la amenaza dejando de percibir todo lo que viene después o a nuestros laterales, nos condicionamos inconscientemente al agresor olvidando el resto o la vista periférica, que puede contener otras amenazas o un contexto a considerar.

Dentro de las reacciones ante la situación en análisis se obtendrá como reacción involuntaria:
- Mayor grado de fuerza
- Mayor grado de resistencia
- Mayor Velocidad

El estrés puede ser producto de una amenaza “Real” o incluso “Imaginaria”, es decir, que, si la percibimos como real, no existiendo ésta, el cuerpo reaccionara de la misma manera que si lo fuera y el sistema va a segregar hormona mediante las glándulas renales y se activa el sistema nervioso simpático.
- La propia situación genera confusión y es normal confundir objetos a tal punto de confundirlos con un arma y creer que es una amenaza de muerte lo que puede llevar a tener una reacción injustificada).

Fisiología de la Adrenalina - Cambios drásticos.
- Vasos sanguíneos periféricos se cierran e incrementan los glóbulos rojos (evita hemorragia ante lesión)
- Vasos sanguíneos del músculo se abren – vaso dilatan para recibir sangre)

- Broncodilatación – más oxígeno en el cuerpo a través del aparato respiratorio – esto moviliza la glucosa almacenada del músculo e hígado, (sinónimo de fuerza y energía).
- Termogénesis – músculos radiales del iris que se dilatan para ingreso de luz con el objetivo de ver bien y para más reflejos y reacción.
- Mayor frecuencia del corazón para prepararlo para una situación de mayor esfuerzo.
- Incrementa la alerta mental.
- Aparato digestivo se bloquea para no quitar sangre al resto del cuerpo (músculo – corazón)

Neurociencia.

- Comienza el Efecto Túnel (más profundidad - Ampliación – Reduce visión más del 70%).
- Se anula el habla en gran porcentaje.
- Contrae el músculo del tímpano – Reduce la audición más de 80%.
- Se reduce la motricidad gruesa, compleja y fina.
- Cerebro límbico y emocional afectado (actúa la memoria mecánica denotando la importancia de la instrucción previa)
- En muchos casos el centro de gravedad se desplaza y generan caídas involuntarias al suelo (afectado por la pérdida de visión y oído).
- El cerebro anula recuerdos (Detalles precisos de la situación vivida)

En síntesis, es de vital importancia para el empleado policial ahondar y conocer sobre estas reacciones para reducir a la mínima expresión las mismas y poseer pleno conocimiento de las reacciones que se van a poner de manifiesto ante una situación de estrés táctico como el enfrentamiento policial, está debida comprensión y posterior aplicación dará las herramientas necesarias para evitar cometer errores tácticos en la operatividad incrementando de esta manera el éxito en la misión.

Lugar del Hecho – Guía de Buenas Prácticas

La eficacia de una investigación criminal depende en gran medida de la correcta preservación del lugar del hecho. El primer agente policial en llegar al sitio del crimen desempeña un papel crucial, ya que es el responsable de resguardar la escena y evitar cualquier alteración que pueda comprometer la cadena de custodia de las pruebas. Su rápida acción y conocimientos básicos en criminalística son fundamentales para garantizar la integridad de la evidencia y facilitar el trabajo de los equipos especializados.El lugar del hecho es el escenario físico donde se desarrolla un evento que requiere una investigación criminal. Este espacio, compuesto por uno o varios lugares interconectados, contiene los rastros e indicios que revelarán la naturaleza del suceso y la identidad de los involucrados. Respecto a su calificación, el lugar del hecho puede calificarse en “abierto”, todo espacio al aire libre, que no cuente con protección ante factores ambientales como la luz solar, el viento, la lluvia, etcétera (calles, jardines, campos, etc.), “cerrador” todo aquellos que cuentan con alguna protección de los factores ambientales (casa, local, departamento, etc.), “mixtos” aquellos lugares que presenten composición, es decir que combinan ambas características y “móviles” todo espacio que se pueda trasladar de un lugar a otro (automóvil, utilitario etc.). La correcta identificación y análisis de estos elementos son fundamentales para reconstruir los hechos y esclarecer la verdad.

Todo lugar donde se sospeche la comisión de un delito se considera potencial escena del crimen y una vez confirmada esta sospecha, se denomina 'escena del crimen', según el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaria de Justicia y Asuntos Penitenciarios, Subsecretaria de Política Criminal de la República Argentina (2004), la Escena del Crimen puede resultar como “Primaria” o “Secundaria”, siendo la primera donde existe mayor contacto entre el agresor y la víctima, donde se invierte más tiempos y donde se realizan mayor número de agresiones a la víctima, por su parte la secundaria es un escena donde se establece interacción entre agresor y víctima pero con menor cantidad respecto a la primaria. Si es la escena donde se abandona el cadáver, es a la vez escena secundara y de abandono de cuerpo. Dentro de un mismo crimen puede haber varias escenas secundarias. La preservación inmediata de este espacio es fundamental para garantizar la integridad de los elementos, rastros o indicios presentes, evitando así cualquier pérdida, alteración o contaminación que pueda comprometer la investigación. La protección inicial de una escena del crimen implica preservar de inmediato el espacio físico donde ocurrió el hecho, delimitando un perímetro lo suficientemente amplio para asegurar que no se omitan elementos, rastros o indicios relevantes. Esta acción evita cualquier alteración, contaminación o pérdida de evidencia, garantizando así una investigación exhaustiva.

La preservación de la escena del crimen requiere una inspección ocular minuciosa realizada por un funcionario designado. Este debe delimitar las áreas de acceso y coordinar las acciones de los demás agentes para asegurar que la evidencia no se altere o se contamine durante el proceso de investigación.

Dentro de los actos iniciales, y para un proceder exitosos, el personal debe procurar llegar con rapidez al lugar del hecho, registrar el horario de arribo, observar y evaluar la escena, proceder a despejar el lugar de curiosos y restringiendo el acceso al mismo previa delimitación del sector, observar y registrar la presencia de personas, de vehículos o cualquier otro elemento o circunstancia que pudiera relacionarse con el hecho, deberá resguardar la integridad de las víctimas, presunto autores, testigos , agentes de la fuerza de seguridad y público en general, tomar todas las previsiones de peligros inminentes para reducir la posibilidad de que bienes materiales puedan resultar dañados. Comunicar a la Central del 911 los requerimientos de refuerzos, auxilios sanitarios, servicios públicos entre otros.

Arribado el personal especializado (científica) deberá relatar las características del hecho y hacer posterior entrega formal del lugar del hecho permaneciendo en el mismo a fin de prestar la colaboración necesaria para tal fin.

Realizada las primeras diligencias se determinará fehacientemente víctimas, presuntos autores, testigos y público en general, resaltando la contención a la víctima y la identificación de los testigos, además deberá disponer la inmovilización de todo elemento dentro de la zona resguardada e impedir el acceso de personas no autorizadas, en los casos en donde sea necesario la intervención de personal de servicios médicos, bombero o similar, el personal policial deberá establecer un pasillo imaginario procurando no generar alteraciones sobre indicios, esta novedad deberá registrarse y ser comunicada al personal de Gabinete que arribe al lugar. En los casos donde al arribo del personal se encuentre con personas heridas, éste brindará los primeros auxilios y en la medida de lo posible registrará previamente fotográficamente la posición de la persona y tomará nota de la misma (grafico posiciones) para posteriores confecciones de documentos públicos. En los casos donde intervenga personal médico instruirá a los mismo a fin de disminuir a la máxima expresión cualquier contaminación del lugar con recomendaciones tales como la recolección de guantes y todo lo utilizado para la atención de la persona, la preservación de las prendas y efectos personales, evitar alterar, si existiere, las perforaciones producto de armas blancas o

de armas de fuego, documentar cualquier comentario realizado por la víctima, el presunto autor y/o participes y testigo, arbitrar que personal policial acompañe a la víctima al nosocomio, al autor o participe y que el mismo documente todo comentario que pudieran realizar cualquiera de ellos, en los casos de que resultara imposible el acompañamiento deberá librar comunicación a la superioridad y recomendara al personal médico preste atención a los posibles eventos mencionados. Cabe resalar que los intervinientes deben evitar hablar sobre lo acontecido con terceros sobre lo acontecido.

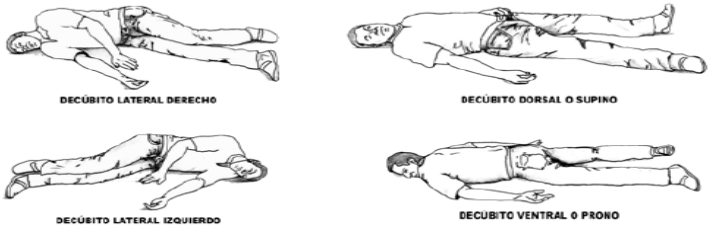


Gráfico Posiciones

Referente al espacio a delimitar, recuerde que ante duda proceda con un mayor tamaño del mismo, arribado el Jefe de Gabinete podrá sugerir el achicamiento en base a sus conocimientos, reducir el espacio delimitado por parte de los profesional no producirá consecuencias, pero extender el mismo afectará directamente en el proceso penal a cargo del Ministerio Público de la Acusación.

Persecución ley de tránsito

La persecución policial puede tener origen en un sinfín de situaciones propias de la labor diaria que lleva adelante el personal policial, esta puede ser comunicada desde medios radiales, pasando por una toma de conocimiento ante la comisión de un delito por un transeúnte o surgir a razón de un servicio de control vehicular ordenado por la Superioridad. En el patrullaje, servicios destinados a la prevención y operativos de identificación el conservar elevados niveles de atención y concentración, una actitud vigilante y el estar correctamente uniformados, son algunas de las herramientas con la que cuenta el agente policial para llevar adelante controles preventivos en el lugar, desalentando a quienes pretenden cometer delitos o alterar el orden público. En este sentido una actitud policial preventiva implica una predisposición a actuar de manera proactiva teniendo en cuenta su rol profesional y lo que la ciudadanía espera de él. Una de las herramientas fundamentales y primarias del policía es el uso y empleo de la palabra (la expresión oral) y el lenguaje gestual, no obstante, existen eventos críticos que ocurren en un lugar determinado y que llamaremos “crisis”, éste puede ser un hecho criminal o no, pero la dimensión del hecho y su consecuencia, - producto del accionar del hombre o la naturaleza -, su resolución satisfactoria se basará en gran medida en las acciones acertadas que toma la Policía en su intervención.
Una vez repuesto del primer impacto de una situación determinada, el primer respondiente policial deberá estabilizar la situación para lo cual deberá tener en cuenta:

1 – EL punto de crisis (situación criminal o no).
2 – Las Víctimas y/o potencialmente damnificados.
3 – Los sujetos intervinientes y sus conductas) el o los captores, en caso de tratarse de una crisis con toma de rehenes, sujetos armados o parapetados.

El Primer Respondiente Policial debe llevar a cabo las siguientes acciones respecto al punto de crisis:

A – LOCALIZAR el incidente.
B – ESTABILIZAR la situación.
C – AISLAR el incidente.
D – CONTENER el incidente.
E – EVALUAR las acciones a seguir.

El Primer Respondiente Policial deberá tener en cuenta:

- SOLICITAR apoyo.
- ANOTICIAR de lo acontecido.
- PROPORCIONAR ayuda de emergencia (dentro de sus posibilidades).
- ELABORAR un plan limitado de evacuación y control de tránsito.

Artículo 61 de la Ley 24.449 – Ley Nacional de Tránsito – VEHÍCULOS DE EMERGENCIA – Los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento de su misión específica, no respetar las normas referentes la circulación, velocidad y estacionamiento, si ellos fueran absolutamente imprescindibles en la ocasión que se trate siempre y cuando no ocasione un mal mayor que aquel que intente resolver.
Estos vehículos tendrán habilitación técnica especial y no excederán los 15 años de antigüedad.
Solo en tales circunstancias deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencias en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiere extraordinaria emergencia.
Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias y no puede seguirlos.
Las sirenas deben usarse simultáneamente con las balizas distintivas, con la máxima moderación posible.
Necesidades de señales lumínicas y sonoras – se sabe de la prioridad de paso de los vehículos policiales, y así ha sido reconocido por la jurisprudencia, tanto nacional como provincial, sin embargo, es requerimiento uniforme la necesidad que, al momento del hecho, la unidad policial, esté utilizando las señales lumínicas y sonoras correspondientes

Regla de Tuller

En reglas generales, el personal debe ser consciente de que la invasión de los límites personales pueden provocar en las personas reacciones no deseadas, como malestar, descortesía o agresividad. Asimismo, el personal policial por su propia seguridad debe tener en cuenta el manejo de las distancias. En todo momento el funcionario debe expresar, mediante técnicas verbales, la necesidad de mantener la distancia prudencial para preservar la integridad física de ambos. Por todo lo expuesto podemos decir que un buen manejo de las distancias podría evitar malos procederes durante el accionar.

De lo expuesto y salvando las diferencias de una persona armada con un cuchillo a una persona a entrevistar o identificar, la denominada Regla de Tueller, también conocida como “la regla de los 21 pies “(6.4 mts.), es un concepto crucial en el ámbito de la aplicación de la ley y el uso de la fuerza policial. La Regla de Tuller fue desarrollada por el sargento Dennis Tueller en la década de 1980, esta regla aborda la rapidez con la que una persona armada con un arma blanca puede cerrar la distancia y representar una amenaza mortal para un efectivo policial. Aunque la distancia específica puede variar, la premisa fundamental es que un individuo puede atacar eficazmente con un cuchillo u otra arma blanca desde una distancia de hasta 6.4 mts. en el tiempo que un oficial promedio tarda en desenfundar y disparar su arma de fuego. La regla surgió como respuesta a situaciones en las que los oficiales se encontraban en desventaja ante un atacante armado con un arma blanca. Antes de la Regla de Tueller, la formación policial se centraba principalmente en el uso de la fuerza en respuesta a una amenaza inminente y directa, sin embargo, los incidentes en los que individuos armados con cuchillos lograban acercarse rápidamente a los oficiales destacaron la necesidad de un enfoque más proactivo en la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza.

Principios Básicos de la Regla de Tueller

La esencia de la Regla de Tueller es simple pero crucial: los oficiales deben reconocer la amenaza potencial que representa un individuo armado con un arma blanca y estar preparados para actuar con rapidez y eficacia para neutralizar dicha amenaza.
Algunos principios básicos asociados con la Regla de Tueller incluyen:

- Distancia y Tiempo de Reacción: La regla destaca la relación entre la distancia a la que se encuentra un agresor armado y el tiempo que un oficial necesita para reaccionar, desenfundar y disparar su arma de fuego, de ser el último recurso disponible. Este conocimiento permite a los oficiales evaluar la situación y determinar si deben utilizar la fuerza letal.

- Entrenamiento en Toma de Decisiones Rápidas: La Regla de Tueller resalta la importancia del entrenamiento continuo en la toma de decisiones rápidas y precisas. Los oficiales deben estar preparados para evaluar situaciones dinámicas y tomar decisiones informadas en fracciones de segundo.

- Alternativas al Uso de la Fuerza Letal: Además de subrayar la necesidad de utilizar la fuerza letal cuando sea necesario, la regla también fomenta la consideración de alternativas menos letales, como aerosoles de pimienta o pistolas táser, en situaciones en las que la distancia lo permita.
- Condiciones Variables: La Regla reconoce que las condiciones pueden variar, y la distancia específica puede cambiar según factores como la habilidad del atacante, la velocidad y las condiciones del terreno. Los oficiales deben tener en cuenta estas variables al evaluar una amenaza.

Desarrollos Actuales en la Formación Policial

A lo largo de los años, la Regla de Tueller ha influido significativamente en los protocolos de entrenamiento policial y en la toma de decisiones en situaciones de uso de la fuerza. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas.
Algunos argumentan que se centra demasiado en la idea de la amenaza inmediata y no tiene en cuenta factores contextuales más amplios, como la capacidad del oficial para desescalar la situación antes de recurrir a la fuerza letal.

Implementación y Críticas

En respuesta a estas críticas, los programas de formación policial han evolucionado para incluir un enfoque más holístico en la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza. Se ha hecho hincapié en la comunicación efectiva, la desescalada de situaciones y el uso proporcional de la fuerza en función de la amenaza real percibida.

Herramienta valiosa en la formación policial

La Regla de Tueller sigue siendo una herramienta valiosa en la formación policial, proporcionando a los oficiales un marco para evaluar situaciones de amenaza inminente. Sin embargo, es esencial que esta regla se vea como parte de un conjunto más amplio de habilidades y conocimientos necesarios para abordar de manera integral la complejidad del uso de la fuerza en la aplicación de la ley.
La evolución continua de los protocolos de formación refleja el compromiso de mejorar la seguridad pública mientras se salvaguardan los derechos y la vida de todos los involucrados.
Fundamenta que a menos de 21 pies (6,4 mts.) las probabilidades de sobrevivir ante una agresión con arma blanca disminuyen considerablemente, en situación del arma de fuego enfundada y en condición para efectuar un disparo.

Fundamentos (Ensayo):

- Aproximadamente se tarda 1,5 segundo en recorrer los 6,4 mts.
- Un tirador entrenado puede desenfundar y efectuar un disparo entre 1 y 1,1 segundos.
- El segundo tardaría 0,2 segundos y el tercero 0,2 segundos adicionales.
- El tiempo de reacción de un tirador, desde que percibe la amenaza, hasta que adopta la decisión de contraatacar, varía entre 0,16 y 0,5 segundos.
- La única forma de incapacitar al agresor, es impactar con un disparo en un punto vital.
- Si carecemos de un buen entrenamiento, o portamos el arma oculta, probablemente tenemos 0,2 segundos más en efectuar el primer disparo 1 Seg. + 0,2 Seg. + 0,2 Seg. + 0.17 = 1,57 Segundos.

Es necesario destacar que los resultados de los ensayos realizados deben ser base fundamental para que los empleados policiales prevean la utilización de una distancia adecuada ante una persona armada con arma blanca, evalúe constantemente la situación y siempre que ésta lo permita opte por una desescalada a fin de evitar el uso de la fuerza letal ya que se debe tener como regla la preservación de la vida y la utilización del uso de arma

letal como última instancias y cuando se agoten todas las acciones que puedan desembocar en un resultado no deseado.

Implementación de la Ley de Microtráfico

Para comenzar a dar una primera definición de Microtráfico diremos que en términos simples, el **microtráfico** es la venta de pequeñas cantidades de drogas ilegales, generalmente en las calles o en barrios. Es una actividad ilegal que causa mucho daño a las personas y a las comunidades, la ley de la provincia de Santa Fe invoca como principales características la **Venta minorista,** que refiere a la venta de pequeñas cantidades de drogas, destinadas a un consumo individual o para un grupo reducido de personas, el **Lugar,** suele ocurrir en lugares públicos, como las calles, plazas o viviendas, y tiene un impacto directo en los barrios y el **Impacto social,** que genera problemas de seguridad, salud pública y convivencia en las comunidades donde se produce. En su objetivo general la ley pretende combatir el delito, bregar por entornos más seguros y saludables y prevenir la adicción retirando el estupefaciente de las calles, citando material de estudio, el Instituto de Seguridad Pública, en lo que respecta a la desfederalización.

Desfederalización

Con la sanción de la Ley Nacional de “Desfederalización” N° 26.052, se modifica el Art. 34 de la Ley N° 23.737, estableciéndose la competencia provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la investigación y sanción de determinados delitos vinculados al tráfico de estupefacientes en condiciones determinadas.
Los delitos que taxativamente pueden ser investigados por la Justicia Provincial son (Art. 2, Ley 26.052):
1. Artículo 5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. Se establece la figura de “Comercio” (incluida tenencia con fines de comercialización), “Entrega”, “Suministro” o “Facilitamiento” de estupefacientes o de plantas o semillas (utilizables para producir estupefacientes). Siempre deben estar fraccionados en dosis destinadas para el consumidor, descartándose la ausencia de fraccionamiento y las cadenas intermedias.
2. Artículo 5º penúltimo párrafo. Regula la tenencia de estupefacientes para consumo personal.
3. Artículo 5º Último párrafo. Regula la entrega, suministro o facilitación ocasional y a título gratuito, que cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta.
4. Artículo 14. Tenencia simple de estupefacientes.
5. Artículo 29. Falsificación de recetas médicas.
6. Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal. Suministro infiel o ilegal de medicamentos, Suministro imprudente de medicamentos, Producción o fabricación no autorizada de medicamentos, Inobservancia de los deberes de control y vigilancia de establecimientos destinados a la producción y expendio de sustancias medicinales.

Conexidad Objetiva/ Subjetiva con otra causa que tramita ante la Justicia Federal

El Art. 3 de la Ley N° 26.052 establece en su primera parte que: *"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 23.737 y sus modificatorias, conocerá la justicia federal cuando la causa tuviere conexidad subjetiva y/u objetiva con otra sustanciada en dicho fuero".*
Podemos decir que, existe conexidad subjetiva cuando a una persona se le imputa más de un delito en concurso real. En este supuesto, se deben unificar ante en fuero federal todas las causas que posea una persona por infracción a la Ley Nro. 23.737. Este podría ser el caso en que por ejemplo se proceda a la detención de una persona por venta al menudeo de estupefacientes, y al cotejar la información, el Fiscal responsable del M.P.A. se anoticie de que el sujeto posee una causa en trámite de la misma naturaleza (en este caso infracción a la Ley N° 23.737) en la Justicia Federal. La investigación deberá ser remitida a esta última instancia por imperio del Principio de Primacía Federal.

TIPOS PENALES COMPRENDIDOS EN LA LEY DE MICROTRÁFICO (Art. 34, Ley N° 23.737)

Delitos de Tenencia: Los delitos relacionados a la tenencia de estupefacientes presentan un hecho común que justamente es el hecho de "tener" o "poseer" material estupefaciente. Tener estupefacientes en cualquiera de sus formas típicas, exige para su configuración, algo más que el mero contacto físico con el material. Se requiere tener "poder de disposición", lo cual implica tenerla dentro de su esfera de custodia y de su ámbito de decisión, independientemente de si se tiene contacto material con aquella. Esta conceptualización en relación a la disponibilidad, y no al mero contacto material ha derivado en hechos donde se ha posibilitado juzgar la tenencia "sin contacto", por ejemplo, cuando se ha hallado droga en el dormitorio del investigado; como así también ha habido casos en donde no se ha podido probar la tenencia, como cuando se ha hallado estupefacientes en un auto que conducía el justiciable, cuando en el interior también había otras personas.
Por esto, será necesario contar con otras probanzas que puedan dar cuenta no solo del posible destino del material, sino de la disponibilidad que una persona pueda tener sobre el mismo a los efectos de efectivizar la imputación sobre una persona.

¿Qué es un "Estupefaciente"?

Decreto N°560/19, en sus Anexos I y II, incluye, en consonancia con la normativa internacional una lista de ciento treinta y cuatro sustancias, que se agregan a las ya dispuestas por el Anexo I del anterior Decreto N° 852/19. Sin embargo, además de que la sustancia se encuentre incluida en el listado, también debe tenerse en consideración su carácter de toxicológico. En el fallo *"L.D.I Y otro S/ Infracción Ley 23.737"* el Fiscal General, ante la Cámara Federal de Casación Penal, ha dicho que "*La ley exige no que la sustancia sea un estupefaciente por el solo hecho de ser incluida en una lista, sino que para ser estupefaciente ella debe ser susceptible de producir efectos de dependencia".*

DELITO DE TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES (Art. 14, 1° P.)

Art. 14, Ley N° 23.737: "Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes.

La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal."
La normativa citada ut- supra regula dos modalidades de tenencia: Si la posesión tuvo por finalidad inequívoca la ingesta personal, o bien si no estuvo destinada al consumo.
El criterio de Política Criminal es simple, las sustancias estupefacientes, de conformidad a las previsiones del Artículo 77 C.P. y que se encuentren comprendidas en el Decreto 772/15, son de tenencia ilícita, por comprender éstas una cosa peligrosa por sí misma y en consecuencia su posesión es reprimida jurídico penalmente.
Podemos destacar que estamos frente a una figura que se clasifica como de peligro abstracto, es decir, que genera un riesgo potencial para el bien jurídico protegido: La Salud Pública.

TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA CONSUMO PERSONAL (Art. 14, 2° P.)

El segundo párrafo del Art. 14 de la Ley N° 23.737 prevé una figura atenuada de la tenencia simple, reduciendo la pena conminada en abstracto entre un mes y dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para consumo personal.
La escasa cantidad de droga, si bien es un elemento esencial, no es el único que requiere este tipo penal, ya que exige que se acrediten *"demás circunstancias",* de las que surja sin dejar duda alguna que los estupefacientes son para consumo personal. Entre estas otras circunstancias, podríamos enumerar a manera ejemplificativa: el grado de adicción de la persona, la situación económica, su personalidad, las actividades que desarrolla, sus condiciones personales, el tipo de estupefacientes y el modo en cómo lo consume.

TENENCIA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN (Art. 5, Inc. "C")

Ultraintención: La finalidad de Comercio

Art. 5, Ley N° 23.737: *"Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo: (…)*
c) Comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte (…)".
Como primer término, surge visible en la redacción del articulado que en este caso el propósito del agente debe ser, directa o indirectamente, participar en el comercio de drogas.
Entonces, la "Tenencia con fines de Comercialización" es una figura básica ("tenencia"), que se encuentra agravada por su fin o propósito: "Comercial". Estamos frente a un delito de peligro abstracto, por lo que para que se configure el tipo penal no se requiere resultado material. A fin de demostrar el propósito de comercialización ("Ultraintención"), además de la tenencia, deberán demostrarse otras circunstancias, por ejemplo: la existencia de balanzas de precisión, dinero en efectivo, anotaciones que den cuenta de la actividad, fraccionamiento de la sustancia, envoltorios, tubo eppendorf, cantidad bajo dominio del sujeto, investigaciones previas, testimonios, etc.

Requisitos exigidos por la norma para su tratamiento en sede provincial: distribución en dosis y destinado a consumidor final.

En el año 2.005 entró en vigencia la Ley Nacional N° 26.052, que vino a modificar radicalmente la Ley 23.737, en cuanto a lo que es el ámbito de competencia en materia de narcotráfico, estableciéndose un régimen de competencia concurrente y por adhesión. En este sentido, la Ley Nro. 26.052 modificó el artículo nro. 34 de la Ley Nro. 23.737 en lo que hace al delito de tráfico, quedando el mismo regulado de la siguiente manera:
"Art. 34: Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación:
Artículo 5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. (…)".
La Ley provincial de adhesión de la Provincia de Santa Fe Nro. 14.239, establece en su artículo 3, prioridades para la persecución de los delitos establecidos por el Art. 34:
"ARTÍCULO 3.- Pautas de intervención. La intervención de los distintos organismos y agencias provinciales en materia de microtráfico de estupefacientes se lleva adelante de conformidad con las siguientes pautas:
a) Es gradual, en función de la disponibilidad de recursos.
b) Es monitoreada en su funcionamiento y resultados, y está sujeta a los reajustes operativos que fueran necesarios.
c) Forma parte de una política integral destinada al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desaliento sostenido de la conducta ilícita.
d) Cuenta con la activa participación de los organismos estatales de todos los niveles y de las comunidades directamente afectadas."
El Artículo 37 establece dos pautas: *que el estupefaciente esté fraccionado en dosis y que estén directamente destinadas al consumidor.* Claramente, el legislador tuvo la intención de que recaiga en el ámbito provincial el último eslabón de la cadena del comercio ilícito de drogas, persiguiendo la actividad de narcomenudeo o delivery de drogas.
No caben dudas que la persona que sea sorprendida en un punto fijo (domicilio o bunker), espacio público o privado con acceso al público, en posesión de droga distribuida en dosis, y que tenga como único y exclusivo fin la venta al consumidor final, deberá ser investigada acusada y eventualmente juzgada en el ámbito de la Justicia de Santa Fe.En autos "H., S.P., SJA" la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal ha sostenido que: *"(…) Cabe tener por prima facie acreditada la finalidad mercantil de la tenencia de estupefacientes si se secuestraron en poder del acusado quince envoltorios de nylon conteniendo marihuana, dos trozos con el mismo material y un cilindro en forma de tiza con cocaína, una balanza con restos de sustancia ilícita y un rollo de cinta de embalar, más de catorce mil pesos, máxime si el imputado entregó un envoltorio a un tercero a cambio de dinero y el fin comercial resulta corroborado por mensajes entrantes a su teléfono móvil*

ENTREGA, SUMINISTRO O FACILITACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN DOSIS DESTINADAS AL CONSUMIDOR FINAL (Art. 5, Inc. "E")

"Art. 5º, Ley N° 23.737: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo:e) Entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título

oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará prisión de tres (3) a doce (12) años y multa de quince (15) a trescientas (300) unidades fijas (…)".

El articulado denota que se tuvo en miras tipificar una conducta de tráfico diferente a la de comercializar, y que implique una transacción económica.

Entendemos por:

- ENTREGA: poner en manos o a disposición de otro una cosa.
- SUMINISTRAR:proveer a una persona algo a alguien que lo necesita.
- FACILITAR: proporcionar o entregar.

Cabe señalar que cuando la entrega, suministro o facilitación de estupefacientes es a título gratuito, la ley prevé una reducción de la pena. Esto porque el eje de la actividad ilícita en relación a las drogas es la obtención de un beneficio económico. Consecuentemente cuando el intercambio es a título gratuito, lo que se busca es proteger la salud pública, por encima de las intenciones del autor del hecho.

Diferencias con la Tenencias con Fines de Comercialización

La característica principal es la habitualidad o infrecuencia de la conducta transaccional. *"(…) La entrega de estupefacientes de manera gratuita para consumo personal del receptor por parte del encausado, quedó demostrado a través de tareas de inteligencia, de la posterior intercepción y detención del receptor junto al hallazgo de una pequeña cantidad de droga en su bolso personal. El carácter de gratuidad del mismo se afirmó ya que de la prueba colectada no pudo asegurarse la contra entrega de dinero alguno, la ausencia de movimientos previos del imputado en este sentido y el factor de no habérsele encontrado dinero en efectivo en su poder al momento de ser detenido El* Artículo 5°, penúltimo párrafo de la Ley Nro. 23.737 establece que: *"(…) En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un (1) mes a dos (2) años de prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21 (…)".* Asumiendo en este caso la competencia la Provincia de Santa Fe.

Esta figura se centra en una etapa anterior al tipo penal de Tenencia para Consumo, ya que lo que se tiene es materia prima apta para producir la droga, pero en escasa cantidad, lo que daría la pauta de que dicho material sería para consumo personal de quien la detenta.

Hay una distinción esencial en esta temática. Cuando el destino de la planta no es inequívocamente el consumo, sino la fabricación de estupefacientes o elementos destinados a tales fines, la pena en abstracto es la misma que para la tenencia con fines de comercialización, el comercio, o el transporte (de 4 a 15 años de prisión). En cambio, cuando la cantidad es escasa y el destino es el consumo personal, la pena baja de 1 mes a 2 años de prisión-Para estos casos, es esencial verificar no solo la escasa cantidad, sino también la productividad de la planta para producir estupefacientes (no exige acreditar finalidad de comercio, sino su idoneidad por cantidad y calidad) lo cual lo convierte en un eslabón potencial en la cadena de tráfico.

En el caso de las semillas, resulta determinante establecer la capacidad germinativa, pues al no poseer el principio activo de la droga, éstas carecen de la calidad de estupefaciente requerido por los delitos de tenencia.

CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS EN LA NORMA

1. Almacenamiento (Art. 5° Inc. "C", Ley Nro. 23.737):

La norma en cuestión no describe en qué consiste el almacenamiento. Sin embargo, la doctrina y la Jurisprudencia han establecido que la tenencia simple es la figura básica, mientras que el almacenamiento es una tenencia agravada por la cantidad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que *"La figura de almacenamiento prevista en el artículo 5° inciso C de la ley 23.737, configura un delito de peligro abstracto, en el cual se desvincula la acción del resultado y la punibilidad de la conducta está determinada por la peligrosidad general de una acción para determinados bienes jurídicos. Por lo tanto, lo que la ley reprime es la guarda o almacenamiento, con un sentido de acopio de estupefacientes, castigado por el solo peligro que ello genera para el bien jurídico protegido por la ley, la salud pública. El almacenamiento de estupefacientes constituye una de las formas agravadas del tipo básico de la simple tenencia prevista en el artículo 14 de la Ley 23.737 de acuerdo a la mayor peligrosidad que acarrea para el bien jurídico protegido* Consecuentemente, la jurisprudencia ha establecido que, para determinar la consumación del almacenamiento, la tenencia de droga debe ser significativa, y estar guardada y acondicionada en un lugar especial a tal efecto. Además, esta figura no requiere un propósito o fin determinado, sólo resultando necesario el conocimiento del tenedor de la existencia de la droga.

2. Transporte:

La figura del "Transporte" no se encuentra regulada entre los supuestos del Art. 34 de la Ley 23.737, no obstante, en la práctica existen supuestos en los que no está claro si se trata de Tenencia para Comercialización o Transporte.
La Jurisprudencia ha sostenido que el delito de transporte de estupefacientes no requiere la intención de comercialización o venta del material transportado, o la certeza de que quien lo transporta lo hace con la finalidad de participar en la cadena de tráfico, sino que basta con acreditar el efectivo desplazamiento de la droga situación que resulta suficiente para la consumación de la figura penal en cuestión.

LA SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

En el año 2023 la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley registrada bajo Nro. 14.239, cuyo fin se relaciona con la investigación de los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, conforme el Art 34 de la Ley Nro. 23.737. *y consecuentemente asume su competencia para investigar y sancionar los delitos previstos en dicha norma en las condiciones y con los alcances que la misma establece.*
Por otro lado, entre las novedades de la Norma Provincial, podemos observar que, además de la creación de una Unidad Fiscal específica, la ley establece criterios prioritarios en orden a la persecución penal del microtráfico (Art. 4). En este sentido*"La persecución penal del microtráfico se enfoca prioritariamente a los siguientes supuestos:*
a) Mercados abiertos, que se desarrollen en espacios públicos o con posibilidad de acceso público.
b) Participación de los traficantes en otras actividades delictivas o contravencionales, o utilización de armas de fuego.Participación o involucramiento de menores de edad o de personas en situación de vulnerabilidad, o distribución de estupefacientes a los mismos.
d) Distribución en búnkeres, puestos fijos y demás espacios públicos.

e) Alteración de la tranquilidad pública, apropiación de instalaciones o lugares de uso público, o degradación del espacio urbano.
f) Los que determine la Fiscalía General, por razones de política criminal o utilidad social.

FINALIDAD POLÍTICA DE LA PERSECUCIÓN DEL MICROTRÁFICO EN SANTA FE

De lo expuesto hasta ahora se deduce que la norma tiene como norte una política persecutoria dedicada a la baja o disuasión de la conflictividad social, cuyo origen remita a la disputa territorial entre diferentes sujetos por la venta de estupefacientes al menudeo. Esta mirada, orientada a la pronta desactivación del puesto de venta al menudeo, permite que ante la noticia del ilícito el personal policial actúe inmediatamente procediendo a la aprehensión muchas veces en flagrancia.

INVESTIGACIÓN DEL MICROTRÁFICO

Ley 23.737, Art. 34 Bis *"Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el anonimato."*

DENUNCIA CON RESERVA DE IDENTIDAD: Es un medio de prueba en el cual los datos particulares del sujeto que anoticia el hecho delictivo se mantienen en el anonimato, en principio durante la I.P.P. El C.P.P.S.F., en su Art 174 dispone que "*Las partes podrán solicitar al Tribunal la protección de un testigo con el objeto de preservarlo de la intimidación y represalia.*
*DENUNCIA ANÓNIMA:*Refiere al supuesto en donde un sujeto no identificado anoticia de un hecho ilícito al fiscal o a la policía. Son casos de denuncias a través de líneas telefónicas con reserva de identidad o de cartas sin firma enviadas a la autoridad pública. Al ser una excepción en cuanto a las pautas para la recepción de las denuncias en general, quien las recibe debe valorarlas con suma cautela (ser seria, con datos verosímiles, notorios y razonables). La jurisprudencia se ha pronunciado afirmativamente en cuanto a la validez como noticia criminis de la denuncia anónima, para que el fiscal pueda valerse de ella para iniciar la investigación. En nuestra Provincia, si bien la Denuncia Anónima no está expresamente regulada, puede ser utilizada como fuente de anoticiamiento por parte del personal policial y de los fiscales para la realización de distintas medidas probatorias tendientes a su corroboración en los casos relacionados con delitos de microtráfico.

COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN

UNIDAD I

Fundamentos de la Comunicación Escrita

Introducción a los Fundamentos de la Comunicación Escrita

La comunicación escrita en el ámbito policial es una herramienta fundamental para garantizar la claridad, precisión y legalidad en la transmisión de información. Dentro de una institución donde cada documento puede tener implicancias jurídicas y administrativas, la correcta redacción de notas, informes y actas es esencial para la operatividad y transparencia del servicio. La comunicación escrita permite registrar con exactitud hechos, solicitudes y procedimientos, facilitando la coordinación entre dependencias y brindando respaldo documental en situaciones de relevancia judicial o disciplinaria.

En este contexto, la formación en redacción policial debe enfocarse en la adecuación del lenguaje a las normas formales, la estructuración lógica del contenido y el uso de términos precisos que eviten ambigüedades o interpretaciones erróneas. Además, debe contemplar la adaptación a las necesidades de los destinatarios, ya sean superiores, organismos judiciales o la comunidad. Una escritura clara y ordenada no solo mejora la eficiencia interna de la fuerza, sino que también fortalece la confianza de la sociedad en la institución, al garantizar registros comprensibles y fidedignos de la labor policial.

1. Introducción a la comunicación: definición, tipos, elementos, proceso.

¿Qué es la comunicación?

La comunicación es un concepto que nos atraviesa en diversos planos de la vida y que no solo debemos pensarlo como la palabra dicha. Sin hablar también comunicamos y por lo general no tenemos plena conciencia de esto. Esto es así, dado que el hombre es un ser social y racional y como tal necesita de los otros, necesita poder sociabilizar ya que está inserto en la sociedad.

El uniforme policial con sus insignias, el medio de transporte, los medios de comunicación que elegimos también son formas de comunicación. Incluso nuestra postura, tono de voz y gestos transmiten mensajes.

Esto nos lleva a repensar la comunicación como una estrategia que debemos incorporar en el trabajo policial: informar a los vecinos sobre las acciones realizadas, aclarar información errónea y difundir mensajes relevantes.

La comunicación está PRESENTE en nuestro día a día y eso tiene significados que son re interpretados por personas que se encuentran más cerca o lejos de nosotros. Se deben tener en cuenta los distintos tipos de comunicación (verbal y no verbal) y que en el ACTO COMUNICATIVO un aspecto prevalece sobre el otro.

Así, la comunicación proviene del latín "communicare" y es la acción de comunicar o comunicarse. Es la transferencia de información por medio de mensajes.

De esta forma podemos decir, que el hombre tiene necesidades de comunicarse para llevar adelante los actos más simples de la vida. Actualmente, las llamadas de los celulares, *los*

correos electrónicos y los mensajes de texto y comunicaciones por WhatsApp fueron ampliando nuestro horizonte comunicacional; sin que esto signifique, de nuestra parte, desplazamiento alguno de nuestros cuerpos. Es decir, en un mismo espacio de tiempo y desde un mismo lugar, establecemos comunicaciones de distinto tipo y mantenemos interacciones complejas eludiendo así grandes distancias.

Informar no siempre es lo mismo que comunicar. La información puede estar presente, pero si el destinatario no la interpreta, no se produce la comunicación. Sin embargo, siempre que comunicamos informamos porque como expresé anteriormente la información se encuentra dentro del mensaje.

Tipos de comunicación

En la comunicación humana diferenciamos dos grandes TIPOS DE COMUNICACIÓN:

a) Comunicación verbal o lingüística: es aquella que emplea las lenguas naturales: español, catalán, francés, inglés, etc. Y puede ser oral u escrita.

b) Comunicación no verbal: es aquella que emplea cualquier otro medio, ajeno a las lenguas naturales: dibujos, gestos, sonidos, colores, formas, etc. Las luces del semáforo, los dibujitos que nos indican el tipo de basura que se tira en cada cesto son ejemplos de este tipo de comunicación.

Normalmente, estos tipos de comunicación se combinan y complementan. Por ejemplo: al hablar empleamos gestos; en un anuncio publicitario solemos tener imágenes, música, palabras, y la mayoría de las canciones emplean música (no verbal) y letra (verbal).

Volviendo al ACTO COMUNICATIVO, decía que en este un aspecto prevalece sobre el otro. En una comunicación predominan: un 55% del lenguaje corporal (gestos, postura, miradas), un 38% de la voz (tono, volumen, entonación) y solo un 7% de las palabras.

Elementos de la comunicación

En el proceso comunicativo intervienen diferentes elementos, en este caso, hablaremos de NUEVE ELEMENTOS que son los siguientes:

1. Emisor: es quién envía el mensaje. El que transmite la información. Puede ser una persona, un organismo institucional, un medio de comunicación o cualquier otra realidad (unas nubes negras, olor a gas, la alarma de un automóvil, etc.). En el caso de existir intención comunicativa, realiza la operación de codificación.

2. Receptor: es quien recibe la información, el mensaje; y la interpreta. Puede ser individual o colectivo. Realiza la descodificación (interpretación de la señal acústica al relacionarla con su significado).

3. Mensaje: es la información que se transmite. Sus características dependen en gran medida del tipo de señal empleada (palabras, imágenes, números, gestos, etc.) Para interpretarlo el receptor debe de tener en cuenta, además del código, el contexto o situación y las inferencias que pueda hacer sobre la intención del emisor. Pensando, por ejemplo, en cómo interpretar gestos como un guiño o mensajes irónicos.

4. Canal: es el medio en que se deposita el mensaje, y a través del cual llega desde el emisor al receptor. Es el soporte natural o artificial por el que se transmite la señal portadora del mensaje. Ejemplo de canal natural sería el aire ya que permite una conversación, pero en la actualidad han cobrado gran importancia los canales artificiales (papel, cable del teléfono, Cd, Dvd, o la señal satelital, por ejemplo). Estos canales artificiales garantizan la conservación de la información y permiten que emisor y receptor no tengan que compartir necesariamente el mismo espacio ni el mismo tiempo.

5. Código: es el conjunto de signos que permite la elaboración del mensaje (señalización vial, el lenguaje de signos, el morse o las lenguas son ejemplos de códigos). Para que la comunicación se produzca, emisor y receptor han de conocer el código. El emisor realiza la codificación y el receptor la descodificación. El lenguaje verbal es el código más utilizado en la comunicación humana.

6. Contexto o situación: circunstancias (fundamentalmente, lugar y tiempo) en que tiene lugar el proceso de comunicación y que muchas veces son determinantes para la forma en que la comunicación se produce e incluso para la interpretación del mensaje.

Aquí situamos también el referente (*): asunto u objeto concreto al que se refiere el mensaje.

Por ejemplo, en una clase de lengua en la que se explican los elementos de la comunicación, el emisor sería el profesor; los receptores serían los alumnos; el mensaje sería la información sobre los elementos de la comunicación; el canal sería el aire (en el que deposito las palabras que pronunció, en forma de vibraciones acústicas}, el código sería la lengua castellana oral (junta con algún elemento del lenguaje gestual) Y el contexto o situación sería el aula en hora de clase.

7. Ruido: se denomina "ruido" a cualquier elemento o circunstancia que dificulta, debilita e incluso impide el proceso de comunicación. La palabra "ruido" no se refiere exclusivamente a fenómenos acústicos, sino a cualquier fenómeno que. obstaculice la comunicación: una mala letra, deficiente ortografía, escasez de luz para leer, debilidad en la imagen de televisión, afonía del hablante o lentitud al cargar las páginas de internet, serán ejemplos de "ruido".

8. Redundancia: Son los mecanismos de compensación que se introducen en el proceso para contrarrestar el ruido y garantizar la recepción del mensaje. Por ejemplo, escribir en mayúsculas, repetir el mensaje con palabras o gestos, o con palabras y dibujos, o con palabras e imagen es. Son elementos que no añaden información, simplemente insisten en ella para garantizar que llega a su destino adecuadamente.

9. Feedback: Se da cuando el receptor responde al emisor y se origina una retroalimentaci6n del acto comunicacional.

¿Qué es el proceso de comunicación?

Existen múltiples autores que definen el concepto de proceso de comunicación, en este caso se tomó como definición la siguiente:

«Es el proceso de pasar información y comprensión de una persona a otra. Por lo tanto, toda comunicación influye por lo menos a dos personas: el que envía el mensaje y el que lo recibe «. *Idalberto Chiavenato*

Podemos considerar la comunicación como transmisión de información o como producción de significación.

Como transmisión de información: un emisor codifica un mensaje, pone sus ideas en un código, y otro lo decodifica. Para que la comunicación sea exitosa el código debe ser claro, preciso y sumamente estable. Cuando el código no cumple estas condiciones, la transmisión de información se entorpece. Por ejemplo, los semáforos, las señas del truco. Estos mensajes utilizan códigos sencillos, que no varían con el tiempo y que transmiten mensajes inequívocos.

En la vida social este tipo de transmisión de información es sólo una parte limitada de los fenómenos de comunicación. Como fenómeno de significación: es frecuente que nos preguntemos durante cualquier conversación "¿Qué me quiso decir?". Esto es así porque en la comunicación humana se ponen en juego códigos muy complejos y varios códigos a la vez. Además del lenguaje verbal, intervienen el lenguaje de los gestos, los tonos de la voz, la mirada, etc. lo que una persona dice suele ser el resultado combinado de todo ello. El receptor del mensaje tiene en cuenta todos estos elementos al mismo tiempo, y va interpretando una significación del mensaje que recibe.

Para entender lo que efectivamente están comunicándonos, no solo registramos todos

esos detalles, sino que también recurrimos a elementos como el conocimiento previo de la persona que nos habla, nuestra experiencia respecto de otras circunstancias en las que escuchamos decir cosas similares, nuestra apreciación del momento y las circunstancias en las que se da el diálogo, etc.

Diferencias entre oralidad y escritura. Tipologías textuales y su función comunicativa.

Daniel Cassany, en su libro “Describir el escribir”, diferencia al respecto la escritura de la oralidad desde dos dimensiones: la dimensión contextual y la dimensión textual.

Las diferencias contextuales entre la comunicación escrita y la oral son las siguientes:

La comunicación escrita se efectúa a través del canal visual y permite, mediante la lectura, transmitir más información que la comunicación oral. La comunicación oral se transmite fundamentalmente por el canal auditivo.

El receptor de un texto oral percibe sucesivamente los sonidos que se encadenan en

palabras y oraciones. En cambio, el receptor de un texto escrito tiene una percepción

simultánea del texto como totalidad, de sus dimensiones, y eso le permite programar el

tiempo que le demandará su lectura.

La comunicación oral es espontánea e inmediata. Esto significa que el emisor, aunque

pueda rectificar su emisión, no puede borrarla. Por el contrario, la comunicación escrita presenta la peculiaridad de ser elaborada y diferida. El emisor puede revisar, corregir o

rectificar su mensaje antes de que llegue al receptor, y sin que éste se percate de los cambios o rectificaciones que se han realizado en la producción del texto. A su vez, el receptor puede elegir los tiempos que se tomará para leer el texto, puede volver a él cuantas veces quiera y puede ratificar o rectificar la comprensión del mismo. A su vez, la comunicación oral es efímera, no sólo porque el sonido es perceptible en forma momentánea y luego desaparece, sino también porque la memoria de los receptores y aún de los emisores es incapaz de recordar todo lo hablado. La comunicación escrita, en cambio, es duradera, ya que las letras se inscriben en soportes materiales que permanecen en el tiempo. Esta permanencia les otorga a los textos escritos prestigio social y credibilidad, en tanto la inscripción material representa un registro inalterable y adquieren el valor de testimonio.

La comunicación verbal se apoya en gran número de códigos verbales como la entonación de la voz, los gestos, los movimientos corporales, la vestimenta, etcétera, mientras que las comunicaciones escritas no los utilizan y deben desarrollar recursos lingüísticos para transmitir estos significados. Finalmente, la comunicación oral está acompañada por los contextos extra verbales necesarios para su comprensión: la situación comunicativa, las características del emisor y del receptor, el momento y el lugar en que se produce, etc., las cuales no necesitan ser explicitadas. En cambio, los textos escritos suelen ser autónomos de los contextos específicos en que se encuentra el autor en el momento de escribirlos y el lector en el momento de leerlos. Si es necesario para la comprensión textual, los autores de textos escritos deben crear verbalmente los contextos para que el lector pueda ubicarse.

En lo que respecta a las diferencias textuales, Cassany distingue:

Adecuación: En la comunicación oral, el uso de la lengua suele indicar la procedencia geográfica, social y generacional; además, es un tipo de comunicación elegida para transmitir temas generales, de bajo grado de formalidad y propósitos subjetivos.

En la comunicación escrita hay una tendencia a eliminar las variantes lingüísticas regionales y los registros familiar y coloquial, y a utilizar el registro estándar de la lengua. Este tipo de comunicación se encuentra más asociada al uso público del lenguaje y a la transmisión de temas específicos, tratados con un alto grado de formalidad.

Coherencia: En las producciones orales hay una selección menos rigurosa de temas y else producen digresiones, cambios de tema, repeticiones y reiteraciones, datos irrelevantes, etc.

Las estructuras que jerarquizan la información son más bien abiertas, lo que permite muchas veces pasar de un texto oral a otro sin solución de continuidad. Estas estructuras no tienen formatos canónicos como las escritas, sino que se construyen con gran libertad por parte del hablante.

En las producciones escritas, la selección y organización de la información es rigurosa,

Se destaca la información relevante y se evitan las digresiones y redundancias. Las estructuras de los textos escritos suelen ser cerradas, lo que permite darles su carácter de conclusividad; además, responden, por lo general, a distintos estereotipos de acuerdo con los temas que traten y con las intenciones de su autor.

Cohesión: En los textos orales, gran parte de los elementos de conexión entre sentidos están dados por elementos pertenecientes a los códigos no verbales, tales como un cambio

de entonación o de velocidad en lo que se dice, pausas e indicaciones gestuales. Algunos elementos gramaticales, como los pronombres, refieren directamente a un objeto extralingüístico (en una charla, pueden utilizarse palabras o expresiones tales como “aquí”,” lo vi salir”, “ahora te traigo el libro”, sin haber mencionado previamente el lugar, el nombre de la persona o el momento).

En los textos escritos la conexión siempre está dada por elementos gráficos (signos de puntuación) y gramaticales, conectores lógicos y semánticos, por nominalizaciones, sinónimos, etc.

En cuanto a la función comunicativa, el estilo escrito se dirige a los ojos, el estilo oratorio se dirige a los oídos.

El género literario de la elocuencia posee sus leyes propias, como la poesía lírica o el teatro cómico. No cometamos el error de confundir los géneros.

La lengua hablada tiene sus propias leyes que no son las mismas de la lengua escrita. El lenguaje oral permite – y aún más, necesita – repeticiones, suspenso, interrogaciones, exclamaciones y toda una serie de procedimientos que son totalmente desaconsejables en la composición escrita.

Acerca del estilo hay que advertir, en relación a las reglas que vamos a sugerir, que cada uno debe de ser uno mismo y hablar conforme a su estilo personal. El estilo no es algo accesorio, en el fondo es uno mismo.

Otra advertencia que se ha de tomar en cuenta, es que, en nuestra época, la pirotecnia verbal que antes parecía indispensable, ahora nadie la tolera. Un auditorio moderno de 30 alumnos en un aula o 1000 obreros en un acto sindical, quieren que el orador no haga rodeos inútiles: debe de ser preciso, concreto y de tono natural.

La oralidad y la escritura son dos formas de comunicación con características distintas pero complementarias. Ambas juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria y nos permiten conectar con los demás de diversas formas. Es importante valorar y desarrollar tanto nuestras habilidades de comunicación oral como escrita para poder expresarnos de manera efectiva en cualquier situación.

Definición de las funciones de la comunicación

La comunicación cumple varias funciones en nuestras interacciones. A continuación, se detallan las principales funciones de la comunicación:

Función informativa: Transmitir información y conocimientos; compartir hechos, datos y noticias; explicar conceptos y procesos.

Función persuasiva: Influir en las opiniones y comportamientos de los demás; persuadir y convencer a través de argumentos y razonamientos; promover ideas, productos o servicios.

Función expresiva: expresar emociones, sentimientos y estados de ánimo; comunicar deseos, necesidades y preferencias; mostrar empatía y comprensión hacia los demá**s**

Función reguladora: Establecer normas, reglas y límites; coordinar actividades y tareas; organizar y dirigir el comportamiento de los demás.

Principios de claridad y precisión en la redacción.

La claridad implica un pensamiento ordenado, conceptos bien definidos y una exposición coherente. Un texto claro permite que el mensaje llegue sin esfuerzo al receptor. Para lograrlo, es esencial evitar un lenguaje oscuro o excesivamente adornado, optar por un estilo directo y utilizar una sintaxis correcta con vocabulario accesible. Además, el uso de la voz activa y un orden lógico en la redacción contribuyen a una mejor comprensión del mensaje.

La precisión se consigue seleccionando las palabras adecuadas según el contexto, evitando expresiones coloquiales o términos vagos como "mucho", "grande" o "rápido". En textos científicos, es clave evitar extranjerismos innecesarios y aclarar el significado de términos técnicos cuando sea necesario.

Para garantizar un texto claro y preciso:

- Se recomienda el uso de párrafos simples y estructurados.
- Se deben evitar construcciones complejas con múltiples subordinadas.
- Es preferible utilizar frases cortas y naturales en lugar de oraciones largas y complicadas.

Siguiendo estos principios, se logra una comunicación efectiva, facilitando la comprensión y difusión del mensaje.

Gramática aplicada: puntuación, concordancia y sintaxis.

Los errores de sintaxis son comunes en la escritura y pueden afectar la claridad y coherencia de un texto. En este apartado les explicaré qué son los errores de sintaxis y veremos ejemplos para comprender mejor su impacto en la comunicación escrita. Definiremos concordancia y sus tipos. Finalmente, hablaremos de la importancia de la puntuación en la gramática.

Los signos de puntuación:

Los signos de puntuación son signos ortográficos muy necesarios en el lenguaje escrito. Sin ellos, cambia el sentido y significado de las oraciones del mensaje.

Sin signos de puntuación el texto carece de estructura y las frases sin delimitar tergiversan la idea que se transmite.

Una comunicación eficaz implica mucho más que la expresión oral, sino que también incluye redactar correctamente. Para ello, hay que conocer y hacer uso de los signos de puntuación de nuestra lengua.

¿Cuál es la finalidad?

Los signos de puntuación organizan las ideas y establecen la estructura del texto, evitando confusiones en la lectura.

Usar correctamente los signos de puntuación es fundamental para una comunicación eficaz y clara.

El uso de la coma, el punto y coma y los dos puntos aporta diferentes matices a la escritura.

Los puntos suspensivos, los signos de interrogación y exclamación aportan énfasis y emoción al lenguaje escrito.

¿Cuáles son los signos de puntuación?

El punto: Se utiliza luego de una abreviatura, y para marcar el final de una oración. Luego del punto se comienza con mayúscula. Los puntos son tres:

Punto y aparte: señala un cambio de tema que exige seguir en una línea nueva

Punto seguido: marca una pausa que permite seguir escribiendo en la misma línea

Punto final: indica el final de un texto o de un párrafo

La coma: Se usa para separar los elementos de una enumeración, por ejemplo, nombrar los colores (rojo, azul, amarillo). También tiene el fin de encerrar una aclaración (Juan, el hijo de Pedro, estaba cansado). Finalmente, la coma siempre acompaña expresiones como: Sin embargo - Sin duda - No obstante - A pesar de ello - Por lo tanto - Punto y coma.

Su función es indicar una pausa menor que el punto, y mayor que una coma. Por ejemplo, separando una enumeración que naturalmente lleva comas. El punto y coma suele iniciar el uso de las preposiciones.

Dos puntos: Son los que inician una enumeración, o introducen una aclaración o ejemplificación. También se colocan en el encabezamiento de una carta y antes del desarrollo de un enunciado.

Puntos suspensivos: *Se colocan en las siguientes circunstancias:* al finalizar una oración que no concluyó; cuando una enumeración está incompleta; para indicar la omisión de un párrafo.

Signos de interrogación y exclamación: Los signos que interrogan se colocan al principio y final de una pregunta, y lo mismo ocurre con los de admiración en oraciones exclamativas.

Sintaxis y concordancia.

Errores de sintaxis: ejemplos y consejos para evitarlos

Los errores de sintaxis son equivocaciones que se cometen al estructurar una frase o un enunciado. Algunos ejemplos comunes incluyen la falta de concordancia entre el sujeto y el verbo, el uso incorrecto de los signos de puntuación, o la omisión de palabras necesarias para completar el sentido de la frase.

Para evitar estos errores, es importante revisar detenidamente lo que se ha escrito antes de considerarlo finalizado. Es recomendable prestar atención especial a la coherencia y claridad del texto, así como a la correcta colocación de los elementos sintácticos.

Algunos consejos útiles para evitar los errores de sintaxis son:

Leer en voz alta el texto para identificar posibles incoherencias.

Repasar la concordancia entre sujetos y verbos.

Utilizar correctamente los signos de puntuación para separar las diferentes partes de una oración.

Asegurarse de que cada oración tenga un sentido completo y coherente.

Al seguir estas recomendaciones, se pueden mejorar significativamente tanto la escritura como la comprensión de textos relacionados con la explicación de normas de ortografía y gramaticales.

Errores comunes de sintaxis en la escritura

Uno de los errores de sintaxis más frecuentes es la omisión o incorrecta colocación de signos de puntuación, como comas, puntos y comillas. También se pueden presentar errores al estructurar las oraciones, utilizar pronombres incorrectamente o no concordar correctamente el sujeto con el verbo. Asimismo, en la comprensión de los textos, los errores de sintaxis pueden dificultar la lectura y comprensión de un texto, ya que pueden alterar el significado de una oración o hacerla incoherente. Esto puede llevar a malas interpretaciones y confusiones por parte del lector, afectando la calidad y efectividad de la comunicación escrita.

Cómo prevenir los errores de sintaxis

Para evitar errores de sintaxis, es fundamental revisar detenidamente la redacción, prestando especial atención a la estructura de las oraciones, la adecuada colocación de signos de puntuación y la correcta concordancia entre sujeto y verbo. Además, es útil contar con herramientas de corrección ortográfica y gramatical para asegurar la precisión y claridad del texto escrito.

La concordancia en la sintaxis juega un papel fundamental en la estructura gramatical de una oración. Es esencial comprender y aplicar correctamente la concordancia para garantizar la claridad y coherencia en nuestra comunicación escrita.

¿Qué es la concordancia en la sintaxis?

La concordancia en la sintaxis se refiere a la adecuada relación gramatical entre las diferentes partes de una oración. Implica la coincidencia en género, número y persona entre los elementos de una oración. Es decir, todos los elementos de una oración deben concordar en estas tres características para formar una estructura gramatical correcta y comprensible.

La concordancia en la sintaxis es de suma importancia en la escritura ya que garantiza la claridad y coherencia en la comunicación escrita. Una mala concordancia puede generar confusiones y malentendidos en la interpretación del texto. Por ejemplo, si no hay concordancia entre el número de un sustantivo y su adjetivo, se dificulta la comprensión de la frase. Asimismo, la concordancia también permite diferenciar entre singular y plural, e identificar correctamente el género de los sustantivos.

Existen diferentes tipos de concordancia en la sintaxis, entre los más comunes se encuentran:

- Concordancia nominal: la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo o determinante que lo acompaña.
- Concordancia verbal: la concordancia entre el sujeto y el verbo en número y persona.
- Concordancia adverbial: la concordancia entre un adverbio y el adjetivo o verbo al cual modifica.

Estructura del párrafo

Idea principal y secundarias. Conectores lógicos y cohesión textual.

¿Cuáles son las ideas principales y secundarias de un texto?

Las ideas principales de un texto son aquellas que tienen mayor importancia dentro del contenido, mientras que las ideas secundarias son aquellas de segundo orden,que sirven para acompañar y complementar a las principales. Todo texto cuenta con al menos una idea principal y un número variable de ideas secundarias.

Estos dos tipos de ideas se distinguen por su jerarquía, a pesar de que abordan un mismo tema y forman parte del punto de vista del autor. Sin embargo, las ideas principales contienen la información medular o clave y resultan indispensables para el texto. En cambio, las ideas secundarias se desprenden de las principales y ocupan un lugar más o menos optativo.

Las ideas principales son las más importantes del texto y se caracterizan por lo siguiente:

- Expresan información clave del tema, por lo que constituyen la columna vertebral del texto.
- Suelen ser menos numerosas que las ideas secundarias, pero más centrales.
- Son indispensables, de modo que no pueden suprimirse del texto sin quitarle sentido.
- Son autónomas, por lo que pueden leerse por separado. En ciertos casos, dependen de otras ideas principales que le otorgan contexto.
- La información se organiza en torno a ellas, es decir, que una o dos suelen articular cada párrafo.
- Pueden no ser explícitas, sino que muchas veces deben deducirse de la lectura.

Las ideas secundarias son las de menor rango de un texto, cuyo sentido depende siempre de una idea principal. Se caracterizan por lo siguiente:

- Amplifican, modulan, ejemplifican o caracterizan la información provista por las ideas principales.
- Dependen directamente de las ideas principales, es decir que sin estas no pueden comprenderse.
- Suelen ser más numerosas que las ideas principales, pero menos centrales.
- Se puede prescindir de ellas y aún así tener una idea general del texto.
- Pueden ser tantas como se desee, pues por cada idea principal puede haber múltiples secundarias.

Para hallar las ideas principales en un texto, puede intentar responderse a la pregunta: ¿de qué trata? De este modo, es posible elaborar un resumen de pocas palabras, en el cual estará la información más relevante de la lectura.

Esto es importante porque las ideas principales no siempre están al comienzo del texto, y a veces ni siquiera aparecen en él de modo explícito, sino que se van formando conforme avanza la lectura. En el caso de que haya dudas respecto a si una idea es principal o no, basta con preguntarse si es posible suprimir: sin una de sus ideas principales, el texto dejará de tener sentido.

Otro método posible consiste en hacer un pequeño esquema de las ideas que constituyen el esqueleto del texto, o sea, aquellas que resumen cada una de sus partes. Lo más usual es que haya al menos una idea principal en cada párrafo.

Por ejemplo, para hallar la idea principal del siguiente párrafo, podría responderse a la pregunta: ¿de qué trata?

Cada año la Tierra recibe toneladas de meteoritos. La mayoría se desintegra en la atmósfera, pero muchos otros pueden ser hallados en la superficie terrestre, donde son fácilmente reconocibles por tener una composición diferente a la del suelo.

Al responder la pregunta, se da con la idea principal: El párrafo trata sobre las toneladas de meteoritos que llegan a la Tierra anualmente.

Para hallar las ideas secundarias en un texto, basta con diferenciarlas de las ideas principales, es decir, si se da primero con una idea principal, todas las que la acompañen y dependan de ella serán ideas secundarias. Por otro lado, las ideas secundarias siempre amplían o especifican el contenido de una idea principal, de modo que dependen de ella para tener sentido. Eso significa que son accesorias y, por lo tanto, pueden ser suprimidas del texto sin afectar su mensaje en términos generales.

Conectores lógicos y cohesión textual.

Los conectores lógicos son palabras, expresiones o frases que sirven de puente entre diferentes partes de un texto. Estos elementos lingüísticos son fundamentales para establecer una relación lógica entre oraciones y párrafos, asegurando que el mensaje se transmita de manera clara y fluida. En lugar de dejar las ideas aisladas, los conectores las entrelazan, creando una red de significado que guía al lector a través del texto.

La función principal de los conectores lógicos es otorgar cohesión y coherencia a la escritura. La cohesión se refiere a la conexión gramatical y lógica entre palabras, frases y oraciones, mientras que la coherencia se relaciona con la forma en que se organizan las ideas para que el texto sea comprensible y tenga sentido en su conjunto. Los conectores, por tanto, no solo enlazan gramaticalmente las partes de un texto, sino que también ayudan a que el lector comprenda la relación entre las ideas presentadas.

El uso adecuado de los conectores lógicos es un pilar en la escritura efectiva. Estos no solo mejoran la fluidez y claridad del texto, sino que también refuerzan la argumentación y estructura del mismo. Un texto bien conectado permite al lector seguir el hilo argumentativo con facilidad, comprendiendo la relación entre las distintas partes del discurso.

Para los escritores, dominar el uso de los conectores es fundamental para expresar ideas complejas de manera clara y convincente. Dependiendo del estilo y del propósito del texto, diferentes tipos de conectores pueden ser empleados para guiar al lector a través de argumentaciones, narrativas o exposiciones. La elección cuidadosa de los conectores adecuados puede enriquecer el texto, añadiendo matices y claridad a la presentación de las ideas.

Ejemplos prácticos de conectores lógicos en oraciones

Para entender mejor cómo funcionan los conectores lógicos en la práctica, veamos algunos ejemplos de su uso en oraciones. Estos ejemplos nos ayudarán a apreciar cómo los conectores lógicos enriquecen el texto y facilitan la comprensión del mensaje:

Conector Aditivo: "Me encanta leer novelas, además disfruto escribir historias cortas." Este conector añade una idea adicional a la primera.

Conector Adversativo: "Planeaba ir al parque, sin embargo, empezó a llover." Aquí, el conector introduce una idea que contrasta con la anterior.

Conector Concesivo: "Aunque estaba cansado, de todas formas decidió ir a correr." Este conector introduce una dificultad, pero no impide la acción principal.

Conector Causal: "Estudió mucho, por lo tanto, aprobó el examen con facilidad." Este conector establece una relación de causa y efecto.

Conector Explicativo: "Es vegetariana, es decir, no come ningún tipo de carne." El conector aclara o detalla la idea presentada.

Conector Reformulador: "No le gustan los dulces, en otras palabras, prefiere los sabores salados." Se utiliza para reformular o aclarar una idea ya expresada.

Conector Ejemplificativo: "Hay varias frutas que me gustan, por ejemplo, manzanas y peras." Introduce ejemplos que ilustran la afirmación previa.

Conector Rectificativo: "Irá al gimnasio, mejor dicho, a la piscina." Se utiliza para corregir o modificar una idea previamente expresada.

Conector Recapitulativo: "En resumen, la reunión se centró en mejorar la comunicación interna." Este conector se emplea para resumir o concluir ideas.

Redacción de textos descriptivos y narrativos.

La escritura es un arte que nos permite transmitir ideas, emociones y experiencias de diversas maneras. Los textos descriptivos y narrativos son dos pilares fundamentales en la comunicación escrita, cada uno con sus propias reglas y propósitos específicos. Entender sus diferencias y similitudes nos ayuda a utilizarlos de manera más efectiva en nuestra comunicación.

El texto descriptivo es una herramienta poderosa que nos permite pintar imágenes con palabras. Su objetivo principal es crear una representación detallada y vívida de personas, lugares, objetos o situaciones. A través de la descripción, podemos transportar al lector a diferentes escenarios y permitirle experimentar sensaciones y emociones específicas.

Respecto de sus características, en el corazón del texto descriptivo encontramos un rico uso de adjetivos y elementos sensoriales. Los escritores emplean descripciones detalladas que apelan a los cinco sentidos, creando imágenes mentales vívidas en la mente del lector. Esta técnica permite una inmersión profunda en el objeto o escena descrita, haciendo que la experiencia de lectura sea más envolvente y memorable.

Un ejemplo claro de este tipo de texto es imagina un texto que detalla un amanecer en la montaña, donde cada palabra está cuidadosamente seleccionada para capturar los colores del cielo, el aroma del rocío matutino y el suave sonido de las hojas mecidas por el viento. La descripción efectiva transporta al lector directamente a la escena, permitiéndole experimentar el momento a través de los sentidos.

Por su parte tenemos la magia de la narración y es este tipo de texto el que nos sumerge en el mundo de las historias y las experiencias. A diferencia de la descripción estática, la narración nos lleva a través de una serie de eventos conectados, con personajes que evolucionan y situaciones que se desarrollan en el tiempo. Es el arte de contar historias en su forma más pura.

La narrativa se construye sobre una estructura sólida que incluye una trama bien desarrollada, personajes convincentes y una progresión temporal clara. Los elementos como el desarrollo de la historia, el clímax y el desenlace son fundamentales para mantener el interés del lector y crear una experiencia satisfactoria.

Un ejemplo de Texto Narrativo claro es un cuento de aventuras donde seguimos a los personajes a través de sus desafíos y transformaciones. La narración efectiva combina acción, diálogo y desarrollo de personajes para crear una historia cautivadora que mantiene al lector enganchado hasta el final.

Aunque diferentes en su aproximación, tanto los textos descriptivos como narrativos comparten el objetivo fundamental de comunicar y emocionar al lector. Ambos tipos de texto requieren habilidad en el uso del lenguaje y la capacidad de crear conexiones significativas con el lector.

Tanto la descripción como la narración emplean recursos literarios como metáforas y símiles para enriquecer su expresión. Estos elementos ayudan a crear imágenes más vívidas y establecer conexiones más profundas con el lector, independientemente del tipo de texto.

La principal distinción entre estos tipos de texto radica en su propósito y enfoque. Mientras que la descripción se centra en crear imágenes estáticas detalladas, la narración se enfoca en el desarrollo de eventos y acciones a lo largo del tiempo.

Ambos textos tienen propósitos distintos porque mientras el texto descriptivo tiene como objetivo principal proporcionar información detallada y crear imágenes mentales precisas. Por otro lado, el texto narrativo busca principalmente entretener y llevar al lector a través de una experiencia o historia completa, con un inicio, desarrollo y conclusión.

UNIDAD II

Introducción a las Técnicas de Redacción Institucional

Las técnicas de redacción institucional en el ámbito policial cumplen un rol clave en la elaboración de documentos oficiales que requieren precisión, coherencia y formalidad. La correcta aplicación de estas técnicas garantiza que las comunicaciones escritas, como informes, notas, memorandos y actas, sean comprensibles, estructuradas y ajustadas a las normativas vigentes. En una institución donde la documentación es fundamental para el registro de procedimientos y la toma de decisiones, una redacción clara y objetiva contribuye a la eficiencia operativa y a la transparencia en la gestión.

Para lograr una comunicación escrita efectiva, es necesario emplear un lenguaje técnico adecuado, evitar ambigüedades y organizar la información de manera jerárquica y estructurada. La redacción institucional en el ámbito policial debe ajustarse a criterios de concisión, precisión y pertinencia, asegurando que cada documento cumpla su función específica sin dejar margen a interpretaciones erróneas. Además, el uso adecuado de conectores, tiempos verbales y estructuras sintácticas facilita la comprensión y agiliza los procesos administrativos y operativos dentro de la fuerza.

Finalidades en el acto comunicativo y vocabulario técnico.

Toda comunicación dentro de una institución responde a una finalidad específica. Estas pueden agruparse en cuatro categorías principales:

1. Informar: Se transmite un hecho o dato de manera objetiva y sin ambigüedades. Ejemplo: un parte diario que describe los acontecimientos de una jornada.

2. Generar acciones: Se busca que el destinatario ejecute una acción determinada, como en las notas de pedido. Ejemplo: una nota de pedido de materiales.

3. Crear entendimiento: Se pretende asegurar la comprensión de normas, procedimientos o directrices internas. Ejemplo: un informe de situación operativa.

4. Transmitir una idea: Se expresa una opinión, sugerencia o evaluación sobre un tema dentro de un marco formal.

Así como la comunicación tiene finalidades, estas se ven relacionadas a las denominadas funciones del lenguaje.

De esta manera, los textos también pueden variar según su función, esto es, según lo que con ellos pretenda el emisor/a. Las principales funciones del lenguaje son las siguientes:

Función informativa: el emisor/a utiliza el lenguaje para transmitir una información. Ejemplos: Mis hermanos llegaron ayer.

Función expresiva: el emisor/a usa el lenguaje para comunicar sentimientos, opiniones, estados de ánimo, etc. Ejemplo: ¡Mis hermanos llegaron ayer!

En este caso, además de la información, el emisor/a expresa alegría, satisfacción, la consecución de algo que se esperaba ansiosamente.

Función apelativa: el emisor/a pretende influir en el receptor/a para que haga algo o actúe de una determinada manera.

Función poética: el emisor/a pretende crear belleza en el mensaje, busca que el texto tenga una finalidad estética.

En la práctica, estas funciones se superponen con mucha frecuencia, es decir, que se dan juntas en el mismo texto. Por ejemplo, si alguien grita: "¡Fuego!", está claro que pretende informar de una situación de peligro que se está produciendo, al mismo tiempo está expresando un estado de ánimo, de angustia o terror, además también pretende influir en el receptor/a para que preste ayuda o se salve del peligro.

Cada una de estas finalidades debe estar respaldada por una estructura clara y un lenguaje acorde al contexto.

Uso correcto de tiempos verbales y vocabulario técnico.

El uso de los tiempos verbales en la redacción institucional responde a criterios de precisión y coherencia. Los más utilizados son:

Presente de indicativo: Se usa para expresar situaciones actuales o permanentes. Ejemplo: "El agente realiza el control de tránsito en la vía pública"; "El oficial realiza el patrullaje en la zona asignada".

Pretérito perfecto simple: Se emplea para registrar hechos concluidos. Ejemplo: "El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes"; "El procedimiento finalizó a las 22:00 horas".

Futuro del indicativo: Se utiliza en directivas o normativas. Ejemplo: "El personal deberá presentar su informe semanal los días viernes"; "El agente deberá presentarse en la sede central el lunes".

Por otro lado, el vocabulario técnico es un componente esencial de los documentos administrativos, ya que permite unificar criterios y evitar interpretaciones erróneas. Algunas expresiones formales frecuentes son:

"Proceder" en lugar de "hacer" (Ejemplo: "Se procederá a la verificación del equipamiento").

"Requerir" en lugar de "pedir" (Ejemplo: "Se requiere la asignación de materiales").

"Verificar" en lugar de "mirar" (Ejemplo: "Se verificó el estado del vehículo").

El uso adecuado de estos términos contribuye a la claridad y profesionalismo de la redacción institucional.

Redacción de notas de pedido y solicitudes.

Las notas de pedido son documentos formales utilizados para solicitar insumos, servicios o autorizaciones dentro de una institución.

Características principales:

Claridad: Debe explicarse con precisión qué se solicita y por qué.

Concisión: Se debe evitar información innecesaria.

Formalidad: Uso de términos adecuados y estructura estándar.

Estructura de una nota de pedido:

1. Encabezado: Datos del destinatario, fecha y referencia.

2. Cuerpo: Descripción de la solicitud con detalles relevantes.

3. Despedida formal y firma: Cierre respetuoso con firma del solicitante.

Elaboración de licencias y permisos laborales: normativas y formato adecuado

Los permisos y licencias dentro de una institución están regulados por normativas internas que establecen las condiciones en las que pueden ser solicitados.

Algunos tipos de licencias y permisos:

Licencia ordinaria: Corresponde a las vacaciones anuales.

Licencia por enfermedad: Otorgada por razones de salud, con certificación médica.

Licencia especial: Por razones familiares, capacitaciones u otros motivos justificados.

Permiso por asuntos particulares: Se concede por un tiempo breve para atender situaciones personales.

Formato estándar de solicitud de licencia:

1. Encabezado: Datos del solicitante y del destinatario.

2. Motivo de la licencia: Breve explicación de la causa.

3. Fechas solicitadas: Desde qué día hasta qué día se extiende la licencia.

4. Cierre formal y firma.

Los partes diarios: registro de información con claridad y precisión

Los partes diarios son documentos de uso interno en las instituciones que registran actividades, incidentes y operativos realizados. Su función principal es dejar constancia escrita de los eventos ocurridos durante un turno de servicio.

Elementos esenciales de un parte diario:

Fecha y hora: Precisión en el momento de los hechos.

Lugar: Ubicación exacta del suceso.

Descripción de hechos: Relato objetivo y detallado.

Personas involucradas: Identificación de agentes o terceros.

Acciones tomadas: Medidas adoptadas y su justificación.

EJEMPLO DE PARTE DIARIO

PARTE DIARIO – POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

FECHA: [Fecha del informe]

HORARIO: [Rango de horas]

LUGAR: [Ciudad o jurisdicción]

HECHOS REGISTRADOS

1. CONTROL VEHICULAR Y PREVENCIÓN: En el transcurso de la jornada, se llevaron a cabo operativos de control vehicular en [ubicación], verificando documentación y realizando pruebas de alcoholemia. Se labraron [cantidad] actas de infracción por falta de documentación obligatoria y [cantidad] vehículos fueron retenidos por irregularidades. Todo ello por orden de [superior a cargo] o por Orden Operacional Nro.000/00. [dependencia que emitió la orden operacional – O.O. y número y año de la misma].

2. INTERVENCIÓN POR ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO: Siendo las [hora], se recibió un llamado al [número de emergencias] alertando sobre disturbios en [ubicación]. Personal policial se hizo presente en el lugar, logrando restablecer el orden sin incidentes mayores. Se identificó a [cantidad] personas y se trasladó a [cantidad] ciudadanos a la dependencia policial para averiguación de antecedentes.

3. HECHO DELICTIVO – APREHENSIÓN: En un patrullaje preventivo en la zona de [barrio/localidad], personal policial observó una actitud sospechosa en [cantidad] individuos. Tras la identificación y requisa preventiva, se secuestró [elementos secuestrados]. Se procedió a la aprehensión de [nombre o iniciales del detenido] por presunta infracción al [artículo del Código Penal].

4. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD: Durante el turno, se brindó asistencia a un ciudadano en situación de emergencia médica en [ubicación], solicitando la presencia del servicio de emergencias [nombre del servicio]. La persona fue trasladada a [hospital/centro de salud] para su atención.

5. PATRULLAJES Y PREVENCIÓN: Se realizaron recorridas en distintas zonas de la ciudad, con especial presencia en [barrios específicos], sin registrarse novedades de relevancia.

CONCLUSIÓN: El servicio se desarrolló con normalidad, sin incidentes de gravedad. Se mantiene el patrullaje preventivo y se refuerzan operativos en puntos estratégicos.

Firma:

[Nombre, apellido, N.I. y jerarquía del oficial a cargo]

[Dependencia policial – y sello]

Los partes diarios deben ser redactados con lenguaje formal, evitando interpretaciones subjetivas o datos ambiguos.

Redacción de actas de procedimiento: estructura y elementos clave

Las actas de procedimiento son documentos oficiales que registran actuaciones realizadas en el marco de la normativa vigente. Su redacción debe ser clara y objetiva, ya que pueden ser utilizadas como prueba en instancias legales o administrativas.

Estructura básica de un acta de procedimiento:

1. Encabezado: Nombre de la institución, lugar y fecha.

2. Descripción de los hechos: Relato detallado y preciso del procedimiento realizado.

3. Personas involucradas: Identificación de funcionarios y ciudadanos implicados.

4. Testigos: En caso de haberlos, sus datos deben incluirse.

5. Medidas adoptadas: Procedimientos realizados y su justificación.

6. Firma de los intervinientes: Validación del documento.

El lenguaje en las actas debe ser formal, impersonal y basado en hechos verificables.

El acta de procedimiento es un documento público con carácter legal, en este documento el funcionario público que interviene en un procedimiento policial, redactará para dar fe de los actos cumplidos por él o en su presencia.

A los efectos prácticos, la descripción de los hechos se realiza respetando el orden cronológico en el que se suscitaron. Hay que tener en cuenta, que el acta de procedimiento se utiliza para la Investigación penal preparatoria (en adelante IPP) y constituye uno de los documentos base de la acusación.

El acta siempre será leída en voz alta una vez finalizada la misma.

TESTIGOS: se sugiere que sean dos personas, pero puede darse que sea una sola persona, estos deberán estar presentes en todo momento y son quienes dan fe del proceder policial.

LAS FIRMAS: toda persona que intervenga en el acta deberá rubricar. Si faltare la firma de los testigos se analizará el motivo que haya impedido la intervención de esas personas, y cuando se encuentre creíble la existencia de imposibilidad material o situaciones similares, quedará a criterio del órgano judicial declarar o no la nulidad del acta. En el caso de que la persona que tuviera que firmar fuese analfabeta o ciega podrá elegir a una persona de su confianza para que lea y firme en su lugar, lo que se hará constar en el documento.

FORMALIDADES DEL ACTA:

1. LUGAR

2. FECHA

3. NOMBRE Y APELLIDO DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN

En el caso de los funcionarios policiales número de identificación (N.I) y dependencia en la que prestan servicio (ejemplo: CRE – SANTA FE)

En el caso de testigos o aprehendidos/s número/s de documento nacional de identidad, su domicilio, ocupación o profesión, si es instruido/a o no, su estado civil (osea si sabe leer y escribir), su edad o la fecha de su nacimiento, su nacionalidad, los datos de sus padres y si viven (“V” = vive) o no (“F” = fallecido).

4. EL MOTIVO QUE HAYA IMPEDIDO, EN SU CASO LA INTERVENCIÓN DE LAS PERSONAS OBLIGADAS A ASISTIR (observar lo comentado referente a la firma de testigos)

5. LA INDICACIÓN DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS Y SU RESULTADO.

6. LAS DECLARACIONES RECIBIDAS, SI ÉSTAS FUERON HECHAS ESPONTÁNEAMENTE O A REQUERIMIENTO Y SI LAS DICTARON LOS DECLARANTES.

7. CONCLUIDA LA DILIGENCIA, EL ACTA SERÁ LEÍDA A VIVA VOZ. POSTERIORMENTE, SERÁ FIRMADA POR TODOS LOS INTERVINIENTES.

NULIDADES: El acta será declarada NULA si faltase alguna de las formalidades establecidas en el apartado 4.

Otras consideraciones a la hora de redactar un acta de procedimiento policial:

El acta será escrita de corrido no dejando espacios en blanco que no sean los estrictamente pertenecientes al margen de la hoja.

Se dejará espacio para la firma y sello de la dependencia.

Se evitarán raspaduras, enmiendas, manchas o agregados en papel y, para el caso en que hubiera errores los mismos se escribirán al final y se volverá a firmar.

EJEMPLOS DE ACTAS POLICIALES:

Acta de procedimiento policial

Lugar y fecha: Santa Fe, [Día 08] de [Mes Marzo] de [Año 2024], siendo las [Hora 13:00] horas.

Dependencia interviniente: Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Personal actuante: [Nombre, apellido, jerarquía y número de identificación (N.I.) del/de él/los funcionario/s interviniente/s]

Motivo del procedimiento: Robo de elementos en una vivienda

Descripción de los hechos: En el día de la fecha, siendo aproximadamente las [Hora], el personal policial del Comando Radioeléctrico de Santa Fe se encontraba realizando tareas de prevención cuando recibió una alerta sobre un presunto robo en una vivienda ubicada en [Dirección].

Al arribar al lugar, se constató que la puerta de ingreso presentaba signos de violencia y que la propiedad había sido desordenada. Se entrevistó a [Nombre del denunciante], propietario/a de la vivienda, quien manifestó que al llegar notó la falta de varios elementos de valor, entre ellos [describir los objetos robados].

Medidas adoptadas: Se procedió a realizar un relevamiento del lugar, tomar declaración al denunciante y testigos, y solicitar la presencia de la policía científica para peritajes. Se implementó un patrullaje en la zona con el fin de localizar a los posibles autores del hecho.

Identificación de personas involucradas:

Nombre y apellido del denunciante: [Datos del denunciante]

DNI: [Número de documento]

Domicilio: [Dirección]

Edad: [Edad] … demás datos ya mencionados anteriormente.

Elementos secuestrados: [Ninguno/en caso de recuperarse objetos, describirlos con marca, modelo, número de serie, etc.]

Intervención judicial: Se informó de lo sucedido a la Fiscalía de turno, a cargo del/la [Nombre del fiscal o juez], quien dispuso [Medidas adoptadas por la autoridad judicial].

Observaciones: [Incluir cualquier otra información relevante, testigos presentes, resistencia a la autoridad, lesiones observadas, etc.]

Lectura y conformidad: Leída la presente, y no teniendo nada más que agregar, se firma al pie a los [Hora] horas del mismo día, en presencia de los aquí intervinientes.

Firma del Personal Actuante: _____

Firma del/los Involucrado/s: _____

Firma de Testigos (si corresponde): _____

Conclusión

La correcta elaboración de documentos administrativos es un requisito indispensable en cualquier institución. La claridad en la comunicación escrita evita malentendidos, facilita la toma de decisiones y contribuye a la transparencia en la gestión.

El uso adecuado de estructuras predefinidas, tiempos verbales correctos y vocabulario técnico permite que la información sea comprensible y efectiva. En ámbitos donde la documentación tiene valor legal, como en las fuerzas de seguridad, una redacción precisa es fundamental para garantizar el cumplimiento de normativas y procedimientos.

UNIDAD III

Comunicación formal y expresiva.

La comunicación formal y escrita en la institución policial es un pilar fundamental para garantizar la correcta transmisión de información, tanto a nivel interno como en sus relaciones con otras entidades y la ciudadanía. Su uso abarca desde informes y actas hasta oficios y notas, todos ellos documentos que requieren claridad, precisión y apego a normativas específicas. En un contexto donde la rigurosidad y la objetividad son esenciales, la escritura formal permite registrar hechos, decisiones y procedimientos de manera fidedigna, facilitando la toma de decisiones y el respaldo documental ante situaciones administrativas o judiciales.

Para cumplir con estos objetivos, la comunicación escrita en el ámbito policial debe ajustarse a criterios de coherencia, cohesión y formalidad, evitando errores que puedan generar confusión o malinterpretaciones. Es fundamental emplear un lenguaje técnico adecuado, estructurar los textos de manera lógica y respetar las normas gramaticales y ortográficas. Una redacción precisa y ordenada no solo mejora la eficacia de la labor policial, sino que también refuerza la imagen institucional, demostrando profesionalismo, transparencia y compromiso con la legalidad.

Normas de cortesía y estilo en textos formales.

Lenguaje adecuado para correspondencia formal.

Los textos formales requieren un uso preciso del lenguaje y una estructura que refleje respeto, claridad y profesionalismo. En el ámbito policial, la redacción de documentos oficiales como notas de pedido, informes y actas exige normas de cortesía y estilo específicos.

Normas de cortesía en la escritura formal:

Las normas de cortesía en la escritura formal buscan mantener un tono respetuoso y considerado en la comunicación. Estas normas no solo están orientadas a establecer un ambiente de profesionalismo, sino también a garantizar que el texto sea adecuado al contexto y a las jerarquías involucradas.

Tratamientos y fórmulas de respeto:

Uso de títulos y tratamientos formales: Dependiendo del cargo o del estatus de la persona a la que se dirige la comunicación, es importante emplear los títulos correspondientes. Por ejemplo, cuando te diriges a alguien con un título académico o profesional, debes usar "Lic.", "Dr.", "Ing." según corresponda, seguido del apellido. De la misma manera, en contextos formales, "Sr." o "Sra." se usan para respetar la jerarquía social, incluso si la persona no tiene un título académico.

Fórmulas de saludo: Al inicio de una carta o documento formal, se debe usar un saludo que denote respeto. Ejemplos típicos son: "Estimado/a [nombre y apellido]", "A quien corresponda", o "Sr./Sra. [apellido]" si se conoce el destinatario.

Fórmulas de despedida: Se espera que la carta o documento finalice con una despedida igualmente respetuosa. Ejemplos comunes incluyen "Atentamente", "Cordialmente", "Saludos cordiales", o "Quedo a disposición para cualquier consulta", según el tono del mensaje.

Tono respetuoso:

El tono respetuoso es fundamental para que la comunicación no se perciba como impersonal o demasiado distante. Esto se logra utilizando un vocabulario adecuado y evitando un lenguaje demasiado coloquial. Además, es importante no utilizar un tono demandante o autoritario si no es apropiado para la situación.

Evitar imprecisiones y omisiones:

Las normas de cortesía también incluyen la correcta elección de palabras. Las frases deben ser precisas y no ambiguas. Es fundamental que el mensaje no deje lugar a interpretaciones erróneas. En situaciones formales como las que se dan en el ámbito policial, cualquier imprecisión podría generar problemas.

Estilo formal:

El estilo formal es otro componente esencial en los textos oficiales, ya que asegura que el mensaje se entienda de manera clara y profesional. Es importante que el estilo no solo sea adecuado en términos de vocabulario, sino también en cuanto a estructura y tono.

Características del estilo formal:

Claridad: El mensaje debe ser fácilmente comprensible. Esto significa evitar el uso de palabras ambiguas o poco claras. Por ejemplo, en lugar de decir "deberíamos considerar la posibilidad de...", se debe optar por algo más directo como "se debe considerar...".

Precisión: Cada palabra tiene un propósito. No se deben usar palabras innecesarias que no aporten valor al mensaje. En textos policiales, la precisión es aún más relevante para evitar malentendidos en situaciones críticas.

Coherencia: Se refiere a que las ideas dentro del texto deben estar bien estructuradas y ordenadas lógicamente. Esto garantiza que el lector pueda seguir el flujo del mensaje sin dificultad. Además, la coherencia en el uso de tiempos verbales y conceptos también contribuye a la claridad.

Cohesión: Es la capacidad del texto para conectar las ideas de manera fluida. Esto se logra utilizando conectores lógicos como "por lo tanto", "además", "en consecuencia" que unen las oraciones de manera fluida.

Estructura en los textos formales:

Los textos formales siguen una estructura jerárquica clara, especialmente en el ámbito de documentos oficiales, como notas de pedido, informes y actas.

Es común encontrar una introducción, donde se expone el motivo de la comunicación; el cuerpo, donde se desarrolla el contenido o la solicitud; y una conclusión o cierre, que incluye una despedida o un resumen de lo que se espera del destinatario.

Errores comunes y cómo evitarlos:

A continuación, se detallan algunos de los errores más frecuentes en la redacción de textos formales y cómo evitarlos:

Uso inadecuado de mayúsculas: Las mayúsculas deben utilizarse solo en casos específicos: al comenzar una oración, en nombres propios o en títulos. El abuso de mayúsculas en palabras innecesarias puede dar un tono de excesiva formalidad o incluso hacer que el texto se vea agresivo.

Ejemplo incorrecto: "Solicitó la TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA". El uso de mayúsculas innecesarias puede resultar incómodo para el lector.

Ejemplo correcto: "Solicitó la tramitación de la licencia".

Abuso de tecnicismos o informalidades: El uso de tecnicismos o jerga debe ser moderado, ya que puede hacer que el texto sea incomprensible para quienes no están familiarizados con el tema. A veces, la necesidad de ser preciso puede llevar a un abuso de términos muy específicos, lo cual no es recomendable si el destinatario no está familiarizado con dichos términos.

Ejemplo incorrecto: "Solicitó la habilitación de un protocolo en el caso de procedimiento administrativo conforme al artículo 5° de la Ley 1015/99" (a menos que el destinatario esté familiarizado con esa ley).

Ejemplo correcto: "Solicitó la habilitación del procedimiento administrativo según lo establecido en la normativa vigente." (más claro y accesible).

Estructuras confusas y frases excesivamente largas: Las oraciones demasiado largas pueden hacer que la información se pierda. Si una oración tiene más de 25 palabras, es recomendable dividirla para mejorar la comprensión. Evitar la complejidad innecesaria en la redacción también es crucial.

Ejemplo incorrecto: "Dado que el procedimiento que se solicita tiene una serie de pasos que deben ser detallados para comprender su aplicación y teniendo en cuenta que es necesario que cada acción esté basada en lo establecido por la normativa vigente, se solicita que..."

Ejemplo correcto: "Dado que este procedimiento requiere pasos detallados, y debe ajustarse a la normativa vigente, se solicita que..."

La redacción formal en textos oficiales debe seguir un conjunto de reglas que aseguren el respeto, la claridad y la efectividad en la comunicación. Estas reglas de cortesía y estilo no solo son esenciales para garantizar una buena práctica en el ámbito policial, sino que también sirven para proyectar profesionalismo y garantizar la comprensión de los mensajes. La clave está en ser preciso, claro y respetuoso, evitando ambigüedades y manteniendo un tono apropiado para el contexto.

Comunicación asertiva y corrección de errores.

La comunicación asertiva es una habilidad esencial que permite transmitir mensajes de manera clara y eficaz, sin caer en la agresividad ni en la sumisión. Es fundamental en situaciones profesionales y en contextos formales, la nota de solicitud de licencia oficial, donde el objetivo es asegurar que el mensaje sea entendido correctamente sin malentendidos ni tensiones innecesarias.

Principios de la comunicación asertiva:

La comunicación asertiva se basa en tres principios fundamentales:

1. Claridad: La claridad es esencial en la comunicación asertiva, especialmente en contextos formales como la correspondencia oficial. Los mensajes deben ser directos y fáciles de entender, sin rodeos ni vaguedades. Usar un lenguaje simple y preciso evita malentendidos y permite que el receptor comprenda con exactitud la solicitud o la información que se está transmitiendo.

Ejemplo:

Incorrecto: "Quisiera saber si en algún momento se podrá tramitar mi licencia."

Correcto: "Solicitó la tramitación de mi licencia."

En el segundo ejemplo, la solicitud es clara y directa, mientras que en el primero hay incertidumbre y ambigüedad.

2. Respeto: Aunque la comunicación asertiva implica ser directo y firme, siempre debe ser respetuosa. El respeto en la correspondencia formal se refleja en el tono elegido, el uso de tratamientos adecuados (por ejemplo, "Sr.", "Sra.", "Lic.") y en la cortesía al momento de

solicitar o expresar cualquier cosa. La cortesía no significa debilidad; es una muestra de profesionalismo.

Ejemplo:

Incorrecto: "Quiero saber ya qué pasa con mi solicitud."

Correcto: "Me gustaría recibir información actualizada sobre el estado de mi solicitud."

En este caso, el segundo ejemplo mantiene el tono firme pero respetuoso, adecuado para una situación profesional.

3. Firmeza: La asertividad implica también ser firme en las decisiones o solicitudes, sin vacilar ni mostrar indecisión. En la correspondencia formal, esto se traduce en hacer peticiones de manera clara y segura, evitando expresiones dubitativas como "quizás", "tal vez" o "si es posible". Ser firme transmite seguridad en lo que se solicita y asegura que el mensaje no sea interpretado como una petición débil.

Ejemplo:

Incorrecto: "Si pudieran considerar la posibilidad de..."

Correcto: "Solicitó la tramitación de..."

La firmeza en el segundo ejemplo refleja una solicitud clara y decidida.

Estructura de la correspondencia formal:

Los documentos formales, como correos electrónicos, oficios o notas, siguen una estructura estándar que facilita la organización del mensaje y asegura que se cumpla con los estándares profesionales. Esta estructura debe ser respetada para que el receptor pueda entender rápidamente el propósito de la comunicación.

1. Encabezado: El encabezado es la primera parte del documento y establece los elementos clave como:

Destinatario: La persona o entidad a la que va dirigida la comunicación. Es importante usar el título y tratamiento correcto, por ejemplo, "Sr. Pérez", "Lic. García".

Fecha: La fecha de redacción del documento, que también proporciona un contexto temporal al mensaje.

Asunto: El asunto es una frase breve que resume el propósito del mensaje. Debe ser específico y al punto, para que el destinatario pueda identificar fácilmente de qué trata el mensaje. Ejemplo: "Solicitud de información sobre el procedimiento de licencias".

2. Cuerpo: El cuerpo es el mensaje central de la correspondencia. Aquí se deben desarrollar los puntos principales de manera estructurada, utilizando párrafos claros y coherentes. Es recomendable comenzar con una introducción que explique brevemente el propósito de la comunicación y luego desarrollar el contenido con la información o solicitud relevante.

En el cuerpo del mensaje, la redacción debe ser clara, precisa y ordenada, con un enfoque en los puntos esenciales. Evitar frases largas o ambiguas es clave para la comprensión.

3. Cierre: El cierre es la parte final del mensaje y debe incluir:

Despedida formal: La despedida debe mantener el tono respetuoso y profesional. Ejemplos incluyen "Atentamente", "Cordialmente", "Saludos cordiales", etc.

Firma: Al final del mensaje, se incluye la firma del remitente. En correos electrónicos, se puede agregar una firma digital con los datos de contacto, como nombre completo, cargo, y número telefónico si es necesario.

Errores comunes en la correspondencia formal:

1. Uso excesivo de pasividad: La pasividad en la redacción de textos formales puede hacer que las solicitudes o mensajes se vean poco claros y, a veces, vacíos. Es importante evitar frases pasivas que no asignan responsabilidad ni acción clara.

Ejemplo incorrecto: "Se podría revisar si el procedimiento fue completado." Ejemplo correcto: "Solicito que se revise el estado del procedimiento."

La versión activa del segundo ejemplo asigna claramente la acción y hace que la solicitud sea más directa.

2. Ambigüedades o expresiones imprecisas: Usar expresiones vagas como "tal vez", "a lo mejor", o "en algunos casos" puede generar confusión y disminuir la efectividad del mensaje. Es fundamental ser lo más específico posible.

Ejemplo incorrecto: "Quisiera saber si, por algún motivo, puedo obtener la licencia." Ejemplo correcto: "Solicitó que se me otorgue la licencia de acuerdo con los procedimientos establecidos."

La versión correcta elimina cualquier ambigüedad y establece la solicitud de forma clara y precisa.

3. Frases vagas o demasiado generales: Las frases vagas o generales carecen de detalle y no permiten una respuesta concreta. Siempre es mejor ser específico sobre lo que se está pidiendo.

Ejemplo incorrecto: "¿Podrían darme más información?" Ejemplo correcto: "Solicito información detallada sobre el procedimiento para la solicitud de licencia."

El segundo ejemplo es más específico y proporciona contexto sobre lo que se necesita, lo que facilita que el destinatario pueda responder adecuadamente.

Ejemplo práctico de comunicación asertiva en correspondencia formal:

Incorrecto: "Hola, quería saber si me pueden dar información."

Este mensaje es demasiado informal para una correspondencia profesional. El uso de "Hola" es muy casual, y la solicitud es vaga, sin especificar qué tipo de información se necesita.

Correcto: "Estimado Sr. Pérez, Solicitó información detallada sobre el procedimiento correspondiente a la tramitación de licencias. Agradecería recibir los pasos y documentos requeridos para completar la solicitud. Atentamente, [Nombre]"

En este ejemplo, el saludo es apropiado y formal, y la solicitud es clara, directa y respetuosa. Además, la despedida mantiene el tono adecuado y la firma está incluida.

La comunicación asertiva y la correcta correspondencia formal son esenciales en entornos profesionales, especialmente en el ámbito policial, donde la precisión y el respeto son cruciales. Ser claro, directo y respetuoso no solo mejora la comprensión del mensaje, sino que también proyecta una imagen de profesionalismo. Evitar errores comunes, como el uso de pasividad o ambigüedades, garantiza que el mensaje se reciba de la manera prevista, asegurando una comunicación efectiva.2. Cuerpo: El cuerpo es el mensaje central de la correspondencia. Aquí se deben desarrollar los puntos principales de manera estructurada, utilizando párrafos claros y coherentes. Es recomendable comenzar con una introducción que explique brevemente el propósito de la comunicación y luego desarrollar el contenido con la información o solicitud relevante.

Herramientas para detectar y corregir errores.

Para una comunicación efectiva, es esencial detectar y corregir errores en la redacción y la expresión oral.

Errores más frecuentes:

Uso incorrecto de signos de puntuación: Los signos de puntuación son fundamentales para organizar las ideas y darle claridad al mensaje. El uso incorrecto de comas, puntos, signos de interrogación o exclamación puede cambiar el sentido de una oración o dificultar su comprensión.

Errores gramaticales: Estos incluyen problemas con la concordancia de número y persona, el uso adecuado de tiempos verbales, las preposiciones, entre otros. Un error gramatical puede restar profesionalismo al mensaje.

Redundancias y repeticiones: Es común repetir innecesariamente información o usar palabras que no aportan nada a la comprensión. Por ejemplo, "Subir arriba" es redundante, ya que "subir" implica movimiento hacia arriba. Evitar esto hace el discurso más claro y conciso.

Herramientas de corrección:

Diccionarios y guías de estilo: Los diccionarios ayudan a verificar la ortografía y el significado de las palabras, mientras que las guías de estilo ofrecen directrices sobre cómo escribir de manera coherente y adecuada según el contexto (por ejemplo, la Real Academia Española o el Manual de Estilo de la Universidad de Chicago).

Gramáticas: Son fundamentales para resolver dudas sobre normas gramaticales y estructuras lingüísticas. Permiten afinar detalles y evitar errores comunes en la escritura.

Correctores ortográficos: Herramientas como los correctores automáticos en procesadores de texto ayudan a identificar faltas ortográficas y errores gramaticales. Sin

embargo, es importante no depender solo de ellos, ya que pueden no captar ciertos matices o errores de contexto.

Técnicas de mejora en la expresión:

Reformulación: Esta técnica consiste en volver a escribir o expresar una idea de una manera más clara y accesible. Si una idea resulta compleja o ambigua, la reformulación ayuda a simplificarla para que sea comprendida mejor por el público.

Lectura en voz alta: Al leer en voz alta, podemos escuchar el ritmo, la fluidez y la claridad de lo que estamos diciendo. Esto facilita la identificación de palabras o frases que podrían resultar confusas, redundantes o innecesarias. Además, contribuye a mejorar la pronunciación y la entonación.

Síntesis de ideas clave: La síntesis consiste en reducir un texto o una explicación a sus elementos esenciales, sin perder el mensaje principal. Esto permite que el receptor se enfoque en los puntos más importantes, evitando sobrecargarlo con detalles innecesarios.

Ejemplo:

Incorrecto: "Dicho trámite lo puede realizar en cualquier momento." *Problema:* La expresión "Dicho trámite" es redundante y un poco torpe en su construcción. Además, "lo puede realizar" no es tan claro como "puede realizarse".

Correcto: "El trámite puede realizarse en cualquier momento." *Mejora:* Aquí se elimina la redundancia y se utiliza una forma más directa y sencilla de expresar la misma idea.

Detectar y corregir errores en la comunicación, ya sea escrita u oral, es clave para mejorar la claridad y efectividad del mensaje. El uso adecuado de herramientas y técnicas de corrección permite expresar las ideas de manera más precisa y profesional.

Discurso: tipos y modalidades.

Diseño y presentación de discursos efectivos. El discurso es una manifestación oral o escrita que transmite información, ideas o emociones a un público. Se puede clasificar según su intención comunicativa y su modalidad de entrega.

Modalidad del discurso

1. Discurso escrito: Se presenta en formato textual y puede ser leído o distribuido.

2. Discurso oral: Es expresado de manera hablada, ya sea espontáneo o preparado.

3. Discurso improvisado: Surge en el momento sin preparación previa.

4. Discurso planificado: Se estructura con anticipación y sigue un esquema definido.

5. Discurso memorizado: Se aprende de antemano y se recita sin leer.

6. Discurso leído: Se expone directamente desde un documento escrito.

7. Discurso espontáneo: Surge de forma natural en una conversación o debate.

Tipos de discurso

Los discursos pueden ser, Narrativo, Expositivo, Argumentativo y Publicitario. Cada uno de estos discursos tiene sus estrategias y herramientas discursivas, pero por lo general la mayoría tiene un tinte argumentativo con pinceladas de narrativo, expositivo o publicitario.

Narrativo: (cuenta una historia) Se apunta a narrar, a contar algo. No buscamos convencer ni argumentar sino simplemente deleitar con la narración. Como aquellos cuentos que nos contaban nuestros padres o abuelos. Se apela a los recursos de la narración, a describir lugares, momentos y sensaciones. Se utilizan imágenes sensoriales y se busca mantener el misterio o la intriga hasta el final.

Expositivo: (enseñar) Su objetivo es explicar de manera precisa y clara una idea. Se introduce un tema, se desarrolla y se realiza un resumen con las ideas más relevantes. Los profesores y docentes al dar clases utilizan este tipo de oratoria.

Argumentativo: (debate) Este tipo de discurso tiene como finalidad convencer y persuadir con argumentos lógicos o emocionales, pero no avasallantes. Se basa en una idea o tesis a defender o argumentar.

Publicitario: (venta) Apunta a vender una idea, un producto o un servicio. El discurso debe ser llamativo y atractivo, debe resaltar los beneficios o atributos de lo que se ofrece.

Estructura del Discurso:

Un discurso bien estructurado facilita la comprensión y retención del mensaje.

Partes del discurso

El discurso, según el ámbito en que se diserte o el grupo al que está dirigido, obedece a diferentes partes, pero, para efectos de un discurso de corte genérico podemos decir que consta de tres partes bien definidas, cada una de ellas con sus propias características y ligadas intrínsecamente la una con la otra.

Introducción:

- Capta la atención con una frase impactante, anécdota o pregunta.
- Presenta el tema y su relevancia.
- Explica el objetivo del discurso.

Desarrollo:

- Expone los puntos principales con claridad y orden lógico.
- Usa datos, ejemplos y argumentos para respaldar la idea central.
- Emplea transiciones fluidas entre secciones.

Conclusión:

- Resume las ideas principales.
- Reafirma el mensaje central.
- Finaliza con una frase memorable, una llamada a la acción o reflexión.

Cada parte del discurso cumple una función esencial para garantizar su impacto y efectividad en la audiencia.

Diseño y presentación de discursos efectivos

Para que un discurso sea efectivo, debe captar la atención del auditorio, ser claro y transmitir el mensaje de manera convincente.

Elementos clave en el diseño del discurso

1. Objetivo claro: Definir el propósito del discurso.

2. Conocimiento del público: Adaptar el mensaje según la audiencia.

3. Estructura organizada: Mantener coherencia y cohesión en las ideas.

4. Lenguaje adecuado: Usar palabras comprensibles y persuasivas.

5. Uso de recursos retóricos: Apelar a figuras literarias, ejemplos y anécdotas.

6. Apoyo visual o audiovisual: Presentaciones, gráficos o videos pueden reforzar el mensaje.

Presentación del discurso

1. Voz y dicción: Hablar con claridad, buen ritmo y volumen adecuado.

2. Expresión corporal: Gestos y posturas deben reforzar el mensaje.

3. Contacto visual: Mirar al público para generar conexión.

4. Control del tiempo: Ajustarse a la duración prevista sin apresurarse ni extenderse demasiado.

5. Interacción con la audiencia: Preguntas, ejemplos o anécdotas personales pueden captar el interés.

Rol del orador: herramientas y estrategias para transmitir ideas de forma efectiva.

El orador es el principal responsable de la comunicación efectiva del discurso. Para lograrlo, debe contar con herramientas y estrategias adecuadas que le permitan transmitir su mensaje de manera clara, persuasiva y memorable.

Estrategias clave

1. Preparación previa: Conocer el tema en profundidad y ensayar el discurso garantiza seguridad y fluidez en la presentación. Es recomendable realizar una investigación exhaustiva sobre el tema y anticipar posibles preguntas o dudas del público.

2. Claridad y concisión: Un buen orador evita redundancias y utiliza un lenguaje preciso. Cada palabra debe aportar valor al mensaje para no abrumar a la audiencia con información innecesaria.

3. Conexión con la audiencia: Adaptar el mensaje según el contexto y las características del público es fundamental. Un discurso dirigido a jóvenes estudiantes, por ejemplo, debe ser dinámico y cercano, mientras que uno ante ejecutivos requiere formalidad y datos concretos.

4. Manejo del tiempo: La distribución equilibrada del tiempo entre introducción, desarrollo y conclusión evita que el discurso se sienta apresurado o extenso. Ensayar con un cronómetro ayuda a ajustar la duración.

Habilidades del Buen Orador

Para impactar positivamente en la audiencia, un buen orador debe desarrollar ciertas habilidades esenciales:

Claridad: Expresar ideas de forma sencilla y estructurada ayuda a que el mensaje sea comprendido sin esfuerzo. Usar frases cortas y evitar tecnicismos innecesarios facilita la comunicación.

Dominio del tema: Tener conocimientos sólidos sobre el contenido permite hablar con seguridad y responder preguntas con confianza. Investigar distintas perspectivas enriquece la exposición.

Conexión con la audiencia: Utilizar un lenguaje cercano, historias y ejemplos relevantes genera empatía y capta la atención del público.

Lenguaje Corporal y Tono de Voz

El lenguaje no verbal complementa y potencia el mensaje verbal. Un orador debe cuidar su postura, gestos y entonación para transmitir seguridad y entusiasmo.

Postura: Mantenerse erguido y con confianza proyecta seguridad. Evitar cruzar los brazos o encorvarse ayuda a generar una imagen abierta y accesible.

Gestos: Movimientos moderados de manos y expresiones faciales ayudan a enfatizar puntos clave sin distraer al público.

Énfasis en palabras clave: Variar el tono y la velocidad al hablar resalta ideas importantes, evitando una exposición monótona.

Estrategia de Persuasión y Convencimiento

Un buen orador no solo informa, sino que también persuade e inspira a la audiencia. Para ello, emplea estrategias efectivas como:

Uso de argumentos sólidos: Basarse en hechos verificables, estadísticas y testimonios otorga credibilidad al mensaje.

Historias y ejemplos: Las narraciones personales o casos concretos hacen que el mensaje sea más cercano y memorable. Un discurso motivacional, por ejemplo, puede incluir una historia de superación personal.

Apelar a las emociones: La conexión emocional es clave para generar impacto. Un discurso inspirador puede despertar esperanza, entusiasmo o reflexión en el público.

Ejemplos:

- Discurso motivacional: Usa anécdotas personales para inspirar al público con historias de éxito y perseverancia.

- Discurso de ventas: Presenta beneficios concretos del producto con datos y testimonios reales para convencer al consumidor.
- Discurso político: Combina argumentos lógicos y apelaciones emocionales para movilizar a la audiencia hacia una causa o idea.

Desarrollar estas estrategias y habilidades permite a un orador transmitir su mensaje de manera clara, impactante y persuasiva, logrando que su discurso resuene en la audiencia y genere el efecto deseado.

INFORMÁTICA INICIAL

UNIDAD I

Introducción A La Informática

Reseña Histórica de la computación

A lo largo de la historia el hombre fue resolviendo sus necesidades de registración, para llevar la cuenta de sus bienes y efectuar las operaciones necesarias para la permuta o la venta de los mismos. Fue ideando métodos ágiles de cálculos, tales como contar con los elementos que les proporcionaba la naturaleza, por ejemplo: dedos, piedras, nudos en una soga, etc.

Partiendo de la idea de contar con los dedos, los pueblos primitivos tomaron como base de sus cálculos el número 10, pero no todos tomaron el mismo sistema de numeración, los mayas calculaban en base al 20, los babilonios en base al 60, y los esquimales en base al 5, etc. A medida que el hombre acumulaba un mayor número de posesiones, aumentaba la tarea de contar. El mundo antiguo iniciaba su expansión y los comerciantes compraban, vendían, efectuaban trueques, inventariaban, necesitaban un dispositivo para recoger información y obtener resultados exactos.

Historia de la Computación

ORÍGENES PRIMITIVOS

La historia de la computación se remonta a los primeros intentos de la humanidad por resolver problemas matemáticos. Uno de los dispositivos más antiguos fue el ábaco, desarrollado en Mesopotamia hacia el año 3000 a.C. Este instrumento, compuesto por varillas y cuentas deslizantes, permite realizar operaciones
básicas como sumas y restas. Durante siglos, otras civilizaciones, como los egipcios, griegos y chinos, adoptaron y perfeccionaron herramientas similares para facilitar cálculos.
El término ábaco proviene del latín abăcus.

Fue el primer instrumento que usó el hombre para realizar un cálculo aparte de los dedos. Consistía en un cuadro construido con madera que dispone de 10 alambres o cuerdas dispuestos de manera paralela. Cada uno de estos alambres o cuerdas, a su vez, cuenta con 10 bolas que pueden moverse.

LA REVOLUCIÓN MECÁNICA (SIGLOS XVII-XIX)

El salto hacia dispositivos más complejos ocurrió en el siglo XVII con la invención de calculadoras mecánicas. En 1642, Blaise Pascal diseñó la Pascalina, capaz de realizar sumas y restas automáticamente mediante ruedas dentadas. En el siglo XIX, Charles Babbage desarrolló la “Máquina Diferencial” y, posteriormente, la “Máquina Analítica”, que incluía conceptos como almacenamiento de datos y programación. Aunque nunca se construyó en su totalidad, estas ideas sentaron las bases de la computación moderna. Durante este periodo, Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia, creó algoritmos específicos para estas máquinas.

PRIMERA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS (1930-1950)

El avance hacia las computadoras modernas comenzó con la aplicación de la electricidad. En 1941, Konrad Zuse construyó la Z3, la primera computadora programable electromecánica. Poco después, en 1946, se desarrolló la ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), la primera computadora electrónica de propósito general, utilizada principalmente en aplicaciones militares.
Estas máquinas eran enormes, costosas y consumían grandes cantidades de energía, pero representaron un cambio fundamental al automatizar procesos complejos.

SEGUNDA GENERACIÓN: LA ERA DE LOS TRANSISTORES (1950-1960)

La introducción de los transistores en la década de 1950 revolucionó la computación. Los transistores
sustituyeron a los tubos de vacío, haciendo las computadoras más pequeñas, eficientes y confiables. Esto marcó el inicio de una era de mayor accesibilidad en la tecnología computacional.
En 1960, se creó COBOL, uno de los lenguajes de programación usados para procesar grandes cantidades de información. Esto hizo que fuese ampliamente adoptado en bancos y grandes organizaciones que siguen utilizándolo hoy en día.
En 1961, se crea la primer IBM transistorizada, con memoria de núcleos magnéticos. Con ella IBM copa el 81.2% del mercado y comenzó a popularizarse el concepto de computadora de propósitos generales más que sistemas especializados.
En 1964, fue diseñado el lenguaje de programación de computadoras de alto nivel llamado BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code), creado por John George Kemeny y Thomas Eugene Kurtz en el Dartmouth College en New Hampshire, E.E.U.U., como un medio para facilitar programar computadores a estudiantes (y profesores) que no fueran de ciencias.
En ese tiempo, casi todo el uso de los computadores requería codificar software hecho a la medida, lo cual era algo bastante restringido a personas con formación como científicos y matemáticos. BASIC originalmente fue desarrollado como una herramienta de enseñanza.

TERCERA GENERACIÓN: CIRCUITOS INTEGRADOS (1965-1970)

El desarrollo de los circuitos integrados fue otro gran avance. Estos dispositivos permitieron integrar numerosos transistores en un solo chip de silicio, lo que disminuyó el tamaño de las computadoras y redujo sus costos. En esta época también surgieron los primeros sistemas operativos, que facilitaron la interacción entre usuarios y máquinas.
En 1965, IBM lanza su generación de computadores IBM 360, primer aparato basado totalmente en circuitos integrados. Los circuitos integrados son centenares de transistores interconectados dentro de un solo chip. La familia del 360 consistió en 6 computadoras que podían hacer uso del mismo software y los mismos periféricos. Permitía la computación remota a través de líneas de teléfono.
Este hecho provocó que las computadoras comenzaran a fabricarse con menor tamaño, más veloces y a menor costo ya que la cantidad de transistores colocados en un solo chip fue aumentando en forma exponencial. Con este avance se consiguió una reducción de millones de veces en el consumo de energía.
En el año 1966, la empresa Texas Instruments presenta la que será la primera calculadora de bolsillo. Hecha de más de 700 piezas de metal, casi todos los cálculos eran posibles de realizar. Data Mat es el nombre de la primera calculadora electrónica que salió al mercado;

fue fabricada por La Texas Instruments en 1971. Cabe de bolsillo destacar que en la fabricación de esta máquina participó activamente Jack Kilby, el inventor del chip. La Data Mat tenía una pantalla que utilizaba diodos de color rojo, de 8 dígitos.
En el año 1966, Hewlet-Packard entró en el negocio de las computadoras de uso general con su equipo HP2115. Tenía una capacidad de cómputo similar a la ofrecida en equipos mucho más grandes. Este sistema soportaba una gran variedad de lenguajes de programación, entre otros BASIC, ALGOL y FORTRAN.
En 1968, el investigador Douglas Engelbart, del Instituto de Investigación de Stanford, trabajaba un proyecto muy avanzado para la época en la que vivía, la interacción del usuario con la máquina.
Recordemos que a principio de la década de los ´60, la mayoría de las computadoras todavía eran operadas con tarjetas perforadas y otros métodos que no permitían gran interacción con el usuario. Entre los dispositivos de entrada presentados por Engelbart en 1968, hace su primera demostración pública de su proyecto, había una pequeña caja de madera con un botón rojo en la parte superior, unas ruedas y un cable que salía de uno de los lados, recordando de alguna forma, la cola de un ratón. Fue el primer mouse de la historia.

CUARTA GENERACIÓN: LOS MICROPROCESADORES Y LA COMPUTACIÓN PERSONAL (1970-1980)

La característica más importante de esta generación es la aparición de los microprocesadores, circuito
integrado que rige las funciones fundamentales de una computadora. El primer microprocesador de 4 bits,
fue el modelo 4004 de la empresa Intel.
La verdadera industria de la computación, en todos los aspectos, empezó en 1974 cuando Intel presentó su CPU (Unidad Central de Proceso) compuesto por un microchip denominado 8080 de 8 bits. A partir de ese momento, Intel se convertiría en la empresa fabricante de microprocesadores más grande del mundo.
En los años sucesivos, se producen varios hechos significativos:

- En 1975, Bill Gates y Paul Allen forman Microsoft. Como la mayoría de las empresas cuando dan sus primeros pasos, Microsoft comienza siendo una compañía pequeña, pero con una visión enorme: un equipo informático en cada escritorio y en cada hogar. Durante los próximos años, Microsoft comenzará a cambiar la forma en que hasta hoy trabajamos, una de las empresas más grandes y populares del mundo de la informática.

- En 1976, Stephen Wozniac y Steven Jobs se reunieron en un garaje del que al final saldría el que sería el primero de sus encargos, el Apple I, construida con un bajo costo, con 4K de RAM y un microprocesador MOS Technology 6502 en lugar de utilizar el más popular, pero caro, procesador Intel 8080.

Se destacó entre los ordenadores caseros por el uso de un teclado y un monitor de vídeo convencional como dispositivos de entrada y de salida, aunque ninguno de éstos se incluyó en el precio base. Se vendieron alrededor de 200 ordenadores Apple I.
En 1977, aparecen en el mercado varios modelos de máquinas: Commodore, Radio Shack, Atari y la de mayor éxito: la Apple II, la cual incorporaba teclado, fuente de alimentación y

utilizaba la tecnología del casete de audio, para el almacenamiento de datos. De tal manera que los usuarios podían guardar y recuperar programas y datos en casetes de audio.
En 1978, se produce la fabricación del microprocesador Intel 8086 (también conocido como iAPX86), el cual provocó una demanda masiva y motivó a IBM a crear su División de Computadoras Personales.
Cerca de dos años de desarrollo tomó al equipo liderado por Bill Pohlman diseñar el chip Intel 8086 de 40
pines, con frecuencias que bordeaban los 5 MHz y extensión completa de 16-bit, siendo el sucesor directo
de 8080, microprocesador de 8-bit construido y que empezaba a bosquejar los 8086 primeros intentos de un procesador de propósito general por parte de Intel.
Estando ya cercanos a la década de los ´80, aparecen una variada gama de fabricantes de microordenadores: Texas Instruments, Hewlet Packard, Genie, Victor, Epson, Digital, Oric, Dragon, Toshiba, Osborne, Atari, NEC,
Olivetti, Sinclair (con sus famosos modelos ZX 80, ZX 81, Spectrum y QL), y tantas otras marcas a los que se podría hacer mención.
Uno de los grandes del momento, Compaq, lanza su Mouse portátil en 1983.
En 1984, la compañía Apple crea el Macintosh, introducía por primera vez el concepto de interfaz gráfica de usuario (GUI) y un mouse en vez del estándar de esa época, como herramienta para controlar la computadora.

Los sistemas tienen como objetivo principal el mercado, el hogar, la educación y la creatividad profesional. La producción está basada en un modelo de integración vertical en los que Apple proporciona todos los aspectos de su hardware y crea su propio sistema operativo que viene preinstalado en todas las Macintosh, esto contrasta con las PC preinstalados con Microsoft Windows, donde un vendedor proporciona el sistema operativo y múltiples vendedores crean el hardware.

LA COMPUTACIÓN MODERNA (1980 EN ADELANTE)
Conforme avanzan los años, la velocidad y el rendimiento de los microprocesadores ha evolucionado rápidamente gracias a los avances en la microelectrónica.
Japón lanzó en 1983 el llamado "programa de la quinta generación de computadoras", con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes, que pueden resumirse de la siguiente manera:

- Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC.
- Se desarrollan las supercomputadoras.

Con el crecimiento de la capacidad de procesamiento de los microprocesadores la quinta generación se
caracteriza por los primeros esfuerzos en desarrollar inteligencias artificiales (en algún modo similar a la
humana), están todavía en desarrollo, aunque hay algunas aplicaciones, como el reconocimiento de voz, que se están utilizando en la actualidad.

La inteligencia artificial es la rama de la informática que estudia cómo los equipos razonan y memorizan como los seres humanos. El término fue acuñado en 1956 por John McCarthy en el Instituto Tecnológico de Massachusets. La inteligencia artificial incluye:

- **Playing Games:** la programación de computadoras para jugar a juegos como el ajedrez y las damas. En mayo de 1997, un super-ordenador de IBM Deep Blue derrotó al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov en una partida de ajedrez. Mejores programas informáticos de ajedrez son ahora capaces de vencer a los seres humanos.
- **Sistemas Expertos:** equipos de programación para tomar decisiones en situaciones de la vida real (por ejemplo, algunos sistemas expertos ayudan a los médicos a diagnosticar enfermedades basándose en los síntomas).
- **Sistemas Embebidos:** Son dispositivos usados para controlar equipos, operación de maquinarias o plantas industriales completas. El término “embebido” (también se lo conoce como “incrustado” o “embutido”) está caracterizando que esos circuitos integrados son una parte integral del sistema en que se encuentran. Lo interesante de que un sistema sea “embebido” es que puede estar de tal forma incrustado, puede quedar tan oculto a nuestros ojos, que la presencia de tales “chips” no resulte nada obvia a quien lo mira.
- **Redes de comunicaciones**: Los canales de comunicaciones que interconectan terminales y computadoras se conocen como redes de comunicaciones; todo el "hardware" que soporta las interconexiones y todo el "software" que administra la transmisión.

Impacto De La Informática En La Vida Cotidiana

La informática ha revolucionado la vida cotidiana en innumerables aspectos, facilitando tareas, optimizando procesos y mejorando la comunicación. A continuación, se presentan diversas áreas en las que la informática ha generado un impacto significativo, junto con ejemplos prácticos.

1. **Comunicación** La digitalización de la comunicación ha permitido la interacción en tiempo real a través de diversas plataformas:

• **Redes sociales:** Facebook, Instagram, Twitter facilitan la comunicación global.

• **Aplicaciones de mensajería:** WhatsApp y Telegram permiten la transmisión instantánea de mensajes,
audios y videos.

• **Videoconferencias:** Herramientas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams han potenciado la
comunicación en el ámbito laboral y educativo.

2. **Trabajo y Productividad** La informática ha optimizado la gestión de tareas y proyectos en el entorno laboral:

• **Automatización de procesos:** Software de gestión como SAP y ERP mejoran la organización
empresarial.

• **Trabajo remoto:** Plataformas como Slack y Trello facilitan la coordinación de equipos.

• **Edición de documentos colaborativa:** Google Docs y Microsoft 365 permiten la creación y edición de

documentos en línea.

3. **Educación** El acceso a la información y los recursos educativos ha sido transformado por la informática:
• **Plataformas educativas:** Moodle, Coursera y Khan Academy ofrecen cursos en línea.
• **Libros y bibliotecas digitales:** Google Books y Open Library proporcionan acceso a literatura
académica.
• **Simulaciones y laboratorios virtuales:** Aplicaciones como PhET Interactive Simulations mejoran el
Aprendizaje en ciencias.

4. **Entretenimiento** El ocio ha evolucionado con la digitalización y las nuevas tecnologías:
• **Streaming de video y música:** Netflix, Spotify y YouTube ofrecen acceso a contenido multimedia.
• **Videojuegos:** Plataformas como Steam y PlayStation Network han expandido el mundo del
entretenimiento digital.
• **Realidad virtual y aumentada:** Oculus Rift y Microsoft HoloLens permiten experiencias inmersivas.

5. **Salud** Los avances en informática han mejorado la medicina y la atención sanitaria:
• **Historiales clínicos electrónicos:** Sistemas como Epic y Cerner digitalizan la información médica.
• **Telemedicina:** Aplicaciones como Doctoralia y Teladoc permiten consultas virtuales.
• **Dispositivos inteligentes:** Relojes y pulseras inteligentes como Fitbit y Apple Watch monitorean la
salud.

6. **Comercio Electrónico** Las compras y transacciones han sido transformadas por la informática:
• **Tiendas en línea:** Amazon, eBay y MercadoLibre ofrecen productos sin necesidad de acudir a una
tienda física.
• **Pagos digitales:** PayPal, Google Play y Apple Pay facilitan transacciones seguras.
• **Inteligencia Artificial en ventas:** Chatbots y recomendaciones personalizadas mejoran la experiencia
del cliente.

7. **Transporte y Movilidad** La informática ha optimizado la gestión del transporte y la movilidad urbana:
• **Aplicaciones de navegación:** Google Maps y Waze mejoran la planificación de rutas.
• **Transporte compartido:** Uber, Lyft y Cabify han innovado el transporte urbano.
• **Vehículos inteligentes:** Tesla y Waymo desarrollan tecnologías de conducción autónoma.

Conclusión La informática está presente en todos los ámbitos de la vida diaria, facilitando la comunicación, el trabajo, la educación, el entretenimiento, la salud, el comercio y el

transporte. Con el avance constante de la tecnología, su impacto seguirá evolucionando y transformando la sociedad de manera significativa.

¿QUÉ ES LA INFORMÁTICA?

La informática es una disciplina amplia que se encarga del estudio, desarrollo y aplicación de tecnologías
relacionadas con el tratamiento automático de la información. Incluye actividades como la programación de
software, el diseño y la fabricación de hardware, la gestión de bases de datos, la creación de redes de comunicación y el desarrollo de inteligencia artificial. Además, la informática tiene un papel crucial en la
automatización de procesos, facilitando la solución de problemas complejos, la optimización de recursos y la toma de decisiones basada en datos. Su impacto es visible en áreas tan diversas como la educación, la salud, la industria y el entretenimiento.

¿QUÉ ES LA COMPUTACIÓN?

La computación es una rama de las ciencias exactas que estudia los principios teóricos y las técnicas prácticas relacionadas con el procesamiento de la información mediante sistemas computacionales. Se centra en el desarrollo de algoritmos, que son secuencias lógicas de pasos diseñadas para resolver problemas específicos, y en el análisis de la eficiencia de estos. También abarca el estudio de la complejidad computacional, que evalúa los recursos necesarios para realizar cálculos, y la investigación en áreas como la criptografía, la inteligencia artificial y la ciencia de datos. La computación, al centrarse en aspectos teóricos, proporciona las bases para la creación de nuevas tecnologías y aplicaciones que transforman el mundo.

¿QUÉ ES UNA COMPUTADORA?

Una computadora es una máquina electrónica diseñada para procesar y almacenar información de manera
automática, siguiendo instrucciones predefinidas llamadas programas. Está compuesta por dos partes
principales:

1. **Hardware:** El componente físico que incluye:

Unidad Central de Procesamiento (CPU): Realiza los cálculos y ejecuta instrucciones.

- **Memoria:** Almacena temporalmente los datos y programas en ejecución.
- **Dispositivos de entrada:** Como el teclado y el ratón, que permiten al usuario interactuar con
la máquina.
- **Dispositivos de salida:** Como la pantalla y la impresora, que muestran los resultados del
procesamiento.
- **Dispositivos de almacenamiento:** Como discos duros y unidades SSD, que guardan datos de
forma permanente.

2. **Software:** El conjunto de programas y sistemas operativos que permiten a la computadora realizar
tareas específicas, desde el procesamiento de textos hasta el análisis de grandes volúmenes de datos.
Las computadoras han evolucionado desde enormes máquinas utilizadas en la investigación científica hasta dispositivos compactos como los teléfonos inteligentes, convirtiéndose en herramientas esenciales para la vida cotidiana y profesional.

¿QUÉ ES UN SISTEMA OPERATIVO?

Un sistema operativo (SO) es un conjunto de programas que gestionan y controlan los recursos de hardware y software de una computadora, permitiendo que los usuarios y otras aplicaciones interactúen con ella de manera eficiente. Es el componente esencial que actúa como puente entre el hardware y los usuarios, asegurando que las operaciones se realicen de manera organizada y segura.
Las principales funciones de un sistema operativo incluyen:
1. **Gestión de procesos:** Administra la ejecución de programas, asignando recursos como tiempo de CPU
y memoria.
2. **Administración de memoria:** Controla el uso de la memoria RAM, asegurando que cada aplicación
tenga los recursos necesarios para funcionar correctamente.
3. **Gestión de dispositivos:** Supervisa y coordina el uso de dispositivos de entrada y salida, como
impresoras, discos duros y teclados.
4. **Sistemas de archivos:** Proporciona una estructura para almacenar y organizar datos en dispositivos
de almacenamiento.
5. **Seguridad:** Protege la información del sistema y de los usuarios contra accesos no autorizados.
6. **Interfaz de usuario:** Puede ser gráfica (GUI) o basada en línea de comandos (CLI), facilitando la
interacción con la computadora.

Ejemplos populares de sistemas operativos incluyen:
• **Windows:** Amplio en el entorno empresarial y personal.
• **macOS**: Diseñado para computadoras de Apple, reconocido por su interfaz intuitiva.
• **Linux:** Un sistema operativo de código abierto ampliamente utilizado en servidores y desarrollos
tecnológicos.
• **Android y iOS:** Sistemas operativos móviles que permiten gestionar dispositivos como teléfonos
inteligentes y tabletas.

El sistema operativo es fundamental para el funcionamiento eficiente de cualquier dispositivo, garantizandoque los recursos sean utilizados de manera óptima y que las aplicaciones puedan ejecutarse sin conflictos.

EL HARDWARE

El hardware de una computadora se refiere a todos los componentes básicos que conforman un sistema informático. Estos elementos son esenciales para el funcionamiento del equipo, ya que interactúan entre sí para realizar tareas específicas. Al entender cómo funciona cada parte del hardware, podemos comprender mejor cómo una computadora lleva a cabo sus operaciones y cómo se compara con objetos y situaciones cotidianas.

Componentes principales del hardware de una computadora

Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Qué es: La CPU es el "cerebro" de la computadora. Es un microprocesador que se encarga de ejecutar
instrucciones y coordinar las operaciones de los demás componentes.

Funcionamiento: La CPU recibe instrucciones, las procesa y las envía a otras partes del sistema. Las operaciones de la CPU se realizan a través de ciclos de reloj, donde las instrucciones se ejecutan a gran velocidad.

Memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio)

Qué es: Es una memoria temporal que guarda los datos y programas que están en uso activo. Es volátil, lo que significa que pierde su contenido cuando la computadora se apaga.

Funcionamiento: La RAM permite un acceso rápido a los datos que se están utilizando en ese momento. Cuanta más RAM tenga una computadora, más tareas podrán manejar simultáneamente.

Disco Duro (HDD) o Unidad de Estado Sólido (SSD)

Qué es: El disco duro es un dispositivo de almacenamiento permanente que guarda datos de manera persistente. Los SSD funcionan de manera similar, pero usan memoria flash en lugar de discos magnéticos. Funcionamiento: Almacena el sistema operativo, programas y archivos personales. En el caso de un HDD, utiliza discos giratorios, mientras que los SSD almacenan datos electrónicamente.

Tarjeta Madre (Placa Madre)

Qué es: La tarjeta madre es la placa principal de la computadora que conecta y permite la comunicación entre todos los componentes del sistema.

Funcionamiento: Contiene ranuras para la CPU, la RAM, la tarjeta gráfica y otros dispositivos. Además, tiene puertos de entrada/salida para conectar periféricos y otros dispositivos.

Tarjeta Gráfica (GPU)

Qué es: La tarjeta gráfica es un componente especializado en procesar imágenes y gráficos. Se utiliza
principalmente en tareas que requieren renderización gráfica, como juegos o edición de video.
Funcionamiento: La GPU recibe instrucciones de la CPU para generar imágenes en la pantalla, procesando gráficos complejos de manera más eficiente.

Fuente de alimentación (PSU)
Qué es: La fuente de alimentación convierte la corriente eléctrica de la red en energía utilizable para los componentes internos de la computadora.
Funcionamiento: Recibe corriente alterna (AC) de la toma de corriente y la convierte en corriente continua (DC), la cual es necesaria para los componentes internos.

Periféricos (Teclado, Ratón, Monitor, Impresora, etc.)
Qué son: Son dispositivos externos que permiten interactuar con la computadora o ampliar su funcionalidad.
Funcionamiento: El teclado y el mouse envían señales a la CPU para realizar acciones, mientras que el monitor muestra la información procesada. Otros periféricos, como impresoras, permiten la salida de datos en formato físico.

El hardware de una computadora funciona de manera integrada, donde cada componente tiene un papel
fundamental para que el sistema funcione correctamente. Cada parte del hardware realiza funciones
específicas que, al estar bien coordinadas, permiten a la computadora llevar a cabo tareas complejas.
Comparar estos componentes con situaciones cotidianas nos ayuda a comprender mejor cómo funciona una computadora y cómo se interrelacionan los elementos en el mundo físico, facilitando una mejor comprensión de la tecnología.

Esquema funcional de una computadora



FUNCIONES DETALLADAS DE LOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA

1.1. Teclado

Función principal: El teclado permite la entrada de caracteres y comandos al sistema mediante la presión de teclas.

1.2 Ratón

Función principal: El ratón permite mover el cursor en la pantalla y realizar selecciones e interacciones con
la interfaz gráfica.

1.3. Escáner

Función principal : El escáner digitaliza documentos gráficos y los convierte en imágenes electrónicas.

1.4. Cámara Web

Función Principal: La cámara web captura imágenes y vídeos en tiempo real, permitiendo la interacción visual en línea.

1.5. Micrófono

Función principal: El micrófono convierte las ondas sonoras en señales eléctricas para su procesamiento y
almacenamiento digital.

FUNCIONES DETALLADAS DE LOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE SALIDA

2.1. Monitor: Función principal: El monitor visualiza la salida de datos del ordenador en forma de imágenes, texto y gráficos.
2.2. Impresora: Función principal: La impresora de documentos convierte digitales en copias clásicas en papel.
2.3 Altavoces: Función principal: Los altavoces convierten señales electrónicas en sonido audible.

Subfunciones:

• Reproducción de audio : Permite escuchar música, sonidos de películas, videojuegos y otros
contenidos multimedia.
• Emisión de señales de alerta: Los altavoces también se utilizan para emitir alertas y notificaciones
del sistema, como en el caso de un error o mensaje de advertencia.
• Asistencia en videoconferencias: Junto con los micrófonos, facilitan la comunicación en tiempo real
en reuniones virtuales.

2.4. Proyector

Función principal : El proyector amplifica y proyecta imágenes o vídeos desde una computadora a una pantalla grande.

2.5. Auriculares

Función principal : Los auriculares proporcionan una experiencia de audio privada y portátil.

FUNCIONES DETALLADAS DE LOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS COMBINADOS

3.1 Pantallas táctiles
Función principal : Las pantallas táctiles combinan las funciones de entrada y salida, permitiendo tanto la
visualización de contenido como la interacción directa con el dispositivo.
3.2. Tarjetas de sonido
Función principal : Las tarjetas de sonido procesan y gestionan el audio tanto para entrada como para salida.

SOFTWARE

Cuando un fabricante termina de construir una computadora, esta puede ejecutar operaciones sumamente
simples. Sin embargo, aun las computadoras más primitivas tienen una característica que las distingue: son capaces de adquirir nuevas habilidades, siempre que estén expresadas a partir de instrucciones simples que le resultan conocidas. Un programa es justamente una secuencia de instrucciones que permite resolver un nuevo problema a partir de otros conocidos. Para que una computadora pueda interpretar las instrucciones tienen que estar escritas en un lenguaje de programación.
El software es el conjunto de programas y datos almacenados en una computadora. El software es la componente lógica que permite que los dispositivos físicos puedan ser utilizados.
El concepto de ejecutar secuencias de instrucciones almacenadas en la memoria de un dispositivo para controlar los cálculos, fue introducido por Charles Babbage al diseñar su máquina diferencial. El fundamento teórico sobre el que se basa el desarrollo de software moderno fue propuesto por Alan Turing en su ensayo de 1936.

Niveles De Usuarios Y Tipos De Programas

El uso de computadoras requiere de la intervención de personas con diferentes tipos de habilidades. Por un lado, están los técnicos e ingenieros electrónicos que diseñan y construyen el hardware. Luego están los analistas, licenciados e ingenieros en sistemas que diseñan y construyen el software. Por último, están los usuarios que acceden al hardware a través de los programas. Existen programas extremadamente complejos de programar y otros más sencillos. Existen programas muy fáciles de aprender a usar y otros que requieren de usuarios muy capacitados y con mucho entrenamiento.

Normalmente en una computadora residen programas de diferentes tipos:

Software de Aplicación: Son programas orientados a automatizar actividades o asistir al usuario en la realización de sus tareas. Comprende tanto a programas utilitarios de uso general, como a programas a medida. Los programas utilitarios como su nombre lo indica son programas que brindan una “utilidad” específica y no están diseñados para un tipo de usuario particular, pueden usarse en empresas, industrias, comercios,
escuelas, etc. Incluyen procesadores de texto, gestores de bases de datos, videojuegos, navegadores para la web, etc.
Para cada tipo de utilitario, por ejemplo, procesadores de texto, hay muchas marcas distintas y cada marca se actualiza con frecuencia con nuevas versiones. En general los programas utilitarios pueden empezar a utilizarse con poco entrenamiento, pero para poder aprovecharlos plenamente es necesario adquirir bastante práctica. En la actualidad probablemente uno de los procesadores de textos más populares es Word y la planilla de cálculo más usada es Excel. Ambos productos fueron diseñados por Microsoft y se actualizan con frecuencia.
Los programas a medida se desarrollan considerando los requerimientos de un usuario o institución específico. Por ejemplo, el dueño de un video o la directora de una escuela le encargan a un programador
una aplicación para automatizar algunas de las actividades de la institución. Pueden ser programas relativamente fáciles de desarrollar y de aprender a usar. Sin embargo, dentro de

este grupo también existen programas complejos como los que se desarrollan para un aeropuerto, un organismo de gobierno o para un banco, con fuertes restricciones de seguridad.
Existen programas con una funcionalidad específica para determinado dominio de aplicación, pero que no fueron desarrollados de acuerdo a requerimientos de un usuario particular. Por ejemplo, programas para oficinas, vídeos, hoteles, colegios o para escribanos. Son más complejos y generales que los programas a medida tanto para el programador que los diseña como para el usuario que los utiliza.

Software de Sistema: son los programas encargados de controlar las operaciones básicas de la computadora, de manera tal que los usuarios puedan utilizar los recursos provistos por el hardware, sin conocer detalles de su funcionamiento interno. El sistema operativo es el responsable de organizar el acceso y la utilización de los distintos componentes del hardware. Cuando encendemos la computadora es el sistema operativo quien se hace cargo del control de la ejecución. Cuando activamos un programa cualquiera, el sistema operativo sigue ejecutándose "detrás". Cuando guardamos, imprimimos o abrimos un documento, es el sistema operativo el que recibe la orden y se hace responsable de esta tarea, aun cuando el usuario esté interactuando con otro programa, como por ejemplo el procesador de textos.
Cualquier otro programa, utilitario, específico o desarrollado a medida, debe construirse "sobre" un sistema
Operativo particular. Por ejemplo, un juego que funciona correctamente en una computadora con un sistema operativo, probablemente no funcione en otra que tenga un sistema operativo diferente.

Software de Programación: Incluye compiladores e intérpretes de lenguajes de programación, depuradores y entornos integrados de desarrollo. Las computadoras sólo ejecutan programas almacenados como secuencias de 0 y 1. Sin embargo, actualmente los programadores no escriben programas formados por 0 y 1, sino que usan lenguajes de programación de alto nivel. Para que estos programas puedan ejecutarse un compilador o intérprete, traduce estos programas de alto nivel a una representación de bajo nivel. Existen diferentes lenguajes de programación, algunos muy usados son: Java, C, Visual Basic, etc.

LICENCIAS DE SOFTWARE

En el mundo del software conviven personas y entidades con filosofías muy distintas respecto a lo que debe ser la informática: hay empresas muy competitivas que buscan máximos beneficios a costa de los usuarios y de las demás empresas; también las hay que, buscando sus legítimos beneficios, también aspiran a que sus programas sean correctos y útiles y sus usuarios reciban un buen trato. También hay pequeñas empresas que sólo buscan sobrevivir con pequeños programas que desempeñan correctamente su misión. Y, por último, existen bastantes personas que desean que los programas se distribuyan y usen libremente, sin que obtener beneficio económico por ello sea su objetivo principal.

Software Propietario: Éste es el más conocido por el público. A veces se usan erróneamente los términos

software comercial o cerrado. Por el dinero que se paga, el usuario (llamado cliente en este caso) recibe el
programa y la garantía de que funcionará; si no lo hace, se podrá consultar al servicio técnico de la compañía que (en el mejor de los casos) resolverá los problemas surgidos. Una situación muy común es que la compañía no arregle inmediatamente los errores de sus programas, sino que lance al mercado nuevas versiones con mejoras y arreglos y comunique a sus clientes anteriores que pueden actualizarse por un precio algo inferior al del nuevo producto. En ningún caso puede el usuario modificar el software.

Shareware: Con esta palabra inglesa se describe el tipo de software que primero se prueba y luego se paga; es decir, los usuarios pueden comprobar si el software les resulta de utilidad antes de desembolsar alguna cantidad de dinero. La garantía, por tanto, es absoluta y el riesgo nulo. Si después del periodo de prueba el usuario decide quedarse el programa, deberá registrarse, es decir, comunicarse con los autores y pagar el dinero establecido, que generalmente es una cantidad muy razonable. A veces los autores entregan a los usuarios registrados un manual o una versión más completa del programa, con más características que la versión sin registrar. Un ejemplo de ello son la mayoría de los programas antivirus.

Freeware: Los programas de esta categoría son los de distribución y uso gratuito. Sus autores los distribuyen por los canales que consideran más adecuados e intentan que resulten conocidos y útiles. Los usuarios no pagan nada y a cambio tampoco reciben garantía alguna, es decir, si el software no funciona no se puede reclamar legalmente nada; sin embargo, lo habitual, en caso de problemas, es contactar directamente con el autor y explicar la situación. Un ejemplo de ello son los navegadores de internet como Mozilla Firefox, Chrome, Opera, etc.
Software Libre o de Código Abierto (Open Source):son los programas que se distribuyen incluyendo el código fuente. De esta manera, además de poder aprender cómo están hechos, el mismo usuario puede arreglar errores y adaptar el programa a sus gustos. El Software Libre no tiene por qué ser gratuito. De hecho, su denominación de Libre se debe a que se tratan de programas de Código Abierto (Open Source) y es ahí donde reside la esencia de su libertad: los programas bajo licencias GPL, una vez adquiridos, pueden ser usados, copiados, modificados y redistribuidos libremente.
El Software Libre no tiene por qué ser gratuito, del mismo modo en que el Freeware no tiene por qué ser
libre.

¿Qué es un navegador Web?

Un navegador web es una aplicación que permite acceder, visualizar e interactuar con el contenido de
Internet. Funciona interpretando el código de las páginas web y mostrando los elementos de manera
estructurada para el usuario. Además de la navegación básica, los navegadores ofrecen funciones como la
gestión de marcadores, extensiones y sincronización con otros dispositivos.

Principales navegadores web

1. Google Chrome: Desarrollado por Google, es uno de los navegadores más populares debido a
Su rapidez, compatibilidad con extensiones y sincronización con la cuenta de Google.
2. Mozilla Firefox: Conocido por su enfoque en la privacidad y la personalización, Firefox ofrece
una amplia gama de complementos y una gestión avanzada de pestañas.
3. Microsoft Edge: Basado en Chromium, ofrece integración con Windows, mejor rendimiento y
herramientas de seguridad mejoradas.

Búsquedas eficientes en Internet

Para optimizar la búsqueda de información en Internet, es fundamental utilizar estrategias adecuadas:

• **Uso de palabras clave:** Ingresar términos específicos en lugar de frases largas. Ejemplo: En lugar de "¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico?", escribir "beneficios ejercicio físico".

• **Uso de filtros:** Muchos buscadores permiten aplicar filtros por fecha, tipo de contenido imágenes,
noticias, videos y ubicación geográfica.

• Uso de operadores simples:
- Comillas ("): Busca coincidencias exactas. Ejemplo: "inteligencia artificial en educación".
- Signo menos (-): Excluye un término. Ejemplo: redes sociales -Facebook.
- Site: Busca dentro de un sitio específico. Ejemplo: site:un.org cambio climático.

Precauciones básicas al navegar en Internet

Para garantizar una navegación segura, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Verificar HTTPS: Los sitios seguros utilizan el protocolo HTTPS, lo que garantiza la encriptación de
los datos.

Ejemplo: *https://www.bancodeejemplo.com* es más seguro que *http://www.bancodeejemplo.com.*

Evitar sitios inseguros: No ingresar información personal en páginas sospechosas o sin certificados
de seguridad.
Cuidado con los pop-ups sospechosos: Los anuncios emergentes pueden contener malware o

intentos de phishing. Es recomendable bloquearlos desde la configuración del navegador.

Al seguir estas prácticas, se mejora la eficiencia en la búsqueda de información y se reduce el riesgo de
amenazas en línea.

UNIDAD II

- **Primeros pasos con Writer**

- **Procesador de textos con LibreOffice**

¿Qué es writer?

Writer es el procesador de texto de LibreOffice. Además de las características usuales de un procesador de
textos (comprobación de ortografía, sinónimos, separación silábica, corrección automática, buscar y
reemplazar, generación automática de sumarios e índices, combinación de correspondencia y más), Writer
proporciona estas otras características importantes:
• Plantillas y estilos
• Métodos de diseño de página, incluyendo marcos, columnas y tablas
• Sumarios e índices automáticos
• Gráficos, hojas de cálculo y otros objetos insertados o enlazados
• Herramientas de dibujo integradas
• Documentos maestros para agrupar una colección de documentos en un único documento
• Seguimiento de cambios durante las revisiones
• Integración de bases de datos, incluyendo base de datos bibliográfica
• Combinación de correspondencia
• Exportación a PDF, incluyendo marcadores de página o favoritos
• Firma digital de documentos
• Diseño y rellenado de formularios
• Y mucho más
Todas estas características se cubren en detalle en la Guía de Writer

La interfaz de Writer
El espacio de trabajo principal de Writer se muestra en la Figura 1. Los menús y barras de herramientas se
describen en el Capítulo 1, Introducción a LibreOffice. Otras características de la interfaz de Writer serán

cubiertas en este capítulo.

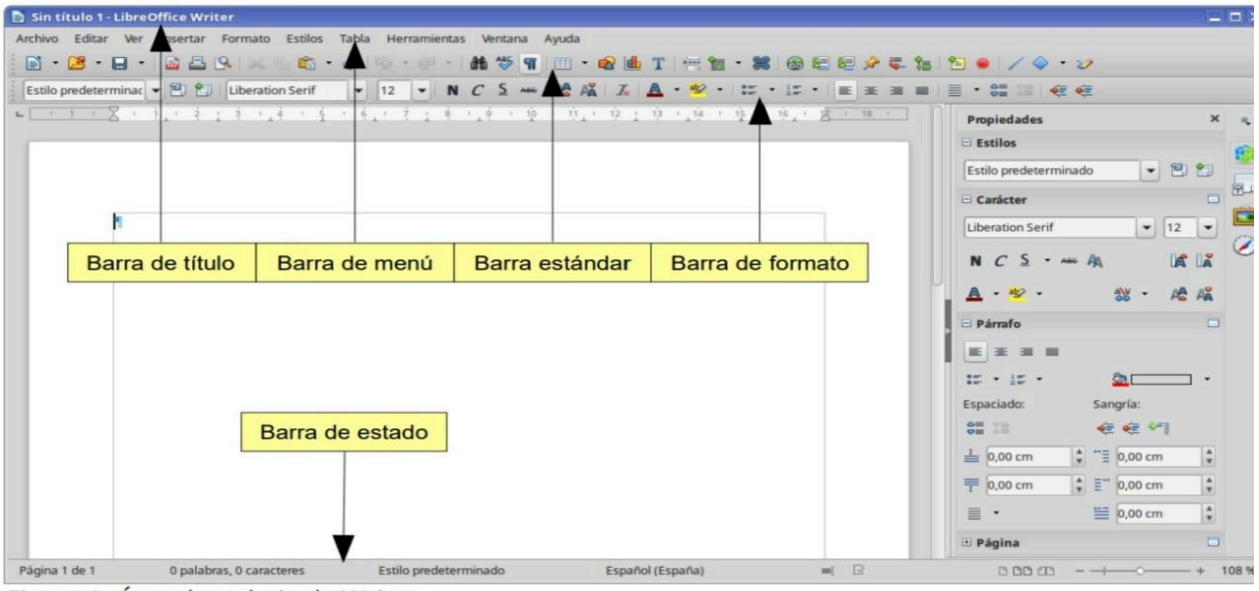


Figura 1: Área de trabajo de Writer

Barra de estado

La barra de estado de Writer proporciona información acerca del documento y métodos para cambiar
algunas de sus características rápidamente.

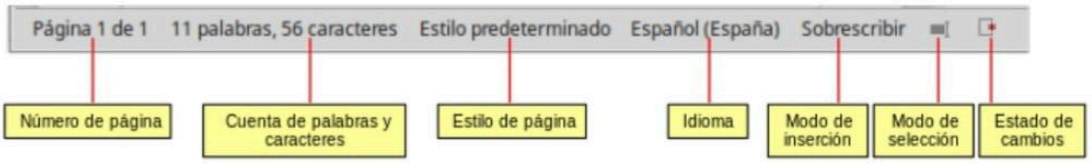


Figura 2: Lado izquierdo de la barra de estado

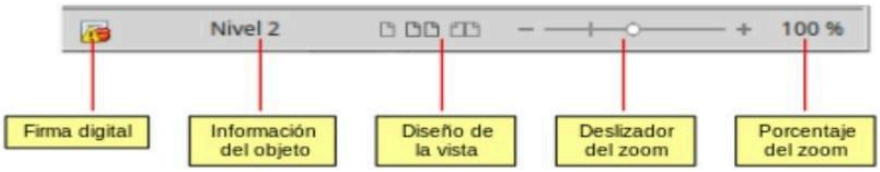


Figura 3: Lado derecho de la barra de estado

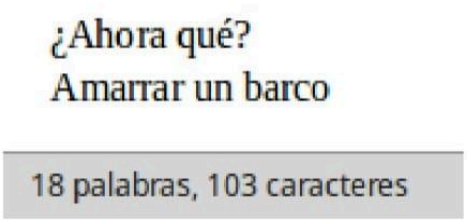
Número de página

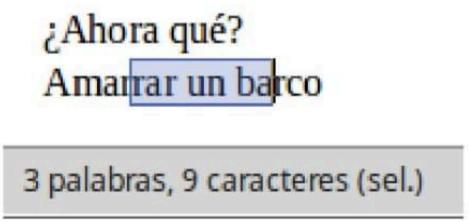
Muestra el número de la página actual, el número de la secuencia (si es diferente) y el número total de páginas en el documento. Por ejemplo, si reinicia el número de página a 1 en la tercera página, su número de página es 1 y su número de secuencia es 3.

Si se han definido marcadores en el documento, haciendo clic derecho en este campo aparece una lista de los marcadores; haga clic en el que desee. Para ir a una página específica en el documento, haga doble clic en este campo. Se abrirá el navegador, haga clic en el campo Número de página y escriba el número de secuencia de la página deseada y pulse Intro.

Cuenta de palabras y caracteres

La cuenta de palabras y caracteres del documento se muestra en la Barra de estado y se actualiza
a medida que se modifica el documento. Si hay seleccionado texto en el documento se cuenta
este texto y reemplaza la cuenta mostrada.





Para mostrar estadísticas extendidas como número de caracteres excluyendo espacios, haga clic
en la Barra de estado o seleccione **Herramientas > Contador de palabras.**

Se pueden ver el número de palabras y caracteres (y otra información, incluyendo el número de
páginas, tablas y gráficos) del documento en **Archivo > Propiedades > Estadísticas.**

Estilo de página
Muestra el estilo de la página actual. Para cambiar el estilo de la página, haga clic derecho en este campo. Aparece una lista de estilos de página; seleccione un estilo diferente haciendo clic sobre él. Para editar el estilo de página actual, haga doble clic en este campo. Se abrirá el diálogo Estilo de página.

Modo de inserción

Éste área está en blanco en el modo *Insertar*. Haga clic para cambiar al modo Sobrescribir; clic de nuevo para volver al modo *Insertar*. En el modo Insertar todo el texto detrás de la posición del cursor se desplaza dejando espacio para el texto escrito; en el modo Sobrescribir el texto detrás del cursor se reemplaza con el texto que se está escribiendo. Esta característica se desactiva cuando se está en modo *Grabar cambios.*

Estado de cambios del documento

El icono que se muestra aquí cambia desde este a  este  si el documento se ha editado y
los cambios no se han guardado.
Haga clic en el icono de cambios sin guardar para guardar el documento.

Firma digital

Si el documento ha sido firmado digitalmente se muestra este icono ( ) si no, no se muestra nada.
Para firmar el documento o ver el certificado haga clic en el icono.

Información de sección u objeto

Cuando el cursor está en una sección, encabezado o elemento de una lista o cuando un objeto
(como una imagen o una tabla) está seleccionado, se muestra información de ese elemento en
este campo. Haciendo doble clic en esta área se abre el diálogo pertinente.
Para detalles consulte la ayuda o la *Guía de Writer.*

Diseño de la vista

Haga clic en un icono para cambiar a vista de página individual, vista de páginas múltiples o vista de
libro. El efecto varía con la combinación del ancho de la ventana y factor de escala usado. Se puede
editar el documento en cualquier vista.

Barra lateral

La barra lateral (Figura 5) de forma predeterminada aparece abierta y localizada en el lado derecho de la
de la ventana de Writer. Si fuera necesario seleccione **Ver > Barra lateral** en el menú, para mostrarla. La
La barra lateral también tiene un botón Mostrar/Ocultar.

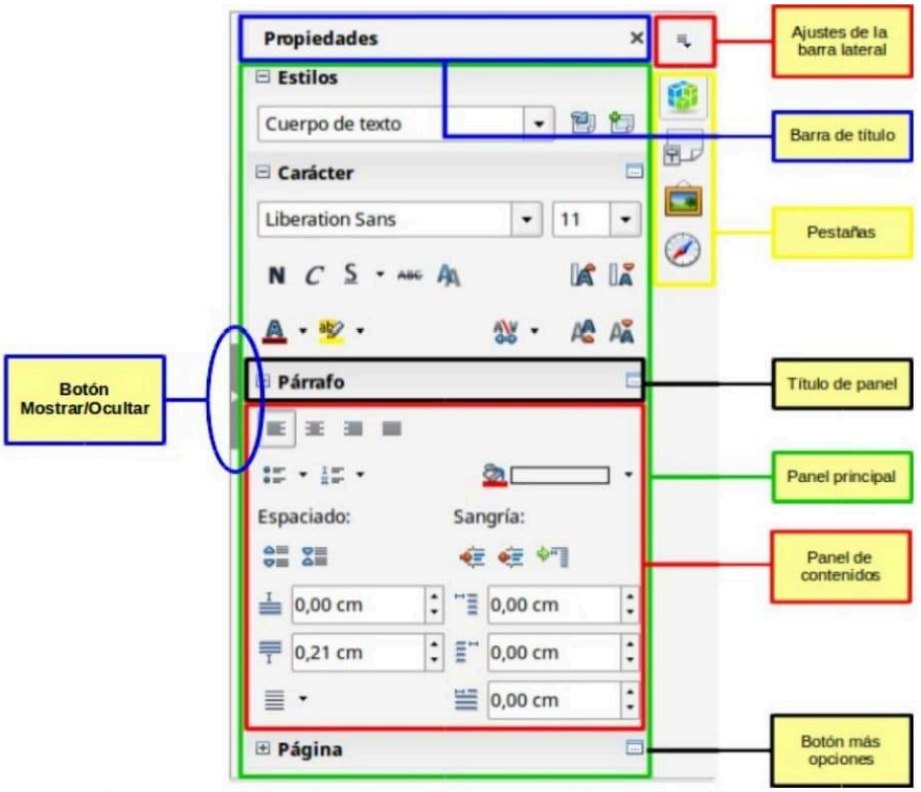


Figura 5: Barra lateral Propiedades, panel principal y paneles de contenidos

La barra lateral de forma predeterminada contiene cuatro paneles principales: Propiedades, Estilos y formato, Galería y Navegador. Si se ha seleccionado Activar las funcionalidades experimentales en **Herramientas > Opciones > LibreOffice**, se pueden seleccionar dos paneles más *(Gestionar cambios y Diseño)* mediante el botón **Configuración de la barra lateral > Personalización**.

Cada panel principal tiene un icono en el panel de pestañas, a la derecha de la barra lateral, permitiendo alternar entre ellos, y consiste en una barra de título y uno o más paneles de contenido. Las barras de herramientas y los paneles laterales comparten muchas funciones. Por ejemplo, los botones para poner texto en negrita o cursiva existen tanto en la barra de herramientas Formato como en el panel Carácter del panel principal Propiedades}

Cambiar vistas del documento

Writer tiene varios modos de ver un documento: *Normal, Web y Pantalla completa*. Para cambiar la vista vaya al menú **Ver** y haga clic en la vista requerida. Cuando se encuentre en la vista Pantalla completa presione la tecla Esc para volver a la vista Normal o Web
También se puede elegir **Ver > Escala > Escala** en la barra de menú para mostrar el diálogo Diseño de vistas y escala, en el que puede seleccionar las misma opciones que en la barra de estado. En la vista diseño web la mayoría de las opciones no están disponibles.

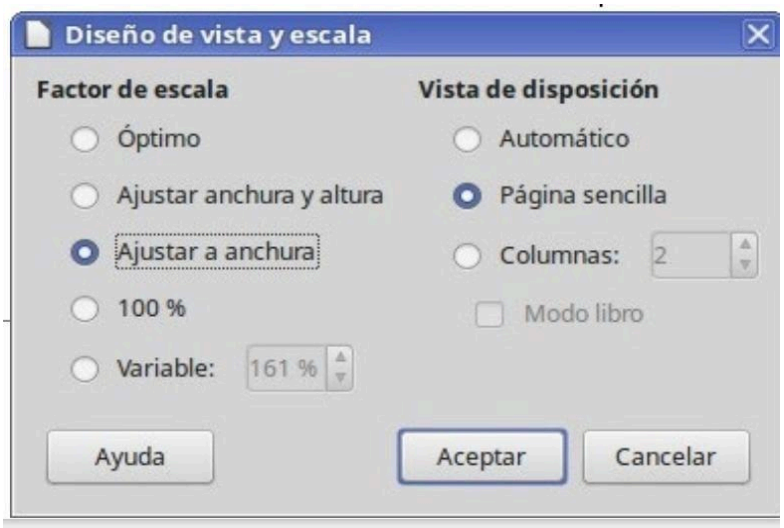


Figura 6: Seleccionar escala y diseño de vista

La vista Normal es la vista por defecto en Writer. En esta vista se puede usar el control deslizante de escala y los iconos de Diseño de la vista, en la barra de estado, para cambiar la ampliación. En la vista Web solamente se puede usar el control deslizante, los botones de diseño de vista en la barra de estado están desactivados y no están disponibles la mayoría de las opciones del diálogo Diseño de vista y escala.
En la vista Pantalla completa, el documento se muestra utilizando la ampliación y diseño previamente seleccionados. Para salir de la vista Pantalla completa y volver a la vista Normal o Web, presione la tecla Esc o haga clic en la barra flotante que aparece en la

esquina superior izquierda. También puede utilizar Ctrl+May+J para entrar y salir en la vista Pantalla completa.
En la vista Normal, también se pueden ocultar y mostrar las cabeceras y pies y el hueco entre páginas. Para ello seleccione Ver > Ocultar espacios en blanco en la barra de menú. Aparecerá una marca al lado de la opción. Una vez que la opción está activada, los espacios también estarán ocultos en la vista pantalla completa.

Moverse rápido a través del documento

Además de las capacidades de navegación de la barra de estado (descritas anteriormente) se puede usar la ventana Navegación desde la barra de herramientas Estándar o desde el Navegador de la barra lateral, Tal como se describe en el Capítulo 1, Introducción a LibreOffice.
La barra de herramientas Navegación (Figura 7) muestra botones para todos los tipos de objetos
mostrados en el Navegador más alguno extra (por ejemplo, Repetir búsqueda).



Figura 7: Barra de herramientas Navegación

Haga clic en un botón para seleccionar ese tipo de objeto. Ahora todos los botones Anterior y Posterior
pulsados (en la barra de herramientas Navegación misma, en el Navegador o en el panel lateral) harán
saltar hasta el siguiente objeto del tipo seleccionado. Esto es especialmente útil para encontrar elementos
como, por ejemplo, entradas de índice, que pueden ser difíciles de ver en el texto. Los nombres de los
botones (mostrados en la ayuda rápida) cambian para ajustarse a la categoría seleccionada, por ejemplo,
Gráfico siguiente, Marcador siguiente o Continuar búsqueda hacia delante.
Para otros usos del Navegador en Writer vea la Guía de Writer.

Trabajar con documentos

Introducción a LibreOffice, incluye instrucciones de como crear nuevos documentos, abrir documentos existentes, guardar documentos, acceder a servidores remotos y proteger documentos con contraseña. El Capítulo 3, Usar estilos y plantillas, cubre cómo crear documentos desde una plantilla. Por defecto, LibreOffice abre y guarda los documentos en el formato de archivos OpenDocument (ODF), Es un formato de archivos estandarizado (ISO-IEC 26300) utilizado por muchas aplicaciones de software. Los documentos de Writer tienen la extensión .ODT.

Guardar como archivo de Microsoft Word

Si necesita intercambiar documentos con usuarios de Microsoft Word que no puedan o no quieran recibir
archivos ODT, se pueden abrir, editar y guardar en formatos de Microsoft Word.

También se pueden crear y editar documentos ODT y después guardarlos como archivos DOC o DOCX. Para ello:

1) Importante —Primero guarde el documento en el formato utilizado por LibreOffice Writer (ODT).
Si no lo hace, cualquier cambio que se haya hecho desde la última vez que se guardó el documento aparecerá solo en la versión de Microsoft Word del documento.

2) A continuación seleccione Archivo > Guardar como. En el diálogo Guardar, en la lista desplegable Tipo de archivo (o Guardar como tipo), seleccione el formato de Word que necesite. No se pueden guardar los archivos en formato de las versiones 6.0/95 de Word. Haga clic en Guardar.

A partir de este punto, todos los cambios que se hagan en el documento se harán solamente en el nuevo
documento. Se ha cambiado el nombre y tipo del documento. Si desea volver atrás para trabajar con la
versión ODT del documento debe abrir el documento nuevamente.

Trabajar con texto

Trabajar con texto (seleccionar, copiar, pegar, mover) en Writer es similar a trabajar con texto en
cualquier otro programa. LibreOffice tiene además métodos para seleccionar elementos que no están
junto a otros, seleccionar bloques de texto verticales y pegar texto sin formato.

Seleccionar elementos que no son consecutivos

Para seleccionar elementos no consecutivos usando el ratón:

1) Seleccione la primera pieza del texto
2) Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras utiliza el ratón para seleccionar la siguiente pieza de texto
3) Repita tantas veces como sea necesario

Ahora se puede trabajar con el texto seleccionado (copiarlo, pegarlo, cambiar el estilo o lo que sea).

Cortar, copiar y pegar texto

Cortar y pegar texto en Writer es similar a hacerlo en otras aplicaciones. Se puede usar el ratón o el teclado para estas operaciones. Se puede copiar o mover texto dentro del documento o entre distintos documentos arrastrando o utilizando opciones de menú, botones de barras de herramientas o atajos de teclado. También se puede copiar texto de otras fuentes, como páginas web, y pegarlo en un documento de Writer.

Para mover (arrastrar y soltar) texto seleccionado utilizando el ratón, arrástrelo a la nueva localización y suéltelo. Para copiar el texto mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra. El texto mantiene el formato que tenía antes de arrastrarlo.

Para mover (cortar y pegar) texto seleccionado use Ctrl+X para cortar el texto, coloque el puntero en el
punto de pegado y utilice Ctrl+V para pegar. Alternativamente se pueden utilizar los botones de la barra
de herramientas Estándar.

Para hacer que el texto herede el estilo de párrafo en el punto de inserción:

• Elija Editar > Pegado especial o
• Haga clic en la flecha del botón combinado Pegar o
• Haga clic en el botón pegar sin soltar el botón izquierdo del ratón.

Entonces seleccione Texto sin formato en el menú resultante

El número de opciones del menú Pegado especial varía en función del origen y formato del texto (u otro
objeto) que se va a pegar. Vea en la Figura 11 un ejemplo con texto en el portapapeles.

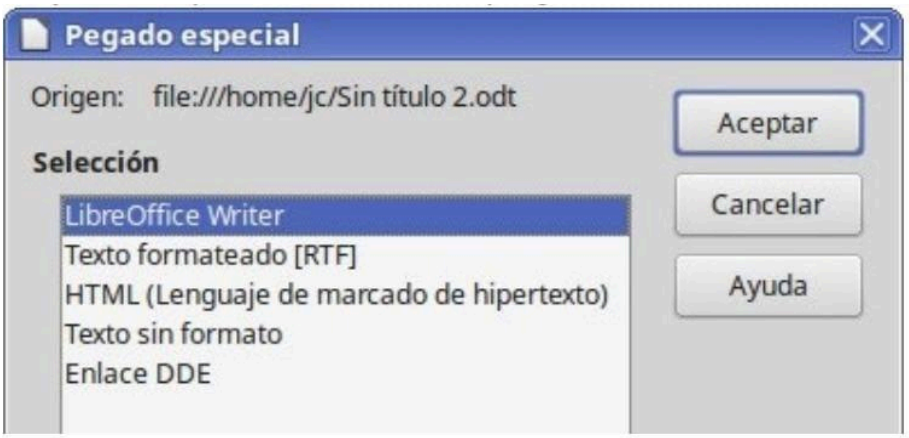


Figura 11: Menú Pegado especial

Buscar y reemplazar texto y formato

Writer tiene dos formas de buscar texto en un documento: la barra de herramientas Buscar y el diálogo
Buscar y reemplazar. En el diálogo se puede:

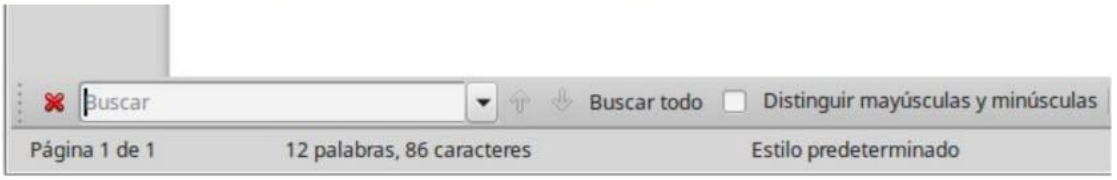
• Buscar y reemplazar palabras y frases
• Utilizar comodines y expresiones regulares para afinar la búsqueda
• Buscar y reemplazar atributos específicos o formato

• Buscar y reemplazar estilos de párrafo

Uso de la barra de herramientas Buscar

Si la barra de herramientas Buscar no está visible, se puede mostrar seleccionando Ver > Barras de herramientas > Buscar en la barra de menú o presionando Ctrl+B. La barra de herramientas Buscar se muestra anclada en la parte inferior de la ventana de LibreOffice (justo encima de la barra de estado), Figura 12, pero se puede hacer flotante o anclar en otra posición. Para más información acerca de cómo
hacer flotantes y anclar las ventanas vea el Capítulo 1, Introducción a LibreOffice.

Figura 12: Posición de anclado de la barra de herramientas Buscar



Para usar la barra de herramientas Buscar, haga clic en el cuadro de texto y escriba el texto a buscar, pulse Intro para buscar la siguiente ocurrencia del término desde la posición actual. Haga clic en los botones Buscar el anterior o Buscar el siguiente según se necesite.
Para seleccionar todas las instancias del término de búsqueda en el documento haga clic en el botón Buscar todo. Seleccione Distinguir mayúsculas y minúsculas para buscar solo las instancias que se ajusten exactamente al término de búsqueda. Haga clic en el botón a la derecha de Distinguir mayúsculas y minúsculas para abrir el diálogo Buscar y reemplazar.

Haga clic en el botón Navegar por para abrir el Navegador y la barra de herramientas Navegación, que se describieron en Moverse rápido a través del documento. La barra de herramientas Buscar se puede cerrar haciendo clic en el botón con la X roja de la izquierda
o presionando la tecla Esc cuando el cursor está en el cuadro de texto de búsqueda.

Uso del diálogo Buscar y reemplazar

Para mostrar el diálogo Buscar y reemplazar use el atajo de teclado Ctrl+Alt+B o seleccione Editar > Buscar y reemplazar en la barra de menú. Si la barra de herramientas Buscar está abierta,
haga clic en el botón Buscar y reemplazar en dicha barra. Una vez abierto el diálogo, opcionalmente puede hacer clic en Otras opciones para expandir el diálogo. Haga clic sobre Otras opciones nuevamente para volver a reducir el diálogo.

Para usar el diálogo Buscar y reemplazar:
1) Escriba el texto a buscar en el cuadro de texto Buscar.
2) Para reemplazar el texto con un texto diferente, escriba el texto nuevo en el cuadro Reemplazar.
3) Se pueden seleccionar varias opciones como Distinguir mayúsculas y minúsculas o Solo palabras completas. Otras opciones incluyen buscar solo en el texto seleccionado, buscar hacia atrás desde el cursor, buscar palabras similares y buscar en los comentarios.
4) Cuando haya configurado la búsqueda haga clic en Buscar siguiente. Para reemplazar haga clic
en Reemplazar.

Comprobar ortografía y gramática
Writer proporciona una utilidad para comprobar la ortografía que comprueba si cada palabra del documento se encuentra en el diccionario instalado. También proporciona una utilidad para comprobar la gramática, que se puede usar independiente o en combinación con la ortografía.
Revisión ortográfica automática (Menú Herramientas) comprueba cada palabra a medida que se va escribiendo y muestra una línea ondulada roja debajo de las palabras no reconocidas. Si se hace clic derecho sobre una palabra no reconocida se abre un menú contextual. Se puede hacer clic en una de las palabras sugeridas para reemplazar la palabra subrayada con la seleccionada. Si la lista no contiene la palabra deseada, haga clic en Ortografía y gramática para abrir un diálogo y corregir la palabra. Cuando se corrige la palabra, la línea desaparece.
Para realizar una comprobación combinada de ortografía y gramática en el documento (o una selección de texto) haga clic en el botón Ortografía y gramática en la barra de herramientas Estándar o seleccione Herramientas > Ortografía y gramática. Se comprueba el documento o la selección y abre el diálogo Ortografía y gramática si se encuentra alguna palabra no reconocida. Para poder utilizar esto, deben estar instalados los diccionarios apropiados. De forma predeterminada se instalan cuatro diccionarios: ortográfico, gramatical, separación silábica y sinónimos.

Aquí tiene algunas características más del revisor ortográfico
• Se puede cambiar el idioma del diccionario (por ejemplo, inglés, francés o alemán) en el diálogo
Ortografía y gramática.
• Se puede añadir una palabra al diccionario. Haga clic en Añadir al diccionario en el diálogo Ortografía y gramática o en el menú contextual.
• Haga clic en el botón Opciones en el diálogo Ortografía y gramática para abrir un diálogo similar al de Herramientas > Opciones > Configuración de idiomas > Asistencia a la escritura. Allí puede elegir si comprobar las palabras en mayúsculas y las palabras con números y puede administrar diccionarios personalizados, es decir, añadir o eliminar diccionarios o añadir y eliminar palabras en un diccionario.
• Hay varios métodos por los que puede establecer párrafos para ser comprobados en un idioma específico (diferente del resto del documento). Por ejemplo, haciendo clic en el botón Idioma en la barra de Estado.

Trabajar con texto: fundamentos, en la Guía de Writer, para una explicación detallada de la herramienta ortografía y gramática.

Formatear texto

Usar estilos es lo recomendable
Los estilos son fundamentales para usar Writer. Los estilos permiten formatear los documentos
consistentemente y cambiar el formato con el mínimo esfuerzo. Un estilo es un conjunto de opciones de

formato con un nombre. Cuando se aplica un estilo se aplica un grupo completo de formatos al mismo
tiempo. Además los estilos se usan por LibreOffice para muchos procesos, aunque no seamos
conscientes de ello. Por ejemplo, Writer se apoya en los estilos de encabezado (u otros estilos que se
hayan especificado) cuando crea una tabla de contenidos.

Formatear párrafos

Se pueden aplicar muchos formatos a los párrafos usando botones en la barra de herramientas Formato y usando el panel Párrafo del panel principal Propiedades de la barra lateral. No todos los botones son visibles en la instalación estándar, pero puede personalizar la barra para incluir aquellos que utilice frecuentemente.

Estos botones y formato incluyen:

• Aplicar estilo
• Activar/desactivar viñetas (con una paleta de estilos de viñetas)
• Activar/desactivar numeración (con una paleta de estilos de numeración)
• Alinear a la izquierda, Centrar horizontalmente, Alinear a la derecha o Justificar
• Alinear arriba, Centrar verticalmente, Alinear abajo.
• Interlineado (seleccionar 1; 1,15; 1,5; 2 o valor personalizado)
• Aumentar espacio entre párrafos, Disminuir espacio entre párrafos
• Aumentar sangría, Disminuir sangría
• Párrafo (para abrir el diálogo Párrafo)

Formatear caracteres

Se pueden aplicar muchos formatos a los caracteres utilizando los botones de la barra de herramientas Formato y utilizando el panel Carácter del panel principal Propiedades de la barra lateral. No todos los botones son visibles en una instalación estándar, pero se puede personalizar la barra de herramientas para incluir aquellos que se utilizan frecuentemente.

Estos botones y formatos incluyen:

• Nombre del tipo de letra, Tamaño de letra
• Negrita, Cursiva, Subrayado, Subrayado doble, Subrayado, Tachado, Esquema
• Superíndice, Subíndice
• Mayúsculas, Minúsculas
• Aumentar tamaño, Disminuir tamaño
• Color de letra (con una paleta de colores)
• Color de fondo (con una paleta de colores)
• Color de resalte (con una paleta de colores)
• Carácter (para abrir el diálogo Carácter)

Autoformato

Se puede configurar Writer para formatear partes de un documento automáticamente de acuerdo con las elecciones hechas en la página Opciones del diálogo Autocorrección (Herramientas > Corrección automática > Opciones de autocorrección).

Configurar puntos de tabulador y sangrías

La regla horizontal muestra los puntos de tabulador. Cualquier punto de tabulador que se haya definido
sobrescribe los puntos de tabulador predeterminados. La configuración de tabulador afecta la sangría de
párrafos completos (al usar los botones Aumentar sangría y Reducir sangría de la barra de herramientas
Formato) así como la sangría de partes del párrafo (al presionar la tecla Tab en el teclado)
Utilizar el espaciado de tabulador predeterminado puede causar problemas si comparte documentos. Si se
usa el espaciado de tabulador predeterminado y se envía el documento a alguien que ha elegido un
espaciado predeterminado diferente los elementos tabulados cambiarán para utilizar los ajustes de la otra
persona. En lugar de utilizar los predeterminados, utilice sus propios ajustes de tabulador como se describe
en esta sección.
Para definir los ajustes de sangrías y tabuladores para uno o más párrafos seleccionados, haga doble clic
en una parte de la regla que no esté entre los iconos de sangrías izquierda y derecha para abrir la página
Sangría y espaciado del diálogo Párrafo. Haga clic entre los iconos de sangrías izquierda y derecha para
abrir la página Tabuladores del diálogo Párrafo.

También se pueden establecer o cambiar la unidades de medida de las reglas del documento actual
haciendo clic derecho en la regla para abrir una lista con las unidades. Haga clic en una de ellas para
cambiar las unidades de la regla. Los ajustes seleccionados se aplican solamente a esa regla.

Crear cabeceras y pies de página

Una cabecera es un área que aparece en la parte superior de la página, por encima del margen. Un pie de
página aparece en la parte inferior, debajo del margen. La información, tal como número de página, que se
inserta en una cabecera o en un pie se muestra en cada página del documento que tenga el mismo estilo de página.

Numerar páginas

Mostrar el número de página
Para mostrar los números de página automáticamente:
1) Insertar una cabecera o pie, como se describe en “Insertar una cabecera o un pie”.

2) Coloque el cursor en la cabecera o pie, donde quiera que aparezca el número de página y seleccione Insertar > Número de página.

Incluir el número total de páginas

Para incluir el número total de páginas (como en “página 1 de 12”)

1) Escriba la palabra “página” y un espacio, a continuación inserte el número de página como antes.

2) Presione la barra espaciadora una vez, escriba la palabra “de” y un espacio, a continuación

seleccione Insertar > Campo > Total de páginas.

Cambiar márgenes de página

Se pueden cambiar los márgenes de página de tres formas:

• Mediante las reglas de la página —rápido y fácil, pero no tiene un control preciso

• Utilizando el diálogo Estilo de página —puede especificar los márgenes con dos decimales

• Utilizando el panel Página de la pestaña Propiedades de la barra lateral

Crear un sumario (tabla de contenidos)

La función sumario de Writer permite crear una tabla de contenidos automática a partir de los títulos existentes en el documento. Antes de comenzar asegúrese de que los títulos están formateados consistentemente. Por ejemplo, se puede usar el estilo Título 1 para títulos de capítulo y los estilos Título 2 y Título 3 para subtítulos en el capítulo.

Aunque los sumarios se pueden personalizar extensivamente en Writer, generalmente la configuración

predeterminada suele ser suficiente. Crear un sumario rápido es sencillo:

1) Cuando cree el documento utilice los siguientes estilos de párrafo para los diferentes títulos

(como títulos de capítulo o de sección): Título 1, Título 2, Título 3 y así sucesivamente. Estos

son los que aparecerán en el sumario.

2) Sitúe el cursor donde quiera que aparezca el sumario.

3) Seleccione Insertar > Sumario e índice > Sumario, índice o bibliografía

4) No cambie nada en el diálogo Sumario, índice o bibliografía. Haga clic en Aceptar.

Si se añade o elimina texto (de forma que los títulos se mueven a diferentes páginas) o si se añade, elimina o modifica los títulos, se necesita actualizar el sumario.

Para ello:

1) Coloque el cursor en el sumario

2) Haga clic derecho y seleccione Actualizar índice en el menú contextual.

Crear índices y bibliografías

Los índices y bibliografías funcionan de modo similar al de los sumarios. Además de los índices alfabéticos, hay otros índices que vienen con Writer, incluyendo figuras o ilustraciones, tablas u objetos, incluso se pueden crear índices definidos por el usuario.

Por ejemplo, puede que se desee un índice que contenga solamente los nombres científicos mencionados en texto y otro índice aparte que contenga solo los nombres comunes de las especies. Antes de crear algunos tipos de índices se necesita crear entradas de índice insertadas en el texto del documento Writer.

Trabajar con gráficos

Los gráficos en Writer son de tres tipos básicos:

• Archivos de imagen, incluye fotos, dibujos, imágenes escaneadas y otros
• Diagramas creados utilizando las herramientas de dibujo de LibreOffice
• Diagramas creados usando el componente de diagramas de LibreOffice

Combinar correspondencia

Writer proporciona característica muy útiles para crear e imprimir:

• Múltiples copias de un documentos para enviar a una lista de destinatarios diferentes (cartas
modelo)
• Etiquetas de correo
• Sobres

Todas estas facilidades utilizan una fuente de datos registrada (un hoja de cálculo o una base de datos que
contienen registros con nombres, direcciones y otra información.

Seguimiento de cambios en un documento

Se pueden usar varios métodos para mantener un registro de cambios en un documento.

1) Hacer los cambios en una copia del documento (guardado en otra carpeta o con otro nombre, o ambos) y posteriormente utilizar Writer para combinar los dos archivos y ver las diferencias.
Seleccione Editar > Seguimiento de cambios > Comparar Documentos.

2) Guardar versiones, las cuales se almacenan como parte del archivo original. Sin embargo, este método puede causar problemas con los documentos grandes o complejos, especialmente si se guardan muchas versiones. Evite este método si es posible.

3) Utilizar las marcas de seguimiento de Writer para mostrar dónde se ha añadido o
eliminado material o se ha cambiado el formato. Antes de comenzar a modificar Seleccione Editar > Seguimiento de cambios > Grabar cambios. Posteriormente se pueden revisar
y aceptar o rechazar cada uno de los cambios, para ello elija Editar > Seguimiento de cambios >Mostrar cambios, haga clic derecho sobre cada cambio y elija Aceptar cambio o Rechazar cambio en el menú contextual, o seleccione Editar > Seguimiento de cambios > Gestionar cambios para ver la lista de cambios y aceptarlos o rechazarlos. Más detalles en la Guía de Writer.

Usar campos

Los campos son una característica de Writer sumamente útil. Se usan para datos que cambian en un documento (como la fecha actual o el número total de páginas) y para insertar propiedades del documento como el nombre, el autor y fecha de la última actualización. Los campos son la base de las referencias cruzadas, numeración automática de las figuras, tablas, títulos y otros elementos; y un amplio rango de funciones más, demasiadas para describir aquí.

Enlazar con otra parte del documento

Si se escriben directamente referencias a otras partes del documento, esas referencias pueden desactualizarse fácilmente si se reorganiza el orden de los temas, se añade o elimina material o se reescriben los títulos. Writer proporciona dos maneras de asegurarse de que las referencias se mantienen actualizadas al insertar enlaces a otras partes del documento o de otro documento: hiperenlaces y referencias cruzadas.

Los dos métodos obtienen el mismo resultado al hacer Ctrl+Clic en el enlace mientras el documento está
abierto en Writer: se es redirigido al elemento de la referencia. Sin embargo hay algunas importantes
diferencias:

• El texto en un hiperenlace no se actualiza automáticamente si cambia el texto en el elemento enlazado (aunque puede cambiarlo manualmente), mientras que en las referencias cruzadas se actualiza automáticamente.

• Cuando se usa un hiperenlace no tiene elección del contenido del hiperenlace (por ejemplo texto o
número de página) pero cuando se utilizan referencias cruzadas se tienen varias opciones.

• Si se hace un hiperenlace a un objeto, tal como un gráfico, y se tiene que mostrar un texto útil, hay que dar ese nombre útil al objeto o utilizar el diálogo Hiperenlace para modificar el texto visible. Por contra las referencias cruzadas muestran texto útil y se pueden elegir diferentes variaciones del nombre.

• Si se exporta un documento de Writer a HTML, los hiperenlaces permanecen activos mientras que
las referencias cruzadas no. (Ambas permanecen activas cuando se exporta el documento a PDF).

Usar hiperenlaces

La manera más fácil de insertar un hiperenlace a otra parte del mismo documento es por medio del Navegador:

1) Abra el documento que contiene los elementos que quiere referenciar.
2) Abra el Navegador haciendo clic en su botón, seleccionando Ver > Navegador,pulsando F5 o abriéndolo en la barra lateral.
3) Haga clic en la flecha del botón combinado Modo de arrastre y seleccione Insertar como hiperenlace.
4) En la parte de abajo del Navegador, seleccione el documento que contiene el elemento al que quiere referenciar.
5) En la lista del Navegador, seleccione el elemento que quiere insertar como hiperenlace.
6) Arrastre el elemento al lugar en el que quiera insertar el hiperenlace en el documento. El nombre de los elementos se inserta en el documento como hiperenlace.

Se pueden usar también el diálogo Hiperenlaces para insertar y modificar hiperenlaces dentro del documento o entre documentos.

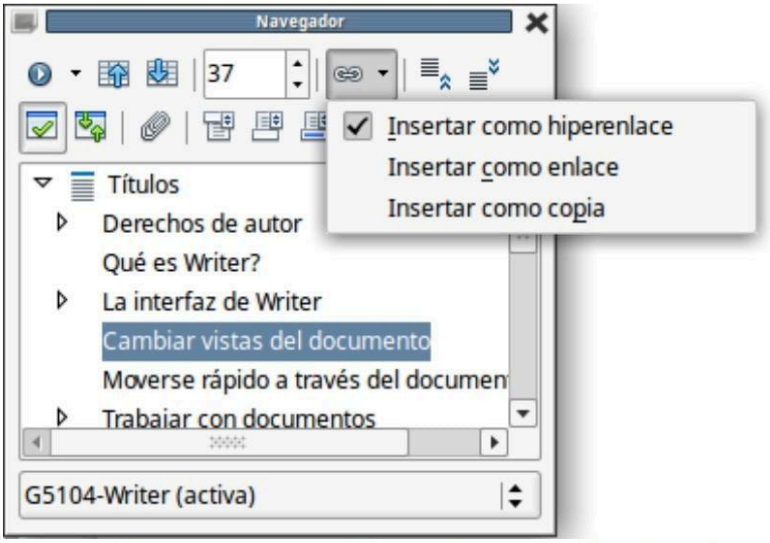


Figura 26: Insertar un hiperenlace mediante el navegador

Usar referencias cruzadas

Reemplace cualquier referencia cruzada escrita a mano con referencias automáticas y, cuando actualice los campos, todas las referencias se actualizarán automáticamente para mostrar el texto o los números de
páginas actuales. La pestaña Referencias cruzadas, en el diálogo Campos, muestra algunos elementos, como títulos, marcadores, figuras, tablas y párrafos numerados como pasos de un procedimiento. También
puede crear sus propios elementos de referencia; vea “Establecer referencias”

Para insertar una referencia cruzada a un título, figura, marcador u otro elemento: en el documento,
coloque el cursor en el lugar donde quiere que aparezca la referencia cruzada.
1) Si el diálogo Campos no está abierto, haga clic en Insertar > Referencia cruzada. En la pestaña Referencias cruzadas (Figura 27), en la lista Tipo, seleccionar el tipo de elemento al que referenciar (por ejemplo Título o Figura). Puede dejar este diálogo abierto mientras inserta varias referencias cruzadas.
2) Haga clic en el elemento requerido en la lista Selección, la cuál muestra todos los
elementos del tipo seleccionado. En la lista Insertar referencia a, elija el formato requerido. La lista varía en función del tipo seleccionado. Las opciones más usadas generalmente son Referencia (para insertar el texto completo de un título o leyenda), Categoría y número (para insertar el número de elemento precedido de la palabra Tabla o Figura, pero sin el texto de la leyenda), Número (para insertar sólo el número de figura o tabla, sin la palabra Figura o Tabla) o Página (para insertar el número de la página en la que está el elemento referenciado).
3) Haga clic en Insertar.

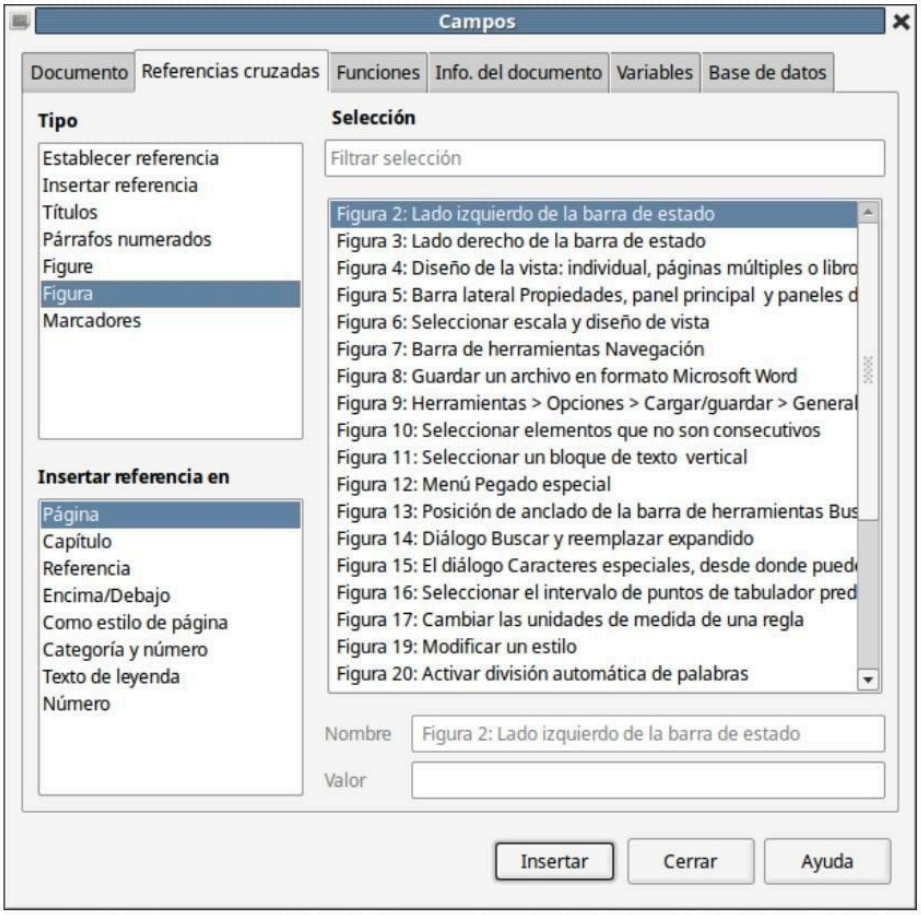


Figura 27: La pestaña Referencias cruzadas en el diálogo Campos

Primeros pasos con Calc

Procesador de cálculos con LibreOffice

¿Qué es Calc?

Calc es el componente de hoja de cálculo de LibreOffice. En una hoja de cálculo se pueden introducir datos (generalmente numéricos) y posteriormente manipular estos datos para obtener determinados resultados. Alternativamente, se pueden introducir datos y utilizar Calc de forma “Qué ocurriría si...”
cambiando alguno de los datos y observando los resultados sin tener que reescribir la hoja de cálculo o el libro completo.
Otras características que proporciona Calc son:

• Funciones, que se pueden usar para crear fórmulas y llevar a cabo cálculos complejos con los datos.
• Funciones de base de datos, para ordenar, almacenar y filtrar datos.
• Gráficos dinámicos; una amplia gama de gráficos 2D y 3D.
• Macros, para grabar y ejecutar tareas repetitivas. Se soportan los lenguajes de scripting LibreOffice Basic, Python, BeanShell y JavaScript.
• Capacidad para abrir, editar y guardar hojas de cálculo de Microsoft Excel.

• Importar y exportar hojas de cálculo en diferentes formatos, como HTML, CSV (archivos de valores separados por comas), PDF y PostScript.

Compatibilidad con otras aplicaciones de hojas de cálculos

Caracteres comodín

Los caracteres comodín simples, como el asterisco (*), el signo de interrogación (?) y la virgulilla de la eñe (~) que se usan en otras aplicaciones son reconocidos por LibreOffice. Los caracteres comodín son más comunes en otras aplicaciones y el adoptar una opción similar en LibreOffice permitirá una mejor compatibilidad y mejor experiencia para los usuarios que no están
familiarizados con el uso de las expresiones regulares.

Sintaxis de las fórmulas

De manera predeterminada, LibreOffice Calc usa su propia sintaxis para las fórmulas, denominada
A1 de Calc, en lugar de A1 de Excel, la cual se usa en Microsoft Excel. LibreOffice hará la traducción perfectamente entre los dos. Sin embargo, si tiene más familiaridad con Excel podría hacer el cambio de la sintaxis predeterminada en Calc siguiendo la ruta del menú Herramientas > Opciones > LibreOffice Calc > Fórmula > Sintaxis de las fórmulas y seleccionando A1 de
Excel de la lista desplegable..

Macros

Microsoft Office usa código VBA (Visual Basic para aplicaciones), mientras que LibreOffice usa
código Basic basado en la API de LibreOffice. A pesar de que los lenguajes de programación son
los mismos, los objetos y los métodos son diferentes y, por tanto, no son completamente compatibles.
LibreOffice podría ejecutar algunos scripts de Excel hechos con Visual Basic si habilita la opción
correspondiente en Herramientas > Opciones > Cargar/guardar > Propiedades de VBA.

Libros de hojas de cálculo, hojas de cálculo y celdas

Calc trabaja con archivos o documentos llamados libros de hojas de cálculo, también llamados libros de cálculo o simplemente libros, para abreviar. Un libro consiste en un número determinado de hojas de cálculo individuales (hoja, para abreviar) donde cada una de estas contiene celdas
ordenadas en filas y columnas. Una celda en particular se identifica por su número de fila y la letra
de la columna.
Las celdas contienen los elementos individuales –texto, números, fórmulas, etc.– que forman los
datos para mostrar y manipular.
Cada libro puede tener varias hojas, y cada hoja puede tener muchas celdas individuales. En

Calc, cada hoja puede tener un máximo de 1 048 576 filas (65.536 filas, en Calc 3.2 y anteriores) y 1024 columnas como máximo. LibreOffice Calc puede tener hasta 32 000 hojas.

Ventana principal de Calc

Cuando se arranca Calc por primera vez se abre la ventana principal con la configuración que se
muestra en la figura 1. Las partes de esta ventana se describen más adelante.

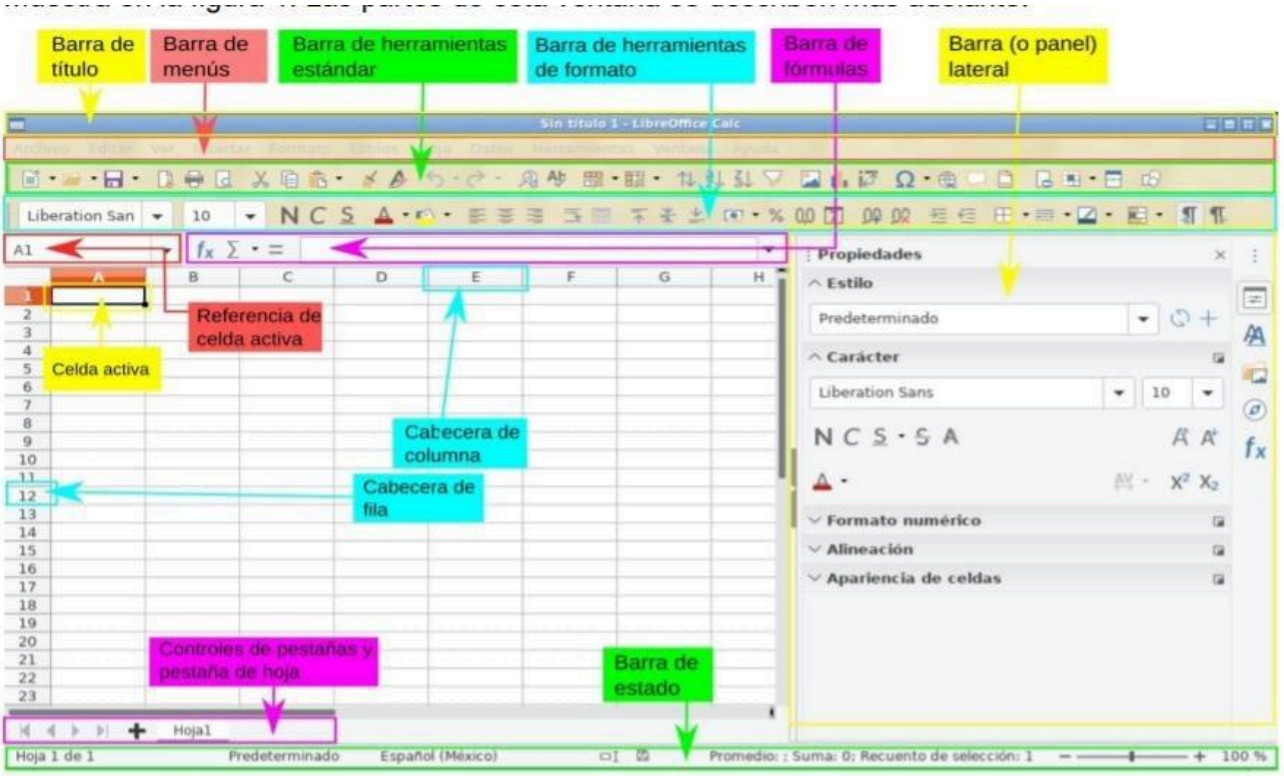


Figura 1: Ventana principal de Calc

BARRA DE TÍTULO

La barra de título, localizada en la parte superior, muestra el nombre del libro de cálculo abierto.

Cuando se crea un libro en blanco nuevo o desde una plantilla, se nombrará Sin título X, donde X
es un número. Cuando se guarda un libro de cálculo por primera vez, se solicitará un nombre para
este.

Barra de menús

La configuración predeterminada de Calc, cuando se abre el programa por primera vez, contiene
la barra de menú como se muestra en la figura 1. Al seleccionar un menú, se despliega un

submenú que muestra las órdenes (también llamadas comandos) existentes.
• Archivo – contiene comandos que se aplican al documento completo, por ejemplo Abrir, Guardar, Asistentes, Exportar a PDF, Imprimir, Firmas digitales.
• Editar – contiene comandos para editar el documento, por ejemplo Deshacer, Copiar, Seguimiento de cambios, Buscar y reemplazar.
• Ver – contienen comandos para modificar la apariencia de Calc, por ejemplo Barras de herramientas, Ver cabeceras, Pantalla completa, Escala.
• Insertar – contiene comandos para insertar elementos en una hoja de cálculo, por ejemplo Imagen, Marco flotante, Carácter especial, Forma, Función.
• Formato – contiene comandos para modificar el diseño de la hoja de cálculo, por ejemplo Celdas, Página, Objeto, Alinear.
• Estilos – contiene comandos para aplicar los estilos más frecuentes en los objetos de la hoja de cálculo, por ejemplo Acento 1, Título 1, Nota, Alerta.
• Hoja – contiene los comandos más usados para manejar las tablas, como Insertar y Eliminar celdas, Columnas, Filas y Hojas, así como Rellenar celdas y Comentarios de celda.
• Datos – contiene los comandos para la manipulación de datos en la hoja de cálculo: por ejemplo Definir intervalo, Ordenar, Estadísticas, Tabla dinámica, Consolidar.
• Herramientas – contiene varias funciones para ayudar a comprobar y personalizar el libro de hojas de cálculo, por ejemplo Ortografía, Compartir libro, Formularios, Macros.
• Ventana – contiene comandos para abrir y cerrar la ventana activa, así como un listado de otras ventanas abiertas.
• Ayuda – contiene enlaces al sistema de ayuda de LibreOffice u otras funciones misceláneas; por ejemplo Ayuda de LibreOffice, Información de licencias, Enviar comentarios.

Barras de herramientas

La configuración predeterminada de Calc cuando se abre el programa por primera vez contiene las barras de herramientas Estándar y Formato ancladas en la parte superior del espacio de trabajo (vea la figura 1).

Las barras de herramientas de Calc se pueden anclar y fijar en algunos sitios o ser flotantes para acomodarlas en una posición más conveniente en el espacio de trabajo. Las barras ancladas se pueden desanclar para dejarlas fijas en otro espacio de anclaje o para dejarlas flotantes. Las barras de herramientas que son flotantes al abrirlas se pueden anclar en posiciones fijas del espacio de trabajo.

Como alternativa a la doble barra de herramientas, puede elegir otros modos de presentar las órdenes o comandos. Un ejemplo es la barra única, que reúne en una sola fila los comandos más habituales. Para activarla, vaya a Ver > Interfaz de usuario > Barra única. De manera automática, al cambiar la interfaz de usuario se desactivan las barras de herramientas Estándar

y Formato y se activa la barra de herramientas Estándar (modo de barra única). Otros modos
de interfaz de usuario son En pestañas o Agrupada, compacta.
El conjunto predeterminado de iconos (también llamados botones) en las barras de herramientas
proporcionan un amplio conjunto de comandos y funciones comunes. Se pueden eliminar o añadir
iconos a las barras de herramientas. Vea el Capítulo 14, Personalizar LibreOffice, de esta misma
guía para más información.

Barra de fórmulas
La barra de fórmulas se localiza en la parte superior del libro de cálculo en el espacio de trabajo
de Calc. Esta barra está permanentemente anclada en esta posición y no se puede usar como
barra de herramientas flotante. Si la barra de fórmulas no está visible vaya al menú principal y
seleccione Ver > Barra de fórmulas.



Figura 2: Barra de fórmulas

De izquierda a derecha, en referencia con la figura 2, la barra de fórmulas consiste en lo siguiente:
• **Cuadro de nombre**: Es el primer rectángulo con una flecha desplegable. Muestra la referencia de la celda activa mostrando una combinación de letra y número, por ejemplo A1. La letra indica la columna y el número indica la fila de la celda seleccionada. Si se ha seleccionado un intervalo de celdas que tiene un nombre, el nombre del intervalo se muestra en este cuadro. También puede escribir una referencia a una celda para saltar a ella y activarla. Si escribe el nombre de un intervalo con nombre y a continuación pulsa la tecla Intro, el intervalo se selecciona.
• **Asistente de funciones**:Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden seleccionar las funciones disponibles en una lista. Esto puede ser muy útil porque también muestra el formato de las funciones y una breve descripción de las mismas.
• **Suma**:Al hacer clic en este botón, aparece una lista desplegable con diferentes operaciones aritméticas que pueden realizarse con los números que hay en las celdas por encima o a la izquierda de la celda seleccionada. Seleccione una operación (Suma, Promedio, Mín, Máx o Cuenta). LibreOffice Calc resaltará el intervalo sobre el que sugiere realizar la operación y colocará la fórmula correspondiente en la celda. Pulse Intro para aceptar, o rechace pulsando Esc. También, puede ajustar el intervalo con el ratón arrastrando los cuadritos de color o las orillas para seleccionar lo que le interesa. Los botones Cancelar y Aplicar en la barra de fórmulas son equivalentes a las pulsaciones con Esc o Intro, respectivamente.
• **Función**: Al hacer clic en este botón se inserta el signo de igual (=) en la celda seleccionada y simultáneamente en la línea de entrada, lo que permite que continúe introduciendo una fórmula. El cuadro de nombre mostrará entonces las funciones más

usadas, a modo de acceso rápido del nombre de la función y de su sintaxis.
• **Línea de entrada:** Muestra el contenido de la celda seleccionada (dato, fórmula o función) y permite editar el contenido de la celda. Para convertir la línea de entrada en un área de entrada multilínea para la edición de fórmulas muy largas, haga clic en el botón Expandir la barra de fórmulas, en el lado derecho.

También se puede editar el contenido de una celda directamente dentro de la celda misma haciendo doble clic sobre ella. Cuando se introducen datos nuevos en una celda, los botones
Suma y Función se convierten en los botones Cancelar y Aplicar .

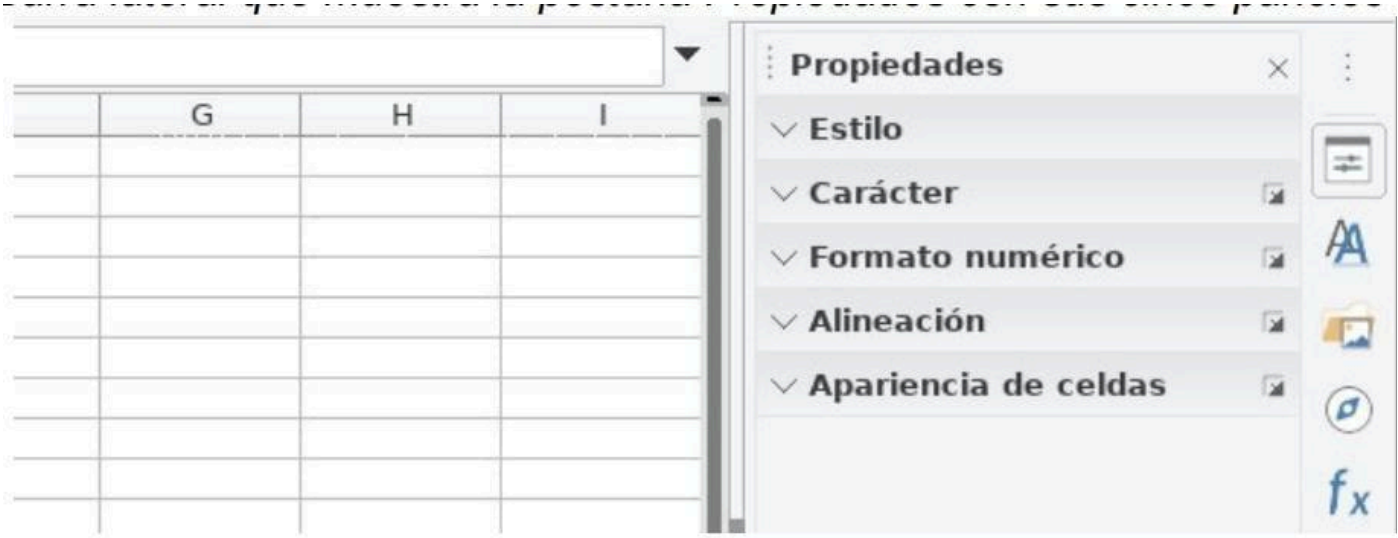
Barra de estado
La barra de estado proporciona información acerca del libro de cálculo, así como también acceso
rápidos para cambiar algunas de sus características. Muchos de los campos son similares a sus
respectivos equivalentes en otros componentes de LibreOffice.



Figura 3: Barra de estado

La barra de estado tiene una manera rápida de hacer algunas operaciones matemáticas en las
celdas seleccionadas de la hoja de cálculo. Puede calcular el promedio o la suma, contar los elementos y más sobre la selección haciendo clic-derecho sobre el área de Información de objeto o celda y seleccionando las operaciones que quiere mostrar en la barra de estado.

Barra lateral
Figura 4: Barra lateral que muestra la pestaña Propiedades con sus cinco paneles cerrados



Esta barra es una mezcla de herramientas y diálogos. Es similar a la barra lateral de Writer y consta de
cinco pestañas: Propiedades, Estilos, Galería, Navegador y Funciones. Cada pestaña tiene su
correspondiente icono en el lado derecho de la barra lateral, permitiéndole elegir cuál quiere activar.

Las pestañas se describen a continuación:
Propiedades: Esta pestaña incluye cinco paneles internos desplegables:
– Estilo: Accede a los estilos de celda disponibles, actualiza los estilos de la celda y permite crear nuevos estilos de celda.
– Carácter: Controla las opciones de formato para el texto, como el tamaño, color o tipo de letra o fuente tipográfica (font). Algunos ajustes, como texto superíndice, solo se activan cuando el cursor de texto está activo ya sea en la línea de entrada de la barra de fórmulas o en la celda misma.
– Formatos numéricos: Cambie rápidamente el formato de los números, incluyendo el número de decimales, formatos de moneda, de fecha o el separador de millares. También están disponibles algunos ajustes para los controles de campos de etiquetas y números de los formularios.
– Alineación: Controla los diferentes ajustes de presentación del texto completo en la celda, los cuales incluyen alineación y justificación, sangría, combinación de varias celdas en una, ajuste automático del texto al ancho de la celda, orientación izquierda-derecha o viceversa y apilado verticalmente.
– Apariencia de celdas: Controla los ajustes de presentación de la celda, los cuales incluyen el color del fondo y las opciones para el borde de la celda: estilos de rejilla y colores.

Los últimos cuatro paneles desplegables descritos tiene un botón más opciones a la derecha de su título que abre el diálogo Formato de celdas en la pestaña correspondiente. Con este diálogo se accede a más ajustes en cada caso. Este diálogo bloquea la edición del documento hasta que se cierra.

• **Estilos:** Esta pestaña contiene solo un panel: el mismo que se abre con el menú Ver > Estilos, o el menú Estilos > Gestionar estilos, o pulsando el atajo de teclado F11.
• **Galería:** Esta pestaña contiene un solo panel: el mismo que se abre con el menú Ver > Galería.
• **Navegador**: Esta pestaña contiene un solo panel: esencialmente, el mismo que se abre con el menú Ver > Navegador o pulsando el atajo del teclado F5. La única diferencia es que el botón Contenido está ausente en el Navegador de la barra lateral.
• **Funciones:** Esta pestaña contiene un solo panel: uno similar al que se abre con el menú Insertar > Función... o pulsando el atajo de teclado Ctrl+F2. La diferencia es que en la barra lateral este panel muestra solo un desplegable con las categorías de funciones (incluyendo la categoría especial de las funciones más usadas frecuentemente) y el botón Insertar en la hoja de cálculo.

En el lado derecho de la barra de título de cada pestaña de la barra lateral hay un botón Minimizar la barra lateral (X), el cual cierra la ventana dejando abierta solamente la barra de

pestañas de la barra lateral. Para reabrir alguna pestaña basta con hacer clic en el botón correspondiente.

Si no es visible la barra lateral (o panel lateral), vaya a Ver > Barra lateral. En la configuración predeterminada aparece del lado derecho de la ventana. Se puede ocultar la barra lateral, o mostrarla si está oculta, haciendo clic en el botón Ocultar/Mostrar que está al centro del borde izquierdo de la barra. También se puede ajustar la anchura de la barra lateral haciendo clic y arrastrando el mismo borde izquierdo a la posición deseada. También puede personalizarse la barra lateral, mostrando solo las pestañas que desee. Para ello, pulse el botón Configuración de la barra lateral y marque o desmarque las casillas correspondientes.

Diseño de la hoja de cálculo

Celdas individuales

La sección principal en el área de trabajo de Calc muestra las celdas en forma de rejilla. Cada
celda está formada por la intersección de una columna y una fila de la hoja de cálculo.
En la parte de arriba de las columnas y en el lado izquierdo de las filas hay una serie de cabeceras que contienen letras y números. Las cabeceras de columna utilizan caracteres alfabéticos, comenzando en la A y aumentando hacia la derecha. Las cabeceras de fila utilizan
caracteres numéricos, comenzando en el 1 y aumentando hacia abajo.
Estas cabeceras de columna y fila forman las referencias de las celdas que aparecen en el Cuadro de nombre, en la Barra de fórmulas. Si no están visibles las cabeceras
en la hoja de cálculo, en el menú principal seleccione Ver > Ver cabeceras.

Pestañas de hojas
En un libro o documento de Calc puede haber más de una hoja de cálculo. En la parte inferior de
la rejilla de celdas de una hoja de cálculo, hay pestañas que indican cuántas hojas tiene el libro de
hojas de cálculo. Al hacer clic en una pestaña se muestra esa hoja y se activa el acceso individual
a la misma. La hoja activa tiene la pestaña con su nombre subrayado (en la configuración predeterminada de Calc). Se pueden seleccionar varias hojas manteniendo pulsada la tecla Ctrl
mientras se hace clic en cada una de las pestañas de las hojas requeridas.
Para cambiar el nombre predeterminado de una hoja (Hoja1, Hoja2, ...), haga clic con el botón
derecho en la pestaña de la hoja y seleccione Cambiar nombre de hoja... (o haga doble clic sobre la pestaña). Se abre un diálogo en el que se puede escribir un nombre nuevo para la hoja.
Haga clic en Aceptar cuando haya finalizado para cerrar el diálogo.
Para cambiar el color del subrayado del nombre de una pestaña, haga clic con el botón derecho

sobre dicha pestaña y seleccione Color de pestaña en el menú contextual para abrir el diálogo
Color de la pestaña (vea la figura 6). Seleccione un color y haga clic en Aceptar.

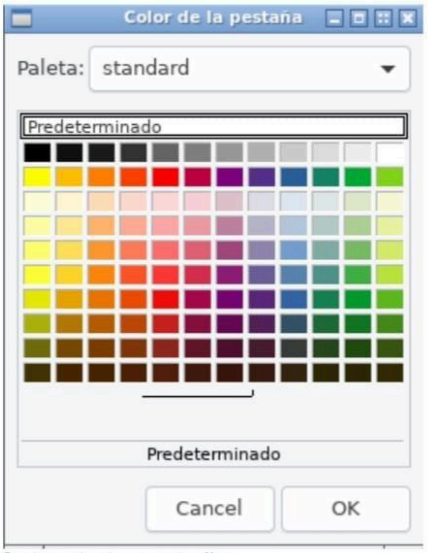


Figura 6: Diálogo Color de la pestaña

Abrir un archivo CSV

Los archivos de valores separados por comas (CSV, comma separated values en inglés) son
archivos o documentos en un formato de texto en los que los contenidos de las celdas están separados por un carácter, por ejemplo, una coma o un punto y coma. Cada línea en un archivo
de texto CSV representa una fila en la hoja de cálculo; cada ocurrencia de una coma indica una
columna en la hoja de cálculo.
El texto se introduce entre comillas y los números se introducen sin ellas.

Para abrir un archivo CSV en Calc:
1) En el menú principal seleccione Archivo > Abrir y localice el archivo CSV que desea abrir.
2) Seleccione el archivo y haga clic en Abrir en el cuadro de diálogo. De forma predeterminada los archivos CSV tienen la extensión .csv, aunque algunos pueden tener la extensión .txt (o .xls, como ya hemos visto).
3) Se abre el diálogo Importación de texto (vea la figura 7). En este se pueden seleccionar las distintas opciones disponibles para importar archivos CSV en una hoja de cálculo de Calc.
4) Haga clic en Aceptar para importar el archivo.

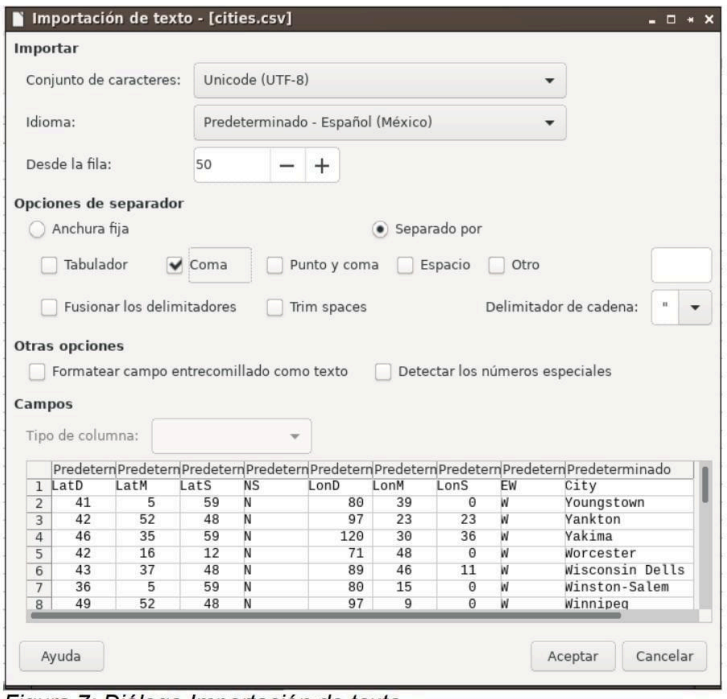


Figura 7: Diálogo Importación de texto

Las opciones para importar archivos CSV en una hoja de cálculo de Calc son las siguientes:

• **Importar**
– Conjunto de caracteres – Especifica qué codificación de los caracteres se usará en el archivo importado: UTF-8, ASCII, ISO 8859-1, etc.
– Idioma – Determina cómo se importan las cadenas de números. Si Idioma está configurado a Predeterminado para importación de CSV, Calc utilizará el idioma configurado globalmente. Si Idioma está configurado a un idioma específico, ese idioma es el que se utilizará cuando se importen números y textos.
– Desde la fila – Especifica la fila desde la cual comenzará la importación. En la parte inferior del diálogo Importación de texto pueden verse las filas.

• **Opciones de separador**
– Especifica si los datos usan separadores como delimitadores, o son de anchura fija.
– Anchura fija – Separa los datos en columnas en base a una anchura fija (igual número de caracteres). Haga clic en la regla, en la ventana de Vista previa, para determinar la anchura.
– Separado por – Marque la casilla del carácter separador usado en los datos para delimitar las columnas (tabulador, coma, punto y coma o espacio). Si se selecciona Otro se puede especificar un carácter diferente de los mencionados para separar las columnas. Este separador personalizado debe estar contenido entre los datos.
– Fusionar los delimitadores – Combina delimitadores consecutivos y elimina campos de datos en blanco.
– Eliminar los espacios (Trimm spaces) – Remueve los espacios en blanco antes y después de los datos de cada campo.
– Delimitador de cadena – Selecciona el carácter que delimita la cadena de texto. Este

es independiente del carácter que delimita los campos.

• Otras opciones

– Formatear campo entrecomillado como texto – Cuando esta opción está activada, aquellos valores que están completamente entrecomillados (el primer carácter y el último son igual que el delimitador de texto) se importan como texto.

– Detectar números especiales – Cuando esta opción está activada, Calc detectará automáticamente todos los formatos de número, entre los cuales se incluyen los formatos especiales, tales como fecha, hora y notación científica. El idioma seleccionado influye en cómo se detectan esos números especiales, debido a que pueden haber diferencias en las convenciones utilizadas en cada idioma y región para esos números especiales.

Cuando esta opción está desactivada, Calc detectará y convertirá solo números decimales. El resto, incluidos los números de formato en notación científica, se importarán como texto. Una cadena de números decimales puede tener dígitos 0-9, separadores de millares y un separador decimal. Los separadores de millares y los separadores decimales pueden variar con el idioma seleccionado y la región.

• Campos

– Muestra cómo se verán los datos cuando sean separados en columnas.

– Tipo de columna – Primero seleccione una columna en la ventana Vista previa y luego seleccione el tipo de datos que se aplicará a los datos importados. En la cabecera de cada columna se muestra el tipo de datos activo para ese campo.

– Predeterminado – Calc determinará el tipo de datos.

– Texto – Los datos importados se tratarán como texto.

– Fecha (DMA) –Aplicará el formato de fecha día, mes, año a los datos importados a una columna.

– Fecha (MDA) – Aplicará el formato de fecha mes, día, año a los datos importados a una columna.

– Fecha (AMD) – Aplicará el formato de fecha año, mes, día a los datos importados a una columna.

– Inglés (US) – se buscan los números formateados en inglés de Estados Unidos y se aplican independientemente del lenguaje del sistema. No se aplica ningún formato numérico. Si no existen entradas con formato de inglés de EE. UU., se aplicará el formato Predeterminado.

– Ocultar – Los datos de esta columna no se importarán.

Guardar libros de hojas de cálculo

Calc puede guardar archivos en varios formatos y también exportar hojas de cálculo individuales a archivos de formatos PDF, HTML y XHTML. Imprimir, exportar y enviar por correo electrónico, de la Guía de Calc para más información.

Guardar en otros formatos de hoja de cálculo

Si necesita intercambiar archivos con usuarios que no pueden recibir hojas de cálculo en formato

de documento abierto ODF (Open Document Format en inglés) (.ods) que es el formato usado

por defecto por Calc, se pueden guardar los libros de hojas de cálculo en otros formatos.

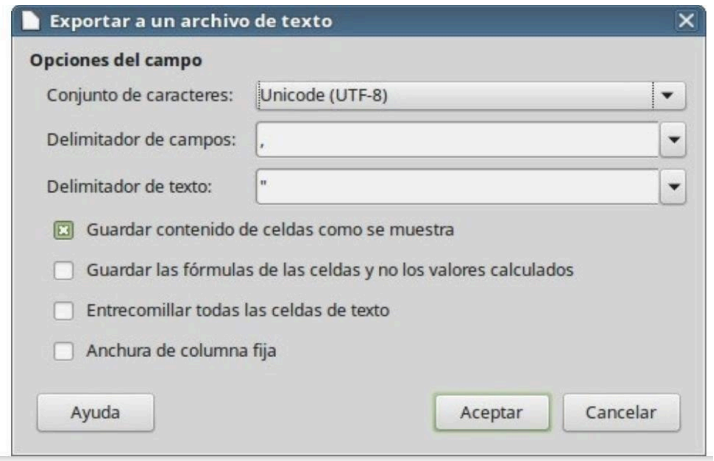
1) Guarde el libro de hojas de cálculo en el formato nativo de Calc (.ods).
2) En el menú seleccione Archivo > Guardar como para abrir el diálogo Guardar como... (vea la figura 8). Figura 8: Diálogo Guardar como
3) En Nombre se puede introducir un nombre nuevo para el libro de cálculo.
4) En la lista desplegable Tipo, seleccione el nuevo formato para el libro de hojas de cálculo que desea usar.
5) Si está seleccionada la casilla Extensión de archivo automática, se añadirá al nombre del archivo la extensión correcta para el formato de hoja de cálculo seleccionado. Si no está seleccionada, y desea que el nombre del archivo lleve alguna extensión, deberá escribir la que corresponda al formato que ha seleccionado en el punto anterior.
6) Haga clic en Guardar.
7) Cada vez que haga clic en Guardar y haya elegido un formato diferente a ODS, se abrirá el diálogo Confirmar el formato del archivo (vea la figura Figura 9). Haga clic en Usar formato X (donde la X representa un formato diferente de ODS) para continuar guardando el libro de hojas de cálculo en ese formato, o haga clic en el botón Usar formato ODF para guardar el libro de hojas de cálculo en el formato de Calc ODS.



Figura 9: Diálogo Confirmar el formato del archivo

Si al guardar el archivo ha seleccionado el formato Texto CSV (.csv), se abrirá el diálogo Exportar a un archivo de texto (vea la figura Figura 10). Aquí se puede seleccionar la codificación del conjunto de caracteres, el delimitador de campos, el delimitador de texto (cadena)
y otras opciones que usará el archivo CSV.

Figura 10: Diálogo Exportar a un archivo de texto para archivos CSV



Seleccionar elementos en una hoja de cálculo

Seleccionar celdas

Celda individual

Haga clic con el botón izquierdo en la celda. Se puede comprobar que la selección está en foco en
el Cuadro de nombre de la barra de fórmulas. Intervalo continuo de celdas
Se puede seleccionar un intervalo de celdas usando el teclado o el ratón.

Para seleccionar un intervalo de celdas arrastrando el puntero del ratón:
1) Haga clic en una celda.
2) Presione y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3) Mueva el ratón por la pantalla.
4) Una vez que esté resaltado el intervalo de celdas deseado, suelte el botón del ratón.

Para seleccionar un intervalo de celdas sin arrastrar el ratón:

1) Haga clic en una celda que vaya a ser una esquina del intervalo.
2) Mueva el ratón a la esquina opuesta del intervalo de celdas.
3) Mantenga presionada la tecla May y haga clic sobre la celda de la esquina opuesta.
Intervalos de celdas no contiguas
1) Seleccione la celda o intervalo de celdas mediante uno de los métodos anteriores.
2) Mueva el puntero del ratón al comienzo del siguiente intervalo o celda individual.
3) Mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic (o haga clic y arrastre) para seleccionar otro intervalo de celdas que se unirá al anterior.
4) Repetir cuantas veces sea necesario.

Seleccionar columnas y filas

Seleccionar una columna o fila individual para seleccionar una columna individual, haga clic en la cabecera de la columna. Para seleccionar una fila individual haga clic en la cabecera de la fila.

Seleccionar varias columnas o filas

Para seleccionar varias columnas o filas que son contiguas:
1) Haga clic en la cabecera de la primera fila o columna del grupo.
2) Mantenga presionada la tecla May.
3) Haga clic en la cabecera de la última fila o columna del grupo.

Para seleccionar varias columnas o filas que no son contiguas:

1) Haga clic en la cabecera de la primera columna o fila del grupo.
2) Mantenga presionada la tecla Ctrl.
3) Haga clic en todas las demás cabeceras de columnas o filas mientras mantiene presionada
la tecla Ctrl.

Seleccionar una hoja entera
Para seleccionar el contenido completo de una hoja, haga clic en el rectángulo que se encuentra
entre las cabeceras de fila y de columna o use la combinación de teclas
Ctrl+E para seleccionar la hoja entera, o en el menú seleccione Editar > Seleccionar todo.

Seleccionar hojas
Se pueden seleccionar una o varias hojas en Calc. Puede ser conveniente seleccionar varias
hojas, especialmente cuando se quieren hacer cambios en varias hojas a la vez.

Seleccionar una sola hoja
Haga clic en la pestaña de la hoja que quiere seleccionar. La pestaña de la hoja seleccionada se
vuelve blanca (con la configuración predeterminada de Calc). Seleccionar varias hojas contiguas

Para seleccionar varias hojas consecutivas
1) Haga clic en la pestaña de la primera hoja que se desea seleccionar.
2) Mueva el puntero del ratón sobre la pestaña de la última hoja deseada.
3) Haga clic en la pestaña mientras mantiene pulsada la tecla May.

Todas las pestañas entre estas dos selecciones se volverán blancas. Cualquier acción que se realice afectará a todas las hojas resaltadas.

Seleccionar varias hojas no contiguas
Para seleccionar varias hojas no consecutivas:
1) Haga clic en la pestaña de la primera hoja que se desea seleccionar.

2) Mueva el cursor del ratón para apuntar sobre la pestaña de la segunda hoja deseada.
3) Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en la pestaña.

Repita cuantas veces sea necesario. Las pestañas seleccionadas se resaltarán en blanco.
Cualquier acción que lleve a cabo afectará a todas las hojas resaltadas.

Seleccionar todas las hojas
Haga clic con el botón derecho en una pestaña y en el menú contextual seleccione Seleccionar
todas las hojas.
Para regresar a una sola hoja seleccionada, mantenga presionada la tecla May mientras hace clic
en la pestaña que desea.

- Trabajar con filas y columnas
- Insertar filas y columnas
- Insertar una fila o columna

Mediante el menú Hoja:
1) Seleccione una celda, fila o columna donde quiere que se inserte la nueva columna o fila.
2) En la barra de menú seleccione Hoja y a continuación seleccione Insertar filas > Filas encima o Insertar filas > Filas debajo o Insertar columnas > Columnas antes o Insertar columnas > Columnas después.
Usando el ratón:
1) Seleccione una celda, fila o columna donde quiere que se inserte la nueva columna o fila.
2) Haga clic con el botón derecho del ratón en la cabecera de la columna o la fila.
3) En el menú contextual elija Insertar columna antes, Insertar columna después, si seleccioné columna, o Insertar filas encima o Insertar filas debajo si seleccionó filas. O elija Insertar... y luego Toda la fila o Toda la columna si seleccionó una celda.

Insertar varias filas o columnas
Se pueden insertar varias columnas o filas a la vez en lugar de insertar una por una:
1) Resaltar el número requerido de filas o columnas manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre la primera fila o columna y arrastrando el número requerido de elementos.
2) Proceder igual que para insertar una fila o columna como hemos visto antes.
Eliminar columnas y filas
Eliminar una fila o columna

Para eliminar una columna o fila:
1) Seleccione una celda en la columna o fila a eliminar.
2) En la barra de menú seleccione Hoja > Eliminar filas o Eliminar columnas o Eliminar celdas... O haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar... en el menú contextual.
3) Seleccione la opción requerida en el diálogo Eliminar celdas

Eliminar filas completas o eliminar columnas completas.
Alternativamente:
1) Haga clic en la cabecera de la fila o columna para seleccionarla.
2) En el menú seleccione Hoja > Eliminar filas u Hoja > Eliminar columnas u Hoja > Eliminar celdas. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón y en el menú contextual seleccionar Eliminar columnas o Eliminar filas.

Eliminar varias columnas o filas
1) Seleccione las columnas o filas, vea “Seleccionar varias columnas o filas“en la página 23 para más información.
2) En la barra de menú seleccione Hoja > Eliminar filas u Hoja > Eliminar columnas o haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar filas o Eliminar columnas en el menú contextual.

Trabajar con hojas
Insertar hojas nuevas
Haga clic en el icono Añadir hoja en la parte inferior de la ventana para insertar una hoja detrás de la última hoja existente sin abrir el diálogo Insertar hoja. Los siguientes métodos abren
el diálogo Insertar hoja desde el cual se puede posicionar la hoja nueva,
crear más de una hoja, dar nombre a la hoja creada o seleccionar una hoja de un archivo.
• Seleccione la hoja donde quiere insertar una nueva y en la barra de menú seleccione Hoja > Insertar hoja.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en la hoja donde desea insertar una nueva y en el menú contextual seleccione Insertar hoja.
• Haga clic en el espacio en blanco al final de las pestañas de las hojas existentes.
• Haga clic con el botón derecho del ratón al final de las pestañas de hoja existentes y en el menú contextual seleccione Insertar hoja.

Mover y copiar hojas
Se pueden mover y copiar hojas en el mismo libro de hojas de cálculo por el método de arrastrar y
soltar o mediante el diálogo Mover/Copiar hoja. Para mover o copiar una hoja a un libro diferente hay que usar el diálogo Mover/Copiar hoja.

Arrastrar y soltar
Para mover una hoja a una posición diferente en el mismo libro de hojas de cálculo, haga clic en la
pestaña y manteniendo pulsado el botón del ratón arrástrela a la nueva posición.
Para copiar una hoja en el mismo libro de hojas de cálculo, mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga
clic en la pestaña de la hoja a copiar y arrástralo a la nueva posición antes de soltar el botón del
ratón. Dependiendo de la configuración del sistema operativo, el puntero puede cambiar a un
signo más.

Usar el diálogo

Use el diálogo Mover/Copiar hoja para especificar exactamente si quiere la hoja en el mismo libro de hojas de cálculo o en uno diferente, su posición en la hoja de cálculo y para dar un nombre a la hoja cuando la mueva o la copie.

1) En el documento actual, haga clic en la pestaña de la hoja que desea mover o copiar y en el menú contextual seleccione Mover o copiar hoja... o en la barra de menú seleccione Hoja > Mover o copiar hoja...

2) En el área Acción seleccione Mover para mover la hoja o Copiar para copiarla.

3) En la lista desplegable Al documento del área Ubicación, seleccione el libro de hojas de cálculo donde quiere colocar la hoja. Puede ser dentro del mismo libro, en otro libro de hojas de cálculo abierto o en un libro nuevo.

4) En la lista Insertar antes seleccione la posición en la que quiere colocar la hoja.

5) Escriba un nombre en el cuadro de texto Nombre nuevo si quiere cambiar el nombre al moverla o copiarla. Si no escribe un nombre, Calc crea un nombre predeterminado(Hoja2, Hoja3 y así sucesivamente).

6) Haga clic en Aceptar para confirmar y cerrar el diálogo.

Eliminar hojas

Para eliminar una o varias hojas, seleccione las hoja u hojas a eliminar y haga clic con el botón derecho en una de la pestañas seleccionadas y en el menú contextual seleccione Eliminar hoja... o en la barra de menú seleccione Hoja > Eliminar hoja... Haga clic en el botón Sí para confirmar.

Renombrar las hojas

De forma predeterminada el nombre de cada hoja nueva es Hoja X, donde X es el número de la
siguiente hoja que se añadirá. Aunque esto funciona para un libro de hojas de cálculo con unas
pocas hojas, puede ser difícil de identificar la nueva hoja en un libro que contenga muchas hojas,
por lo que puede ser conveniente renombrar las hojas.

Se puede renombrar una hoja usando alguno de los siguientes métodos:

• Escriba el nombre en el cuadro de texto Nombre cuando crea la hoja usando el diálogo
Insertar hoja.

• Haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja y en el menú contextual seleccione
Cambiar nombre de hoja para reemplazar el nombre existente por uno nuevo.

• Haga doble clic en la pestaña de la hoja para abrir el diálogo Cambiar nombre de hoja.

Visualizar Calc

Cambiar la vista del documento

Utilice la función Escala para mostrar más o menos celdas en la ventana cuando está trabajando
en una hoja de cálculo.

Inmovilizar filas y columnas

La función Inmovilizar bloquea un número determinado de filas en la parte superior de la hoja de cálculo o un número determinado de columnas en el lado izquierdo, o en ambos, filas y columnas.

Así cuando se mueva por la hoja, las celdas de las filas y columnas inmovilizadas permanecen siempre a la vista.

Para inmovilizar solo filas o solo columnas

1) Haga clic en la cabecera de la fila inmediata inferior a la que quiere inmovilizar o haga clic en la cabecera de la columna a la derecha de la que quiere inmovilizar.

2) Haga clic en el icono Inmovilizar filas y columnas en la barra de herramientas Estándar o en la barra de menú y seleccione Ver > Inmovilizar filas y columnas.

Aparece una línea remarcada entre las filas o las columnas para indicar las que están inmovilizadas.

Para inmovilizar filas y columnas a la vez

1) Haga clic en la celda que se encuentra inmediatamente debajo de la fila que quiere inmovilizar e inmediatamente a la derecha de la columna a inmovilizar.

2) Haga clic en el icono Inmovilizar filas y columnas en la barra de herramientas Estándar o en la barra de menú y seleccione Ver > Inmovilizar filas y columnas.

Aparece una línea remarcada entre las filas y las columnas para indicar las que están inmovilizadas.

Si desea inmovilizar la fila de los encabezados de una hoja, que frecuentemente están en la primera fila, o si desea inmovilizar las etiquetas de cada renglón que frecuentemente están en la primera columna, haga clic en la barra de menú seleccione Ver > Inmovilizar celdas > Inmovilizar primera fila o seleccione Ver > Inmovilizar celdas > Inmovilizar primera columna, sin importar en qué celda se encuentra posicionado el cursor.

Quitar inmovilización de filas y columnas

Para quitar la inmovilización de filas y columnas en la barra de menú seleccione Ver > Inmovilizar celdas > Inmovilizar filas y columnas o Haga clic en el icono Inmovilizar filas y columnas en la barra de herramientas Estándar. El resaltado de las líneas que indican la inmovilización desaparecerá.

Dividir la pantalla

Otra forma de cambiar la vista de la hoja de cálculo es dividir la pantalla en que esta se muestra (método también conocido como dividir la ventana). La pantalla se puede dividir horizontalmente, verticalmente o ambas, dando la posibilidad de ver hasta cuatro porciones de la hoja

simultáneamente. La división de la pantalla permite la movilidad entre las celdas, a diferencia del método de inmovilización.

¿Para qué se puede querer esto?
Por ejemplo, piense en una hoja de cálculo grande en la que una celda contiene un número que se usa por tres fórmulas en otras celdas. Por medio de la técnica de dividir la pantalla puede posicionar la celda que contiene el número en una sección y cada una de las celdas con la fórmula o las otras secciones. Puede cambiar el número en la celda y ver cómo afecta al resultado de las fórmulas.

Dividir la ventana horizontal o verticalmente

1) Haga clic en la cabecera de la fila debajo de las filas que quiere dividir horizontalmente o haga clic en la cabecera de la columna a la derecha de las columnas que quiere dividir verticalmente.
2) En la barra de menú seleccione Ver > Dividir ventana. Aparecerán bordes entre las filas o columnas para indicar por donde se ha dividido la ventana.

Alternativamente:

• Para una división horizontal arrastre un nuevo borde de ventana, que se encuentra en la parte superior de la barra de desplazamiento vertical, debajo de la fila donde quiera que se posicione la división horizontal.
• Para una división vertical arrastre un nuevo borde de ventana, el que se encuentra en la parte derecha de la barra de desplazamiento horizontal, a la derecha de la columna donde quiera que se posicione la división vertical.

Dividir horizontal y verticalmente

1) Haga clic en la celda que esté inmediatamente debajo de las filas por donde quiere dividir la ventana horizontalmente e inmediatamente a la derecha de la columna por la que quiere dividir verticalmente.
2) En la barra de menú seleccione Ver > Dividir ventana. Aparecerán los bordes entre las filas y columnas indicando donde se ha colocado la división.

Eliminar las divisiones de ventana

Para eliminar las divisiones de ventana haga una de estas acciones:
• Arrastre los bordes de la división de ventanas de vuelta a su sitio al final de las barras de desplazamiento.
• En la barra de menú vaya a Ver y quite la selección sobre Dividir ventana.

Texto
Seleccione la celda y escriba el texto. De forma predeterminada el texto se alinea a la izquierda.

Fecha y hora

- Seleccione la celda y escriba la fecha o la hora.
- Se pueden separar los elementos de la fecha con una barra inclinada (/) o con un guión (-) o se puede utilizar texto, por ejemplo 10 oct 2012. El formato de la fecha se cambia automáticamente al formato seleccionado en Calc.
- Para escribir horas, se separan los elementos con dos puntos (:), por ejemplo 10:43:45. El formato cambiará automáticamente al seleccionado en Calc.

Para cambiar el formato de fecha u hora usado por Calc, utilice uno de los siguientes métodos.

Método 1

1) Haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione Formato de celdas... en el menú contextual o seleccione la celda y en la barra de menú seleccione Formato > Celdas... o use el atajo de teclado Ctrl+.
2) Asegúrese de que está seleccionada la página Números, después seleccione Fecha u Hora en la lista Categoría.
3) En la lista Formato seleccione el formato de fecha u hora que desee.
4) Haga clic en el botón Aceptar.

Método 2

1) Seleccione la celda.
2) Abra la barra lateral (use el menú Ver > Barra lateral) y, si es necesario, haga clic en el icono Abrir panel en el panel Formato numérico.
3) En la lista desplegable seleccione Fecha.
4) Haga clic en el botón Más opciones en la barra de título del panel para abrir el diálogo Formato de celdas.
5) Seleccione el formato de fecha u hora que desee en la lista Formato.
6) Haga clic en el botón Aceptar.

Opciones de corrección automática

Calc realiza automáticamente muchos cambios durante la entrada de datos usando la función de Corrección automática (también llamada Autocorrección), a menos que se hayan desactivado los cambios de corrección automática. También se pueden deshacer los cambios de corrección automática mediante el atajo de teclado Ctrl+Z o volviendo al cambio y reemplazando la corrección automática con lo que realmente se quiere.
Para cambiar las opciones de corrección automática vaya al diálogo Herramientas > Opciones de corrección automática... en la barra de menú.

Reemplazar

Modifique la tabla de sustitución para corregir automáticamente o reemplazar palabras o abreviaturas en el documento.

Excepciones
Especifique las abreviaturas o combinación de letras que no quiere que LibreOffice corrija automáticamente.

Opciones
Seleccione las opciones de corrección automática de errores mientras escribe y haga clic en Aceptar para aplicarlas.

Opciones regionales
Especifique las opciones de corrección automática para comillas y opciones que son específicas
del idioma del texto.

Restablecer
Restablece los valores modificados a los valores predeterminados de LibreOffice.

Desactivar cambios automáticos
Algunas opciones de corrección automática se aplican cuando se presiona la tecla de la barra espaciadora (Espacio) después de escribir. Para activar o desactivar corrección automática marque o desmarque las opciones deseadas en la pestaña Opciones del diálogo Corrección automática

Editar datos

Eliminar solo datos

Se pueden eliminar los datos de una celda sin eliminar el formato de la celda. Haga clic en la celda para seleccionarla y presione la tecla Supr.

Eliminar datos y formato

Se pueden eliminar los datos y el formato de una celda al mismo tiempo.
1) Haga clic en la celda para seleccionarla.
2) Presione la tecla Retroceso o haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione Vaciar... o en la barra de menú seleccione Hoja > Vaciar celdas... para abrir el diálogo Eliminar contenidos . Aquí se pueden eliminar diferentes elementos de los datos de la celda o eliminar todo.

Reemplazar datos
Para reemplazar completamente los datos de una celda e insertar datos nuevos, seleccione la celda y escriba los datos nuevos. Los nuevos datos reemplazarán a los datos que contenía la celda, pero mantendrá el formato original de la celda.

Alternativamente, haga clic en la Línea de entrada de la Barra de fórmulas, haga doble clic sobre los datos para resaltarlos completamente y escriba los nuevos datos. También puede usar el atajo del teclado Ctrl+May+F2 para llegar a la Línea de entrada.

Modificar datos

Algunas veces es necesario modificar el contenido de una celda sin eliminar todos los datos existentes. Por ejemplo, cambiar la frase “Ventas en el 2o trimestre” a “Ventas aumentan en el trimestre”

Mediante el teclado

1) Haga clic en la celda para seleccionarla.
2) Presione la celda F2 y el curso se colocará al final de la celda.
3) Con las tecla de flecha del teclado coloque el cursor donde quiera comenzar a escribir los nuevos datos.
4) Cuando haya terminado presione la tecla Intro para guardar los cambios.

Usando el ratón

1) Haga doble clic en la celda para seleccionarla y colocar el cursor en la celda para edición.
2) Efectúe una de las siguientes acciones:
• Coloque el cursor donde quiera comenzar a escribir los nuevos datos en la celda.
• Mueva el cursor a la Línea de entrada de la Barra de fórmulas y haga clic en la posición donde quiera comenzar a modificar los datos.
3) Cuando haya finalizado haga clic fuera de la celda para deseleccionarla y se guardarán los cambios.

Ocultar y mostrar datos

En Calc se pueden ocultar elementos de modo que no se muestran en la pantalla de la computadora ni se imprimen al imprimir la hoja de cálculo. En todo caso, los elementos ocultos se pueden seleccionar para copiarlos si se seleccionan los elementos que los rodean. Por ejemplo, si la columna B está oculta, se copia cuando se seleccionan las columnas A y C.
Para más información sobre cómo ocultar y mostrar datos, incluyendo el uso de grupos de esquema y filtrado.

Ocultar y proteger datos

Para ocultar filas o columnas:
1) Seleccione las filas o columnas que desea ocultar.
2) En la barra de menú seleccione Formato y luego seleccione Filas o Columnas.
3) En el menú, seleccione Ocultar y las filas o columnas ya no se verán ni imprimirán. Alternativamente haga clic con el botón derecho en la cabecera de la fila o columna y seleccione Ocultar filas u Ocultar columnas en el menú contextual, según corresponda.

Para ocultar hojas

1) Seleccione la hoja u hojas a ocultar.
2) En la barra de menú seleccione Hoja > Ocultar hoja.
Alternativamente haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja y seleccione Ocultar hoja en el menú contextual.

Para ocultar y proteger datos en las celdas seleccionadas

1) Seleccione las celdas que quiere ocultar.
2) Seleccione Formato > Celdas... en la barra de menú o haga clic con el botón derecho y seleccione Formato de celdas... en el menú contextual o use el atajo de teclado Ctrl+1 para abrir el diálogo Formato de celdas.
3) Haga clic en la pestaña Protección de celda y seleccione la opción Ocultar todo para ocultar el contenido de las celdas.
4) Haga clic en Aceptar.
5) Vaya a Herramientas > Proteger hoja... Se mostrará el diálogo Proteger hoja
6) Seleccione Proteger esta hoja y el contenido de las celdas protegidas.
7) Introduzca una contraseña y confírmala.
8) Habilite o deshabilite las opciones de selección para los usuarios.
9) Haga clic en Aceptar. En la pestaña con el nombre de la hoja aparecerá un candado junto al nombre.

Mostrar datos

Para mostrar filas o columnas ocultas

1) Seleccione las filas o columnas a ambos lados de las filas o columnas ocultas.
2) Seleccione Formato en la barra de menú y seleccione o Filas o Columnas, según corresponda.
3) Seleccione Mostrar en el menú y las filas o columnas ocultas se mostrarán y podrán ser impresas.

Alternativamente, haga clic con el botón derecho en las cabeceras de las filas o columnas que rodean a aquellas ocultas y seleccione Mostrar filas o Mostrar columnas en el menú contextual,
según corresponda.

Para mostrar hojas

1) Seleccione una hoja.
2) Seleccione Hoja > Mostrar la hoja... en la barra de menú.
3) Se mostrará la ventana Mostrar la hoja con una lista de las hojas ocultas.
4) Seleccione las hojas que desea mostrar.
5) Haga clic en Aceptar.

Alternativamente, haga clic sobre la pestaña de alguna de las hojas visibles y en el menú contextual seleccione Mostrar la hoja... Ejecute los pasos 4 y 5 anteriores.

Par mostrar datos ocultos en las celdas

1) Seleccione Herramientas > Proteger hoja.
2) Introduzca la contraseña para desproteger la hoja y haga clic en Aceptar.
3) En la barra de menú seleccione Formato > Celdas... o haga clic con el botón derecho y seleccione Formato de celdas... o pulse el atajo del teclado Ctrl+1 para abrir el diálogo Formato de celdas.
4) Haga clic en la pestaña Protección de celda y deseleccione las opciones de ocultar celdas.
5) Haga clic en Aceptar.

Imprimir

Imprimir en Calc es casi lo mismo que imprimir desde cualquier otro componente de LibreOffice. Sin embargo, algunos detalles son diferentes, especialmente los relacionados con la preparación para la impresión.

Intervalos de impresión

Los intervalos de impresión tienen varios usos, que incluyen imprimir partes específicas de los datos o imprimir las filas o columnas seleccionadas en cada página.

Definir un intervalo de impresión

Para definir un intervalo de impresión nuevo o modificar uno existente:
1) Seleccione el intervalo de celdas que deben ser incluidas en el intervalo de impresión.
2) Seleccione Formato > Zonas de impresión > Definir en la barra de menú. En la pantalla se mostrarán las líneas de salto de página.
Las líneas de salto de página se repartirán dentro del área de impresión de acuerdo a los ajustes que estén definidos para el tamaño, orientación, márgenes, escala, estilo, etc. de una hoja.
Para comprobar el intervalo de impresión, seleccione Archivo > Previsualización de impresión en la barra de menú o haga clic en el icono Previsualización de impresión . LibreOffice mostrará una simulación de la página impresa.

Añadir a un intervalo de impresión

Después de definir un intervalo de impresión se pueden añadir más celdas al mismo creando otros
intervalos de impresión. Esto permite imprimir múltiples áreas separadas de la misma hoja para su
impresión sin imprimir la hoja entera.
1) Después de definir un intervalo de impresión, seleccione otro intervalo de celdas para añadir al intervalo de impresión.
2) Seleccione Formato > Zonas de impresión > Añadir para añadir las celdas seleccionadas al intervalo de impresión preexistente. Las líneas de salto de página ya no se muestran en la pantalla.
3) Para comprobar los intervalos de impresión seleccione Archivo > Previsualización de impresión en la barra de menú o haga clic en el botón o icono Previsualización de impresión de la barra de herramientas Estándar. LibreOffice mostrará los intervalos en diferentes páginas.

Eliminar un intervalo de impresión

Puede ser necesario eliminar un intervalo de impresión definido, por ejemplo, si se desea imprimir
la hoja completa nuevamente. Para ello vaya a Formato > Zonas de impresión > Editar....
Cuando se abra el diálogo Editar zonas de impresión, en la opción Zona de impresión edite el
contenido del campo cuando aparezca la selección - definidas por el usuario -. Borre el intervalo

que desee eliminar.
Para eliminar todos los intervalos de impresión definidos seleccione Formato > Zonas de impresión > Limpiar.

Editar un rango de impresión
En cualquier momento se puede editar directamente el intervalo de impresión, por ejemplo para
eliminar o cambiar el tamaño del intervalo de impresión. En la barra de menú seleccione Formato
> Zonas de impresión > Editar para abrir el diálogo Editar zonas de impresión en el que se puede definir el intervalo de impresión.

Opciones de impresión
Para seleccionar las opciones de impresión donde se ajusten el orden de las páginas, otros detalles y la escala que se usará para imprimir la hoja de cálculo:
1) Seleccione Formato > Página... en la barra de menú para abrir el diálogo Estilo de página (vea la figura Figura 42).
2) Seleccione la pestaña Hoja y haga las selecciones deseadas entre las opciones disponibles.
3) Haga clic en Aceptar.

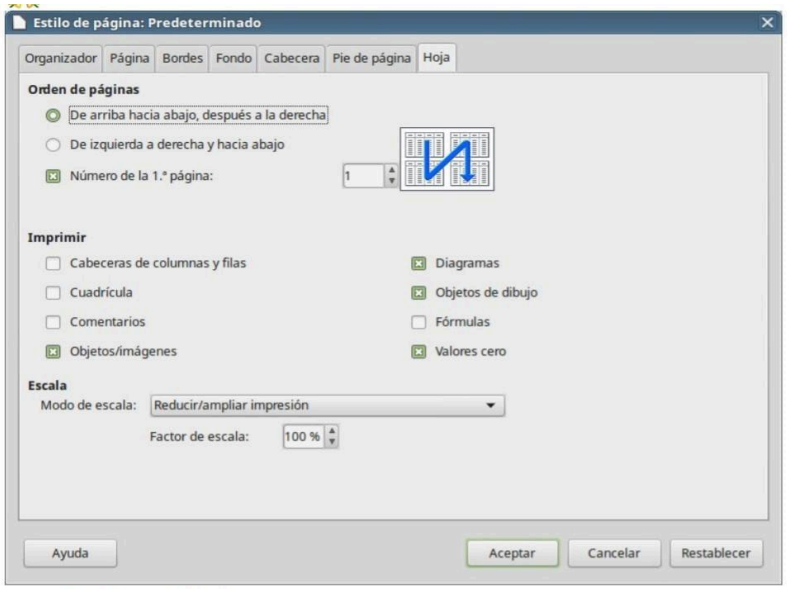


Figura 42: Diálogo Estilo de página

Cabeceras y pies de página

Las cabeceras y los pies de página son piezas predefinidas de texto que se imprimen en la parte
superior o inferior de una página cuando se imprime la hoja de cálculo. La cabeceras y los pies de
página se establecen y definen de la misma forma.

Las cabeceras y los pies de página se asignan al estilo de página. Se puede definir más de un
estilo de página para un mismo libro de hojas de cálculo y asignar diferentes estilos de página a
cada hoja del libro.

Configurar una cabecera o un pie de página

1) Navegue a la hoja en la que desea configurar la cabecera o el pie de página.
2) Seleccione Formato > Página en la barra de menú para abrir el diálogo Estilo de página
3) En el diálogo Estilo de página seleccione la pestaña Cabecera o Pie de página.
4) Seleccione la opción Activar cabecera o Activar pie de página, según sea apropiado.
5) Seleccione Mismo contenido a la izquierda y a la derecha si es lo que desea.
6) Configure los márgenes, espaciado y altura de la cabecera o el pie. También puede seleccionar Ajuste dinámico de la altura para que se ajuste automáticamente la altura de la cabecera o el pie.
7) Para modificar la apariencia de la cabecera o el pie, pulse el botón Más... para abrir el diálogo Bordes y fondo. Para configurar el contenido, por ejemplo, número de página, fecha, etc., que aparece en la cabecera o el pie, haga clic en Editar... para abrir un diálogo donde puede configurarlo.

UNIDAD III

Gestión De Correos Electrónicos Y Almacenamiento En La Nube

Correo Electrónico Gmail y Almacenamiento en la Nube con Google Drive
Gmail y Google Drive son dos de los servicios más utilizados dentro del ecosistema de Google. Gmail
es una plataforma de correo electrónico que permite enviar y recibir mensajes, mientras que Google
Drive es un servicio de almacenamiento en la nube que facilita la gestión y compartición de archivos.
Ambos servicios están integrados y ofrecen una solución completa para la comunicación y la
Administración de documentos.
Gmail: Correo Electrónico de Google

Características principales

• Interfaz intuitiva: Diseño sencillo y fácil de usar.
• Capacidad de almacenamiento: 15 GB compartidos con Google Drive y Google Photos.
• Filtros y etiquetas: Organización eficiente de los correos.
• Seguridad avanzada: Protección contra phishing y spam.
• Integración con otros servicios de Google: Acceso rápido a Meet, Drive, Calendar y otras herramientas.
• Accesibilidad: Disponible en dispositivos móviles y computadoras.
• Modo sin conexión: Permite leer y redactar correos sin internet.

Uso de Gmail

1. Creación de una cuenta: Se necesita una cuenta de Google.
2. Redacción de correos: Uso del botón "Redactar" para escribir un mensaje.
3. Organización de correos: Uso de etiquetas y filtros.
4. Configuración de seguridad: Activación de la verificación en dos pasos.
5. Uso de complementos: Integración con herramientas de productividad.

Google Drive: Almacenamiento en la Nube

Características principales
• Espacio gratuito: 15GB de almacenamiento gratuito.
• Compatibilidad con varios formatos: Soporta documentos, imágenes, videos y otros archivos.
• Colaboración en tiempo real: Permite la edición simultánea con otros usuarios.
• Seguridad y privacidad: Posibilidad de establecer permisos de acceso.
• Accesibilidad desde cualquier dispositivo: Disponible en PC, móviles y tablets.
• Integración con Google Docs, Sheets y Slides: Edición de documentos en línea.
• Historial de versiones: Permite recuperar versiones anteriores de un archivo.

Uso de Google Drive

1. Subida de archivos: Arrastrar y soltar archivos en la interfaz.
2. Creación de carpetas: Organización de documentos.
3. Compartir archivos: Configurar permisos de edición o solo lectura.
4. Sincronización con dispositivos: Uso de Google Drive para escritorio.
5. Descarga de archivos: Acceso offline a documentos importantes.

Integración entre Gmail y Google Drive

• Adjuntar archivos grandes: Uso de Google Drive en Gmail para enviar archivos de gran tamaño.
• Acceso directo a documentos: Enlaces rápidos a archivos de Drive desde Gmail.
• Copia de seguridad de correos: Almacenamiento de archivos adjuntos en Drive.
• Edición colaborativa: Compartición y edición de archivos directamente desde el correo.
Gmail y Google Drive son herramientas fundamentales para la comunicación y la gestión de archivos
en línea. Su integración permite a los usuarios mejorar su productividad y seguridad en el manejo de
Información digital. Aprovechar sus funcionalidades facilita el trabajo colaborativo y la organización
de documentos de manera eficiente.

Crear y configurar una cuenta de Gmail

Para utilizar los servicios de correo electrónico de Google, es necesario crear una cuenta de Gmail. A
continuación, se detallan los pasos:
1. Ingresar a https://www.gmail.com.
2. Hacer clic en "Crear cuenta".
3. Completar el formulario con los datos personales: nombre, apellido, nombre de usuario y contraseña.
4. Confirmar la cuenta con un número de teléfono.
5. Configurar opciones de recuperación y seguridad.
6. Personalizar la bandeja de entrada según preferencias personales.

Ejemplo: Si un usuario llamado Juan Pérez desea crear una cuenta, puede elegir un nombre de
usuario como "juanperez123@gmail.com" y establecer una contraseña segura combinando letras,
números y símbolos.

Enviar correos con adjuntos

El envío de correos electrónicos con archivos adjuntos es una función esencial de Gmail. Para
hacerlo, se deben seguir estos pasos:
1. Ingresar a la cuenta de Gmail.
2. Hacer clic en "Redactar".
3. Introducir la dirección de correo del destinatario en el campo "Para".
4. Escribir el asunto y el contenido del correo.
5. Hacer clic en el icono de clip para adjuntar archivos.
6. Seleccionar el archivo desde la computadora o Google Drive.
7. Hacer clic en "Enviar".
Ejemplo: Un estudiante necesita enviar un informe en formato PDF a su profesor. Para ello, redacta un
correo con el asunto "Entrega de informe final", adjunta el archivo y lo envía a la dirección del docente.
Introducción a Google Drive: subir y compartir archivos
Google Drive es una plataforma de almacenamiento en la nube que permite guardar, acceder y
compartir archivos en línea.

Subir archivos a Google Drive

1. Acceder a https://drive.google.com.
2. Hacer clic en el botón "+ Nuevo" y seleccionar "Subir archivo" o "Subir carpeta".
3. Elegir el archivo o carpeta desde la computadora.
4. Esperar a que la subida se complete.

Ejemplo: Un diseñador gráfico sube una carpeta con imágenes de un proyecto a su Google Drive para
acceder a ellas desde cualquier dispositivo.

Compartir archivos en Google Drive

1. Seleccionar el archivo o carpeta en Google Drive.
2. Hacer clic en "Compartir".
3. Introducir las direcciones de correo de los destinatarios.
4. Definir permisos (lector, comentador o editor).
5. Hacer clic en "Enviar" o copiar el enlace de acceso.

Ejemplo: Un equipo de trabajo colabora en la creación de un documento compartido en Google Drive,
otorgando permisos de edición a todos los integrantes.

UNIDAD IV

Mantenimiento y Resolución de Problemas

Mantenimiento Básico

El mantenimiento básico de un sistema operativo es esencial para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. A continuación, se describen algunas prácticas fundamentales:
Limpiar archivos temporales y vaciar la papelera.
Eliminar archivos innecesarios ayuda a liberar espacio en disco y mejorar el rendimiento del sistema.
Pasos para limpiar archivos temporales en Windows:
1. Presionar Windows + R, escribir temp y presionar Enter.
2. Seleccionar todos los archivos (Ctrl + A) y eliminarlos (Shift + Supr).
3. Repetir el proceso con %temp% y prefetch en el cuadro de ejecución (Windows + R).

Pasos para limpiar archivos temporales en macOS:
1. Abrir Finder y seleccionar Ir > Ir a la carpeta....
2. Escribir ~/Library/Caches/ y presionar Enter.
3. Eliminar el contenido de las carpetas que aparecen.

Para vaciar la papelera

• En Windows: Hacer clic derecho sobre el ícono de la papelera y seleccionar "Vaciar papelera
de reciclaje".
• En macOS: Hacer clic derecho en la papelera del Dock y seleccionar "Vaciar papelera".

Verificar actualizaciones del sistema operativo

Mantener el sistema actualizado ayuda a protegerlo contra vulnerabilidades y mejorar su estabilidad.
Windows:
1. Ir a Configuración > Windows Update.
2. Hacer clic en "Buscar actualizaciones" y seguir las instrucciones.

macOS:
1. Ir a Preferencias del Sistema > Actualización de software.
2. Si hay una actualización disponible, hacer clic en "Actualizar ahora".

Resolución de Problemas Comunes
A continuación, se presentan soluciones básicas para algunos errores frecuentes en sistemas
operativos.
El sistema funciona lento
Posibles soluciones:
• Cerrar aplicaciones innecesarias.
• Reiniciar el equipo.
• Ejecutar un antivirus para detectar malware.
• Aumentar la memoria RAM si es necesario.

La conexión a Internet es inestable
Posibles soluciones:
• Reiniciar el router y el dispositivo.
• Verificar la configuración de la red.
• Actualizar los controladores de red.
Programas que no responden
Posibles soluciones:
• Forzar el cierre del programa (Ctrl + Shift + Esc en Windows, Command + Option + Esc en macOS).
• Reiniciar el equipo.
• Reinstalar la aplicación.
Estas prácticas básicas ayudan a mantener el sistema en óptimas condiciones y a resolver problemas comunes de manera eficiente.

TIRO

UNIDAD I

Introducción A La Seguridad Con Las Armas De Fuego

Es función del Personal Policial, el cuidado de la seguridad de los ciudadanos, respetando y defendiendo los derechos humanos, es por ello que debe acceder a una adecuada capacitación que le permita llevar a cabo, la intervención necesaria cuando se producen hechos actividades y comportamientos contrarios a la norma.

El uso de armas de fuego tiene el objetivo de controlar la resistencia violenta agravada de una persona, siendo un arma de fuego el último recurso, que será utilizado cuando no se puede recurrir a otro nivel de fuerza o no hayan servido los anteriores niveles para solucionar el conflicto, y debe estar debidamente justificado, ser proporcional al nivel de agresión, y ser regresivo una vez que se haya neutralizado la resistencia violenta.

El programa sostenido en materia del uso de la fuerza por parte de la Policía, el cual es acorde a los estándares internacionales vigentes, asume la denominación de “Modelo de Uso Racional de la Fuerza”.

Recordamos que entendemos como “Uso Racional de la Fuerza” a las acciones que involucran coacción, material o simbólica, por parte de las fuerzas de seguridad, contra quienes ponen en riesgo su vida, o la integridad física de otras personas.

A lo largo del curso se introducirá al Agente de Policía, tanto en el conocimiento teórico como en la aplicación práctica, de los fundamentos para el manejo de las armas que utilizarán en su desempeño profesional. Es de suma importancia la enseñanza de las medidas de prevención y seguridad en el manejo de las armas de fuego y equipamiento, tanto en servicio como fuera del mismo. Con la ejercitación y las prácticas, buscaremos lograr el control coordinado de las estructuras corporales para la ejecución correcta de las técnicas y destrezas que se requieren

OBJETIVOS

Una vez finalizado el curso, se espera que el funcionario policial logre:
Conocer el conjunto de las armas de fuego y del equipamiento, comprendiendo su funcionamiento, adquiriendo destrezas y técnicas para su empleo, y entendiendo que su uso debe contemplar los principios de legalidad, proporcionalidad, oportunidad que establece el modelo del uso racional de la fuerza.

Para ello, deberá desarrollar o adquirir las siguientes capacidades:

- Comprender el mecanismo de funcionamiento de las armas de fuego para ser utilizadas sin riesgo y con eficacia.
- Conocer las normas legales que regulan su empleo, para aplicarlas en el desarrollo de su actividad policial.
- Comprender y aplicar las medidas de prevención y seguridad que deben respetarse en el empleo de armas de fuego, en el polígono, en las prácticas de

tiro y en situaciones relacionadas con el ejercicio del rol.

- Adquirir destrezas y técnicas para utilizar el arma en forma correcta.
- Aplicar en todas las situaciones donde el agente deba intervenir, los principios del modelo del uso racional de la fuerza.

Medidas De Seguridad Y Prevención

INTRODUCCIÓN

La seguridad en el uso de las armas de fuego, comprende reglas y recomendaciones que permiten utilizarlas correctamente con el objetivo de minimizar la posibilidad de accidentes. Es de suma importancia porque eliminan o reducen los riesgos de daños, heridas o muertes accidentales al manipular armas.

Las medidas de seguridad son reglas elaboradas para preservar la integridad física, para la prevención de los accidentes y el cuidado en el uso de las armas. Los disparos accidentales, pueden producir víctimas y en ocasiones fatales.

OBJETIVO

Conocer para aplicar medidas de prevención y resguardo que deben estar presentes frente al uso de armas de fuego, para proteger la vida propia y la de las demás personas.

Antes de dar inicio a las prácticas de tiro, es necesario tener incorporadas las medidas de prevención y de seguridad en el empleo de armas de fuego

“Ponga en práctica toda medida de seguridad, cuyo objetivo sea evitar accidentes trágicos como consecuencia del mal porte, mal uso o malas condiciones de mantenimiento del arma”***.***

Medidas Conductuales

Regla N° 1. Trate todas las armas como si estuvieran siempre cargadas.
Regla N° 2. No permita que su arma apunte hacia algo o alguien a quien no quiere disparar
Regla N.º 3. Mantenga el dedo alejado de la cola del disparador hasta que no haya decidido disparar.
Regla N.º 4. Identifique siempre su blanco y lo que hay más allá de él. (detrás, laterales)

- Asumir como medida de máxima importancia que todas las armas de fuego están siempre cargadas. Con ello adoptaremos un trato correcto y cuidadoso, eliminando toda manipulación indebida.
- Nunca debemos apuntar a nada ni a nadie que no estemos dispuestos a lesionar.
- Las armas de fuego fueron creadas para causar la muerte y dependiendo de los conocimientos o de la destreza y práctica del tirador, será el resultado que logre con su tiro.
- Las armas no pueden ser utilizadas para jugar con ellas apuntando a compañeros o a cualquier objeto inanimado.
- Los disparos, siempre se harán sobre blancos que tengan plenamente identificados, no a ruidos, murmullos, sombras, etc.

- Mantener siempre el dedo índice de la mano con la que disparamos fuera del arco guardamonte y nunca en contacto con el disparador, mientras no tenga los aparatos de puntería debidamente alineados con el blanco (ojo - alza de mira - punto de mira - blanco).
- Ante cualquier factor externo que se presente durante un desplazamiento, la tendencia del cuerpo es la de contraerse, por lo cual, si el dedo está en contacto con el disparador, realizará un tiro no deseado e incontrolado que puede resultar fatal para quienes se encuentren en el entorno.
- Durante el trabajo de polígono, mantengan siempre el arma con el cierre abierto, sin cargador y su cañón apuntando hacia los blancos.
- No efectúe prácticas o manipule su arma, aunque se encuentre descargada mientras transiten personas en el sector de los blancos.
- En los domicilios, mantengan su arma bajo llave y fuera del alcance de los niños, y cuando se guarden por tiempo prolongado no olviden descargarlas.
- Las armas no deben ser utilizadas después de haber consumido alcohol, drogas, o medicamentos que impidan la habilidad de controlar el arma con seguridad.

Seguridad en las normas y disposiciones de tiro

El disparo accidental no existe. Es siempre por negligencia, imprudencia o impericia; en algunos casos la responsabilidad será del tirador y en otras del instructor.
Los accidentes no ocurren porque sí; las personas los ocasionan, a menudo, por falta de cuidado y sentido común.
Para evitarlos, el cursante debe permanecer alerta y obedecer todas las órdenes y procedimientos del polígono.

Seguridad En Los Tiradores

a. Cada vez que se toma el arma para cualquier fin, debe ser apuntada en una dirección segura (en polígonos cerrados hacia la línea de blancos; en lugares abiertos y tierra, hacia el piso a 45°, abrir el mecanismo de acción y efectuar una comprobación triple (mecánica, visual y táctil) para asegurarse de que está descargada. Nunca confiar en la memoria; se debe considerar cada arma como cargada hasta que se haya comprobado personalmente lo contrario.
b. No dejar armas cargadas sin controlar. Las armas cortas, fuera de su funda, deben tener la acción (o tambor) abierta en todo momento, excepto cuando se está disparando. Las armas largas tendrán las acciones abiertas (o de acuerdo al arma), seguros puestos, y se transportarán de forma que no presenten peligro, siempre con la boca del cañón hacia un lugar seguro.
c. No colocar el dedo dentro del arco guardamonte hasta que se esté apuntando el arma hacia la línea de blancos.
d. No cargar el arma hasta que se ordene. Escuchar y obedecer todas las órdenes que da el instructor; no adelantarse a las órdenes.
e. En la línea de tiro, las manos se mantienen tomadas por la espalda hasta tanto se dé una orden para manipular el arma.
f. Usar siempre protector visual y auditivo mientras se realizan ejercicios con

fuego real. Para limpieza y desarme también.

g. No fumar, beber, comer o escuchar música en el polígono. No hablar entre tiradores durante los ejercicios.

h. Si se llega al polígono con el arma cargada, no se descarga hasta que el instructor no lo autoriza y controla.

i. Si se debe salir del polígono con el arma cargada, no se carga hasta que el instructor no lo autoriza y controla.

j. La munición real sólo se permite en el polígono. No se permite en el aula u otras instalaciones de instrucción.

k. Una vez sacada el arma de la funda, siempre se la mantiene apuntando hacia la línea de blancos.

l. Iniciado cada ejercicio, para hablar con el instructor se levanta la mano débil, sin darse vuelta.

m. Iniciado cada ejercicio, nadie se da vuelta o se agacha a recoger material caído.

n. El tirador que llega tarde a un ejercicio, se mantiene a la espera y en silencio hasta su finalización. Luego recién solicita autorización para incorporarse a la clase.

ñ. Transporte: Las acciones deben estar abiertas, a menos que el arma esté en la funda, dedo fuera del arco guardamonte:

- Revólver: Sin cartuchos, tambor abierto, empuñando hacia abajo, 45°.

- Pistola: Sin cargador, acción abierta, empuñando hacia abajo, 45°.

Entrega y recepción de armas:

Revólver: Sin cartuchos, tambor abierto dedo entre el mismo y el armazón, boca hacia arriba y se entrega por la empuñadura.

Pistola: Sin cargador, acción abierta, boca hacia arriba y se entrega por la empuñadura.

Si se observa una situación peligrosa o riesgosa, debe gritarse: "ALTO EL FUEGO", levantar la mano inhábil e informar al instructor.

Durante los descansos, el arma queda en la funda y no se manipula.

SEGURIDAD EN LOS INSTRUCTORES

Voces de mando generales

"EXPLICACIÓN (se dan las características del ejercicio, tiradores de frente al blanco e instructor de espalda al mismo).

"¿ESTÁ LA LÍNEA CARGADA?" (apresto para el comienzo del ejercicio). Se pregunta por si quedan dudas o algún tirador tuviera novedades con su equipo. Si hay novedades se interrumpe el inicio.

"LA LÍNEA ESTÁ CARGADA Y LISTA" (confirmación para el comienzo del ejercicio). No habiendo dudas novedades, se inicia el ejercicio. Esta voz y la anterior, se utilizan para un nivel muy elevado de tiradores, en el que no son

necesarias las voces de mando del inciso siguiente.

Voces de mando en la línea de tiro:

"DESENFUNDEN" (se saca el arma de la funda, dedo fuera del arco guardamonte; el arma queda apuntada hacia la línea de blancos, codo doblado, antebrazo paralelo al piso; nadie más se da vuelta).

"CARGUEN" (se coloca el cargador/munición con la mano inhábil sin dejar de apuntar hacia la línea de blancos,

ARMEN (se lleva cartucho a recamara, tirando la corredera hacia atrás con la mano inhábil, soltándose en su recorrido final, sin acompañarla; dedo fuera del arco guardamonte. Con tiradores inexpertos se usarán dos voces de mando: Coloquen cargador y Armen).

"APUNTEN" (se lleva el arma a la posición de tiro requerida, dedo sobre el disparador).

"FUEGO LIBRE" (se dispara hasta finalizar el ejercicio; finalizado, se mantiene la posición adoptada).

"RECARGUEN" (solo cuando se ejercite alguno de los Tipos de cambios de cargador; se saca el cargador del arma y se coloca uno nuevo, sin dejar de apuntar al blanco)

"ALTO EL FUEGO" (se detiene el disparo, aunque no se haya terminado la munición; todos repiten esta voz).

"DESCARGUEN" (se saca el cargador/munición hasta vaciar el arma e incluye la comprobación triple; el arma queda abierta y apuntada hacia el blanco).

"ENFUNDEN" (se guarda el arma abierta o como se ordene, en la funda).

Voces de mando en la línea para alumnos inexpertos:

"LLENEN (se llenan los cargadores de acuerdo a la cantidad de cartuchos requeridos para el ejercicio; arma en la funda).

"COLOQUEN CARGADOR" (se coloca el cargador/munición con la mano inhábil sin dejar de apuntar hacia la línea de blancos; el arma se mantiene con el dedo fuera del arco guardamonte).

"ARMEN" (se arma la corredera/cerrojo; dedo fuera del arco guardamonte).

"COLOQUEN SEGURO" (con el pulgar de la mano débil, a menos que se ordene otra cosa).

"SAQUEN SEGURO" (con el pulgar de la mano débil, a menos que se ordene otra cosa).

"BAJEN MARTILLO" (o —DESMONTEN‖, se realiza mientras se está apuntando o en "desenfunden", con los dedos pulgar e índice de la mano inhábil).

"SUBAN MARTILLO" (o —MONTEN‖, se realiza mientras se está apuntando, con el dedo pulgar de la mano inhábil).

"SAQUEN CARGADOR" (el arma queda apuntada hacia la línea de blancos).

"COMPRUEBEN" (luego de sacar el cargador, se hace la comprobación triple y el arma queda apuntada hacia la línea de blanco, como en "desenfunden").

"VACÍEN" (se vacían totalmente los cargadores; la munición se coloca en el bolsillo delantero opuesto a la funda; arma en la funda). Cada vez que se haga una demostración sin munición, hacer la comprobación triple hacia un lugar seguro y mostrar el arma y cargadores a los alumnos, haciéndoles extensiva la comprobación.

Cada vez que se haga una demostración con munición, para explicar, se mantendrá el arma hacia la línea de blancos, pudiendo cambiar de mano, manteniendo la dirección del cañón. -

SEGURIDAD EN LAS TÉCNICAS DE TIRO

a. Siempre manipule el arma como si estuviera cargada.
b. Siempre tenga apuntada el arma hacia una dirección segura. Jamás apunte el arma hacia una persona, aunque crea que está descargada.
c. Mantenga su dedo siempre fuera del arco guardamonte hasta que tenga apuntada el arma hacia una dirección segura y haya decidido disparar.
d. Siempre esté seguro de que el blanco y el área que lo rodea sea seguro para disparar. Nunca dispare contra una superficie dura o al agua, para evitar rebotes con dirección impredecible.
e. Cada vez que manipule un arma, la primera cosa que debe hacer (apuntando hacia una dirección segura y con el dedo fuera del arco guardamonte) es sacar el cargador (si lo tuviera colocado) y abrir la acción para controlar que no esté cargada. Asegúrese que el cañón esté libre de obstrucciones.
f. Instrúyase sobre las características de funcionamiento y manejo de su arma antes del uso.
g.Antes de disparar el arma, debe realizar la rutina de seguridad para asegurarse que el mecanismo funciona bien y el cañón está limpio de proyectiles.
h.Solo use la munición recomendada por el fabricante del arma y asegúrese que el tipo de munición no hará peligrar la integridad del arma.
i. Siempre debe usar protección visual y auditiva de buena calidad.
j. Nunca use armas mientras está bajo influencia de alcohol o algún tipo de medicación que lo condicione psíquica o físicamente.
k.El arma que no se usa debe estar descargada.
l. Toda arma debe ser guardada y asegurada en un lugar seguro, lejos del alcance de niños o adultos no instruidos.

RECORDAR

No se pueden prever todas las situaciones posibles. La seguridad y el uso racional del arma dependen del sentido común y de la instrucción apropiada. Siempre siga las normas de seguridad y piense antes de usar un arma. La seguridad del arma depende de Ud.

Un disparo escapado es:

- Para el culpable UN DESCUIDO
- Para la víctima LA MUERTE
- Para la unidad UNA DESGRACIA
- Para la Policía UNA VERGÜENZA
- Para los medios UNA FATALIDAD
- Para la sociedad UN ASESINATO

Medidas De Seguridad Anmac

En el hogar
Explícales a los chicos el riesgo del manejo inadecuado de armas de fuego. Guárdala descargada en lugar seguro, bajo llave.
Durante el traslado
El arma se transporta en su funda, descargada, con el cargador separado y sin cartuchos en él.
Durante la limpieza
No tengas munición en la misma mesa donde usted trabaja con el arma, corre el riesgo de cargarla inconscientemente.
En el polígono
Las armas se mantienen descargadas hasta la barrera de tiro. Espere la autorización del personal a cargo y siga estrictamente sus indicaciones.
En el campo de caza
Transporte su arma en funda o caja y con la documentación legal. Si va en vehículo, nunca las transporte cargadas. Preste atención al desempeño de los novatos.
Medidas accesorias
Verifique si el arma a utilizar es segura de operar. Si tiene dudas, consulte en su institución de tiro a un instructor, a la ANMaC o a un armero habilitado.

UNIDAD II

Clasificación De Las Armas De Fuego Anmac

Arma De Fuego

ARMA: Es todo elemento que aumenta la capacidad Ofensiva y Defensiva de una persona
La Ley Nacional de armas y explosivos N.º 20.429/73, en su artículo 3,define al arma de fuego como:
La que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora para lanzar un proyectil a distancia. ¨

El principio físico es simple, la pólvora normalmente “deflagra”, vale decir, se

quema, al momento de estar comprimida en el interior de la vaina de la munición o cartucho, produciéndose una “explosión controlada” o una combustión violenta, generando que la acción de los gases impulse el proyectil a través del cañón.

CLASIFICACIÓN
EJEMPLO DEL ARMA PORTÁTIL



EJEMPLO DE ARMA NO PORTÁTIL



A su vez las armas portátiles se dividen en dos grandes grupos:

Armas Cortas

También llamadas de “Puño”, son las diseñadas para ser empleadas utilizando una sola mano, sin ser apoyada en otra parte del cuerpo. Por su pequeño tamaño son fáciles de transportar, de ocultar y de manipular, aún en espacios reducidos. Dentro de estas armas tenemos, por ejemplo: pistolas, pistolas ametralladoras, revolver y pistolón.

Armas Largas

Estas armas, denominadas de “Hombro”, son aquellas que para su empleo requieren estar apoyadas en el hombro del tirador y el uso de ambas manos. Pueden poseer cañón “estriado” o “liso”, es decir carente de estrías. Ejemplos de estas armas: escopeta, carabina o fusil.

ARMA CORTA EJEMPLO:

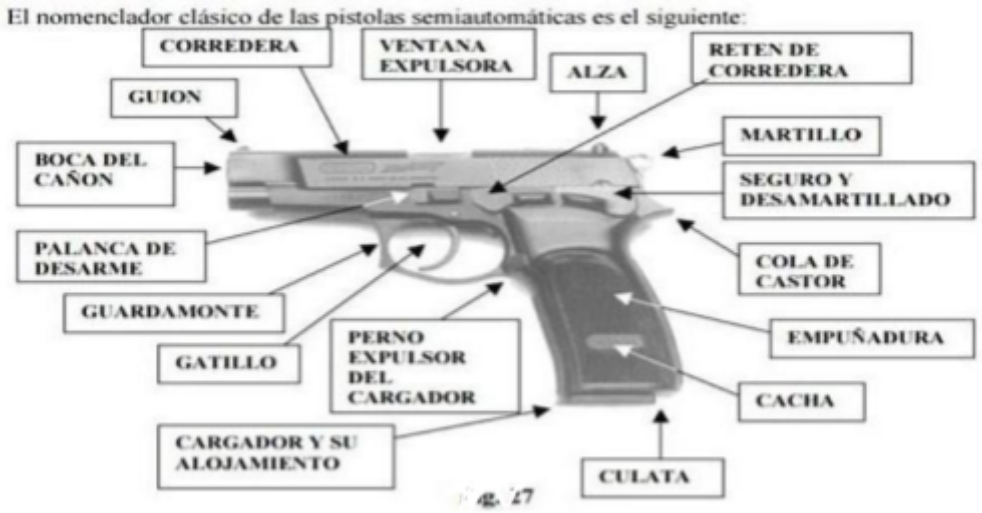
La definición correspondiente a esta arma, se encuentra en el Decreto Reglamentario de la Ley de armas y explosivos 395/75, Art. 3 inc. 16, que expresa:

...al arma de puño de uno o dos cañones de ánima rayada, con su recámara alineada permanentemente con el cañón.



La pistola puede ser de carga tiro a tiro, de repetición o semiautomática. (Definición Manual Miraf 2011).

La pistola Bersa Thunder en calibre 9mm se fabrica en la localidad argentina de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Es una de las más usadas por las fuerzas policiales de nuestro país.



REVOLVER

El Decreto 395/75 Art. 3 inc.18) define como revólver al: “Arma de puño, que posee una serie de recámaras en un cilindro o tambor giratorio montado coaxialmente con el cañón. Un mecanismo hace girar el tambor de modo tal que las recámaras son sucesivamente alineadas con el ánima del cañón. Según el sistema de accionamiento del disparador, el revólver puede ser de acción simple o de acción doble” (ANMAC).



Revolver Colt Police Positive calibre .38 S&W.

El nomenclador clásico de los revólveres modernos es el siguiente:



Fig. 38

PISTOLAS AMETRALLADORAS

De acuerdo con la definición del Decreto 395/75, una pistola ametralladora es: “el arma de fuego automática, diseñada para ser empleada con ambas manos apoyada o no en el cuerpo, que posee una recámara alineada permanentemente con el cañón. Puede poseer selector de fuego para efectuar tiro simple (semiautomática). Utilizan para su alimentación un almacén cargador removible”. (Definición Manual Miraf 2011).



Argentina inició a usar el subfusil o “pistolas ametralladoras” como la FMK-3 (foto) calibres como el 9x19mm y el 45 ACP en varias fuerzas de seguridad que actualmente la sigue utilizando.



Armas Largas

Dentro de la clasificación de armas largas, se encuentran los fusiles, las carabinas y las escopetas

FUSILES

El Decreto N°. 395/75 reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, en su artículo 3° inc. 6) define al arma larga de la siguiente manera

- Arma de hombro o larga: es el arma de fuego portátil, que para su empleo normal requiere estar apoyada en el hombro del tirador y el uso de ambas

manos”.

Es el arma de hombro cuyo cañón estriado supera los 560 mm de longitud medidos desde la recámara hasta la boca del cañón.

Los fusiles pueden ser de Asalto, de caza o deportivos.



Fusil de Asalto FAL (Fusil Automático Liviano) es un fusil de combate calibre 7,62 x 51 OTAN (NATO), de carga y disparo automático, de fuego selectivo. Usado en la guerra por Argentina y en vigencia dentro de las fuerzas armadas.



CARABINAS

De acuerdo con el Decreto 395/75, se define como carabina al... “arma de hombro de características similares a la del fusil, cuyo cañón no sobrepasa los 560 mm de longitud.”

La definición de carabina, no contempla el calibre, pero en nuestro país, al emplear el término “carabina”, se entiende que se trata de la tan conocida arma larga calibre 22.

Sin embargo, el concepto de carabina es completamente válido para grueso calibre, ya que en nuestro mercado es común encontrar carabinas Máuser, Beretta, etc. Los conceptos y detalles de identificación ya expresados para fusiles, son similares para las carabinas, por lo que, para buscar los datos, hay que hacerlo en los mismos lugares que para los fusiles.

ESCOPETAS

Se define como “escopeta” (Decreto N° 395/75 reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, en su artículo 3° inc. 13) de la siguiente manera

“***Es el arma de hombro de uno o dos cañones de ánima lisa, que se carga normalmente con cartuchos conteniendo perdigones”.***



Armas según su sistema de disparo:

Tiro a tiro: Es el arma de fuego que, no teniendo almacén o cargador, obliga al tirador a repetir manualmente la acción completa de carga del arma en cada disparo. Pueden efectuar solamente un disparo por vez, es necesaria la apertura del arma y extracción manual de la vaina servida para reemplazarla por un nuevo

cartucho y efectuar un nuevo disparo. (Art. 3, inc 7° Dto. 395/75).

Repetición: son aquellas en las que el ciclo de carga y descarga de la recámara se efectúa mecánicamente por acción del tirador, estando acumulados los proyectiles en un almacén cargador; como por ejemplo los sistemas de cerrojo (un fusil Mauser); de palanca (la tradicional carabina Winchester); de trombón o acción a bomba - pump action - (las escopetas Ithaka o Bataan) (Art. 3°, inc. 8° Dto 395/75).

Semiautomático: se trata de las armas en que es necesario oprimir el disparador por cada disparo y en el que el ciclo de carga y descarga se efectúa sin la intervención del tirador; como son por ejemplo la mayoría de las pistolas (Colt .45, Browning 9 mm, etc.) (Art 3°, inc .9° Dto 395/75).

Automático: Manteniendo presionada la cola del disparador se producen una sucesión de disparos, tales como las pistolas-ametralladoras y los fusiles automáticos. Poseen un selector de tiro que permite al usuario elegir el modo de operación entre dos opciones: semiautomático y automático. (Art, 3°, inc. 10 Dto. 395/75).

Armas Según Su Tipo De Acción

ARMAS DE SIMPLE ACCIÓN: Arma de fuego que para funcionar requiere al menos en el inicio, de la intervención previa del tirador para armar su mecanismo de disparo, esto es, llevar hacia atrás y trabar el martillo con el pulgar antes de presionar el disparador. Debe ser preparada o amartillada.

Pistola Browning Hi Power calibre 9x19 de simple acción usada por policías de varias provincias argentinas.



ARMA DE SIMPLE Y DOBLE ACCIÓN: Las armas cortas que posean este sistema podrán dispararse de dos maneras. Montando manualmente el martillo antes de presionar el disparador o presionando el disparador sin montar el martillo



La pistola Bersa Thunder en calibre 9mm se fabrica en la localidad argentina de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Es una de las más usadas por las fuerzas policiales de nuestro país.

ARMAS DE ACCIÓN DOBLE. En este tipo de armas no es posible montar el martillo en forma manual para realizar disparo en la modalidad *"Simple Acción"*. Con sólo presionar el disparador el martillo realiza el recorrido necesario para montarse y liberarse de modo de efectuar el disparo. Luego de efectuado cada disparo, el martillo no queda montado debiendo el tirador repetir la acción de presionar el disparador

CLASIFICACIÓN LEGAL

En esta sección, veremos algunos de los ejemplos más comunes sobre la clasificación legal de las armas:

Armas largas o de hombro:

- Carabinas o fusiles:

Uso civil: cualquiera de ellos (tiro a tiro, de repetición y semiautomático) hasta el calibre 22 LR
largo o Long rifle- incluido.

Guerra - uso civil condicional: los de calibre superior al anterior, por ejemplo,7,62 mm, .223Rem. 44 Mag, etc. en tanto y en cuanto no se encuadren en las armas establecidas en el decreto 64/95

- Escopetas:

Uso civil: las de carga tiro a tiro que tuvieren un largo de cañón medido de la boca a la recámara inclusive de 600 mm. ó más.

Guerra – Uso Civil Condicional: todas las que tuvieren su sistema de disparo semiautomático y las de carga tiro a tiro o repetición con cañones cuyo largo esté comprendido entre los 380 mm. y los 600 mm.

Guerra – Uso Prohibido: todas las escopetas cualquiera fuese su sistema de disparo, cuyos cañones sean inferiores a los 380 mm. (A excepción de las comprendidas en el artículo 5to. Inciso 1, apartado —C‖ del Dto. 395/75.).

Armas de puño o armas cortas



Pistolas

Son aquellas armas cortas de uno o dos cañones de ánima rayada, con su recámara alineada permanentemente con el cañón, pueden ser tiro a tiro, de repetición o semiautomáticas.

Uso civil: de repetición o semiautomáticas, hasta el calibre .25 ó 6,35 mm.; Tiro a tiro hasta el calibre .32 ó 8,1 mm. Excluidas en todos los casos las Magnum.

Guerra – Uso civil condicional: de repetición o semiautomáticas de calibres superiores al .25 o 6,35 mm, por ejemplo: 7,65mm. (.32 Auto), 9mm., 11.25 mm (.45 ACP), etc.

Revólver

Son las armas de puño de ánima estriada que poseen una serie de recámaras en un cilindro o tambor giratorio montado coaxialmente con el cañón, y un mecanismo hace girar el tambor de modo tal que las recámaras son

sucesivamente alineadas con el ánima del cañón.

Uso civil: son aquellos tanto de simple como doble acción hasta el calibre .32 Plg., inclusive. Con exclusión de los tipos "Magnum".

Guerra – Uso civil condicional: son aquellos de simple o doble acción cuyo calibre es superior al
.32 Plg. Por ejemplo: .38Spl, .357 Magnum, .44Plg, .45Plg, Etc.

Pistolones de caza

Son armas de puño, de ánima lisa, de uno o dos cañones, tiro a tiro, que se cargan normalmente con cartuchos conteniendo perdigones.

Uso civil: todos los pistolones de caza de uno o dos cañones de carga tiro a tiro, calibres: 28 UAB, 32 UAB, 36 UAB o sus equivalentes.

Armas de uso prohibido

- Las escopetas de calibre mayor a 28 UAB, cuya longitud de cañón sea inferior a los 380 mm.
- Armas de fuego con silenciadores.
- Armas de fuego o de lanzamiento disimuladas (lápices, estilográficas, cigarreras, bastones, etc.)
- Munición de proyectil expansivo (con envoltura metálica sin punta y con núcleo de plomo hueco o deformable), de proyectil con cabeza chata, con deformaciones, ranuras o estrías capaces de producir heridas desgarrantes, en toda otra actividad que no sea la caza o el tiro deportivo.
- Dispositivos adosados al arma para dirigir el tiro en la oscuridad, tales como miras infrarrojas o análogas.
- Proyectiles envenenados.
- Agresivos químicos letales.
- Armas electrónicas de efectos letales

Cartuchos

Es el conjunto constituido por el proyectil entero o perdigones, la carga de proyección, la cápsula fulminante y la vaina, requeridos para ser usados en un arma de fuego.

Munición: Designación genérica de un conjunto de cartuchos o tiros.

El Cartucho se compone de las siguientes partes:

1. Bala o Punta: Es la parte del cartucho, que una vez que comienza a ser impulsado, se convierte en proyectil y se traslada hasta impactar en un blanco o perder velocidad hasta detenerse.

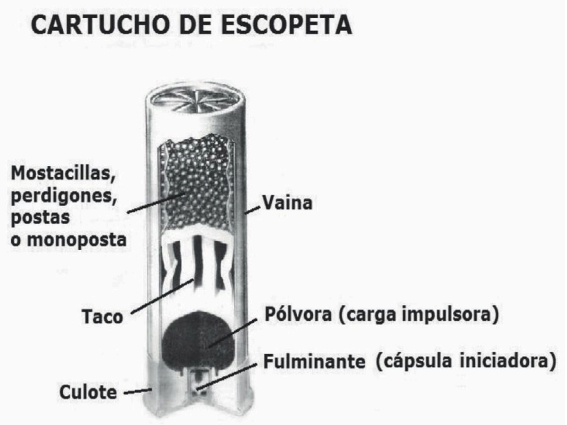
2. Vaina: Recibe este nombre un casquillo construido en bronce, cobre, latón (70/30 % en cobre y Zinc), plástico, aluminio, acero, etc., que entre otras cosas cumple la función básica de contener el resto de los elementos. No todas las vainas son iguales, esto depende del calibre y tipos, tanto en armas largas como cortas, unas de sus variantes son: sus rebordes o pestañas en su base.
3. Carga Impulsora (pólvora): La pólvora es una mezcla de sustancias químicas, medianamente estable y muy inflamable. Su velocidad de descomposición (combustión) es relativamente baja dentro del grupo de los explosivos, por lo que no detona, sino que DEFLAGRA. Su composición química básica (pólvora negra), está constituida por una combinación de partículas muy finas de salitre (75% de nitrato de potasio), carbón vegetal (15% de carbono) y azufre (10%).
4. Cápsula Iniciadora (fulminante): La Cápsula Iniciadora es un recipiente metálico de forma cilíndrica, parte del cartucho, donde se aloja la sustancia iniciadora encargada de comenzar la ignición. Esta especie de bomba diminuta contiene una mezcla química altamente explosiva, basada en derivados del plomo (estifnatos, estearatos o ácidos de plomo) que produce una deflagración al ser golpeada.

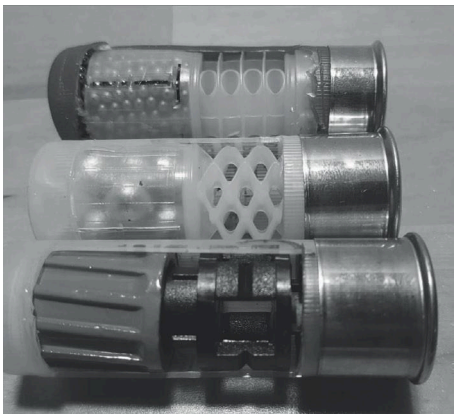


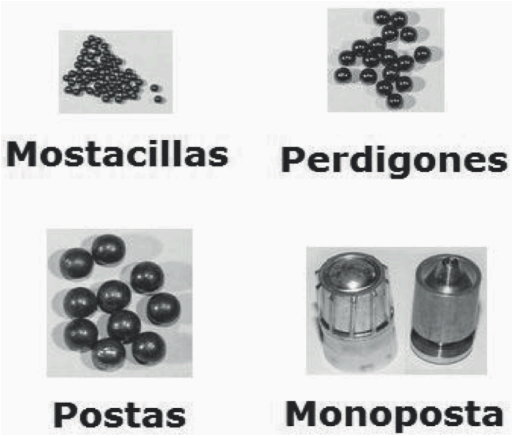


EL CARTUCHO DE ESCOPETA

El cartucho de escopeta generalmente está dotado por un conjunto de balas denominadas mostacillas, perdigones, postas o monopostas; estas últimas son balas únicas. Estos conjuntos de balas pueden estar compuestas por diferentes tipos de materiales, ya sea plomo, acero, goma, etc. Este cartucho también posee una carga impulsora (pólvora), una cápsula iniciadora (fulminante), un taco, y un recipiente contenedor (vaina). Esta vaina puede ser de cartón, plástico, etc. Tiene generalmente un culote metálico, para resistir la presión y temperatura de los gases producto de la deflagración de la pólvora, como así también asegurar la correcta extracción de la vaina o cartucho de la recámara.

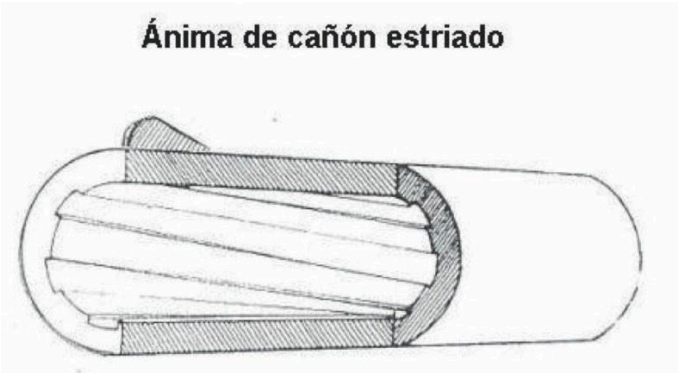






CALIBRE

Se denomina calibre al diámetro del ánima del cañón. Este tiene una lógica correspondencia con el diámetro aproximado de la bala que es disparada. El calibre de la bala deberá ser ligeramente superior al calibre del ánima del cañón, a fin de que, al ingresar y desplazarse forzado por el interior del cañón, las estrías puedan lograr que el proyectil realice el movimiento de rotación sobre su eje. Los calibres pueden ser expresados en milímetros, en pulgadas o en unidades absolutas, según los patrones de medidas oficiales de cada país o del tipo de arma



Calibre real: El calibre real es el diámetro interno del cañón, tomando como referencia los dos puntos más cercanos en el diámetro, es decir, entre cada campo, también conocido como macizos.

Calibre nominal: Es el calibre o nombre con el que se le conoce al arma de fuego o cartucho. La nomenclatura se encuentra generalmente asociada a las características del cartucho que utiliza el arma, (nombre comercial Ej: 9mm Luger, , 9mm PARABELLUM)